박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

고려대학교 대학원

법 학 과

김 민 규

2027년 2월

김 제 완 교 수 지 도

박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

이 논문을 법학 박사학위 논문으로 제출함

2026년 10월

고 려 대 학 교 대 학 원

법 학 과

김 민 규

김민규의 법학 박사학위논문 심사를 완료함

2026년 12월

위 원 장 김제완 (인)

위 원 이병준 (인)

위 원 최우진 (인)

위 원 황원재 (인)

위 원 천병주 (인)

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

김민규

법학과

지도교수: 김제완

초록

보증금의 반환 지연은 임차인이 다음 주거를 마련할 자금을 확보하지 못하는 문제로 이어진다. 후속 임차인의 보증금이나 주택의 매각대금으로 반환재원을 마련하는 거래는 주택가격과 임대차 수요의 변동에 취약하다. 무자본 갭투자로 다수의 주택을 취득한 임대인의 자금 부족은 여러 임차인의 보증금 미반환으로 이어질 수 있다. 피해가구 조사에서는 임대인의 도산절차 개시가 보고되었고, 전국 개인회생사건의 접수도 증가하였다. 임대인의 도산이 겹친 경우에는 보증금의 반환재원뿐 아니라 도산절차에서의 권리행사방법도 함께 문제된다.

본고는 반환재원의 부족과 권리행사방법의 제약을 구별하여, 임차인의 경매신청·배당요구와 임대인의 파산·회생·개인회생에서의 보증금반환채권 행사를 검토한다. 우선변제권의 행사요건과 범위를 현행법의 해석을 통하여 밝히고, 환가·배당할 재산가치가 남아 있음에도 기존 집행방법만으로 우선변제권을 행사하기 어려운 경우에는 경매신청의 근거와 도산절차와의 조정에 관한 입법방안을 제시한다.

주택임차인의 우선변제권 자체에는 담보권실행을 위한 경매신청권이 포함되지

않는다. 임차인은 반환채권의 집행권원으로 강제경매를 신청한다. 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인의 신청에는 특별한 사정이 없는 한 우선변제권의 행사도 포함되므로, 매각이 이루어질 때까지 경매기록에서 우선변제자격이 확인된 경우에는 별도의 배당요구 없이 우선배당할 수 있다. 배당범위는 잔존채권액과 경매신청·배당요구에서 청구한 금액을 기준으로 정한다. 적시에 절차에 편입된 청구의 소명자료 보완과 청구범위의 확장은 구별된다. 양도·대위 후에는 권리자별 채권액과 실제 배당액을 정산하며, 보증기관의 지급에 따른 채권이전과 임대인의 변제에 따른 채무소멸을 구별한다.

파산에서는 관재인의 처분권과 임차인의 우선변제권을 조정하여야 한다. 면책으로 인적 청구가 제한되어도 특정 주택의 매각대금에 대한 우선변제권은 존속할 수 있다. 적법한 재단 이탈이나 파산종료 후 기존 집행방법을 이용할 수 없다면 경매신청의 근거가 필요하다. 일반 회생에서는 우선변제권으로 담보되는 범위를 회생담보권으로 분류하고, 담보가치와 관리인의 처분대금 배분을 회생계획에 따른 변제와 조정한다.

개인회생에서는 우선변제 부분의 계획 외 만족과 신규 강제경매의 허용 여부를 구별한다. 본고는 별도의 재산귀속 정함이나 재단 제외사유가 없는 채무자 소유 임차주택에는 채무자회생법 제600조 제1항 제2호의 집행제한이 계속된다고 해석하여, 절차 계속 중 목록에 기재된 반환채권에 기한 신규 강제경매를 제한하는 견해를 취한다. 면책 후 기존 집행권원의 효력은 별도로 판단한다. 입법적으로는 임대차가 종료되고 반환의무의 이행기가 도래한 때 우선변제권에 기초한 경매신청을 허용한다. 파산재단 소속 주택에는 사전허가를 요구하고, 적법한 재단 이탈·파산종료 후와 개인회생 인가 후에는 직접신청과 관계인 통지를 정한다. 경매보다 불리하지 않은 이행 가능한 지급계획이 소명된 경우에만 일정 기간 집행을 중지하도록 한다.

파산재단 소속 주택의 사전허가에서는 집행비용과 선순위권리를 공제한 예상배당액을 심사하고, 직접신청으로 개시된 경매에서는 민사집행법 제102조에 따른 무잉여 절차가 적용된다. 배당은 우선변제 범위로 한정하고 실제 지급액을 잔존채권에 반영한다. 계획 수행 중의 변경과 변제완료·면책 후의 정산은 구별하며, 기존 비면책 인적 청구권과 집행 가능성은 보존한다. 이러한 절차는 전세사기피해자에 대한 특별법상 지원과 함께 일반법에서 정비하여야 한다. 미반환이 사기에서 비롯되었는지와 관계없이 같은 우선변제권을 가진 임차인에게 공통의 행사방법을 보장하기 위한 것이다. 변제받을 가치가 남아 있는 주택에서 임차인이 법정 순위에 따라 보증금을 회수하도록 하는 데 의의가 있다.

주제어: 주택임차보증금반환채권, 우선변제권, 강제경매, 배당요구, 파산, 회생, 개인회생, 면책

A Study on the Enforcement of Residential Lease-Deposit Return Claims:

Focusing on Civil Execution and Insolvency Proceedings

by Mingyu Kim

Department of Law

under the supervision of Professor Jewan Kim

Abstract

Delayed deposit refunds obstruct tenants' access to their next home. Repayment funded by replacement deposits or property sales is vulnerable to market changes. Funding shortages of landlords who acquired multiple homes without equity can leave many tenants' deposits unreturned. Rising individual rehabilitation filings reinforce the importance of recovery procedures.

This dissertation examines tenants' applications for auction and demands for distribution, and the exercise of deposit return claims in landlords' bankruptcy, rehabilitation and individual rehabilitation. It clarifies the requirements and scope of exercising statutory priority and proposes a basis for auction applications, together with coordination with insolvency proceedings, where existing enforcement methods are inadequate.

Statutory priority confers no independent auction right. Tenants need an enforceable title for compulsory execution. Tenants with opposable leases and priority ordinarily assert that priority through their applications; separate distribution demands are unnecessary if the auction record establishes eligibility before sale.

Distribution depends on outstanding claims and amounts timely asserted. Later evidence may substantiate timely claims, but new claims cannot be added after the deadline. Assignment and subrogation require accounting by creditor; guarantor payments transfer rights, whereas landlords' repayments extinguish debt.

Where discharge bars personal enforcement, tenants may retain priority in the leased property's proceeds but need an alternative enforcement procedure. The procedure must respect trustees' disposal powers. In rehabilitation, the secured portion depends on priority, and property valuation and sale proceeds must be coordinated with plan payments.

In individual rehabilitation, excluding priority claims from plan payments does not authorize execution. Under Article 600 of the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act, this dissertation supports restricting new compulsory auctions on listed claims while proceedings continue after confirmation. Post-discharge enforcement requires separate assessment.

Proposed auctions require lease termination and repayment maturity. Auctions of homes in bankruptcy estates require prior court authorization. After the home lawfully leaves the estate, bankruptcy ends or an individual rehabilitation plan is confirmed, tenants may apply directly with notice. Temporary stays require feasible payment plans no less favorable than auctions. Expected distributions after costs and senior claims determine practical benefit. Distributions remain within priority limits and reduce outstanding claims. Plan amendments during performance differ from settlement after completion or discharge. Existing nondischarged personal claims and enforcement rights remain available.

General legislation should provide common enforcement procedures for tenants with equal priority regardless of fraud, alongside special victim support. The proposed procedures enable recovery in statutory order where distributable property value remains.

Keywords: residential lease-deposit return claim, statutory priority, compulsory auction, demand for distribution, bankruptcy, rehabilitation, individual rehabilitation, discharge

서문

이 논문의 출발점에는 부모님의 삶이 있습니다. 1997년 외환위기 당시 30대 후반이셨던 부모님은 사업이 어려워진 뒤 오랫동안 채무와 추심에 시달리셨습니다. 예금이 압류되고 기본적인 금융거래조차 어려운 생활이 이어졌습니다. 2014년 변호사가 된 후 부모님의 채무를 갚고 관련 문제를 정리하였지만, 회생·파산제도를 더 일찍 알았더라면 다시 시작할 기회도 일찍 얻으실 수 있었으리라는 아쉬움이 남았습니다.

저 역시 어린 시절부터 일과 공부를 함께 이어 왔습니다. 여러 차례 이사를 다녔고 사업의 성공과 실패도 경험하였습니다. 고려대학교 법학전문대학원에 입학한 뒤에도 생계와 학업을 병행하였고, 어려운 시기에 김제완 교수님과 학교의 도움으로 학업을 계속할 수 있었습니다. 이 경험은 필요한 제도와 정보를 제때 접하는 것이 한 사람의 삶에 얼마나 큰 차이를 만드는지를 생각하게 하였습니다.

법조인이 된 뒤에는 피해자지원과 회생·파산 실무에 참여하였습니다. 검찰청 피해자지원 법무담당관으로 근무하면서 범죄피해자 지원업무를 경험하였고, 이후 회생·파산 실무를 공부하며 관련 상담과 사건을 맡았습니다. 채무자의 재기를 돕는 절차와 채권자의 권리보호가 서로 분리된 문제가 아니라는 점도 실무에서 계속 확인할 수 있었습니다.

전세사기 피해자를 지원하면서는 보증금을 돌려받아야 다음 생활을 준비할 수 있는 임차인들을 직접 만나게 되었습니다. 국토교통부 전세사기피해지원위원회와 대한변호사협회 등의 활동을 통하여 지원제도를 검토하는 과정에서, 임대인의 채무를 정리하는 절차가 임차인의 보증금 회수와 생활에 직접 영향을 미친다는 사실을 보다 구체적으로 살펴보게 되었습니다.

처음 구상한 박사학위논문의 주제는 인공지능을 활용한 전세사기 예방방안이었습니다. 그러나 연구를 계속하는 과정에서 이미 보증금을 돌려받지 못한 임차인의 권리행사에 더 직접적으로 답해야 할 문제가 있다는 생각을 하게 되었습니다.

연구주제를 정한 직접적인 계기는 집행법원이 회생법원에 임차인의 강제경매 신청에 관하여 의견을 구한 일이었습니다. 개인회생절차의 변제계획 인가 후 임차인의 경매신청을 허용할 수 있는지가 문제되었습니다. 이를 검토하면서 임차인에게 우선변제권이 있다는 설명만으로는 실제 사건에 충분히 답할 수 없다는 점을 깨달았습니다. 실체법상 권리가 인정되는 것과 그 권리를 어떠한 절차에서 실제로 행사할 수 있는지는 별개의 문제였습니다. 이에 민사집행과 도산절차에서 주택임차보증금반환채권이 어떠한 방법으로 행사될 수 있는지를 법적 근거와 절차의 관점에서 밝히는 것을 이 논문의 주제로 삼게 되었습니다.

이 논문의 검토 결과가 회생·파산 실무와 법률상담에서 당사자가 필요한 절차를 이해하고 이용하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 앞으로도 민사집행과 도산 분야의 연구를 계속하면서, 실무에서 접한 문제를 연구로 연결하고 연구의 결과를 다시 현장에 돌려드리고자 합니다.

학업을 포기하지 않도록 이끌어 주시고 이 논문을 지도하여 주신 김제완 교수님께 깊이 감사드립니다. 어려운 때에 보내 주신 믿음과 가르침을 오래 간직하겠습니다. 논문의 심사를 맡아 주신 교수님들과 배움의 과정에서 도움을 주신 모든 분께도 감사드립니다. 오랜 시간을 함께 견디며 곁을 지켜 주신 부모님과 가족에게도 깊은 감사의 마음을 전합니다.

김민규

대목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· viii
세부목차 ····· ix
일러두기 ····· xvi
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 6
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 14
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 17
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 17
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 28
제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 39
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 49
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 49
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 66
제3절 반환채권에 대한 집행과 권리변동 ····· 81
제4절 신청·배당요구의 범위와 보완 ····· 96
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 108
제1절 파산절차 ····· 108
제2절 회생절차 ····· 125
제3절 개인회생절차 ····· 140
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 161
제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 179
제5장 결론 ····· 238
참고문헌 ····· 247

세부목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· viii
세부목차 ····· ix
일러두기 ····· xvi
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 6
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 14
Ⅰ. 연구의 범위 ····· 14
Ⅱ. 연구의 방법 ····· 15
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 17
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 17
Ⅰ. 반환채권의 발생과 이행기 ····· 17
Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정 ····· 18
Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정 ····· 21
1. 현재 반환채무자 ····· 21
2. 현재의 권리귀속 ····· 23
Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제 ····· 24
1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효 ····· 24
2. 절차상 행사자와 수령권자 ····· 25
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 28
Ⅰ. 대항력과 제3자 관계 ····· 29
Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권 ····· 30
Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과 ····· 31
Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계 ····· 33

제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 39
Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권 ····· 39
Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별 ····· 41
Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한 ····· 43
Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정 ····· 44
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 49
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 49
Ⅰ. 임차인이 신청한 강제경매 ····· 50
1. 반환판결에 의한 강제경매와 우선변제권의 행사 ····· 50
2. 반환채권의 일부만 신청채권으로 특정한 경우 ····· 51
3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 우선변제권 ····· 53
Ⅱ. 다른 채권자·담보권자가 개시한 경매에의 참가 ····· 54
1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명 ····· 54
2. 별도의 배당요구 없이 배당받는 채권자 ····· 55
Ⅲ. 주택과 대지의 매각범위 및 우선변제권 ····· 57
1. 미등기 주택을 제외하고 대지만 경매된 경우 ····· 57
2. 여러 필지 가운데 일부만 환가된 경우 ····· 58
3. 대지 위 신축과 기존 건물의 주거용 전환 ····· 59
4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위 ····· 60
Ⅳ. 조세공매와 신탁재산의 매각 ····· 62
1. 조세공매와 민사경매 ····· 62
2. 신탁재산의 매각과 임차인의 권리 ····· 63
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 66
Ⅰ. 채권별 기준시점과 우선변제 범위 ····· 66
Ⅱ. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정 ····· 70
1. 적용대상과 기준시점 ····· 70
2. 순위조정에 따른 배당액 산정 ····· 71
Ⅲ. 배당액의 산정과 배당표의 확정·지급 ····· 74
1. 배당오류와 매수인의 반환채무 ····· 74

2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸 ····· 75
Ⅳ. 배당금 지급과 주택인도의 관계 ····· 76
1. 주택인도와 배당금 지급의 동시이행 ····· 76
2. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교 ····· 78
Ⅴ. 잔존 반환채권과 매수인에 대한 인도의무 ····· 79
1. 대항력과 보증금 잔액의 반환 ····· 79
2. 인도명령과 임차인의 점유권원 ····· 80
제3절 반환채권에 대한 집행과 권리변동 ····· 81
Ⅰ. 양도·질권·압류·전부에 따른 채권귀속과 행사권한 ····· 81
1. 채권양도와 대항요건 ····· 81
2. 질권과 압류·추심·전부명령의 효과 ····· 82
3. 금융기관의 채권양수와 임차인의 보호 ····· 83
Ⅱ. 보증기관의 대위·양수와 권리취득의 범위 ····· 84
1. 보증이행과 권리취득의 근거 ····· 84
2. 일부대위와 잔존채권의 정산 ····· 85
Ⅲ. 공제·상계와 권리변동 후의 항변 ····· 86
1. 당연공제와 상계의 구별 ····· 86
2. 권리변동 후 공제·상계의 대항 ····· 88
3. 전세권저당권에 관한 비교 ····· 91
Ⅳ. 채권의 이전과 변제를 반영한 정산 ····· 92
1. 권리변동과 변제에 따른 잔액 산정 ····· 92
2. 동일한 보증이행액에 대한 중복회수의 방지 ····· 94
제4절 신청·배당요구의 범위와 보완 ····· 96
Ⅰ. 신청·배당요구에 편입된 채권범위의 확정 ····· 97
1. 임차인의 경매신청과 일부청구 ····· 97
2. 배당요구와 종기까지의 청구범위 ····· 98
Ⅱ. 후행자료의 보완·추가와 후발적 권리변동 ····· 99
1. 기존 청구의 소명과 부대채권의 구체화 ····· 99
2. 새로운 채권·금액·우선범위의 추가 ····· 102

3. 후발적 권리변동과 승계의 증명 ····· 104
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 108
제1절 파산절차 ····· 108
Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책 ····· 109
1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구 ····· 109
2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권 ····· 110
3. 현행 비면책 특례와 적용범위 ····· 112
Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분 ····· 113
1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행 ····· 113
2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산 ····· 115
3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현 ····· 118
Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경 ····· 121
1. 대항력 있는 임대차와 해지제한 ····· 121
2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제 ····· 122
3. 부인과 반환채권의 재산정 ····· 123
제2절 회생절차 ····· 125
Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치 ····· 125
1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권 ····· 125
2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분 ····· 127
Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경 ····· 130
1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과 ····· 130
2. 회생계획상 권리변경과 현실지급 ····· 132
Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계 ····· 135
1. 임대차관계의 공제와 반환채권액 ····· 135
2. 회생절차상 상계와 상계금지 ····· 137
제3절 개인회생절차 ····· 140
Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한 ····· 141
1. 기존 집행과 집행권원의 취득 ····· 141
2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별 ····· 144

Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리 ····· 145
1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속 ····· 145
2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효 ····· 147
Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각 ····· 149
1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부 ····· 149
2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사 ····· 155
Ⅳ. 절차종료와 권리행사 ····· 157
1. 폐지 후 집행 ····· 157
2. 면책 후 권리승계 ····· 158
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 161
Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리 ····· 162
1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법 ····· 162
2. 미매각 상태와 절차종료의 효과 ····· 164
Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청 ····· 165
1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용 ····· 165
2. 예상배당액과 경매의 실익 ····· 168
3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건 ····· 172
Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차 ····· 174
1. 미국법상 재산귀속과 집행정지 ····· 175
2. 독일법상 환가권한과 환가기간 ····· 176
3. 일본법상 집행중지와 불복 ····· 178
제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 179
Ⅰ. 개정안의 구조와 한계 ····· 179
1. 국회에 제출된 개정안의 내용 ····· 179
2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택 ····· 181
Ⅱ. 파산절차 ····· 184
1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가 ····· 184
2. 경매의 신청과 배당 ····· 198
3. 경매의 효력과 매수인의 보호 ····· 209

Ⅲ. 회생절차 ····· 211
1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정 ····· 211
2. 임차주택의 처분과 권리자 보호 ····· 214
Ⅳ. 개인회생절차 ····· 217
1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지 ····· 217
2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경 ····· 221
3. 변제계획의 기재사항 ····· 228
4. 면책·폐지 후의 권리행사 ····· 230
Ⅴ. 적용례와 경과조치 ····· 232
1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호 ····· 232
2. 회생·개인회생사건의 적용례 ····· 233
제5장 결론 ····· 238
참고문헌 ····· 247

표 목차

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한 ····· 27

[표 2] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계 ····· 38

[표 3] 권리변동과 집행절차의 기준시점 ····· 44

[표 4] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항 ····· 46

[표 5] 채권별 우선범위와 기준시점·요건 ····· 69

[표 6] 순위조정 적용 전후의 배당액 ····· 73

[표 7] 권리변동·변제의 유형별 효과 ····· 93

[표 8] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항 ····· 106

[표 9] 관재인의 매각과 새 경매의 비교 ····· 171

일러두기

1. 이 논문에서 ‘반환채권’은 주택임차보증금반환채권을, ‘채무자회생법’은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」을 줄인 말이다.

2. 제4장에서 법률명 없이 조문만 적은 것은 특별한 표시가 없으면 채무자회생법의 조문이다. 다른 법률의 조문은 법률명을 함께 적었다.

3. ‘제415조의3 신설안’처럼 ‘신설안’을 붙인 조문과 ‘제415조의3 제2항안’처럼 ‘안’을 붙인 항은 현행법이 아니라 이 논문이 제안하는 조문이다. 국회에 제출된 개정법률안은 의안번호로 구별하였다.

4. 판례는 본문에서 법원과 재판일을 적어 ‘대법원 2017. 1. 12. 판결’, ‘대법원 2025. 4. 15.자 결정’과 같이 표시하고, 사건번호는 각주에 적었다. 같은 날 이루어진 재판은 사건의 내용으로 구별하였다.

5. 단행본과 정기간행물의 이름은 『 』로, 논문·평석과 주석서의 조문 해설은 「 」로 표시하였다. 같은 문헌을 다시 인용할 때에는 ‘앞의 책(주 1)’, ‘앞의 논문(주 1)’과 같이 처음 인용한 각주의 번호를 밝혔다. 각주에서는 논문·평석 제목 가운데 대상판결만 표시한 부제를 생략하고, 전체 제목은 참고문헌에 적었다.

6. **법령은 2026년 10월 현재 시행 중인 것을 기준으로 하였다.** 국회 의안의 진행상황과 인터넷 자료는 각주에 적은 확인일 또는 열람일을 기준으로 한다.

7. 외국 법령은 원어의 법령명과 조문 표기를 따랐고, 일본 법령의 조문은 우리말로 옮겨 적었다.

8. **본문의 가정사례에 쓴 금액과 기간은 법리의 적용을 설명하기 위하여 정한 것이며, 실제 사건이나 통계에서 가져온 것이 아니다.**

제1장 서론

제1절 연구의 배경

주택임차인에게 보증금은 현재의 주거를 확보하기 위하여 지급하는 금전인 동시에 임대차가 종료된 뒤 다음 주거를 마련하기 위하여 회수하여야 할 자금이다. 특히 전세나 고액보증금 임대차에서는 상당한 자금이 계약기간 동안 임대인에게 이전되므로, 보증금이 최종적으로 반환되는지뿐 아니라 어느 시점에 어떠한 조건으로 회수되는지도 임차인의 주거이전과 밀접하게 연결된다.

주택임대차에서 임차인 보호는 임대차가 계속되는 동안의 주거 안정과 임대차가 종료된 뒤의 보증금 회수라는 서로 다른 국면에서 문제된다.전자와 관련해서는 계약갱신·차임규제·분쟁조정의 연계를 통하여 임대차의 존속을 보호하는 방안이 논의되어 왔다.[1] 반면 임대차가 종료된 뒤에는 보호의 초점이 달라진다. 이 단계에서는 임차인이 계속 거주할 수 있는지뿐 아니라 이미 발생한 보증금반환채권을 누구에게, 어떠한 재산에 대하여, 어떤 절차로 행사하여 실제 지급으로 연결할 수 있는지가 문제된다.

임차보증금은 임대차관계에서 발생하는 차임·손해배상 등의 채무를 담보하는 한편,[2] 전세나 고액보증금 임대차에서는 계약기간 동안 임대인이 상당한 자금을 이용

1) 모승규, 「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023, 7~10·177·179면.

2) 방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 317면.

하게 하는 기능도 한다. 이러한 구조에서 임대인은 자기자금이나 차입금뿐 아니라 후속 임차인의 보증금 또는 주택의 처분대금으로 종전 보증금의 반환재원을 마련하기도 한다. 재임대가 원활하고 보증금 수준이 유지되는 동안에는 이러한 방식으로 반환이 이루어질 수 있지만, 후속 보증금이 낮아지거나 새로운 임차인을 구하지 못하면 그 부족분은 결국 임대인이 자기자금이나 차입으로 부담하여야 한다. 따라서 별도의 자금여력이 부족한 임대인에게는 주택의 처분 가능성과 매각대금이 보증금 반환능력을 좌우할 수 있다.[3)]

최근의 주택시장 변동은 이러한 반환구조가 항상 유지될 수 있는 것은 아니라는 점을 보여주었다. 2022년 하반기 이후 금리 상승과 주택·전세가격의 하락으로 후속 보증금이나 주택의 매각대금만으로 종전 보증금을 반환하기 어려운 사례가 나타났고,[4)] 이러한 위험은 보증금 등을 이용하여 다수의 주택을 취득한 임대인에게서 여러 임대차관계에 동시에 나타날 수 있다.[5)] 각 임대차계약에서 반환채무는 개별적으로 성립하지만, 그 채무를 이행할 자금은 동일한 임대인의 재산과 자금조달능력에 의존할 수 있기 때문이다.

---

3) 김제완, 「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」, 『법조』 제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 41~44면; 김제완·손유은, 「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」, 『일감부동산법학』 제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 12~16면; 김제완·손유은, 「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응방안」, 『은행법연구』 제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 141면·159~160면.

4) 문윤상, 「전세보증금 반환보증제도 개선방안」, 『KDI FOCUS』 제125호, 한국개발연구원, 2023. 9. 12., 1~3면. 김제완, 「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」, 『민사법학』 제111호, 한국민사법학회, 2025, 186면.

5) 김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024. 7., 15~16면·18~19면.

다만 보증금이 반환되지 않았다는 동일한 결과가 언제나 같은 원인에서 생기는 것은 아니다. 주택을 매각하더라도 선순위채권과 집행비용을 공제한 뒤 임차인에게 돌아갈 재산가치 자체가 부족한 경우가 있다. 이 경우에는 우선변제권이 인정되더라도 보증금 전액을 회수하기 어렵다.[6] 반면 주택에 임차인에게 배분될 재산가치가 남아 있음에도 반환채무자와 주택 소유자가 달라 그 주택을 책임재산으로 삼을 수 없거나, 법률상 집행의 개시·계속이 제한되어 그 가치를 현실화하지 못하는 경우도 있다. 전자가 반환재원의 부족에 관한 문제라면, 후자는 책임재산의 귀속 또는 권리행사방법에 관한 문제이다. 전자는 새로운 집행수단을 마련하더라도 회수할 금액 자체가 늘어나지 않으므로 반환재원을 미리 확보하는 수단으로 대응할 수밖에 없지만, 후자는 이미 남아 있는 가치를 임차인에게 돌려줄 절차의 문제이므로 법의 해석과 절차의 보완으로 해결할 여지가 있다.

신탁된 주택은 책임재산의 귀속이 보증금 회수에 미치는 영향을 보여준다. 주택의 소유권이 수탁자에게 이전된 상태에서 위탁자가 임대차계약을 체결하였다면, 임차인은 먼저 임대차의 효력과 보증금반환채무의 귀속을 확인하여야 한다.[7] 위탁자가 반환채무를 부담한다는 사정만으로 수탁자 명의의 신탁재산이 그 채무의 책임재산이 되는 것은 아니기 때문이다. 따라서 주택에 충분한 재산가치가 남아 있다는 사실과 임차인이 그 가치로부터 보증금을 회수할 수 있다는 사실은 구별된다.

보증금 미반환의 위험을 줄이기 위한 연구도 여러 방향에서 이루어져 왔다. 계약체결 단계에서는 임차인이 반환위험을 파악할 수 있도록 정보제공과 공시를 강화하는 방안이 논의되었고,[8] 보증금 자체의 반환가능성을 높이기 위해 예탁·분리관

---

6) 윤성진·이슬, 「주택임차보증금 반환 지연 및 미반환 발생 구조 이해: 보증금 반환 재원과 우선순위를 고려하여」, 『국토연구』 제122권, 국토연구원, 2024, 99~117면.

7) 김제완, 『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026, 17~21면·26~29면.

8) 조재진·권기욱, 「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」, 『한국지적학회지』

리나 반환보증을 활용하는 방안도 제시되었다.[9] 또한 반환보증에 관해서는 그 가입 의무를 임대인에게 부과하고 보증서의 교부와 보증금의 지급을 동시이행 관계로 정하는 개정시안도 있다.[10] 이러한 연구는 임차인이 위험을 사전에 인식하거나 반환 재원을 확보하고, 임대인이나 주택의 변경에 따른 위험을 줄이는 데 초점을 둔다.

그러나 임대차가 종료되고 보증금 미반환이 이미 현실화된 뒤에는 문제의 성격이 달라진다. 이 단계에서는 장래의 위험을 예방하는 것보다 이미 발생한 반환채권과 우선변제권을 어떠한 재산에, 어떠한 절차로 행사하여 실제 회수로 연결할 것인지가 문제된다. 반환채권에 관한 집행권원을 얻어 임차주택에 강제경매를 신청할 수 있는지, 다른 채권자가 개시한 경매에 어떤 방법으로 참가할 수 있는지, 매각대금에서 어느 범위까지 우선배당을 받을 수 있는지가 이에 해당한다.

일반적인 민사집행에서는 반환채권에 관한 집행권원과 주택임대차보호법상 우선변제권을 기초로 경매와 배당의 문제를 검토할 수 있다. 그런데 임대인에게 도산절차가 개시되면 권리행사의 전제가 달라진다. 도산절차는 특정 채권자의 개별적인 만족만을 목적으로 하는 절차가 아니라 채무자의 재산을 관리·처분하면서 여러 채권자

제42권 제2호, 2026, 28~33면·39~41면; 김홍석, 「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」, 『일감부동산법학』 제32호, 2026, 177~182면.

9) 김판기, 「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」, 『법과정책연구』 제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 277~283면; 성주현, 「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금보호제도와 비교를 통한 시사점—」, 『비교사법』 제32권 제1호, 한국비교사법학회, 2025, 390~393면; 김제완, 앞의 논문(주 3), 48면·61~63면·66~68면; 김제완·손유은, 앞의 논문(은행법연구, 주 3), 150~151면·160~161면.

10) 김제완·손유은, 앞의 논문(일감부동산법학, 주 3), 17~18면; 김제완, 앞의 논문(주 4), 186~191면; ; 이해진·최예린·김제완, 「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무」, 『법학논총』 제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 79~82면. 김제완은 임대인에게 반환보증의 가입·유지 및 보증서 교부의무를 부과하고 보증서의 제공과 보증금의 지급을 동시이행 관계로 정하는 주택임대차보호법 개정시안을 제시한다.

의 권리와 변제를 함께 조정하는 절차이기 때문이다. 이에 따라 이미 진행 중인 경매가 중지되거나 효력을 잃을 수 있고, 새로운 집행이 제한될 수 있으며, 재산의 관리·처분주체도 파산관재인·관리인 또는 채무자로 달라질 수 있다. 회생과 개인회생에서는 여기에 회생계획 또는 변제계획에 따른 권리처리가 더해진다. 전세사기·깡통전세 피해가구 조사에서는 임대인의 파산·회생절차가 개시된 사례가 보고되었다.[11]

한편 전국 개인회생사건의 접수건수도 2021년 81,030건에서 2025년 149,147건으로 증가하였다.[12] 이 통계가 곧바로 임대인의 도산 증가를 뜻하지는 않는다. 그러나 앞의 조사에서 보듯 보증금 미반환과 임대인의 도산절차가 함께 문제되는 사건은 실제로 있고, 개인회생절차의 이용 자체가 늘어난 만큼 그러한 사건을 예외적인 경우로만 볼 수는 없다.

이때 중요한 것은 우선변제권이 존속한다는 것과 그 권리를 현실적으로 행사할 수 있다는 것이 같은 문제가 아니라는 점이다. 대법원 2017. 1. 12. 판결은 개인회생면책 후에도 우선변제권이 인정되는 범위의 반환채권에 면책효가 미치지 않고 기존 반환판결의 집행력도 유지된다고 보았다.[13] 대법원 2025. 6. 12. 판결도 당시 적용법 아래에서 파산면책을 받은 임대인에 대한 인적 반환청구와 특정 주택의 환

11) 최은영 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023, 3~4, 8~9, 52~53, 202면. 피해단체 등의 협조로 모집한 1,579가구의 설문에 등기부자료를 연계한 조사이다. 파산·회생 개시 여부의 표 Ⅲ-18과 그림 Ⅲ-8은 비율이 달라, 여기서는 절차개시 사례가 보고되었다는 점만 참고한다.

12) 법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026, 제6장 제1절 표52 「도산관련사건 접수 현황」, 759면. 개인회생은 2021년 81,030건에서 2025년 149,147건으로 84.1% 증가하였다. 개인파산은 같은 기간 49,063건에서 40,909건으로 16.6% 감소하였고, 2024년 40,104건 대비 2025년에는 2.0% 증가하였다.

13) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

가대금에 대한 우선변제권을 구별하였다.[14] 두 판결은 면책 이후에도 일정한 권리가 존속할 수 있음을 보여주지만, 그 권리를 도산절차가 계속되는 동안 누가 어떠한 방법으로 현실화할 수 있는지까지 모두 정한 것은 아니다.

이처럼 반환채권과 우선변제권의 성립·존속을 확인하는 것만으로 보증금의 실제 회수방법이 결정되지 않는다면, 민사집행에서는 경매의 신청과 배당참가가 어떠한 요건 아래 이루어지는지, 도산절차에서는 집행제한과 재산의 관리·처분 및 면책이 그 권리행사에 어떠한 영향을 미치는지를 함께 살펴볼 필요가 있다. 본고는 이러한 권리행사의 문제를 민사집행과 파산·회생·개인회생절차로 나누어 검토한다.

제2절 선행연구와 연구의 과제

앞 절에서 살펴본 권리실현의 문제를 기준으로 선행연구는 크게 민사집행과 도산절차에 관한 논의로 나누어 볼 수 있다. 민사집행에서는 임차인이 스스로 경매를 신청하는 경우와 다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 경우, 그리고 그 절차에서 어떠한 채권과 금액을 배당대상으로 삼을 것인지가 주로 문제되어 왔다. 도산절차에서는 반환채권의 절차상 분류, 개별집행의 제한, 임차주택의 관리·처분, 면책과 우선변제권의 관계가 각각 논의되어 왔다. 이하에서는 이러한 논의가 해결한 사항을 먼저 확인하고, 반환채권의 실제 회수과정에서 여전히 연결하여 검토할 문제를 살펴본다.

민사집행에서는 우선 경매를 개시할 수 있는 지위와 이미 개시된 경매에서 우선배당을 받을 지위가 구별된다. 주택임차인이 대항력과 우선변제권을 갖추었다는 사실만으로 그 주택에 대한 담보권 실행경매를 직접 신청할 수 있는 것은 아니며,

[14] 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

임차인이 스스로 강제경매를 신청하려면 보증금반환채권에 관한 집행권원이 필요하다. 반면 다른 채권자가 개시한 경매에서는 법률이 정한 요건에 따라 배당을 요구하거나 배당에 참가하여 우선변제권을 행사할 수 있다. 판례는 집행권원을 가진 임차인이 직접 강제경매를 신청한 경우 특별한 사정이 없으면 그 신청에 우선변제권의 행사도 포함된다고 보았다. 이러한 판례와 선행연구에 따르면 경매신청의 근거와 우선변제권의 행사는 서로 관련되지만 동일한 권능은 아니다.[15)]

경매에 참가할 수 있다는 것과 어느 범위의 채권이 그 절차의 배당대상에 편입되는지도 별개의 문제이다. 보증금반환채권 전액에 관한 집행권원을 가진 임차인이 그중 일부만을 청구하여 경매를 신청하였다면, 집행권원에 기재된 나머지 금액까지 그 신청만으로 당연히 배당대상에 포함되는 것은 아니다. 다른 채권자가 개시한 경매에서도 종기까지 어떠한 채권과 금액을 청구하였는지에 따라 배당대상이 정해진다. 또한 종기 후 제출된 자료가 이미 행사한 권리의 성립이나 우선순위를 소명하는 것인지, 종기까지 행사하지 않았던 새로운 채권·금액을 추가하는 것인지에 따라 다른 채권자의 배당상 지위에 미치는 영향도 달라진다. 판례와 선행연구는 이러한 배당참가와 청구범위의 문제를 구체화하여 왔다.[16)]

그러나 배당대상에 포함되는 채권의 범위가 정해졌다고 해서 실제 배당금을 받을 사람까지 당연히 정해지는 것은 아니다. 반환채권이 양도되거나 압류되고, 질권

15) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나; 우선변제권과 경매신청의 관계에 관하여 이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025, 376면; 김현선, 「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부」, 『홍익법학』 제15권 제1호, 2014, 930~933면.

16) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결. 김현선, 앞의 논문(주 15), 924면·930~932면; 최환주, 「2013년 민사집행법 중요 판례」, 『인권과 정의』 제440호, 2014, 71면 참조.

이 설정되거나 보증기관의 지급에 따라 그 전부 또는 일부가 이전되면 채권의 귀속과 행사·수령권한이 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 어떤 채권이 배당절차에 편입되었는지와 그 배당금을 누가 행사하고 수령할 수 있는지는 구별된다. 이 문제는 채권양도·압류·대위 등의 권리변동을 실제 배당과 잔존 반환채무의 정산에 어떻게 반영할 것인지로 이어진다.

도산절차가 개시되면 이러한 민사집행상의 권리행사에 다시 별도의 규율이 작용한다. 임차인에게 우선변제권이 인정되더라도 이미 진행 중인 경매가 그대로 계속되는지, 새로운 경매를 개시할 수 있는지, 임차주택을 도산절차의 관리·처분권자가 매각한 경우 어떤 방법으로 우선변제를 받을 수 있는지는 각 절차의 집행제한과 재산관리규율에 따라 달라진다. 판례 역시 면책 후 우선변제권과 기존 집행권원의 효력,[17] 파산관재인의 환가, 개인회생절차 중 집행의 처리 등을 서로 다른 법률문제로 다루어 왔다.[18] 도산에 관한 선행연구는 단순히 우선변제권이 존속하는지를 확인하는 데 그치지 않고, 각 도산절차에서 그 권리가 어떠한 지위로 취급되고 어떤 방법으로 현실화되는지를 검토하여 왔다.

일반 회생에서는 먼저 주택임차인의 우선변제권으로 담보되는 반환채권을 어떠한 회생절차상 권리로 분류할 것인지가 논의되었다. 초기에는 이를 일반의 우선권 있는 회생채권으로 보는 견해가 제시되었으나,[19] 이후의 연구와 실무에서는 특정

---

17) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결. 판결은 개인회생면책 후 우선변제권이 인정되는 부분과 기존 반환판결의 집행력을 판단한 것으로서 변제계획 인가 후 절차종료 전 신규 강제경매의 허용 여부를 직접 판단한 것은 아니다.

18) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정, 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정, 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결 참조.

19) 김영주, 「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」, 『법학논총』 제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013, 11~20면.

부동산에 관한 우선특권으로 보아 그 권리로 담보되는 범위의 반환채권을 회생담보권으로 분류한다.[20] 이러한 논의를 통하여 권리분류의 문제는 상당 부분 정리되었지만, 회생담보권으로 분류된다는 사실만으로 임차인이 실제 얼마를 언제 지급받는지가 결정되는 것은 아니다. 선순위권리와 복수 임차인의 권리를 반영하여 담보가치를 산정하여야 하고, 관리인이 임차주택을 처분하면 그 대금의 배분과 회생계획에 따른 권리변경·변제를 연결하여야 하기 때문이다. 따라서 본고에서는 권리분류 자체보다 그 분류가 담보가치의 산정과 처분대금의 배분 및 현실지급에 어떻게 이어지는지를 검토한다.

개인회생에 관한 선행연구는 서로 다른 문제에 대응하는 여러 방안을 제시하여 왔다. 먼저 임차인이 우선변제권을 보유하면서도 독립적으로 임차주택의 환가절차를 개시하기 어렵다는 점과 관련하여, 개인회생채권자표 등을 이용하여 강제경매를 신청할 수 있도록 하는 방안이 제안되었다.[21] 다른 한편 임차주택이 아직 매각되지 않아 실제 우선변제액을 알 수 없는 경우에는 예상 우선변제액과 일반 부족액을 구분하고, 미확정 부분에 대응하는 변제금을 유보하는 방법이 검토되어 왔다.[22] 나아

20) 김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020, 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023, 746~747면.

21) 김형진, 「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」, 『법무사』 2010년 1월호, 49~51면; 김형진, 「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」, 『민사법의 이론과 실무』 제15권 제1호, 2011, 221~225면; 정민교, 「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」, 『법조』 제72권 제1호, 2023, 574~576면; 성준호, 「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」, 『회생법학』 제29호, 2024, 50~53면; 오소정, 「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」, 『회생법학』 제32호, 2026, 219~222면.

22) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), 212~218면·221면; 정민교, 앞의 논문(주 21), 553~560면; 오소정, 앞의 논문(주 21), 223면. 김형진이 소개한 간이평가액의 70퍼센트 방식은 당시 실무에 관한 것으로, 법원공무원교육원, 『파산·개인회생실무』, 2009, 178면을 재인용한 것이다.

가 면책 전에 실제 반환받을 보증금액을 확정하는 절차, 면책 후 미회수 보증금의 처리, 확정채권신고와 권리행사에 관한 고지절차를 보완하는 방안도 제안되었다.[23]

이들 논의가 대상으로 하는 문제는 서로 구별된다. 예상 우선변제액과 일반 부족액을 구분하고 변제금을 유보하는 것은 주택이 매각되기 전에 변제계획상 채권액을 처리하기 위한 방안이다.[24] 그러나 예상액을 합리적으로 산정한다고 해서 임차주택 자체가 매각되는 것은 아니다. 실제 매각이 이루어져야 매각대금과 선순위권리를 반영한 우선배당액이 확정되고, 그 결과를 변제계획과 잔존 반환채권에 반영할 수 있다. 따라서 변제계획에서 채권액을 어떻게 처리할 것인지와 누가 어떤 근거로 주택의 환가를 개시할 수 있는지는 서로 다른 문제이다.

이러한 차이는 개인회생채권자표에 기초한 강제경매를 허용하자는 제안에서도 나타난다. 인가결정 확정 후 보증금반환채권액을 확정하기 위하여 필요한 경우 개인회생채권자표를 이용한 강제경매를 허용하자는 견해는 별도의 반환판결을 받아야 하는 부담을 줄이려는 것이다.[25] 그러나 개인회생채권자표에 집행권원으로서의 효력을 부여하는 것과 그 집행권원에 기하여 인가 후 새로운 강제경매를 개시할 수 있는지는 동일한 문제가 아니다. 집행권원이 존재하더라도 그 시점에 적용되는 강제집행 제한규정이 집행을 금지한다면 경매를 개시할 수 없기 때문이다.[26] 여기서 선행연구가 제안한 집행권원의 보완과 현행법상 집행허용 여부를 구별할 필요가 생긴

---

23) 김형진, 앞의 논문(2010, 주 21), 49~51면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), 223~225면; 정민교, 앞의 논문(주 21), 575~578면; 오소정, 앞의 논문(주 21), 222~224면.

24) 정민교, 앞의 논문(주 21), 553~560면·576면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), 212~218면·221면.

25) 정민교, 앞의 논문(주 21), 553~560면·574~577면.

26) 유철희, 「제589조」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 186~187면 및 「제600조」, 같은 책, 355~356면. 신아름, 「제581조」, 같은 책, 84면.

다.

실제로 인가 후 신규 강제경매가 현행법상 허용되는지에 관해서는 견해가 나뉜다. 한 견해는 우선변제권이 인정되는 부분을 채권자목록 기재에 따른 강제집행 제한의 대상에서 제외하고, 인가 전에는 채무자회생법 제600조 제2항을 유추하여 집행을 중지·금지하되 인가 후에는 강제경매를 허용할 수 있다고 본다.[27] 이에 대하여 다른 견해는 같은 조 제1항 제2호의 집행제한이 개인회생절차가 종료될 때까지 계속된다고 본다.[28] 두 견해의 차이는 결국 우선변제 부분이 변제계획의 구속이나 면책효에서 제외된다는 사실을 절차 계속 중 신규 강제집행의 허용으로까지 연결할 수 있는지에 있다. 따라서 대법원 2017. 1. 12. 판결이 인정한 계획 외 만족과 면책 후 권리보호의 범위를 확인하고, 이를 제600조의 집행제한과 어떻게 조정할 것인지가 남는다(해석론은 제4장 제3절 Ⅲ.1, 입법론은 제4장 제5절 Ⅳ).

파산에서는 면책 후 우선변제권의 존속과 그 권리를 현실화할 환가방법이 각각 논의되어 왔다. 선행연구와 입법논의에서는 우선변제권이 인정되는 보증금반환채권의 일정 범위를 비면책채권으로 정하는 방안과 일정한 요건 아래 임차인에게 별도의 경매신청 근거를 부여하는 방안이 제시되었다.[29] 전자는 면책 후에도 임대인에 대한 인적 청구를 어느 범위까지 존속시킬 것인지에 관한 문제이고, 후자는 특정 주택의 가치로부터 우선변제를 받을 절차를 어떻게 마련할 것인지에 관한 문제이므

27) 김희중, 「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 331~332면; 전대규, 『채무자회생법』 제10판 제2권, 법문사, 2026, 2111면 및 각주 74.

28) 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 26), 186~187면; 같은 저자, 「제600조」, 같은 책, 355~356면.

29) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결; 박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 4면; 양형우, 「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권」, 『홍익법학』 제27권 제2호, 2026, 139~146면·152면.

로 양자의 법적 효과는 다르다.

한편 파산절차에는 이미 이용할 수 있는 환가방법도 존재한다. 파산관재인이 기존 경매를 속행하거나 임차주택을 직접 처분하는 경우에는 임차인이 별도의 경매를 개시하지 않더라도 그 환가대금에서 우선변제를 받을 수 있다.[30] 판례도 주택임차인을 별제권자에 준하는 지위에서 보호하면서 관재인의 처분과 그 대금에서의 우선변제를 인정해 왔다. 관재인의 임의매각 등의 방법이 존재하므로 임차인에게 별도의 경매신청권을 인정할 필요성이 크지 않다는 견해도 이러한 환가방법을 전제로 한다.[31] 그러나 별도의 경매신청 근거가 실제로 필요한 범위는 기존 환가방법을 이용할 수 있는지에 따라 달라진다.

한편 우선변제권을 두기보다 보증금 전액이 반환될 때까지 임대차의 존속을 보장하는 방식으로 보호를 일원화하자는 입법론도 제시되어 있다.[32] 최근 국회에 제출된 채무자회생법 개정안들도 비면책의 범위를 조정하거나 별도의 경매신청 근거를 마련하는 방법을 제시한다. 이러한 논의들은 모두 임차인 보호를 강화한다는 점에서는 공통되지만, 인적 책임의 존속, 기존 환가방법의 이용, 새로운 집행수단의 부여라는 서로 다른 법률문제를 대상으로 한다.

이러한 문제는 전세사기피해자로 인정된 임차인에게만 한정되지 않는다. 현행 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」은 일정한 피해자등의 보증금반환채권에 대하여 비면책 특례를 두고 있지만, 그 적용대상과 범위에는 법률상 제한이 있다.[33] 또한 비면책 특례가 적용된다는 사실은 인적 청구권의 존속에 관한 것

30) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정, 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

31) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 27), 1522면 각주 243.

32) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 376면 각주 5.

33) 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13; 부칙(법률 제19425호, 2023. 6.

이지, 그 자체로 특정 주택에 대한 독립적인 경매신청권까지 발생시키는 것은 아니다. 따라서 같은 법정 우선변제권을 가진 임차인에게 어떠한 집행방법을 보장할 것인지는 전세사기피해자 지원과 별도로 일반적인 주택임대차법제와 도산법제에서 검토할 문제가 된다.

이상의 선행연구를 종합하면, 민사집행에서는 경매신청과 배당참가 및 청구범위에 관한 법리가 상당 부분 형성되어 있고, 도산절차에서도 반환채권의 분류·면책·예상 우선변제액의 처리와 기존 환가방법 등에 관한 논의가 축적되어 있다.그러나 이들 논의가 각각 해결하는 법률문제는 동일하지 않다. 우선변제권의 존재와 경매신청의 근거, 집행권원의 존재와 실제 집행의 허용, 예상 우선변제액과 실제 배당액, 존환가방법의 이용과 새로운 경매개시권의 필요성은 서로 구별된다. 그런데 이 구별들을 회수의 순서에 따라 이어 보면, 앞 단계에서 인정된 권리가 다음 단계의 절차에서 행사되지 못하는 지점이 생긴다. 면책 뒤에도 우선변제권은 존속하지만 그 주택을 매각할 절차가 없는 경우, 집행권원은 있으나 개인회생의 집행제한 때문에 경매를 개시할 수 없는 경우가 그 예이다.

본고는 이러한 구별을 반환채권의 실제 권리실현 과정에 따라 연결하여 검토한다. 민사집행에서는 경매신청·배당요구의 내용과 권리변동에 따라 누가 어떠한 범위에서 배당에 참가하고 그 배당금을 수령할 수 있는지를 살펴본다. 도산절차에서는 임차주택의 귀속과 관리·처분권, 집행제한 및 면책에 따라 기존 경매의 계속과 신규

1.) 제2조·제4조; 부칙(법률 제20956호, 2025. 5. 20.) 제2조; 부칙(법률 제21634호, 2026. 5. 12.) 제6조. 현행법은 시행 후 4년이 경과하는 날까지 효력을 가지며, 2025년 5월 31일 이전에 임대차계약을 최초로 체결한 임차인에게 적용한다. 유효기간 만료 전에 피해자등으로 결정되었거나 신청한 사람에 대한 적용은 만료 후에도 계속된다. 제25조의13은 법정 피해자등의 보증금반환채권 중 제415조 제1항의 우선변제권이 인정되는 범위의 파산면책을 제한한다. 2026년 개정법 시행 전 파산선고를 받고 시행 당시 면책결정이 확정되지 않은 경우에도 적용된다.

경매의 개시, 매각대금의 지급과 그 후의 정산이 어떻게 달라지는지를 검토한다. 그 과정에서 현행법상 이미 이용할 수 있는 집행·환가방법을 먼저 확인하고, 그 방법으로 우선변제권을 현실화하기 어려운 경우에 한하여 별도의 경매신청 근거와 도산절차와의 조정방법을 검토한다.

제3절 연구의 범위와 방법

Ⅰ. 연구의 범위

본고의 연구대상은 주택임차보증금반환채권이 민사집행과 임대인의 파산·회생·개인회생절차에서 실제로 행사되는 법률관계이다. 이에 따라 임대차의 종료와 보증금의 정산, 임차주택의 양도에 따른 반환채무의 승계, 대항력과 우선변제권의 성립·존속은 그 자체를 독립된 연구주제로 다루기보다 반환채권을 행사하기 위한 법적 전제로 검토한다.

반면 임대차계약의 체결과 존속에 관한 일반적인 규율, 계약체결 전의 정보제공 및 전세사기피해자 지원제도는 본고의 중심적인 연구대상에서 제외한다. 다만 이러한 제도가 반환채무자의 확정, 반환채권과 우선변제권의 행사, 도산절차상 집행제한이나 면책의 효과에 영향을 미치는 경우에는 그 범위에서 검토한다.

반환보증도 같은 기준에서 다룬다. 본고의 관심은 보증상품 자체의 설계나 보증사고의 예방에 있지 않고, 보증기관의 지급 이후 반환채권과 우선변제권이 누구에게 어느 범위에서 귀속하고, 그 권리가 이후의 경매·배당에서 어떻게 행사되며, 실제 지급액이 잔존 반환채무에 어떻게 반영되는지에 있다. 따라서 임차인이 보증기관으로부터 금전을 지급받았다는 사실과 임대인의 반환채무가 소멸하였는지를 구별하고,

채권양도와 변제자대위에 따른 권리취득의 범위와 그 후의 지급관계를 검토한다.

부동산의 환가와 배당은 임차주택과 그 대지를 중심으로 살펴본다. 다가구주택은 개별 임대차계약의 단위와 소유권·매각·배당의 단위가 일치하지 않는 경우로 다루고, 조세공매는 민사경매와의 절차적 차이가 우선변제권의 행사에 미치는 범위에서 검토한다. 신탁주택에서는 반환채무자와 책임재산의 귀속이 일치하지 않을 수 있다는 점을 중심으로 살피되, 신탁재산 일반의 책임범위에 관한 독립적인 입법론까지 연구범위를 확장하지 않는다. 상가건물 임대차에 관한 법령과 판례도 주택임대차와 공통되는 임대인 지위의 승계, 우선변제권 및 도산절차상 권리분류의 법리를 비교하는 데 필요한 범위에서 활용한다.

Ⅱ. 연구의 방법

본고는 관련 법령과 판례, 학술논문, 주석서 및 실무서를 기초로 한 법해석을 중심으로 한다. 분석은 권리의 성립과 귀속을 먼저 확정한 뒤, 그 권리를 행사할 절차적 근거와 제한을 확인하고, 마지막으로 실제 지급·배당의 결과를 잔존채권에 반영하는 순서로 진행한다. 이러한 순서를 통하여 실체법상 권리가 존재한다는 사실과 그 권리를 특정 시점에 실제로 행사할 수 있다는 사실을 구별한다.

구체적으로는 먼저 반환채권의 발생·범위와 현재의 채무자 및 권리자를 확정한다. 다음으로 대항력·우선변제권 등 주택임대차보호법상 보호지위의 내용과 범위를 확인하고, 민사집행에서는 경매를 개시할 법적 근거와 배당에 참가할 지위를 나누어 검토한다. 도산절차에서는 여기에 개별집행의 제한과 재산의 관리·처분권, 회생계획·변제계획 및 면책의 효과를 추가하여 판단한다. 따라서 우선변제권의 존속과 경매신청의 근거, 집행권원의 존재와 실제 집행의 허용, 채권의 귀속과 절차상 행사·수령권한은 각각 그 법적 근거와 적용시점을 확인하여 판단한다.

판례를 검토할 때에는 법원이 제시한 추상적인 법리만을 분리하여 사용하지 않고, 그 법리가 어떠한 사실관계와 청구·항변 및 심판대상에 대하여 제시되었는지를 함께 확인한다. 필요한 경우 하급심과 후속 판례를 대조하여 해당 판결이 직접 판단한 사항과 그 판시를 다른 사안에 적용하기 위하여 추가적인 해석이 필요한 사항을 구별한다. 특히 동일한 임대차관계에서 소송·민사집행·도산절차가 순차적으로 진행된 경우에는 각 절차의 개시·진행·종료시점과 그때 발생한 법률효과를 나누어 살펴보고, 그 결과를 반환채권의 잔액과 행사방법에 반영한다.

선행연구도 결론의 찬반만으로 분류하지 않는다. 각 견해가 전제로 삼은 법률규정과 적용대상, 그 해석을 채택할 경우 발생하는 법률효과를 확인한 뒤 서로 비교한다. 특히 현행법의 해석으로 가능한 결론과 법률의 개정을 거쳐야 비로소 실현될 수 있는 제안은 구별한다. 회생·파산 및 민사집행 실무서에 제시된 처리방법 역시 실제 실무에서 사용된다는 사실만으로 근거를 대신하지 않고, 그 처리방법의 법적 근거와 적용범위를 확인하여 활용한다.

비교법은 국내법상 결론을 외국제도로 대체하기 위한 것이 아니라, 재산의 귀속·관리와 개별집행의 제한을 서로 어떻게 조정하는지를 비교하기 위한 자료로 활용한다. 이에 따라 미국에서는 도산재산의 귀속과 집행정지를, 독일에서는 환가권한과 환가기간을, 일본에서는 집행중지와 그에 대한 불복절차를 중심으로 살펴본다. 각 제도의 개별적인 법률효과를 우리 법에 직접 이식하기보다, 그 제도가 전제로 하는 재산관리권과 집행제한의 관계를 확인하고 우리 법의 우선변제권 및 도산절차와 비교할 수 있는 범위에서 입법적 시사점을 검토한다.

입법대안은 먼저 현행법과 기존 절차로 해결할 수 있는 범위를 확인한 뒤에도 남는 권리실현의 곤란을 대상으로 한다. 이를 위해 임차주택의 귀속과 관리·처분권, 기존 환가절차의 이용 가능성, 집행비용과 선순위권리를 공제한 예상배당액, 회수시

기 및 다른 채권자의 권리행사에 미치는 영향을 함께 살핀다. 여기서 주택을 환가하더라도 임차인에게 배당할 재산가치 자체가 부족한 경우와, 배당 가능한 가치가 남아 있음에도 집행방법의 제약으로 이를 현실화하기 어려운 경우를 구별한다. 전자의 문제는 새로운 집행수단을 부여한다고 해결되는 것이 아니므로, 본고의 입법적 검토는 후자의 경우 기존 환가방법으로 권리를 실현할 수 없는 범위가 어디까지인지를 먼저 확인하는 데서 출발한다. 그 범위에서 새로운 경매신청 근거가 필요한지를 검토하고, 이를 인정하는 경우에도 도산절차의 재산처분과 회생·변제계획 및 다른 채권자의 권리행사와 조정할 수 있는 요건을 함께 구성한다.

제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권

제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속

임대차계약서에 기재된 보증금액과 계약 당시의 임대인·임차인이 권리행사 시점에도 그대로 반환채권의 금액·채무자·권리자라고 단정할 수는 없다. 임대차관계에서 발생한 채무의 공제나 반환채무의 변제로 반환채권액이 감소할 수 있고, 임차주택의 양도로 반환채무자가 변경되거나 반환채권의 양도·대위·압류 등에 따라 채권의 귀속과 행사·수령권한이 달라질 수 있기 때문이다. 특히 보증기관이 자신의 보증채무를 이행한 경우에는 임차인이 금전을 지급받더라도 그 지급이 곧바로 임대인의 반환채무를 소멸시키는 것은 아니며, 지급액에 대응하는 반환채권이 보증기관으로 이전될 수 있다. 따라서 민사집행이나 도산절차에서 반환채권을 행사하기에 앞서 그 시점의 잔존 반환채권액, 반환채무자, 현재의 권리귀속과 행사·수령권한을 각각 확정할 필요가 있다.

반환채권의 권리변동과 주택임대차보호법상 보호지위의 변동은 언제나 같은 범위에서 일어나지 않는다. 대항력 있는 임차주택이 양도되면 법정 요건에 따라 임대인 지위와 반환채무가 승계될 수 있고, 같은 법 제3조의2 제7항이 정한 금융기관 등이 반환채권을 양수한 경우에는 법정 요건 아래 우선변제권도 승계할 수 있다. 그러나 반환채권이 이전되었다는 사실만으로 임차인의 대항력이나 임대차관계상 지위까지 모두 이전되는 것은 아니다(제2절 Ⅳ). 따라서 반환채권의 채무자와 권리자, 그 권리자가 행사할 수 있는 보호지위의 범위는 각 권리변동의 원인과 법률상 요건에 따라 따로 판단된다.

Ⅰ. 반환채권의 발생과 이행기

임대차가 아직 종료되지 않았더라도 장래의 보증금반환채권은 양도·질권설정·압류 등의 대상이 될 수 있다. 반면 임대차가 종료하면 보증금으로 담보되는 임차인의 채무를 정산한 뒤 실제 반환하여야 할 잔액이 구체화되고 반환의무의 이행기가 문제된다. 따라서 임대차 종료와 정산이 반환액과 이행기를 확정하는 데 중요한 의미를 가진다는 사실과 반환채무의 기초가 되는 법률관계가 언제 형성되었는지는 같은 문제가 아니다.

이러한 차이는 도산절차에서 반환채권의 발생시점을 판단할 때 특히 중요하다. 도산절차 개시 전에 임대차계약이 체결되고 보증금이 지급되었다면, 그 뒤 임대차가 종료되었다는 사정만으로 반환채무의 기초가 되는 법률관계까지 개시 후 새로 형성되었다고 볼 수는 없다.[34] 반환채권을 목적물 반환 시의 정산잔액을 조건으로 하는 권리로 구성할 것인지, 이행기만 도래하지 않은 권리로 구성할 것인지에 따라 민사법상 설명에는 차이가 있을 수 있으나, 임대차가 개시 후 종료되었다는 사실만으로 그 채권을 곧바로 개시 후 새로 발생한 채권으로 분류할 수는 없다(채무자회생법 제118조 제1호·제423조·제581조 제1항).

한편 동일한 보증금 미회수와 관련하여 여러 청구권이 존재하더라도 이를 하나의 반환채권으로 취급할 수는 없다. 임대인에 대한 계약상 보증금반환채권과 별도의 불법행위 손해배상채권·비용상환채권은 발생근거와 소멸사유가 다르고, 보증기관에 대한 지급청구권 역시 임대인에 대한 반환채권과 채무자를 달리한다. 보증기관 등이

34) 김치송, 「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의 임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부」, 『저스티스』 통권 제171호, 한국법학원, 2019, 355~358면.

지급한 뒤 계약상 채권양도나 법정대위가 이루어진 경우에는 기존 반환채권의 전부 또는 일부가 다른 권리자에게 이전될 수도 있다. 따라서 도산절차상 채권의 발생시점과 귀속을 판단할 때에는 경제적으로 동일한 보증금 손실과 관련된다는 이유만으로 이들 청구권을 하나로 묶지 않고, 각 채권의 채무자·발생근거·발생시점과 권리이전 여부를 각각 확인하여야 한다.

Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정

반환채권액은 임차인이 실제로 지급한 보증금을 기초로 정한다. 갱신이나 변경계약으로 보증금이 증감하였다면 추가로 지급하거나 이미 반환받은 금액을 반영하고, 계약금·차임선급금 등 다른 명목으로 지급된 금전은 그 지급원인에 따라 보증금과 구별한다.

임대차가 종료하면 실제로 반환할 보증금액은 그 보증금이 담보하는 임차인의 채무를 정산한 뒤 구체화된다. 연체차임이나 법률상 인정되는 원상회복비 등이 이에 포함될 수 있지만, 임대인이 주장하는 비용이 모두 당연히 보증금에서 공제되는 것은 아니다.[35] 또한 임대차관계 자체에 따라 보증금에서 피담보채무를 공제하여 반환액을 정하는 것과 임대인이 별도로 보유한 반대채권으로 반환채권을 상계하는 것은 법적 구조가 다르다.[36] 전자는 보증금의 담보적 기능에 따라 반환하여야 할 잔액을 확정하는 문제이고, 후자는 독립한 두 채권을 법률상 상계요건 아래 소멸시키는 문제이다. 그 차이는 반환채권이 양도·입질된 뒤 임대인이 채권의 감액을 주장하거나 임대인의 도산절차에서 상계제한이 적용되는 경우에 구체적으로 나타난다(제3

35) 대법원 2005. 9. 28. 선고 2005다8323·8330 판결; 방웅환, 앞의 글(주 2), 328~333면.

36) 대법원 2016. 7. 27. 선고 2015다230020 판결; 양형우, 「저당권의 효력이 미치는 차임채권 등에 대한 저당권 실행방법」, 『토지법학』 제35권 제1호, 2019, 22~24면·28~29면; 대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결.

장 제3절 Ⅲ, 제4장 제1절 Ⅲ.2, 제2절 Ⅲ).

이렇게 정산된 반환채권도 그 후의 지급이나 권리변동에 따라 상태가 달라질 수 있다. 임대인이 보증금을 직접 변제하거나 유효한 변제공탁 등으로 반환의무를 이행하면 그 범위에서 반환채무 자체가 소멸한다.반면 보증기관이 자신의 보증채무를 이행한 뒤 임차인의 반환채권을 대위취득하였다면, 임차인이 금전을 지급받았더라도 그 지급액에 대응하는 반환채권은 보증기관에 이전된다. 이 경우에는 채권자가 달라질 뿐 그 지급만으로 임대인의 반환채무 총액이 감소하는 것은 아니다.

예를 들어 임대인의 잔존 반환채무가 1억 원이고 보증기관이 그중 4,000만 원에 해당하는 반환채권을 적법하게 대위취득하였다면, 다른 변동이 없는 한 임차인에게 6,000만 원, 보증기관에게 4,000만 원의 반환채권이 각각 귀속하고 임대인의 반환채무 총액은 여전히 1억 원이다. 보증기관의 지급액을 임대인의 변제액으로 처리하면 이전된 반환채권을 누락하게 되고, 반대로 대위된 금액을 별개의 새로운 채권으로 더하면 동일한 원채무를 중복하여 계산하게 된다. 계약상 채권양도와 민법상 변제자대위·상법상 보험자대위는 권리취득의 근거와 요건을 달리하고, 우선변제권의 승계 여부도 각각의 법적 근거에 따라 별도로 판단한다(민법 제481조부터 제485조까지; 상법 제682조; 주택임대차보호법 제3조의2 제7항부터 제9항까지).

보증금 미반환과 관련하여 별도의 금전채권이 발생한 경우에는 그 채권의 존재와 보증금반환채권 자체의 원금이 증가하는지를 구별한다. 대법원 2025. 4. 24. 판결은 임차권등기명령의 신청·등기에 소요된 법정 비용상환청구권을 민사소송이나 상계로 행사할 수 있다고 보았지만, 그 비용상환청구권 자체가 보증금반환채권의 원금에 포함된다고 판단한 것은 아니다.[37] 따라서 별도의 비용상환채권이 인정되었다는 사정만으로 우선변제권으로 보호되는 보증금액이 증가하는 것은 아니다. 다만 그 채

[37] 대법원 2025. 4. 24. 선고 2024다221455 판결.

권과 임차인의 피담보채무 사이에 유효한 상계 등이 이루어져 피담보채무가 감소한다면, 그 결과는 최종적으로 반환하여야 할 보증금 잔액에 반영될 수 있다.

이와 같이 확정된 잔존 반환채권액과 집행절차에서 표시되는 여러 금액도 서로 구별된다.집행권원에 표시된 채권액은 그 성립 뒤 이루어진 변제·공탁·상계 등에 따라 실제 잔존채권액과 달라질 수 있고, 그 후 발생한 소멸사유의 주장은 민사집행법 제44조의 청구이의 등 해당 절차의 규율에 따른다(같은 법 제57조·제59조 참조). 또한 경매신청액은 그 집행절차에서 신청채권자가 집행을 구한 금액이고, 우선변제권이 인정되는 채권의 범위는 법정 보호요건과 순위에 따라 정해진다. 실제 배당액은 다시 그 절차에 적법하게 편입된 채권의 범위, 매각대금, 집행비용과 다른 권리자의 순위를 반영하여 결정된다. 따라서 잔존 반환채권액, 집행권원상 금액, 경매신청액, 우선변제되는 채권의 범위와 실제 배당액은 서로 일치한다고 전제할 수 없다.

Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정

1. 현재 반환채무자

보증금을 반환하여야 할 사람은 계약체결 당시의 임대인이나 현재의 주택소유자와 항상 일치하는 것은 아니다. 임차주택이 양도되거나 임대인의 지위가 상속되는 경우에는 그 승계의 원인과 법률상 요건에 따라 반환채무자도 달라질 수 있기 때문이다. 특히 대항력 있는 임차주택이 양도된 경우에는 주택임대차보호법상 임대인 지위의 승계가 문제되며, 이는 매매당사자 사이의 내부적인 채무인수 약정만으로 결정되지 않는다. 임차인에 대한 반환책임은 법정 승계요건과 임차인의 이의 여부에 따라 정해진다(주택임대차보호법 제3조 제4항). 상속의 경우에도 임대인 지위가 누구에게 어떤 형태로 승계되었는지를 확인하여 현재의 반환채무자를 정하여야 한다(민

법 제1005조).

대법원 1996. 2. 27. 판결은 대항력 있는 임차주택의 양수인이 임대인의 지위를 승계하면 보증금반환채무도 그 지위와 함께 이전된다고 보았다.[38] 반면 대법원 2002. 9. 4. 판결은 임차인이 양도사실을 안 뒤 상당한 기간 내에 임대인 지위의 승계에 이의를 제기한 경우에는 종전 임대인의 반환채무가 소멸하지 않는다고 판단하였다.[39] 따라서 주택의 소유권이 이전되었다는 사실만으로 종전 임대인과 양수인 중 누가 현재 반환채무를 부담하는지가 결정되는 것은 아니다.

양수인이 임대인 지위를 승계하여 종전 임대인의 반환채무가 소멸하면, 임차인은 양수인의 재산상태에 따라 종전과 다른 회수위험을 부담할 수 있다. 그러나 이러한 경제적 위험이 존재한다는 사실과 현행법상 종전 임대인에게 반환책임이 계속 인정되는지는 다른 문제이다. 종전 임대인의 병존적 책임을 인정하려면 별도의 약정이나 법률상 근거가 필요하다. 따라서 양도인의 책임을 확대하자는 선행연구의 제안은 이러한 회수위험에 대응하기 위한 입법론으로서, 현행법상 임대인 지위의 승계효과와 구별하여 검토한다.[40]

임대인 지위를 여러 상속인이 공동으로 승계한 경우에는 다시 임차인에 대한 대외적 반환책임과 공동상속인 사이의 내부적 부담관계가 구별된다. 이에 관한 판례는 대항력 있는 상가건물 임대차에서 형성되었지만, 공동으로 승계된 임대인 지위의 대외적 효과와 상속인 사이의 내부관계를 구별한다는 점에서는 주택임대차에도 참고할 수 있다. 대법원 2021. 1. 28. 판결은 공동상속인이 임대인 지위를 함께 승계한 경우 보증금반환채무를 불가분채무로 보았으므로,[41] 공동임대인 지위가 유지되

38) 대법원 1996. 2. 27. 선고 95다35616 판결.

39) 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다64615 판결.

40) 김제완, 앞의 논문(주 3), 45~48면·60~62면; 이해진·최예린·김제완, 앞의 논문(주 10), 80~81면.

는 동안에는 상속인 사이의 내부적 부담부분을 이유로 임차인에 대한 반환책임을 법정상속분에 따라 분할할 수 없다.

그 후 공동상속인 중 한 사람이 대상분할로 임대차 목적물을 단독 취득하였다면 대외적 반환채무의 귀속도 달라질 수 있다. 대법원 2024. 8. 1. 판결은 대항력 있는 상가건물 임대차의 목적물을 대상분할로 단독 취득한 상속인이 보증금반환채무를 면책적으로 인수하고 다른 공동상속인들은 임차인에 대한 반환채무를 면한다고 판단하였다.[42] 그러나 임차인에 대한 대외적 채무귀속과 공동상속인 사이에서 누가 최종적으로 그 부담을 져야 하는지는 별개의 문제이다. 후자의 내부적 정산은 대상분할 당시 반환채무가 어떻게 반영되었는지 등에 따라 다시 판단될 수 있다. 이 판결에 대해서는 상속채무의 분할귀속에 관한 종전 판례와의 정합성을 문제 삼아 다른 상속인의 구상을 타인채무의 변제로 설명하고, 목적물을 대상분할할 때 반환채무도 정산에 반영하여야 한다는 견해가 있다.[43] 따라서 이 판례법리를 주택임대차에 참고할 때에도 임차인에 대한 반환채무의 귀속과 공동상속인 사이의 최종 부담관계를 분리하여 보아야 한다.

2. 현재의 권리귀속

반환채권의 현재 권리자는 최초 임차인과 일치하지 않을 수 있다. 반환채권이 양도되거나, 전부명령이 확정되거나, 변제자대위가 성립하면 그 전부 또는 일부가 제3자에게 이전되기 때문이다. 따라서 집행이나 배당에 앞서서는 최초의 임차인이

41) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결; 한승수, 「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무」, 『민사법학』 제97호, 한국민사법학회, 2021, 192면.

42) 대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결.

43) 이지형, 「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무」, 『토지법학』 제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 241~243면.

누구였는지가 아니라 현재 누구에게 어느 범위의 반환채권이 귀속하는지를 확인하여야 한다.[44]

그러나 채권이 누구에게 귀속하는지와 그 채권을 누가 행사하거나 변제받을 수 있는지는 항상 일치하지 않는다. 질권설정이나 압류·추심명령이 대표적이다. 반환채권에 대한 압류명령이 제3채무자인 임대인에게 송달되면 임차인의 처분·영수와 임대인의 지급은 제한되지만, 그 사실만으로 반환채권 자체가 압류채권자에게 이전되는 것은 아니다. 압류채권자가 추심명령에 따라 추심권능을 행사하는 경우에도 그 권능의 부여와 채권 자체의 귀속은 구별된다(민사집행법 제227조 제1항·제3항, 제229조 제2항·제4항). 따라서 반환채권의 귀속, 절차상 행사권한 및 변제수령권한은 각각 확인하여야 하며, 이 구별은 임대인이 누구에게 지급하여야 반환채무를 유효하게 소멸시킬 수 있는지를 결정한다(이 절 Ⅳ.2, 제3장 제3절 Ⅰ).

복수의 임차인이 하나의 보증금반환채권에 관하여 권리를 가지는 경우에는 이러한 구별이 더욱 중요해진다. 공동임차인 중 한 사람을 대상으로 집행처분이 이루어졌다고 하더라도 그 처분의 효력이 다른 공동임차인의 권리까지 어떠한 범위에서 미치는지는 공동임차인 사이의 채권관계와 집행처분의 대상을 따로 확인하여야 하기 때문이다. 대법원 2023. 3. 30. 판결은 상가건물 공동임차인 중 한 사람이 가지는 불가분적 보증금반환채권 일부에 대한 압류·전부명령이 다른 공동임차인의 권리행사에 미치는 효력을 다루었다.[45] 이 판결은 공동임차인 사이의 실체법상 채권관계와 개별 집행처분의 효력범위가 동일한 문제는 아니라는 점을 보여준다. 다만 이를 주택임대차에 적용할 때에는 해당 공동임차관계와 반환채권의 성질을 먼저 확인한 뒤 판례법리의 적용범위를 판단하여야 한다.

---

44) 김제완, 앞의 논문(주 3), 62면.

45) 대법원 2023. 3. 30. 선고 2021다264253 판결; 전휴재·김유성, 「2023년 민사집행법·도산법 중요 판례평석」, 『인권과 정의』 제521호, 대한변호사협회, 2024, 255~257면.

Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제

1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효

임대차가 종료하면 보증금 잔액의 반환의무가 이행기에 이르지만, 임대차의 종료만으로 임대인이 곧바로 이행지체에 빠지는 것은 아니다. 보증금반환의무와 임차목적물 인도의무는 원칙적으로 동시이행관계에 있으므로, 임차인이 주택을 현실적으로 인도하였거나 적법한 이행제공을 하였는지에 따라 임대인의 지체책임이 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 임대차종료일, 임차인의 인도 또는 이행제공 시점, 임대인의 이행지체가 성립하는 시점은 서로 일치한다고 전제할 수 없다.[46]

임대차 종료 후에도 임차인이 보증금을 반환받지 못한 채 주택을 계속 점유하는 경우에는 다시 소멸시효의 문제가 발생한다. 대법원 2020. 7. 9. 판결은 임차인이 보증금을 반환받기 위하여 임차목적물을 적법하게 계속 점유하는 동안에는 보증금반환채권의 소멸시효가 진행하지 않는다고 판단하였다.[47] 이 판결은 임대차가 종료되어 반환채권의 이행기가 도래하였다는 사실과 그 후 소멸시효가 실제로 진행하는지를 동일하게 보지 않은 것이다. 다만 이러한 결론을 소멸시효의 일반 법리와 어떻게 조화시킬 것인지에 대해서는 견해가 나뉜다. 판결의 결론과 논거를 긍정하는 견해가 있는 반면,[48] 결론의 기본 발상은 받아들이면서도 예정한 결론에 맞추어 시효의 기산점과 진행에 관한 기존 법리를 훼손해서는 안 된다는 견해가 있고,[49] 민

46) 대법원 1977. 9. 28. 선고 77다1241·1242 전원합의체 판결; 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결(매매계약상 동시이행항변과 이행지체에 관한 사건).

47) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224·244231 판결.

48) 김덕중, 「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논총』 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 79~83면.

법이 급부거절권을 이유로 시효를 정지시키는 제도를 두지 않고 판례도 동시이행관계만으로 시효의 진행을 부정하지 않으므로, 보증금반환채권에 한하여 이익형량을 이유로 시효의 적용을 배제하려면 특별한 근거가 필요하다는 견해도 있다.[50] 본고는 이 논쟁의 당부를 따로 정하지 않고, 반환채권의 행사가능성을 판단할 때에는 현재 판례의 기준에 따라 적법한 점유가 계속된 기간에는 시효가 진행하지 않는 것으로 본다. 다만 아래에서 보듯 임차권등기를 마치고 주택을 인도한 경우에는 그 결론이 달라진다.

점유를 계속한 경우와 달리, 임차권등기를 마쳤다는 사실만으로 반환채권의 소멸시효가 중단되는 것은 아니라는 것이 판례의 입장이다.[51] 대법원 2019. 5. 16. 판결은 임차권등기 자체에는 소멸시효 중단의 효력이 없다고 보았다. 이를 앞의 대법원 2020. 7. 9. 판결과 함께 보면, 보증금반환채권을 확보하기 위한 임차인의 점유와 대항력·우선변제권을 보전하기 위한 임차권등기가 소멸시효에서는 동일한 효과를 발생시키는 것은 아니다. 이에 대해서는 임차권등기가 종전 점유를 대신하여 임차인의 권리를 보전하는 기능을 갖는다는 점 등을 근거로 소멸시효 중단효도 인정하여야 한다는 견해가 있다.[52] 이 견해는 임차권등기의 기능에 비추어 의미 있는 문제제기이지만, 판례가 유지되는 한 임차권등기를 마치고 주택을 인도한 임차인에

49) 성위석, 「임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논고』 제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 138~142면; 신동현, 「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『서강법률논총』 제10권 제3호, 2021, 193~203면.

50) 원종배, 「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『민사법의 이론과 실무』 제25권 제2호, 2022, 269~274면.

51) 대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결.

52) 조인영, 「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」, 『연세법학』 제39호, 2022, 315~325면.

게는 점유에 따른 시효정지의 보호가 미치지 않는다. 따라서 이 경우에는 대항력·우선변제권이 보전되는지와 별도로 반환채권의 소멸시효가 계속 진행하는지를 판단하여야 한다.

이러한 판례들을 종합하면, 주택의 인도·점유·전출이라는 동일한 사실관계도 적용되는 법률관계에 따라 서로 다른 의미를 가진다.동시이행과 이행지체에서는 현실인도 또는 적법한 이행제공이 문제되고, 대항력의 존속에서는 주택의 점유와 주민등록의 유지가 문제된다. 경매배당에서는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항이 정한 인도요건이, 반환보증에서는 해당 보증계약이나 약관이 정한 인도·권리이전 요건이 적용된다. 따라서 임차인이 언제 이사하고 주택을 인도하였는지는 하나의 사실이지만, 그 사실이 반환채권의 이행지체·소멸시효·대항력·배당 및 보증이행에 미치는 법률효과는 각각의 규정과 기준시점에 따라 따로 판단된다.

2. 절차상 행사자와 수령권자

반환채권의 현재 권리자가 확정되더라도 그 사람이 언제나 직접 그 채권을 행사하고 변제를 수령할 수 있는 것은 아니다. 채권양도에서는 양수인이 채권을 취득하더라도 임대인이나 제3자에게 그 취득을 주장하기 위한 대항요건이 별도로 문제되고, 질권설정이나 압류·추심명령이 있으면 채권 자체의 귀속을 변경하지 않으면서도 그 행사 또는 변제수령이 제한되거나 다른 사람에게 권한이 부여될 수 있기 때문이다. 따라서 임대인이 반환채무를 유효하게 이행하기 위해서는 현재의 채권귀속뿐 아니라 지급 당시의 행사권한·수령권한과 지급제한의 존재를 함께 확인하여야 한다.

이러한 차이는 각 권리변동이 효력을 발생하는 시점에서도 나타난다. 채권양도와 질권설정은 당사자 사이의 권리취득과 임대인·제3자에 대한 대항요건을 구별하

여야 하고, 압류·추심명령은 제3채무자에 대한 송달을, 전부명령은 그 확정을 기준으로 각각의 법률효과가 발생한다. 보증기관이나 금융기관이 반환채권을 양수하거나 대위취득한 경우에도 권리취득의 원인과 요건에 따라 행사할 수 있는 범위가 달라진다. 나아가 양수인이나 대위자가 종전 채권자의 집행권원에 기하여 강제집행을 신청하거나 기존 집행을 속행하려면 그 집행권원에 관하여 요구되는 승계집행문 등의 절차요건을 갖추어야 한다(민사집행법 제31조; 제3장 제3절 Ⅰ). 따라서 실체법상 채권을 취득한 사실과 종전 집행권원을 이용하여 집행절차를 수행할 수 있는 지위도 동일하지 않다.

대항력 있는 임차주택의 양도와 반환채권에 대한 가압류가 겹치는 경우에는 이러한 구별이 구체적으로 드러난다. 종전 임대인에 대한 반환채권이 가압류된 뒤 주택이 양도되면 주택임대차보호법에 따라 반환채무자가 양수인으로 변경될 수 있는데, 이때 종전 임대인을 제3채무자로 하여 이루어진 가압류가 양수인에게도 효력을 미치는지가 문제된다. 가압류의 효력이 양수인에게 미치지 않는다면 가압류채권자는 반환채무자의 변경으로 권리보전의 효과를 잃을 위험이 있다. 반대로 그 효력이 양수인에게 미친다면 가압류 사실을 알지 못한 양수인이 임차인에게 보증금을 지급한 경우 그 지급의 효력과 가압류채권자에 대한 책임이 문제될 수 있다.[53]

대법원 2013. 1. 17. 전원합의체 판결의 다수의견은 주택임대차보호법에 따른 임대인 지위의 승계와 가압류의 제3채무자 지위를 분리할 수 없다고 보아, 주택의 양수인이 제3채무자의 지위도 승계하고 가압류의 효력 역시 양수인에게 미친다고 판단하였다. 이 결론을 지지하는 견해는 법정승계의 취지와 가압류채권자의 권리보전 필요성을 중시하고, 가압류 사실을 알지 못한 양수인의 보호에 관해서는 집행공

53) 김현선, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도」, 『일감법학』 제28호, 2014, 491~494면; 이영창, 「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」, 『사법』 제23호, 2013, 365~367면·372면.

탁이나 채권의 준점유자에 대한 변제 법리 등의 적용 가능성을 검토한다.[54]

같은 판결의 반대의견은 주택의 양도로 종전 임대인이 반환채무를 면하는 이상 그를 제3채무자로 한 가압류는 효력을 잃는다고 보았다. 이에 대해서는 실체법상 반환채무자의 승계와 집행법상 제3채무자 지위의 승계를 반드시 동일하게 보아야 하는지는 별개의 문제라는 견해도 제시되어 있다. 이 견해에 따르면 주택의 양도로 반환채무자가 변경되더라도 이미 이루어진 가압류의 처분금지효는 유지될 수 있지만, 그렇다고 종전 임대인이 부담하던 집행법상 제3채무자의 지위까지 양수인에게 당연히 이전되는 것은 아니다.[55]

결국 이 논의의 쟁점은 가압류의 효력을 보호할 필요가 있는지 여부만이 아니라, 주택임대차보호법상 법정승계의 효과를 민사집행법상 제3채무자 지위에 어느 범위까지 미칠 것인지에 있다. 본고의 관심은 이 논쟁의 당부보다 임대인 측이 누구에게 지급하여야 반환채무를 유효하게 소멸시킬 수 있는지에 있으므로, 이하에서는 다수의견에 따라 양수인이 가압류의 제약을 받는 것을 전제로 하고, 가압류를 알지 못한 양수인의 지급은 다수의견을 지지하는 견해가 제시한 집행공탁과 채권의 준점유자에 대한 변제의 법리로 처리한다.

---

54) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결. 이창현, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도」, 『법학논집』 제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 491면·497~498면.

55) 정구태, 「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계」, 『고려법학』 제74호, 2014, 174~176면·181~182면; 김태건·오세준, 「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구」, 『일감부동산법학』 제22호, 2021, 81~86면. 정구태는 다수의견의 제3채무자 지위 승계와 반대의견의 가압류소멸설을 모두 비판하면서, 종전 임대인에게 집행법상 제3채무자 지위가 존속하고 가압류의 처분금지효도 유지된다고 보는 승계부정설을 제시한다. 김태건·오세준 역시 실체법상 임대인 지위의 승계와 집행법상 제3채무자 지위의 승계를 구별하여 승계부정설을 주장한다.

반환채권과 우선변제권이 금융기관 등에 이전되는 경우에도 같은 종류의 구별이 필요하다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따라 금융기관 등이 반환채권과 우선변제권을 적법하게 승계하더라도, 그로써 임차인의 대항력에 기초한 임대차관계상의 지위까지 당연히 이전되는 것은 아니다. 대법원 2023. 2. 2. 판결은 양수 금융기관이 경매에서 일부만 배당받은 경우에도 일정한 요건 아래 임차인이 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있는지를 다루었다. 구체적인 반환채권·우선변제권의 승계요건과 임차인의 잔존 지위는 제2절 Ⅳ에서 검토한다.

이상의 논의를 통하여 반환채권을 행사하기 전에 확인하여야 할 사항은 단순히 현재 채권자가 누구인가에 그치지 않는다. 채권 자체의 금액과 귀속, 그 채권을 절차에서 행사할 권한, 지급 당시 변제를 수령할 권한 및 실제로 이루어진 금전지급은 서로 다른 사실과 법률효과를 나타낸다. 이를 정리하면 다음과 같다.

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한

구분	법적 의미
잔존 반환채권액	해당 시점에 임대인에 대하여 소멸하지 않고 남아 있는 원채권의 금액
현재 반환채무자	임대차계약 및 임대인 지위의 승계 등에 따라 반환의무를 부담하는 자
현재 권리귀속	임차인·양수인·대위자 등에게 현재 귀속하는 반환채권의 범위
절차상 행사자	소송·강제집행·추심 등 해당 절차에서 권리를 행사할 권한을 가진 자
수령권자	지급 당시 적법하게 변제를 받을 권한을 가진 자
현실적 금전수령	임차인·양수인·대위자 등이 실제로 지급받은 금액과 그 지급원인

반환채권의 금액과 귀속, 절차상 행사권한 및 현실적인 금전수령은 서로 연결되어 있지만 동일한 법률효과는 아니다. 특히 채권이 양도·대위되었다는 사실은 반환채무의 소멸과 구별되고, 어떤 자가 채권을 보유한다는 사실만으로 모든 절차에서

직접 그 권리를 행사하거나 지급을 수령할 권한까지 당연히 인정되는 것도 아니다. 따라서 제1절에서 확인한 반환채권의 현재 상태를 기초로, 다음에는 그 권리가 어떠한 재산에 대하여 어떤 보호지위를 수반하는지를 확인할 필요가 있다.임차주택의 환가대금에서 우선하여 보증금을 회수할 수 있는지는 반환채권 자체의 존재와 별도로 대항력·우선변제권 등의 성립·존속 및 그 법률효과에 따라 달라진다.

제2절 대항력·우선변제권과 반환보증

임대차가 종료되었는데도 보증금이 반환되지 않은 경우에는 반환채권 자체의 존재와 별도로 임차인이 어떠한 법적 지위에 기하여 보증금을 회수할 수 있는지가 문제된다. 임차인은 종전 주택의 소유자가 변경된 뒤에도 임대차관계를 주장하여 거주를 계속할 수 있는 경우가 있고, 주택이 매각되면 그 환가대금에서 다른 채권자보다 우선하여 보증금을 회수할 수도 있다. 임차권등기는 이러한 대항력과 우선변제권을 일정한 요건 아래 유지하거나 새로 취득하게 하고, 반환보증은 임대인 외에 보증기관에 대한 별도의 지급청구를 가능하게 한다.

임대차의 존속을 보호하는 규율과 보증금 회수를 위한 규율은 이 점에서 기능이 다르다. 계약갱신에 관한 규율은 임차인이 같은 주택에서 계속 거주할 가능성을 보호하고, 주택임대차보호법 제4조 제2항은 임대차기간이 끝난 뒤에도 보증금을 반환받을 때까지 임대차관계가 존속하는 것으로 정한다. 두 규율은 모두 임차인이 그 주택에 머무를 수 있게 하는 데 초점이 있다.[56] 그러나 임대차관계가 존속한다는 사실만으로 주택이 환가되거나 그 대금에서 임차인에게 우선배당이 이루어지는 것은 아니다. 보증금을 환가대금에서 회수하려면 우선변제권 등의 실체법상 요건을 갖

56) 모승규, 앞의 논문(주 1), 36~38면.

추는 한편, 실제 경매·배당절차에서 그 권리를 행사하기 위한 요건도 충족하여야 한다.

따라서 이하에서 검토하는 보호제도는 모두 보증금 회수와 관련되지만 동일한 법률효과를 발생시키는 것은 아니다. 대항력은 양수인 등 제3자에 대한 임대차관계의 효력을, 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권은 특정 환가대금에서의 배당순위를 정한다. 임차권등기는 법정 요건 아래 기존의 대항력·우선변제권을 유지하거나 등기를 통하여 이를 취득하게 하고, 반환보증은 보증기관에 대한 별도의 지급청구권과 그 지급 후의 권리이전 문제를 발생시킨다. 이하에서는 각 제도가 어떠한 권리를 부여하는지와 그 효과만으로 해결되지 않는 사항이 무엇인지를 구별하여살펴본다.

Ⅰ. 대항력과 제3자 관계

주택임대차보호법상 대항력은 법정 요건을 갖춘 임차인이 임차주택의 양수인 등 제3자에게 임대차관계의 효력을 주장할 수 있게 하는 지위이다. 이에 따라 대항력 있는 임차주택이 양도되면 법률이 정한 요건 아래 양수인이 임대인 지위를 승계하고 보증금반환채무도 부담하게 된다. 반면 우선변제권은 임대차관계의 상대방을 정하는 권리가 아니라 임차주택과 그 대지의 환가대금에서 다른 권리자에 앞서 변제받을 순위를 정한다. 대항요건이 우선변제권의 성립에도 필요하다는 사실은 두 권리의 법률효과가 동일하다는 의미가 아니다(주택임대차보호법 제3조·제3조의2·제3조의5).[57]

대항력은 임차주택의 소유자가 바뀔 때 비로소 그 의미가 드러나므로, 임차인이

57) 최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 360면·377면·380~382면.

그 지위를 누리려면 주택의 인도와 주민등록 등 법정 대항요건을 갖추고 소유자가 바뀌는 시점까지 이를 유지하여야 한다. 주택이 양도되거나 경매되는 과정에서 임차인이 점유를 상실하거나 주민등록을 이전하였다면, 그 시점에 따라 새로운 소유자에게 임대차관계를 주장할 수 있는지가 달라질 수 있다. 임차권등기에 따라 종전의 대항력과 우선변제권을 유지하거나 새로 취득하는 경우는 Ⅲ에서 별도로 검토한다.

이러한 대항력과 우선변제권의 차이는 임차주택이 경매된 뒤에도 나타난다. 주택임대차보호법 제3조의5는 경매에 따른 임차권의 소멸을 원칙으로 하면서도 보증금이 전액 변제되지 않은 대항력 있는 임차권에 관하여 예외를 인정한다. 따라서 임차인이 매각대금에서 일부를 우선배당받았더라도 매수인에게 대항할 수 있는 지위를 유지하고 있다면, 미반환 보증금에 관한 임대차관계가 매각 후에도 존속할 수 있다. 반면 매수인에게 대항할 수 없는 임차인은 보증금을 전액 회수하지 못하였다는 사실만으로 매수인에게 반환책임을 주장할 수 없다.

대법원 2006. 2. 10. 판결은 이러한 차이를 잔존 반환채권과 이미 행사된 우선변제권의 관계에서 보여준다. 임차인이 첫 경매에서 우선변제권을 행사하였으나 보증금을 전액 회수하지 못한 경우에도 그 우선변제권은 매각으로 소멸하므로 후속 경매에서 다시 행사할 수 없다고 판단하였다.[58] 그러나 첫 경매에서 보증금을 전액 변제받지 못하였다면 반환채권의 잔액 자체는 남을 수 있다. 그 잔액에 관하여 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있는지는 이미 소멸한 우선변제권의 반복 행사 여부가 아니라 매수인에 대한 대항력이 계속 존재하는지에 따라 별도로 정해진다.

58) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결

Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권

주택임대차보호법은 보증금의 전부에 관하여 동일한 순위를 부여하지 않는다. 같은 법 제3조의2 제2항은 대항요건과 확정일자 등 법정 요건을 갖춘 임차인에게 주택과 대지의 환가대금에서 후순위권리자와 일반채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리를 인정한다. 이에 비하여 같은 법 제8조는 법정 요건을 충족한 소액임차인에게 보증금 중 일정액을 담보물권자보다도 우선하여 변제받도록 한다. 두 제도는 모두 환가대금에서 임차인을 우선적으로 보호하지만 성립요건·순위와 보호금액의 범위가 다르다.[59] 따라서 소액임차인에 해당한다는 이유만으로 보증금 전액이 최우선순위로 보호되는 것은 아니다. 또한 확정일자에 기초한 우선변제권의 순위는 대항력의 발생시점과 확정일자를 갖춘 시점 가운데 늦은 때를 기준으로 정해진다. 결국 하나의 보증금이라도 어떠한 보호요건을 언제 갖추었는지에 따라 보호되는 금액과 순위가 달라질 수 있다.

우선변제권이 미치는 재산의 범위도 따로 확인하여야 한다. 우선변제권은 임대인의 일반재산 전체에 관한 우선권이 아니라 법률이 정한 임차주택과 그 대지의 환가대금에 관한 우선권이기 때문이다. 따라서 임대인에게 다른 일반재산이 있더라도 그 재산의 매각대금에서 주택임대차보호법상의 우선순위가 당연히 인정되지는 않는다. 반대로 주택과 대지가 분리되어 매각되거나 관련 부동산 중 일부만 환가된 경우에는 그 매각대금이 우선변제권의 목적물에서 발생한 것인지를 판단하여야 한다. 대법원은 주택과 대지의 관계 및 보호요건의 취득시점 등을 고려하여 그 범위를 판단해 왔다.[60]

---

59) 최준규, 앞의 글(주 57), 407~410면·473~475면.

60) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결; 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결

그러나 우선변제권이 미치는 채권과 재산의 범위가 확정되었다는 사실도 실제 회수액을 곧바로 결정하지는 않는다. 매각대금에서 집행비용과 더 앞선 권리자의 채권을 먼저 처리하여야 하고, 다른 임차인 등과도 순위에 따라 경합할 수 있기 때문이다. 따라서 우선변제권의 존재는 법정 배당순위를 정하는 기준이고, 실제 배당액은 그 순위를 구체적인 매각대금과 권리관계에 적용한 결과이다.

Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과

임차권등기명령은 임대차가 종료되었는데도 보증금을 반환받지 못한 임차인이 대항력과 우선변제권을 보전하기 위하여 계속 주택을 점유하고 주민등록을 유지하여야 하는 부담을 줄이는 제도이다. 주택임대차보호법 제3조의3은 법정 요건 아래 임차권등기를 통하여 기존의 대항력·우선변제권을 유지하거나 등기를 마친 때 이를 새로 취득할 수 있도록 한다.[61]

이 제도에서는 임차권등기명령을 신청할 수 있는지와 실제 등기를 마침으로써 어떠한 권리를 취득·유지하는지가 서로 다른 시점의 문제이다. 임대차가 종료되고 보증금이 반환되지 않았다면 임차인은 이미 주택의 점유를 상실한 경우에도 임차권등기명령을 신청할 수 있다. 대법원 2004. 10. 28. 판결과 대법원 2025. 4. 15.자 결정도 이러한 신청 가능성을 인정하였다.[62] 그러나 점유를 상실한 뒤에도 명령을 신청할 수 있다는 사실이 그 전에 상실된 대항력이나 우선변제권의 종전 순위까지 소급하여 회복시킨다는 의미는 아니다.

실제 권리의 유지·취득은 임차권등기가 완료되는 시점을 기준으로 판단한다. 이

61) 최준규, 앞의 글(주 57), 432~433면·436면; 민선찬, 「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」, 『부동산중개학회지』 제7집, 2013, 158~160면.

62) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003다62255·62262 판결; 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

미 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 등기를 마칠 때까지 기존 대항요건을 유지하였다면, 그 뒤 주택을 인도하거나 주민등록을 이전하더라도 종전 대항력과 우선변제권을 유지할 수 있다. 반면 등기를 마치기 전에 기존 대항요건을 상실하였다면 종전 권리가 그대로 유지되는 것이 아니라, 등기를 마친 때 법률이 정한 범위에서 새로운 대항력·우선변제권을 취득하게 된다. 따라서 임차권등기가 뒤늦게 이루어졌다고 하여 이미 상실된 종전 순위가 소급하여 회복되는 것은 아니다(주택임대차보호법 제3조의3 제3항·제5항).[63]

대법원 2025. 4. 15. 판결은 신청시점과 등기완료시점 사이의 시간차가 실제 권리순위에 미치는 영향을 보여준다. 이 사건에서는 보증보험회사가 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청한 뒤 임차인이 보험금을 지급받고 주택에서 이사하였으며, 임차권등기는 그 후에 완료되었다. 원심은 등기가 경매개시 전에 완료되었다는 사정 등을 근거로 종전 대항력의 유지 여부를 판단하였지만, 대법원은 임차인이 등기완료 전에 점유를 상실하였다면 종전 대항력은 소멸하고 이후 등기를 통하여 취득한 대항력으로는 앞선 근저당권자에게 대항할 수 없다는 법리를 전제로 점유상실 시점 등을 다시 심리할 필요가 있다고 판단하였다.[64] 이 판결은 등기의 신청과 완료를 동일한 기준시점으로 취급할 수 없음을 구체적으로 보여준다.

임차권등기는 경매절차에서의 배당참가에도 일정한 효과를 가진다. 대법원 2005. 9. 15. 판결에 따르면 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인은 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다.[65] 그러나 이는 이미

63) 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결. 주택임대차보호법 제3조의3 제3항은 민사집행법 제292조 제3항을 준용하여 임대인에게 결정이 송달되기 전에도 임차권등기를 집행할 수 있도록 정하고, 같은 조 제5항은 등기를 마친 때 대항력·우선변제권을 취득하거나 종전 권리를 유지하도록 정한다.

64) 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결, 판시사항 [1]·[3] 및 이유 2.나.

개시된 경매에서 배당에 참가하는 지위에 관한 것이다. 임차권등기를 마쳤다는 사실만으로 그 주택의 경매를 스스로 개시할 수 있는 권한까지 발생하는 것은 아니므로, 임차인이 직접 강제경매를 신청하려면 반환채권에 관한 집행권원이 별도로 필요하다.

Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계

등록임대사업자가 가입하는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제49조상의 임대보증금보증과 임차인이 가입하는 반환보증은 가입주체와 법적 근거를 달리한다.[66] 본고에서는 그중 임차인이 가입하는 반환보증을 중심으로 살펴본다. 여기에서 문제되는 것은 보증상품 자체의 설계보다 보증기관이 임차인에게 금전을 지급한 뒤 임대인에 대한 반환채권과 우선변제권이 누구에게 어떠한 근거로 이전되고, 그 이후 누가 해당 권리를 행사할 수 있는지이기 때문이다.

반환보증에 가입한 임차인은 보증사고가 발생하고 해당 상품이 정한 지급요건을 충족하면 보증기관에 보증금 상당액의 지급을 청구할 수 있다. 이는 임대차계약에 기초하여 임대인에게 행사하는 보증금반환청구권과 채무자와 발생근거가 다른 권리이다. 다만 두 채무가 동일한 보증금 손실과 경제적으로 연결되어 있으므로 실제 보증이행에서는 주택의 인도, 임차권등기, 반환채권의 양도나 대위 등이 함께 문제된다. 그 구체적인 지급요건과 권리이전 방식은 보증기관별 상품과 적용시점의 약관에 따라 달라진다.[67]

---

65) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결

66) 양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2021, 162~164면.

67) 반환보증의 지급요건과 권리이전 방식에 관하여 주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정, 제6조·제7조 제1항·제9조 제2항·제7항·제10조 제1항·제11조; 한국주택금융공

이러한 구조 때문에 보증기관이 임차인에게 보증금을 지급하였다는 사실과 임대인이 자신의 반환채무를 변제하였다는 사실은 동일하게 취급할 수 없다.대법원 2025. 4. 15.자 결정은 주택도시보증공사가 보증계약에 따른 자신의 지급의무를 이행한 경우 이를 임대인의 보증금 반환과 동일한 것으로 보지 않았다.[68] 따라서 임차인이 보증기관으로부터 보증금 상당액을 지급받았다는 사실만으로 임대인의 반환채무가 당연히 소멸하였다고 볼 수 없고, 지급 후 반환채권이 누구에게 귀속하는지는 채권양도나 변제자대위 등 별도의 법적 근거에 따라 판단하여야 한다.

반환채권이 이전되었다고 하여 원임차인의 우선변제권까지 항상 같은 방법으로 이전되는 것도 아니다.어떤 권리가 이전되는지는 반환채권을 취득한 법적 경로에 따라 달라진다. 일반적인 채권양도에서는 반환채권의 양도와 주택임대차보호법상 우선변제권의 이전을 동일하게 취급할 수 없다. 대법원 2010. 5. 27. 판결은 임차권과 분리하여 보증금반환채권만을 양수한 일반 채권자가 원임차인의 우선변제권까지 행사할 수는 없다고 판단하였다.[69] 즉 반환채권의 양도 자체가 유효하더라도 우선변제권의 행사에는 그 권리의 이전을 인정하는 별도의 근거가 필요하다.

이에 비하여 주택임대차보호법 제3조의2 제7항은 법률이 정한 금융기관 등이 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수한 경우에는 양수금액의 범위에서 우선변제권도 승계하도록 정한다. 이는 일반적인 채권양도와 달리 법률이 특정한 양수인

사, 「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준; SGI서울보증, 「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 개정, 제7조 제2항·제8조·제9조·제17조 참조. 주택도시보증공사 약관은 임차권등기 후 이행청구, 인도와 보증금 지급의 관계 및 대위·구상을 규율하고, SGI서울보증 약관 제17조는 회사가 정하는 방식에 따른 반환채권의 양도의무를 규정한다. 구체적인 지급·권리이전 요건은 각 기관의 약관에 따라 구별된다.

68) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

69) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010다10276 판결.

과 요건에 우선변제권의 승계효과를 추가한 경우이다. 따라서 이 규정에 따른 승계에서는 양수인의 법정 자격, 채권양도의 요건과 취득한 채권액이 보호범위를 정하는 기준이 된다.

또 다른 권리취득 경로는 변제자대위이다. 보증기관이 보증금을 지급하고 민법상 변제자대위의 요건을 갖춘 경우에는 계약상 채권양도와 다른 법적 근거로 원채권과 그 담보에 관한 권리를 취득할 수 있다. 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 판결은 보증금 전액을 지급한 주택도시보증공사에 관하여 주택임대차보호법 제3조의2 제7항 제9호가 민법상 변제자대위를 배제하는 규정은 아니라고 보아 그 대위에 따른 우선변제권 행사를 인정하였다.[70] 다만 이는 하급심 확정판결의 판단이고, 모든 보증기관의 지급이 동일한 취득원인과 법률효과를 발생시킨다는 의미는 아니다. 각 보증기관이 어떠한 법적 근거로 반환채권과 부수적 권리를 취득하였는지는 별도로 확인하여야 한다.

그리고 반환채권이나 우선변제권을 적법하게 취득하였더라도 원임차인이 가지고 있던 모든 임대차관계상 지위까지 함께 이전되는 것은 아니다.우선변제권을 취득한 자는 법률이 인정하는 목적물·순위와 취득채권액의 범위에서 그 권리를 행사하지만, 임차인의 점유와 주민등록에 기초한 대항관계나 임차인 본인에게 인정되는 지위까지 당연히 승계하지는 않는다.

대법원 2023. 2. 2. 판결은 이러한 지위의 분리가 주택 매각 후에도 의미를 가질 수 있음을 보여준다. 이 사건에서 주택도시보증공사는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따라 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수한 뒤 경매에서 일부

70) 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 선고 2025가단107133 판결(확정). 이 판결은 주택임대차보호법 제3조의2 제7항 제9호가 민법 제481조의 변제자대위를 배제하지 않는다고 보고, 보증금 전액을 지급한 주택도시보증공사의 우선변제권 대위행사를 인정하였다.

만 배당받았다. 대법원은 임차인이 대항요건을 유지한 경우에는 양수 금융기관이 보증금 잔액을 반환받을 때까지 임차인이 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다고 판단하였다.[71] 즉 반환채권과 우선변제권이 금융기관에 귀속하더라도 미반환 보증금을 전제로 한 임차인의 임대차관계상 지위는 대항력에 기초하여 별도로 존속할 수 있다.

이 판결에 대해서는 반환채권의 양도 뒤에도 임차인의 대항력을 보호한 결론을 긍정하면서도 양수인의 배당요구에 따른 임대차 종료의 근거와 시점을 보다 명확히 할 필요가 있다는 견해가 제시되어 있고, 주택임대차보호법 제3조의2 제9항의 해지권 대위 제한에 대한 비판도 있다.[72] 이는 대상판결이 직접 판단한 내용이 아니라 그 법리와 제도설계에 대한 평가이다. 본고는 판결의 판시를 기준으로 삼되, 평석이 지적한 배당요구와 임대차 종료의 시점 문제는 매각 후 임차인의 인도의무를 다루는 제3장 제2절 V에서 함께 검토한다.

한편 주택임대차보호법 제3조의3 제9항은 같은 법 제3조의2 제7항에 따라 우선변제권을 승계한 금융기관 등이 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청할 수 있도록 정한다. 이 권한 역시 반환채권을 취득한 모든 자에게 당연히 인정되는 것이 아니라 법률이 정한 요건을 갖춘 자에게 별도로 부여된 절차상 권한이다. 또한 그 대위신청으로 임차권등기가 이루어지더라도 등기의 효과는 실제 등기를 마친 때 발생하므로 그 전에 이미 상실된 대항요건이나 종전 순위까지 소급하여 회복되는 것은 아니다.

이상의 논의를 종합하면 반환보증에서는 적어도 보증기관의 지급, 임대인 반환

71) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

72) 정은아, 「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료—대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결의 평석을 겸하여—」, 『재산법연구』 제41권 제1호, 2024, 141~143면·146면.

채무의 소멸, 반환채권의 이전, 우선변제권의 승계 및 임차권등기명령의 대위신청권을 서로 구별하여야 한다.보증기관의 지급은 임차인의 경제적 손실을 전보할 수 있지만, 그 사실만으로 임대인의 반환채무가 소멸하거나 보증기관에게 원임차인의 모든 보호지위가 이전되는 것은 아니다. 각 법률효과는 채권양도·변제자대위 또는 주택임대차보호법의 개별 규정이 정한 요건을 갖추었는지에 따라 각각 발생한다.

이처럼 대항력·우선변제권·임차권등기와 반환보증은 모두 보증금의 회수와 관련되지만 각각 다른 법률효과를 가진다. 한 제도에 따라 인정되는 효과를 다른 권리나 절차에까지 당연히 확장할 수는 없다.각 제도의 직접적인 법률효과와 별도의 근거가 필요한 사항을 정리하면 다음과 같다.

[표 2] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계

보호제도	법률효과	별도의 근거·요건이 필요한 사항
대항력	제3자에 대한 임대차관계와 법정 지위승계	경매·매각의 개시와 구체적 배당액
우선변제권	특정 환가대금에서의 순위	환가대금의 형성, 일반재산의 우선 집행
소액보증금의 최우선변제권	법정 한도 안의 강화된 배당순위	상한 초과액의 특별순위, 절차참가 자체의 면제
임차권등기	기존 대항력·우선변제권의 유지 또는 등기에 따른 취득	매각의 개시와 배당금 지급
반환보증	약정요건을 갖춘 임차인의 보증기관에 대한 지급청구권	임대인 반환채무의 소멸, 보증금의 분리보관, 경매·매각의 개시
채권양수·대위에 따른 보호지위 승계	법정 요건에 따른 우선변제권의 승계·대위행사, 승계 금융기관 등의 임차권등기명령 대위신청	법이 정한 범위를 넘는 금액·순위·대항력·집행수단의 취득

제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정

임차인이 보증금을 경매절차에서 회수하는 방법은 스스로 경매를 개시하는 경우와 이미 개시된 경매에 참가하는 경우로 나뉜다. 전자에서는 임차인이 어떠한 법적 근거로 경매를 개시할 수 있는지가 먼저 문제되고, 후자에서는 이미 진행 중인 절차에서 어떠한 요건으로 배당에 참가할 수 있는지가 문제된다. 또한 어느 경로로 절차에 들어가더라도 실제 배당액은 반환채권 전액이 아니라 그 절차에 적법하게 편입된 청구범위와 매각대금, 집행비용 및 다른 권리자의 순위를 반영하여 정해진다. 이하에서는 먼저 경매를 개시할 근거와 우선변제권의 관계를 확인하고, 이어서 배당참가와 행사금액, 실제 배당가능성 및 각 판단의 기준시점을 차례로 검토한다.

Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권

부동산을 강제경매로 매각하는 경우와 담보권을 실행하여 매각하는 경우에는 절차를 개시하는 법적 근거가 다르다. 강제경매에서는 금전채권 등에 관한 집행권원이 집행의 기초가 되고, 담보권 실행을 위한 경매에서는 법률상 실행권능이 인정된 담보권과 그 존재를 증명하는 서류가 신청의 기초가 된다. 반면 다른 채권자가 이미 개시한 경매에서 배당을 받는 것은 새로운 경매를 시작하는 것이 아니라 기존 절차에 채권자로 참가하여 자신의 채권과 우선순위를 주장하는 문제이다(민사집행법 제28조·제80조·제88조·제148조·제264조).[73]

주택임대차보호법 제3조의2는 이러한 절차상의 차이를 전제로 서로 다른 효과를 규정하고 있다. 같은 조 제2항은 대항요건과 확정일자 등 법정 요건을 갖춘 임

73) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 550~551면 도표 3-1.

차인에게 주택과 대지의 환가대금에서 후순위권리자와 일반채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 지위를 부여한다. 반면 같은 조 제1항은 임차인이 보증금반환채권에 관한 집행권원으로 강제경매를 신청하는 경우 민사집행법 제41조에 따른 반대의무의 이행 또는 이행제공을 증명하지 않아도 되도록 정한다. 즉 제2항은 매각대금의 배분순위를 정하고, 제1항은 반환채권에 기한 강제경매의 개시요건을 완화하는 규정이다. 따라서 임차인은 우선변제권만을 근거로 담보권 실행경매를 신청하는 것이 아니라 반환채권에 관한 집행권원을 기초로 강제경매를 신청하고, 그 절차에서 우선변제권의 요건을 갖춘 범위의 우선배당을 주장하게 된다.

판례가 주택임차인의 우선변제권을 법정담보물권 또는 이에 준하는 성격의 권리로 설명한 것도 이와 모순되지 않는다. 대법원 2003. 9. 5. 판결과 대법원 2007. 6. 21. 전원합의체 판결은 우선변제권이나 소액보증금의 최우선변제권이 갖는 담보적 성격을 기초로 환가대금의 우선적인 배분관계를 판단하였다.[74] 그러나 특정 재산의 환가대금에서 우선하여 변제받는다는 법률효과가 그 재산의 매각절차를 스스로 개시할 권능까지 당연히 포함하는 것은 아니다. 우선변제의 순위와 경매개시의 권능은 각각 그 법적 근거를 확인하여야 한다.

이 점은 전세권과 비교하면 더욱 분명해진다. 민법은 제303조에서 전세권자의 우선변제권을 정하면서 제318조에서 전세금 반환이 지체된 경우의 경매청구권을 별도로 규정한다. 임차보증금의 확보수단을 비교한 연구도 전세권이 우선변제권과 경매청구권을 함께 가진다는 점에서 등기된 임차권보다 유리하다고 본다.[75] 대법원 1992. 3. 10. 결정은 건물 일부에 설정된 전세권자가 건물 전체의 매각대금에서 우

74) 대법원 2003. 9. 5. 선고 2001다66291 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

75) 김제완, 「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상」, 『고려법학』 제76호, 고려대학교 법학연구원, 2015, 282~284면.

선변제를 받을 수 있는 경우에도 전세권의 목적물이 아닌 나머지 부분까지 스스로 경매를 신청할 수는 없다고 판단하였다.[76] 즉 우선배당을 받을 수 있는 재산의 범위가 곧 경매를 개시할 수 있는 목적물의 범위가 되는 것은 아니다. 주택임차인의 경우에는 이러한 구별이 더욱 분명하여, 경매의 개시는 반환채권에 관한 집행권원에, 우선배당은 주택임대차보호법상 우선변제권에 각각 근거한다.[77]

이러한 구조는 대법원 2025. 5. 15. 판결에서 사용된 '우선변제권은 있으나 경매신청권은 없는' 임차인이라는 표현을 해석할 때에도 중요하다. 이 판결은 개인회생면책 후 근저당권자의 대여금채권이 문제된 사건에서 대법원 2017. 1. 12. 판결의 임차보증금반환채권을 구별하면서 위 표현을 사용하였다.[78] 그런데 2017년 판결은 임차인이 이미 취득한 반환판결의 집행력이 면책으로 배제되는지를 판단한 사건이고, 대법원 2013. 11. 14. 판결 역시 임차인이 반환판결에 기하여 직접 강제경매를 개시한 사안을 전제로 우선배당 여부를 판단하였다.[79]

따라서 2025년 판결의 표현은 우선변제권 자체만으로 담보권 실행경매를 신청할 권능이 인정되지 않는다는 의미로 이해하는 것이 위 법률구조와 부합한다. 이를 반환채권에 관한 집행권원을 이용한 강제경매의 가능성까지 부정한 것으로 이해하기는 어렵다. 다만 집행권원이 존재한다는 사실과 특정 시점에 그 집행권원으로 실제 강제경매를 개시할 수 있는지는 다시 구별된다. 도산절차가 개시된 경우에는 별

76) 대법원 1992. 3. 10.자 91마256·91마257 결정; 이홍민, 「채권적 전세의 법적 규율」, 『고려법학』 제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 114면; 장보은, 「전세권 제도의 현황과 개정 방향」, 『민사법학』 제110호, 한국민사법학회, 2025, 149~151면.

77) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 376면(우선적 지위와 경매청구권의 구별), 377면 도표 2-10, 552면; 이연호, 「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」, 『민사집행법연구』 제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 448~451면.

78) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나.

79) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

도의 집행제한 규정이 적용될 수 있기 때문이다.

Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별

임차인이 반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청하면 경매를 개시한 채권자로서 배당에 참가하는 지위와 주택임대차보호법상 우선순위에 따라 배당받는 지위가 한 절차에서 함께 문제된다.그러나 두 지위의 근거는 다르다. 임차인은 집행권원에 기하여 경매를 개시하고 신청채권자로서 배당에 참가하지만, 일반채권자보다 우선하여 배당받기 위해서는 별도로 대항요건과 확정일자 등 우선변제권의 성립요건을 갖추어야 한다.

대법원 2013. 11. 14. 판결은 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 보증금반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 신청에 우선변제권을 행사하려는 의사도 포함되어 있다고 보았다.[80] 이는 임차인이 집행권원에 기하여 직접 신청한 강제경매와 우선변제권의 행사가 동일한 권능이라는 의미가 아니라, 하나의 경매신청행위가 신청채권자로서의 절차참가와 우선변제권의 행사라는 두 법률효과를 함께 가질 수 있음을 의미한다.판결의 구체적인 사실관계, 경매기록에 나타난 우선변제자격 및 별도 배당요구의 필요 여부는 제3장 제1절 Ⅰ.1에서 검토한다.

이에 관한 선행연구도 경매신청에 우선변제권 행사 의사가 포함되는지와, 그 우선변제자격이 경매기록에서 어떠한 자료로 확인되어야 하는지를 구별하여 논의해 왔다. 특히 신청채권자로서 배당절차에 들어가는 지위와 일반채권자보다 우선하여 배당받기 위한 대항요건·확정일자 및 순위의 소명은 별개의 문제로 설명된다.[81] 따

80) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

81) 김현선, 앞의 논문(주 15), 930~931면·937~939면; 최환주, 앞의 논문(주 16), 70~71면.

라서 별도의 배당요구가 요구되지 않는 경우에도, 실제 우선배당을 위해서는 임차인의 우선변제자격과 순위가 경매기록을 통하여 확인될 수 있어야 한다.

반면 다른 채권자나 담보권자가 경매를 개시하였다면 임차인은 이미 존재하는 경매절차에 배당받을 채권자로 참가할 수 있는지를 먼저 판단하여야 한다.이때 임차인이 배당요구를 하여야 하는 채권자인지, 법률이나 판례에 따라 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있는 채권자인지에 따라 참가방법이 달라진다. 예컨대 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게는 별도의 배당요구 없이 배당받을 지위가 인정될 수 있다.[82] 따라서 다른 사람이 경매를 개시하였다는 사실만으로 모든 임차인에게 동일한 배당요구의무가 발생하는 것은 아니다.

또한 배당에 참가할 수 있다는 것과 그 절차에 얼마의 채권이 편입되는지도 동일한 문제는 아니다. 반환채권 전액에 관한 집행권원을 가지고 있더라도 일부 금액만을 청구하여 경매를 신청하였다면 집행권원에 표시된 나머지 금액까지 그 신청만으로 당연히 배당대상이 되는 것은 아니다. 배당요구가 필요한 채권자 역시 종기까지 어떠한 채권과 금액을 청구하였는지에 따라 그 절차에 편입되는 범위가 정해진다. 그 후 제출된 자료가 이미 행사한 채권의 내용이나 우선변제자격을 소명하는 것인지, 아니면 종기까지 행사하지 않은 새로운 채권·금액을 추가하는 것인지도 이 범위를 기준으로 판단하여야 한다. 구체적인 일부신청과 배당요구의 범위 및 후행자료의 보완 문제는 제3장 제1절과 제4절에서 검토한다.

Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한

경매를 적법하게 신청할 수 있고 우선변제권의 성립요건까지 갖추었다고 하더라도 실제 우선배당액이 반드시 발생하는 것은 아니다. 해당 부동산을 매각한 대금

82) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

에서 집행비용과 임차인보다 우선하는 부담을 공제하고 나면 임차인에게 배당할 재산가치가 남지 않을 수 있기 때문이다. 따라서 경매를 개시할 수 있는지, 우선변제권을 가지고 있는지, 실제로 배당받을 재원이 있는지는 서로 다른 판단단계이다.

민사집행법 제102조의 무잉여 규율은 그중 경매절차 자체의 실익에 관한 법정 판단이다. 최저매각가격으로 압류채권자의 채권에 우선하는 부동산상의 부담과 절차비용을 변제하면 남을 것이 없다고 인정되는 경우에는 법원이 압류채권자에게 이를 통지하고, 압류채권자가 법정기간 안에 법이 정한 매수신청과 보증제공을 하지 않으면 경매절차가 취소될 수 있다. 그러나 임차인이 경제적으로 회수할 금액이 적거나 없을 것으로 예상된다는 판단과 민사집행법 제102조의 무잉여 요건이 충족되었다는 판단은 같지 않다. 후자는 해당 경매의 압류채권자와 그보다 선순위인 부담을 기준으로 이루어지므로, 누가 경매를 신청하였는지와 그 신청채권자의 순위에 따라 판단의 기초가 달라질 수 있다.

그런데 배당할 재산가치가 남아 있더라도 법률상 그 재산을 지금 경매할 수 없는 경우가 존재한다. 임대인에게 파산·회생·개인회생절차가 개시되면 이미 진행 중인 집행의 중지·속행·실효와 새로운 강제집행의 허용 여부에 관한 별도의 규율이 적용되기 때문이다. 또한 임차주택이 누구의 재산으로 관리되고 누가 처분권을 가지는지에 따라 임차인의 개별집행과 관리인·파산관재인 또는 채무자의 재산처분 사이의 관계도 달라진다.

따라서 이 단계에서는 재원이 부족하여 배당받지 못하는 경우와, 배당 가능한 가치가 존재하지만 집행제한 때문에 그 가치를 현실화하지 못하는 경우를 구별할 수 있다.전자는 환가대금 자체의 부족에 관한 문제이고, 후자는 권리행사방법의 제약에 관한 문제이다. 집행권원이 존재하거나 우선변제권이 존속한다는 사실만으로 후자의 문제가 해결되지는 않는다. 각 도산절차에서 기존 집행과 신규 집행을 어떠

한 범위에서 허용·제한하는지는 제4장에서 구체적으로 검토한다.

Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정

반환채권의 행사와 배당에 영향을 미치는 사실들은 한 시점에 동시에 발생하지 않는다. 임대차계약과 보증금 지급, 임대차 종료와 반환채권의 이행기, 대항요건의 취득·상실, 채권양도·압류, 경매신청과 배당요구, 매각과 실제 지급은 각각 다른 시점에 이루어질 수 있다. 도산절차가 개시된 경우에도 신청·개시·인가·종료·면책의 각 단계에서 기존 집행과 신규 집행의 처리 및 채권의 법적 상태가 달라질 수 있다. 따라서 반환채권의 금액·귀속, 우선변제권의 순위와 집행가능성을 하나의 기준일만으로 일괄하여 판단할 수는 없다.

더구나 법률행위나 절차행위가 이루어진 시점과 그 법률효과가 발생하는 시점도 항상 일치하지 않는다. 임차권등기명령을 신청한 날과 실제 등기를 마친 날, 채권양도계약을 체결한 날과 임대인 또는 제3자에 대한 대항요건을 갖춘 날, 보증기관이 지급을 결정한 날과 실제 금전을 지급한 날은 각각 다른 법률효과의 기준이 될 수 있다. 도산절차에서도 신청·개시·인가·폐지·종결·면책은 서로 다른 절차효과를 발생시킨다. 이처럼 반환채권의 행사와 배당에서는 각 법률효과마다 그 판단의 기준시점을 따로 확인하여야 한다.

[표 3] 권리변동과 집행절차의 기준시점

구분	기준시점·행위	관련 사실
기본관계	임대차계약	계약체결, 보증금 약정, 당사자
기본관계	보증금 지급	실제 지급액과 지급시점
보호요건	대항요건·확정일자	주택 인도·주민등록·확정일자 등 구비시점

반환관계	임대차 종료	종료원인과 종료시점
반환관계	이행기 도래·정산	이행기, 공제·상계 등을 반영한 잔존 반환채권액
개별집행	집행권원	판결·조정 등 집행권원의 성립·확정
개별집행	매각·처분의 개시	경매신청·개시결정, 개시자와 법적 근거
개별집행	절차참가	배당요구·당연배당 여부와 종기
개별집행	매각·배당	매각대금, 배당표 작성·확정, 실제 우선배당액
지급	현실지급·공탁	배당·변제·보증이행·공탁과 실제 만족범위
도산	신청·개시	도산절차의 신청·개시와 당시 기존 집행의 상태
도산	계획인가·변경	회생·변제계획의 인가·변경과 권리처리
도산	폐지·종결·면책	절차종료와 면책 및 그 뒤의 권리행사 가능성

이러한 기준시점의 구별은 동일한 반환채권에 관하여 어느 금액이 어느 절차에서 실제로 행사되는지를 판단할 때 구체적인 의미를 가진다. 먼저 임대차관계에서의 공제·변제 등을 반영하여 특정 시점의 잔존 반환채권액을 정하고, 그중 법정 보호요건에 따라 우선변제권이 인정되는 범위를 확인한다. 그러나 그 금액 전부가 특정 경매절차에 당연히 편입되는 것은 아니다. 경매신청이나 배당요구에서 실제로 청구한 금액에 따라 그 절차에서 행사되는 범위가 달라질 수 있기 때문이다. 실제 배당액은 다시 그 행사범위 안에서 매각대금, 집행비용과 다른 권리자의 법정 순위를 반영하여 정해진다.

그 후에도 법률상 배당받을 금액과 현실적으로 수령한 금액은 구별될 수 있다. 배당표에 오류가 있거나 배당금 지급에 필요한 요건을 갖추지 못한 경우에는 배당받을 권리의 범위와 지급결과가 일치하지 않을 수 있다. 또한 보증기관의 지급으로 반환채권이 양도·대위된 경우에는 임차인의 금전수령을 임대인의 변제에 따른 채무

소멸과 동일하게 취급할 수 없다. 따라서 현재의 반환채무를 산정할 때에는 각 지급의 법적 원인과 채권귀속의 변경을 함께 반영하여야 한다.

이상의 기준시점을 전제로, 반환채권의 행사와 배당액의 산정에 확인하여야 할 사실 및 법률상 판단사항을 정리하면 다음과 같다.

[표 4] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항

구분	관련 사실	법률상 판단내용
시간	보호요건, 임대차 종료, 집행·도산의 신청·개시, 매각·배당, 인가·종료·면책 등의 시점	해당 시점의 적용법과 권리·절차상태 확정
반환채권	계약상 보증금, 공제 후 반환채권액, 이미 소멸한 금액	실제 행사대상이 되는 채권액 확정
당사자	현재 반환채무자, 권리자, 절차상 행사자, 수령권자	채권귀속과 절차상 권한의 분리
보호지위	대항력, 우선변제권, 최우선변제권, 임차권등기 및 그 기준시점	반환채권에 추가되는 법률효과 확정
개시	경매·처분을 시작한 자, 집행권원·담보권 등 법적 근거, 기존 절차인지 신규 절차인지	절차개시의 적법성과 행사가능성 확정
참가	배당요구·채권신고·목록기재, 당연배당 여부 및 종기	이미 존재하는 절차에 들어갈 수 있는 지위 확정
신청·행사금액	경매신청액, 배당요구액, 채권신고액 등	잔존채권액과 해당 절차에서 행사하는 금액의 구별
대상재산	주택, 대지, 공동담보재산, 일반재산 및 실제 매각·처분대상	우선권과 집행의 대상범위 확정

순위·부담	담보권, 조세, 임금채권, 다른 임차인, 집행비용 등	법정 우선순위와 배당가능 범위 확정
점유·인도	현실점유, 이행제공, 인도, 주민등록, 임차권등기	대항력·동시이행·지급요건 등에 필요한 상태 확정
지급·배당·공탁	변제·배당·공탁·보증기관 지급의 액수와 수령자	지급원인에 따른 반환채무의 소멸 여부와 채권귀속의 변동 확정
도산상태	절차종류, 관리·처분주체, 기존 집행의 상태, 계획·면책 등	개별집행과 집단절차의 관계 확정
판례의 적용	판례가 판단한 청구와 사실관계, 검토대상 사건과의 차이	법률요건에 따른 판례의 적용범위

위 표의 각 항목은 반환채권의 행사와 배당결과를 하나의 금액이나 하나의 시점만으로 판단할 수 없는 이유를 보여준다. 특히 잔존 반환채권액, 특정 절차에서 행사한 금액, 법률상 배당받을 금액과 실제 수령액은 서로 다른 단계에서 확정된다.

매각 전에 산정하는 예상배당액도 실제 배당액과 구별된다. 예상배당액은 평가가격과 당시 확인된 선순위 부담 등을 기초로 장래의 환가결과를 추정한 금액이다. 이에 비하여 실제 배당액은 매각대금이 현실적으로 형성된 뒤 배당에 참가한 채권과 법정 순위, 집행비용 등을 반영하여 확정된다. 따라서 개인회생에서 예상 우선변제액과 일반 부족액을 구분하고 미확정 부분에 대응하는 변제금을 유보하는 방법은 장래의 환가결과가 확정되지 않은 상태에서 변제계획상 금액을 처리하기 위한 방법이지, 실제 우선배당액을 미리 확정하는 절차는 아니다. 구체적인 개인회생절차상의 처리는 제4장에서 검토한다.

마찬가지로 동일한 원채권에 관하여 임차인과 양수인 또는 대위자가 각각 권리

를 행사한다는 사실만으로 반환채무가 중복하여 존재하거나 중복회수가 이루어지는 것도 아니다. 반환채권의 전부 또는 일부가 이전되면 하나의 원채권을 여러 권리자가 나누어 보유할 수 있지만, 그 권리이전 자체는 임대인의 원채무 총액을 증가시키지 않는다.실제 중복회수 여부와 잔존 반환채무는 변제·배당·유효한 변제공탁 등으로 원채무가 어느 범위에서 소멸하였는지를 기준으로 판단한다. 이러한 정산은 제3장에서 채권의 이전과 배당금 지급을 검토하면서 구체적으로 다룬다.

이상의 검토에 따르면 반환채권의 존재·범위와 우선변제권의 성립·존속을 확인하는 것만으로 임차인의 최종적인 보증금 회수결과가 결정되지는 않는다. 먼저 경매나 처분을 개시할 수 있어야 하고, 임차인이 그 절차에 적법하게 참가하여 자신의 채권과 우선순위를 행사하여야 하며, 실제 환가대금과 경합채권을 반영한 배당을 거쳐야 한다.그 사이 채권의 금액·귀속이나 행사권한이 변동할 수도 있다. 임대인에게 도산절차가 개시되면 여기에 개별집행의 제한과 재산의 관리·처분권, 회생계획·변제계획 및 면책의 효과가 추가된다. 다음 장에서는 먼저 도산절차가 개입하지 않은 개별집행에서 이러한 각 단계가 어떻게 작동하는지를 검토한다.

제3장 임대주택에 관한 개별집행절차

제1절 환가의 유형과 임차인의 지위

우선변제권을 갖춘 임차인이라도 보증금을 회수하는 경로는 하나가 아니다. 임차인이 반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청할 수도 있고, 다른 채권자나 담보권자가 이미 개시한 경매에 참가하여 배당을 구할 수도 있다. 전자에서는 경매를 개시한 채권액과 우선변제권의 행사범위가 문제되고, 후자에서는 배당절차에 참가할 지위와 배당요구의 내용이 문제된다. 또한 동일한 우선변제권이라도 실제 매각되는 재산이 주택과 대지 전부인지 그 일부인지에 따라 배당재원이 달라지며, 조세공매나 신탁재산의 매각에서는 민사경매와 다른 절차규율이 적용된다. 이하에서는 먼저 임차인이 직접 강제경매를 신청한 경우와 다른 채권자가 개시한 경매에 참가한 경우를 살펴보고, 이어서 실제 매각대상의 범위와 민사경매 외의 환가절차에서 우선변제권이 어떻게 실현되는지를 검토한다.

Ⅰ. 임차인이 신청한 강제경매

1. 반환판결에 의한 강제경매와 우선변제권의 행사

대법원 2013. 11. 14. 판결의 사건에서는 임차인이 반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청한 경우 그 경매신청만으로 우선변제권을 행사한 것으로 볼 수 있는지가 문제되었다. 임차인은 보증금 8,000만 원의 임대차계약을 체결하면

서 주택의 인도·주민등록과 확정일자를 갖추었고, 임대차 종료 후 보증금 전액의 반환판결을 받아 임차주택에 대한 강제경매를 신청하였다. 현황조사보고서와 매각물건명세서에도 임차인의 대항요건과 확정일자에 관한 내용이 기재되어 있었지만, 배당법원은 임차인의 우선순위를 인정하지 않고 일반채권자들과 채권액에 따라 안분배당하였다. [83]

원심은 임차인이 배당요구의 종기까지 우선변제권을 소명하는 서류를 별도로 제출하지 않았다는 이유로 우선배당을 부정하였다. 이에 대하여 대법원은 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 보증금반환청구의 확정판결에 기하여 스스로 강제경매를 신청하였다면 특별한 사정이 없는 한 우선변제권을 선택하여 행사한 것으로 보아 별도의 배당요구를 요구하지 않았다. 또한 집행관의 현황조사 등을 통하여 우선변제권 있는 임차인임이 확인되고 그 내용이 경매기록에 나타난 상태에서 매각이 이루어졌다는 사정을 고려하여 일반채권자보다 임차인에게 우선하여 배당하여야 한다고 판단하였다.

이 사건에서는 신청채권자로서 배당절차에 참가하는 지위와 그 배당에서 우선순위를 인정받는 지위가 동시에 문제되었다.전자는 반환채권에 관한 집행권원과 경매신청에 기초하고, 후자는 주택임대차보호법상 우선변제권의 성립요건과 순위에 기초한다. 대법원은 임차인이 직접 한 경매신청에 우선변제권 행사 의사가 포함된다고 보면서 그 우선변제자격을 경매기록에서 확인할 수 있었다는 사정을 함께 고려하였다.

따라서 이 판결의 직접적인 판단대상은 집행권원에 기하여 직접 경매를 신청한 임차인이 별도의 배당요구 없이 우선변제권을 행사한 것으로 볼 수 있는지였다. 우선변제권 자체에 담보권 실행경매를 독립적으로 신청할 권능이 있는지를 판단한 사

83) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

건은 아니다.

2. 반환채권의 일부만 신청채권으로 특정한 경우

앞의 판결에서 임차인은 반환채권 전액을 신청채권으로 하여 강제경매를 신청하였다. 그러나 반환채권 전액에 관한 집행권원을 가지고 있으면서 그중 일부만을 청구하여 경매를 신청한 경우에는 두 문제가 새로 생긴다. 일부신청 자체에도 우선변제권 행사 의사가 포함되는지, 그리고 신청에서 제외된 잔액을 같은 경매절차에서 어떤 방법으로 행사할 수 있는지이다.

강제경매에서 신청채권액은 집행권원에 표시된 채권액과 반드시 일치하지 않는다. 대법원 1983. 10. 15. 결정은 채권 일부만을 청구하여 강제경매를 신청한 경우 경매개시 후 신청채권액 자체를 확대하는 것은 허용되지 않고, 뒤의 확장신청에는 배당요구의 효력만을 인정할 수 있다고 보았다. 따라서 반환판결에 보증금 전액이 표시되어 있더라도 임차인이 그중 일부만을 신청채권으로 특정하였다면 나머지 금액까지 최초 경매신청만으로 당연히 배당절차에 편입되는 것은 아니다.[84]

담보권 실행경매에서는 다시 다른 법리가 적용된다. 대법원 2022. 8. 11. 판결은 개괄적으로 청구한 이자·지연손해금의 구체적 액수를 뒤에 특정하는 경우와 이미 확정액으로 표시한 부대채권을 확대하는 경우를 구별하였고, 대법원 2023. 6. 29. 판결은 경매신청 후 새로 발생한 원금채권을 근저당권의 피담보채권에 추가하는 것을 허용하지 않았다.[85] 이 판례들은 경매신청 후 청구금액이 변경되는 경우의 효과가 강제경매인지 담보권 실행경매인지, 최초 신청에서 채권을 어떻게 표시하였는지, 피담보채권의 확정이 문제되는지에 따라 달라짐을 보여준다. 따라서 담보권 실행경

84) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

85) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결; 대법원 2023. 6. 29. 선고 2022다300248 판결.

매의 법리를 임차인의 반환채권에 기한 강제경매에 그대로 옮길 수는 없다.

이제 남는 문제는 일부신청한 금액 자체에 대해서도 2013년 판결과 같이 우선변제권 행사를 인정할 수 있는지이다. 2013년 판결이 임차인의 경매신청에 우선변제권의 행사가 포함된다고 본 근거는 임차인이 반환채권의 만족을 위하여 직접 경매를 신청하였고, 경매기록에서 그 우선변제자격을 확인할 수 있었다는 데 있다. 이러한 사정은 반환채권 전액을 신청하였는지 일부만 신청하였는지에 따라 달라지지 않는다. 또한 일부신청은 집행권원에 표시된 반환채권 가운데 이번 집행절차에서 만족을 구하는 범위를 한정하는 행위이다. 신청금액을 일부로 한정하였다는 사실만으로 그 금액에 부착된 법정 우선변제권까지 포기하였다고 해석할 근거는 없다. 반대로 일부신청이라는 이유만으로 신청금액에 대한 우선변제까지 부정하면 동일한 대항요건과 확정일자를 갖춘 임차인의 우선변제 여부가 경매신청서에 반환채권 전액을 기재하였는지에 따라 달라지게 된다.

다만 그 효과는 실제로 신청한 채권액의 범위로 한정된다. 다른 채권자는 경매기록에 나타난 청구금액을 기준으로 자신의 배당을 예상하므로, 신청서에 표시되지 않은 반환채권까지 우선배당의 대상으로 삼으면 그 예측이 깨지기 때문이다. 따라서 임차인이 반환채권 중 일부만을 청구하여 직접 신청한 강제경매에서도 그 신청금액에 대해서는 우선변제권의 행사가 포함된 것으로 해석할 수 있다. 다만 신청에서 제외된 잔액을 같은 절차에서 배당받으려면 그 잔액에 관하여 별도의 배당요구 등 해당 채권자에게 요구되는 참가요건을 갖추어야 한다.후행 서면으로 추가할 수 있는 채권·금액의 범위는 제4절에서 검토한다.

3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 우선변제권

임차인이 직접 경매를 신청하고 우선변제권을 행사하더라도 매각대금이 부족하

면 보증금 전액을 회수하지 못할 수 있다. 이 경우 미회수 반환채권은 남아 있으면서도 그 채권에 부착되어 있던 우선변제권은 첫 매각으로 소멸하는 상황이 발생할 수 있다.

대법원 2006. 2. 10. 판결은 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 반환판결에 따라 직접 첫 경매를 신청하여 우선변제권을 행사하였으나 보증금 일부만 배당받은 뒤 다시 경매가 진행된 사건에서, 첫 매각으로 우선변제권이 소멸하였으므로 후속 경매에서 동일한 우선변제권을 다시 행사할 수 없다고 판단하였다.[86] 그러나 이는 첫 경매에서 회수하지 못한 보증금반환채권 자체가 소멸한다는 의미는 아니다. 실제 지급받지 못한 반환채권의 잔액은 남을 수 있지만, 첫 매각에서 이미 행사된 우선변제권이 후속 경매에서도 동일한 형태로 반복하여 존속하는 것은 아니다.

또한 첫 매각 후에도 임차인이 미반환 보증금을 이유로 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있는지는 잔존 반환채권이나 이미 행사한 우선변제권이 아니라 매수인에 대한 대항력의 존속 여부에 따라 별도로 정해진다. 판례는 대항력과 우선변제권을 함께 갖춘 임차인이 첫 매각에서 보증금 전액을 배당받지 못하였다면 그 잔액에 관하여 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다고 보아 왔다.[87] 1999년 3월 1일 시행된 개정 주택임대차보호법이 두 권리를 모두 갖춘 임차인에게 우선변제권을 먼저 행사하게 하고 변제받지 못한 보증금에 관하여 대항력을 인정하는 구조를 취하였다는 설명도 같은 취지이다.[88] 따라서 잔존 반환채권의 존재, 첫 매각에 따른 우선변제권의 소멸, 매수인에 대한 대항력의 존속을 각각 반영하여 판

86) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결.

87) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다53628 판결; 대법원 1998. 6. 26. 선고 98다2754 판결; 대법원 2001. 3. 27. 선고 98다4552 판결.

88) 김제완, 「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」, 『안암법학』 제12호, 안암법학회, 2001, 244~245면.

단하게 된다.

Ⅱ. 다른 채권자·담보권자가 개시한 경매에의 참가

1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명

다른 채권자나 담보권자가 이미 경매를 개시하였다면 임차인은 새로 경매를 시작하는 것이 아니라 그 절차의 배당에 자신의 반환채권을 편입시켜야 한다.별도의 배당요구가 필요한 임차인은 배당요구의 종기까지 반환채권의 원인과 금액을 특정하여 배당을 요구하여야 한다(민사집행법 제84조 제1항·제88조 제1항·제148조; 민사집행규칙 제48조).

그러나 채권을 배당절차에 편입시키는 행위와 그 채권이 법정 우선순위를 가진다는 사실을 증명하는 행위는 기능이 다르다. 배당요구는 배당받을 채권과 청구범위를 절차에 편입시키는 행위이고, 임대차계약서·확정일자 등은 이미 행사한 반환채권에 우선변제권이 인정되는지와 그 순위를 확인하는 자료이다. 따라서 종기까지 포함하지 않았던 채권이나 금액을 뒤에 추가하는 것과 이미 행사된 채권의 성립이나 우선변제자격을 뒷받침하는 자료를 뒤에 보완하는 것은 다른 법률효과를 가진다.

판례도 배당요구 종기 후 제출된 자료를 일률적으로 처리하지 않는다. 이미 행사한 채권의 우선변제자격 등에 관한 보완을 허용하는 경우가 있는 반면, 종기까지 포함되지 않았던 채권이나 금액의 추가는 다른 채권자의 배당상 지위를 변경할 수 있으므로 제한된다. 다만 임금·퇴직급여채권, 조세채권과 주택임차인의 우선변제권에 관한 각 판례는 채권의 성질과 최초 청구내용 및 적용절차를 달리하므로 어느 한 사건의 결론을 다른 종류의 우선채권에 그대로 적용할 수는 없다.[89]

89) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결; 대법원 2001. 3. 23. 선고 99다11526 판결; 대

따라서 먼저 배당요구 종기까지 어떠한 반환채권과 금액이 배당절차에 편입되었는지를 확정하고, 그 뒤 제출된 자료가 이미 행사된 권리의 내용을 뒷받침하는 것인지 아니면 새로운 채권·금액이나 우선범위를 추가하는 것인지 판단하여야 한다. 그 구체적인 한계는 제4절에서 직접 판례와 다른 종류의 우선채권에 관한 판례를 대조하여 검토한다.

2. 별도의 배당요구 없이 배당받는 채권자

기존 경매절차에 참가한다고 해서 모든 채권자가 별도의 배당요구를 하여야 하는 것은 아니다. 경매신청채권자는 자신의 신청에 기초하여 배당에 참가하고, 민사집행법 제148조 등이 정하는 일정한 채권자도 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다. 따라서 임차인의 경우에도 경매신청채권자인지, 별도 배당요구가 필요한 채권자인지, 경매개시 전에 공시된 권리 때문에 별도 요구 없이 배당받을 수 있는지에 따라 참가방법이 달라진다.

대법원 2005. 9. 15. 판결은 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게 민사집행법 제148조 제4호의 채권자에 준하는 지위를 인정하여 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다고 판단하였다.[90] 이는 임차인이 스스로 경매를 신청한 경우와 달리, 경매개시 전에 이미 공시되어 있고 매각으로 소멸하는 임차권을 배당절차에서 처리한 경우이다.

여기서 민법 제621조에 따라 등기된 주택임차권도 같은 절차상 지위를 가지는지가 문제된다. 주택임대차보호법 제3조의4 제1항은 민법 제621조에 따른 임대차

법원 2002. 1. 25. 선고 2001다11055 판결; 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다14595 판결; 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결.

90) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

등기에 같은 법 제3조의3 제5항·제6항을 준용하므로, 법정 요건 아래 대항력·우선변제권을 취득·유지하는 효과는 임차권등기명령에 따른 등기와 공통된다. 그러나 실체법상 대항력·우선변제권을 취득한다는 사실만으로 민사집행법상 별도의 배당요구가 필요하지 않다는 결론까지 바로 나오지는 않는다.당연배당 여부는 민사집행법상 별도의 절차적 근거를 확인하여야 하기 때문이다.

이에 대해서는 민법 제621조의 주택임대차등기에는 별도의 배당요구가 필요하다고 보는 견해가 있다.[91] 반면 첫 경매개시결정등기 전에 등기가 이루어졌고 그 권리가 선행 저당권이나 가압류 등에 따라 매각으로 소멸하는 경우에는 민사집행법 제148조 제4호에 준하여 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다고 설명하는 견해도 있다.[92]

두 견해의 차이는 결국 등기의 성립원인이 임차권등기명령인지 민법 제621조의 합의등기인지만으로 당연배당 여부를 달리할 것인지, 아니면 경매개시 전 권리의 공시와 매각에 따른 권리소멸이라는 민사집행법적 상태를 중심으로 판단할 것인지에 있다. 민법 제621조에 따른 주택임대차등기가 첫 경매개시결정등기 전에 완료되어 권리의 존재와 순위가 등기부에 공시되어 있고, 해당 등기임차권이 매각으로 소멸하는 경우에는 후자의 설명이 더 잘 들어맞는다. 주택임대차보호법 제3조의4 제1항이 양 등기에 공통된 대항력·우선변제권의 취득·유지 효과를 인정하고 있고, 경매법원과 이해관계인도 경매개시 전에 공시된 권리를 기준으로 배당관계를 예상할 수 있기 때문이다.

따라서 이러한 한정된 경우에는 민법 제621조에 따른 주택임대차등기에 대해서

91) 이연호, 앞의 논문(주 77), 445~446면.

92) 박진수, 「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표, 『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 961면·966~967면.

도 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다고 해석하는 것이 타당하다.다만 등기가 첫 경매개시결정등기 뒤에 이루어졌거나 해당 임차권이 매각으로 소멸하지 않는 경우까지 같은 결론이 당연히 확장되는 것은 아니다.

Ⅲ. 주택과 대지의 매각범위 및 우선변제권

우선변제권이 성립하였더라도 실제로 매각된 재산과 우선변제권이 미치는 목적물이 일치하는지는 별도로 확인하여야 한다. 주택과 대지가 함께 매각되지 않거나 여러 필지 중 일부만 매각되는 경우, 또는 임차인이 사용하는 공간과 법률상 하나의 매각대상이 일치하지 않는 경우가 있기 때문이다. 이때 반환채권의 액수는 그대로 남아 있으면서도 실제 우선변제를 구할 수 있는 환가대금의 범위는 달라질 수 있다.

1. 미등기 주택을 제외하고 대지만 경매된 경우

대법원 2007. 6. 21. 전원합의체 판결은 미등기 주택의 임차인이 대항요건과 확정일자를 갖춘 뒤 주택을 제외한 대지만 경매된 경우 대지의 매각대금에서도 우선변제권을 행사할 수 있는지를 판단하였다. 대법원은 법정 요건을 갖춘 주택임차인의 우선변제권이 주택뿐 아니라 그 대지의 환가대금에도 미칠 수 있다고 보면서, 미등기 주택의 대지에 대한 소액임차인의 우선변제를 부정한 종전 판례를 변경하였다.[93]

이 판결에 따르면 건물의 등기 여부만으로 대지 매각대금에 대한 우선변제 여

93) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결; 박창수, 「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」, 『법조』 제54권 제4호, 2005, 162~171면. 변경된 판결은 대법원 2001. 10. 30. 선고 2001다39657 판결.

부가 정해지는 것은 아니다. 임대차관계가 성립할 당시 주택과 대지가 어떠한 관계에 있었는지, 임차인이 언제 보호요건을 갖추었는지, 대지에 어떤 선행 담보권이 존재하였는지가 함께 문제된다.

그러나 대지 매각대금에 우선변제권이 미친다는 판단과 실제로 보증금 전액을 회수한다는 결론도 동일하지 않다.실제 배당액은 대지의 매각대금, 선순위권리, 집행비용과 다른 채권자의 경합관계를 반영하여 결정된다. 이 사건은 우선변제권이 미치는 목적물의 범위와 그 목적물에서 실제로 얻는 배당액이 서로 다른 판단단계임을 보여준다.

2. 여러 필지 가운데 일부만 환가된 경우

대법원 2012. 7. 26. 판결에서는 임대차 당시 주택과 결합되어 있던 여러 대지 가운데 일부 필지가 제3자에게 이전된 뒤 그 필지만 경매되었다. 이 사건에서는 실제 매각된 대지가 전체 대지의 일부라는 이유로 임차인의 우선변제채권액까지 해당 필지의 면적비율만큼 줄어드는지가 문제되었다.

대법원은 임대차 성립 당시 주택과 결합하여 임대차 목적물의 일부를 이루던 대지 중 일부가 뒤에 양도·매각되었다는 사정만으로 임차인의 우선변제권을 해당 필지의 면적비율에 따라 축소하여야 한다는 주장을 받아들이지 않았다.[94]

여기서 환가대상이 일부로 축소되었다는 것과 반환채권 또는 우선변제의 대상이 되는 채권액이 같은 비율로 분할된다는 것은 다른 문제이다. 임차인은 해당 매각대금에 우선변제권이 미치는 범위에서 잔존 반환채권을 기준으로 배당을 주장할 수 있지만, 실제 만족액은 그 필지의 매각대금과 선순위 부담에 의해 제한된다.

94) 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

또한 일부 필지에서 실제 배당받은 금액은 원채권의 만족범위에 반영된다. 다른 필지에서 뒤에 별도의 환가가 이루어진다고 하더라도 이미 소멸한 동일한 반환채권을 다시 만족받을 수는 없다. 즉 환가객체의 분할은 권리를 행사할 재산을 나눌 수 있지만 원채권 자체를 면적비율로 분할하거나 중복회수를 허용하는 것은 아니다.

3. 대지 위 신축과 기존 건물의 주거용 전환

선행 담보권이 설정된 대지 위에 뒤늦게 주택이 신축된 경우와, 담보권 설정 당시부터 존재하던 건물이 나중에 주거용으로 이용된 경우에는 소액임차인의 최우선변제권이 선행 담보권자에게 미치는 효과가 달라질 수 있다.

대법원 2010. 6. 10. 판결은 저당권 설정 당시 나대지였다가 그 뒤 주택이 신축된 경우 신축 주택의 소액임차인에게 대지 매각대금에 관하여 선행 저당권자보다 앞서는 최우선변제를 인정하지 않았다. 반면 대법원 2009. 8. 20. 판결은 근저당권 설정 당시 이미 건물이 존재하였고 그 뒤 주거용으로 전환된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 건물의 소액임차인에게 건물과 대지의 환가대금에 관한 최우선변제를 인정하였다.[95]

두 사건의 차이는 현재 임차인이 주거용으로 사용한다는 사실만으로 설명되지 않는다. 선행 담보권이 설정되었을 당시 지상 건물이 존재하였는지가 선행 담보권자의 법적 지위와 후발 소액임차인 보호의 충돌을 달리 만들기 때문이다. 따라서 이 경우에는 현재의 주거용 사용 외에도 지상 건물의 존재시점, 선행 담보권의 설정시점 및 임차인의 보호요건 취득시점을 함께 확인하게 된다.

---

95) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결; 대법원 2009. 8. 20. 선고 2009다26879 판결; 김효석, 「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로부터의 배당과 관련하여—」, 『법무사』 2009년 9월호, 대한법무사협회, 29~30면.

4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위

다가구주택에서는 임대차의 단위와 소유권·환가의 단위가 일치하지 않을 수 있다.각 임차인은 특정 호실을 대상으로 별도의 임대차계약을 체결하고 각자의 보증금반환채권과 보호지위를 가지지만, 구분소유가 성립하지 않은 건물에서는 각 호실이 독립한 소유권이나 경매목적물이 되는 것은 아니다.

대법원 1997. 11. 14. 판결과 대법원 1998. 1. 23. 판결은 다가구용 단독주택에서 건물의 지번을 기준으로 한 주민등록으로도 일정한 경우 임차인의 대항요건을 갖출 수 있다고 판단하였다.[96] 그러나 이는 개별 임차인의 대항력에 관한 법리이지 각 임차부분을 별개의 소유권이나 독립한 경매목적물로 만든다는 의미는 아니다.

따라서 구분소유가 성립하지 않은 다가구주택에서는 건물 전체와 그 대지가 환가대상이 되고, 각 임차인의 개별 보증금반환채권은 하나의 매각대금을 둘러싸고 다른 임차인·담보권자 등의 권리와 경합하게 된다. 이 과정에서는 주택임대차보호법 제3조의6 제3항·제4항과 주민등록법 제29조의2 등에 따른 임차관계와 선순위 보증금 정보의 확인도 배당관계를 파악하는 데 의미를 가진다.

반면 실제로 구분소유가 성립한 건물에서는 전유부분이 독립한 소유권과 경매의 대상이 될 수 있다. 대법원은 구조상·이용상 독립성과 구분행위 등을 기준으로 구분소유권의 성립 여부를 판단하고 있다.[97] 이에 대해서는 등기나 건축물대장 등록을 성립요건으로 요구하여야 한다는 비판도 제시되어 있다. [98]

96) 대법원 1997. 11. 14. 선고 97다29530 판결; 대법원 1998. 1. 23. 선고 97다47828 판결.

97) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2017다286485 판결; 대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결 및 다수의견에 대한 보충의견 6. 나.

98) 나병진, 「구분소유권 성립시기에 관한 연구」, 『외법논집』 제37권 제3호, 2013, 111~113면; 김성연, 「구분소유권의 성립요건」, 『홍익법학』 제14권 제4호, 2013, 223~225·228~229면.

그러나 여기에서 필요한 것은 구분소유권 일반의 성립이론을 독립적으로 확정하는 것이 아니라, 실제 집행대상이 건물 전체인지 특정 전유부분인지를 확인하는 것이다.따라서 실제 사건에서는 건물의 구조상·이용상 독립성, 구분행위와 그 외부적 표시, 등기부·건축물대장 및 현실의 건물상태를 확인하여 환가단위를 정하게 된다.

또한 구분소유가 인정되는 다세대주택이라고 해서 각 세대의 배당관계가 언제나 완전히 독립하는 것도 아니다. 여러 세대에 공동근저당권이 설정되어 있다면 각 부동산이 부담하는 피담보채권의 분담액에 다른 세대의 권리관계가 영향을 미칠 수 있기 때문이다.[99] 그 구체적인 배당관계는 민법 제368조의 공동저당 규율과 함께 제2절에서 검토한다.

Ⅳ. 조세공매와 신탁재산의 매각

1. 조세공매와 민사경매

임차주택은 민사집행법상 경매 외에도 조세공매 등을 통하여 환가될 수 있다. 어느 절차에서도 부동산의 처분대금이 채권만족의 재원이 된다는 점은 같지만, 매각의 개시근거, 채권자의 참가방법, 대금배분과 그 결과에 대한 불복절차는 서로 다르다.

민사경매에서는 집행권원이나 담보권 등에 기하여 절차가 개시되고 민사집행법상의 배당요구·배당표·배당이의가 문제된다. 조세공매에서는 국세징수법 또는 지방

99) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결, 판시사항 [2]·[3]. 손유은·김제완, 「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위」, 『법학논집』 제30권 제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 105~106면·128~129면.

세징수법에 따른 배분요구·배분계산서와 이에 대한 불복절차가 적용된다. 따라서 동일한 실체법상 우선변제권이라도 어느 환가절차가 진행되고 있는지에 따라 그 권리를 절차에 반영하는 방법이 달라진다(민사집행법 제80조·제88조·제149조부터 제161조까지·제264조; 국세징수법 제76조·제98조부터 제100조까지; 지방세징수법 제81조·제101조부터 제103조까지).

즉 우선변제권의 존재만으로 실제 배분이 자동으로 이루어지는 것은 아니다. 해당 환가절차에서 요구되는 참가와 불복요건을 충족하여야 실체법상의 순위가 실제 대금배분에 반영될 수 있다. 따라서 이후 배당순위나 배분결과를 검토할 때에는 먼저 어떤 환가절차에서 권리가 행사되고 있는지를 확정하여야 한다.

2. 신탁재산의 매각과 임차인의 권리

신탁주택에서는 보증금반환채무를 부담하는 사람과 실제 주택의 소유자·처분권자가 서로 다를 수 있다.위탁자가 임차인과 계약을 체결하였지만 주택의 소유권이 수탁자에게 이전되어 있다면, 임차인이 위탁자에 대하여 반환채권을 가진다는 사실만으로 수탁자 명의의 신탁주택을 그 채권의 책임재산으로 집행할 수 있는 것은 아니다. 따라서 신탁주택의 환가에서는 임대차계약의 당사자와 반환채무자, 신탁재산의 귀속 및 그 재산에 대한 집행가능성을 순서대로 확인하여야 한다.

대법원 2022. 2. 17. 판결은 구 신탁법이 적용된 사안에서 위탁자 명의의 임대차와 신탁공매 매수인의 반환채무 승계 여부를 다루었다. 신탁원부에는 위탁자 명의로 임대차계약을 체결하도록 하는 약정이 기재되어 있었고, 별도의 동의서에는 수탁자가 보증금 반환책임을 부담하지 않는다는 내용이 있었다. 임차인은 위탁자와 계약하였고, 이후 신탁공매 매수인이 주택의 인도를 청구하면서 반환채무의 귀속이 문제되었다.

대법원은 구 신탁법 아래에서 위탁자 명의로 임대한다는 약정과 신탁원부의 기재효과 등을 근거로 보증금반환채무가 위탁자에게 귀속한다고 판단하였다. 수탁자가 임대인 지위에 있지 않았으므로 수탁자로부터 주택을 취득한 매수인 역시 주택임대차보호법 제3조 제4항에 따른 임대인 지위와 반환채무를 승계하지 않는다고 보았다.[100]

다만 이 판결은 구 신탁법이 적용된 사건이다. 대법원 2025. 2. 13. 판결은 현행 신탁법에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 대항력을 신탁재산의 구성에 관한 사항으로 한정하였다.[101] 이를 근거로 2022년 판결과 현행법상 법률관계를 구별하고, 현행법에서는 위탁자·수탁자 사이의 보증금 부담에 관한 약정만으로 임차인에게 대항할 수 없다고 설명하는 견해가 있다.[102] 한편 2022년 판결의 결론 자체는 수탁자가 애초에 임대차계약의 당사자가 아니었고 보증금반환채무를 인수하지도 않았다는 계약관계만으로 설명할 수 있으므로 신탁원부의 대항력을 독립된 논거로 사용할 필요가 없었다는 비판도 있다.[103] 같은 취지에서, 반환의무를 지는 임대인이 누구인지는 임대차계약의 해석 문제이므로 이 사안에서 신탁등기의 대항력은 쟁점이 아니라는 견해도 있다.[104]

이러한 논의가 보여주는 것은 반환채무자가 누구인지와 그 반환채무를 어느 재산에서 강제실현할 수 있는지는 별개의 법률문제라는 점이다. 위탁자가 반환채무를

100) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095·300101 판결, 이유 2.나·다 및 3.

101) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결.

102) 이창배·김제완, 「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력」, 『외법논집』 제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 155~157면.

103) 곽희경, 「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위」, 『비교사법』 제31권 제1호, 2024, 133~134면·147~149면.

104) 이창배·김제완, 앞의 논문(주 102, 155면.

부담하더라도 주택이 수탁자 명의의 신탁재산으로 남아 있다면 그 주택을 위탁자의 일반채무에 관한 책임재산과 동일하게 볼 수 없다. 반대로 수탁자에게 반환책임을 부담시키기 위해서는 수탁자가 임대차계약의 당사자인지, 적법한 대리관계가 존재하는지, 반환채무를 인수하였는지 등 별도의 근거가 필요하다. 신탁법 제22조 제1항의 신탁재산에 대한 강제집행 제한 역시 이러한 책임재산의 귀속과 함께 적용된다.

신탁관계가 종료되어 위탁자가 주택의 소유권을 다시 취득한 경우에는 법률관계가 다시 달라질 수 있다. 대법원 2019. 3. 28. 판결은 수탁자의 승낙 없이 주택을 임대한 위탁자가 뒤에 소유권을 회복한 사안에서 임차인의 주민등록이 임차권을 공시하고 있었다면 그 소유권 회복과 함께 대항력을 취득할 수 있다고 보았다. 또한 대법원 2018. 10. 18. 전원합의체 판결이 체육시설법의 승계규정을 담보신탁에 따른 공매·수의계약에 적용한 데서 보듯, 신탁재산 매수인의 권리·의무 승계도 단순히 '신탁공매'라는 거래형식만으로 정해지는 것이 아니라 해당 재산에 적용되는 개별 승계규정의 요건에 따라 달라질 수 있다.[105)]

이제 앞의 사례들을 놓고 보면 신탁주택에서 발생하는 회수곤란은 다른 사례와 그 원인이 다르다. 위탁자가 반환채무를 부담하지만 신탁재산이 그 채무의 책임재산이 아니라면, 문제는 임차인에게 경매를 신청할 절차가 없다는 데 있지 않다. 애초에 그 재산에 해당 채무를 집행할 실체법적 기초가 없다는 데 있다.이 경우 새로운 경매신청권을 부여한다고 하여 신탁재산이 곧바로 위탁자의 책임재산으로 바뀌는 것은 아니다.[106)] 따라서 신탁재산의 책임범위를 확대할 것인지는 별도의 실체법적·

105) 대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879·44886 판결; 장명, 「신탁과 주택임대차보호법상 대항력」, 『법학논총』 제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 390~392면; 대법원 2018. 10. 18. 선고 2016다220143 전원합의체 판결(체육시설법 제27조 제2항 제4호의 승계 규정을 담보신탁 공매·수의계약에 적용한 다수의견과 신탁에 따른 매매와 경매의 절차 차이를 중시한 반대의견)

106) 문혜영, 『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025, 174면 각주 464; 박세영·김제완, 「담

입법적 문제이고, 이후 검토하는 경매신청권의 절차적 보완과는 구별된다. 경매신청 절차의 보완이 의미를 가지는 것은 실체법상 특정 재산의 환가대금에서 우선적으로 만족받을 지위는 인정되지만 그 가치를 현실화할 기존 환가수단이 부족한 경우이다.

이상의 사례에서 나타난 회수결과의 차이는 우선변제권의 존재 여부만으로 설명되지 않는다. 임차인이 직접 경매를 신청하는 경우에는 집행권원과 신청채권액이, 다른 채권자가 개시한 경매에서는 배당참가방법과 배당요구의 내용이 문제된다. 또한 우선변제권이 인정되더라도 실제 매각되는 재산의 범위가 달라질 수 있고, 조세공매·신탁재산의 매각에서는 민사경매와 다른 절차규율이나 책임재산의 귀속이 작용한다.

따라서 개별집행에서 먼저 확인할 것은 '임차인에게 우선변제권이 있는가' 하나가 아니라, 누가 어떤 근거로 환가를 개시하였는지, 임차인이 어떤 지위로 그 절차에 참가하는지, 실제 매각되는 재산이 무엇인지, 그 재산이 반환채무의 책임재산에 해당하는지이다.이러한 조건이 확정된 뒤에야 실제 매각대금에서 임차인에게 얼마를 어떤 순위로 배당할 것인지를 판단할 수 있다. 다음 절에서는 이러한 환가를 통하여 형성된 대금에서 각 채권의 순위와 실제 배당액 및 배당금 수령관계를 검토한다.

제2절 배당순위와 배당금의 수령

임차인이 경매절차에 적법하게 참가하고 우선변제권을 행사하였더라도 보증금

보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제」, 『고려법학』 제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 116~117면·120면; 정민희·김제완, 「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로」, 『비교사법』 제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 271~272면; 곽희경, 앞의 논문(주 103), 147~148면.

전액을 그대로 회수할 수 있는 것은 아니다. 하나의 매각대금에는 저당권 등 담보권, 조세채권, 임금·퇴직급여채권 및 다른 임차인의 보증금반환채권이 함께 경합하고, 각 채권에 인정되는 우선변제의 범위와 순위가 서로 다를 수 있기 때문이다. 특히 하나의 채권 안에서도 특별한 최우선변제가 인정되는 부분과 그 밖의 우선변제 부분 또는 일반채권 부분이 나뉠 수 있으므로, 채권자별 총채권액만을 하나의 순서로 배열하여 실제 배당관계를 정할 수는 없다.

법정 순위에 따라 임차인이 정당하게 배당받아야 할 금액과 실제로 지급받은 금액도 반드시 일치하지 않는다. 배당표의 작성이나 확정에 오류가 있거나 배당금 지급에 필요한 요건이 충족되지 않은 경우에는 법률상 정당한 배당액, 현실적인 금전수령액 및 매수인이 인수하는 미반환 보증금의 범위 사이에 차이가 생길 수 있다. 이러한 차이는 매각 후 임차인이 누구에게 얼마를 청구할 수 있는지, 나아가 임차권이 어느 시점까지 존속하는지에도 영향을 미친다. 이하에서는 먼저 각 채권 중 실제로 우선변제되는 범위와 순위를 확정하고, 이어서 해당 재산 조세에 관한 특별한 순위조정, 배당표의 확정과 지급, 주택인도 및 매각 후 잔존 임차관계를 차례로 살펴본다.

Ⅰ. 채권별 기준시점과 우선변제 범위

여러 채권이 하나의 매각대금에서 경합하는 경우에는 각 채권의 명칭이나 명목상 금액 또는 단일한 발생시점만을 비교하여 배당순위를 정할 수 없다. 동일한 채권 안에서도 법률이 특별한 최우선변제를 인정하는 부분과 일반적인 우선변제를 인정하는 부분이 나뉠 수 있고, 담보권이나 조세채권에도 각각 다른 기준시점과 우선규율이 적용될 수 있기 때문이다. 따라서 실제 배당순위를 정하기에 앞서 각 채권 중 해당 매각대금에서 어떠한 범위가 우선변제되는지를 먼저 확정하고, 그 부분에

적용되는 순위규칙과 기준시점을 대조하여야 한다.

주택임차인의 확정일자부 우선변제권은 주택임대차보호법 제3조의2 제2항이 정한 대항요건과 확정일자 등 법정 요건을 갖춘 경우에 인정된다. 이때 확정일자를 받은 날만으로 다른 권리와의 우선순위를 정할 수는 없다. 예컨대 확정일자를 저당권 설정일보다 먼저 받았더라도 주택의 인도와 주민등록에 따른 대항력의 효력이 그 저당권보다 뒤에 발생하였다면, 임차인은 그 저당권자에 앞서 우선변제를 주장할 수 없다. 대항력은 주택의 인도와 주민등록을 마친 다음 날부터 효력이 발생하므로, 확정일자부 우선변제권의 순위는 확정일자와 대항요건이 모두 갖추어진 시점을 기준으로 다른 권리와 비교하게 된다.[107] 보증금이 임대차 도중 증액된 경우에도 증액된 부분에 관하여 보호요건을 언제 갖추었는지에 따라 그 부분의 순위가 별도로 문제된다.

소액임차인에게 인정되는 최우선변제권은 이와 다른 보호규율에 기초한다. 주택임대차보호법 제8조는 법정 요건을 갖춘 소액임차인에게 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 수 있도록 하지만, 보호대상이 되는 보증금과 최우선변제액에는 각각 법정 한도가 있다. 또한 최우선변제되는 금액의 합계도 주택가액에 대지가액을 합한 금액의 2분의 1이라는 한계를 받는다. 따라서 소액임차인에 해당한다는 사실만으로 보증금 전액에 동일한 최우선순위가 인정되는 것은 아니다. 최우선변제되는 한도를 넘는 나머지 보증금은 다시 확정일자부 우선변제권의 요건과 순위가 인정되는지를 기준으로 배당관계를 판단하여야 한다(주택임대차보호법 제8조 제1항·제3항; 같은 법 시행령 제10조·제11조). 선행 담보물권자와의 관계에서 적용되는 소액보증금 기준과 최우선변제액도 해당 담보물권 취득 당시의 시행령과 그 개정 부칙의 경과규정을 반영하여 정한다.

---

107) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97다22393 판결; 김제완, 앞의 논문(주 4), 185면.

저당권 등 담보권에서도 등기부에 표시된 채권최고액이나 최초 대출원금 전체가 실제 배당채권액이 되는 것은 아니다. 배당 당시 현실적으로 남아 있는 피담보채권과 법률상 담보되는 부대채권의 범위를 확정하여야 하고, 집행비용은 다시 별도의 규율에 따라 매각대금에서 처리된다(민사집행법 제53조 제1항·제145조 제2항·제268조; 민법 제357조·제360조).

특히 여러 부동산에 하나의 공동근저당권이 설정되어 있는 경우에는 해당 임차주택 하나의 등기부에 나타난 채권최고액만으로 그 주택에서 실제 부담할 담보채권액을 확정하기 어렵다. 공동담보부동산이 동시에 배당되는 경우 민법 제368조 제1항에 따라 각 부동산의 매각대금에서 해당 부동산이 부담할 경매비용과 선순위채권액을 공제한 경매대가에 비례하여 공동담보채권의 분담액이 정해지기 때문이다. 예컨대 여러 세대로 구분소유된 다세대주택에 공동근저당권이 설정되어 있다면 다른 세대에 존재하는 선순위 임차보증금이나 소액보증금의 최우선변제액에 따라 각 세대가 부담하는 공동담보채권액이 달라질 수 있다. 그 결과 특정 세대 임차인이 실제로 회수할 수 있는 금액도 다른 세대의 권리관계에 영향을 받을 수 있다(제1절 Ⅲ.4의 대법원 2025. 12. 4. 판결).

조세채권 역시 하나의 동일한 순위로 취급되지 않는다. 조세의 우선관계는 세목과 법정기일 등을 기준으로 판단하지만, 해당 재산 자체에 부과된 일정한 조세에는 그 재산의 환가대금에서 별도의 우선징수관계가 적용될 수 있다. 또한 주택임차보증금과 해당 재산 조세가 경합하는 경우에는 그 우선징수 순서를 조정하는 특별규정이 적용될 수 있다. 따라서 체납액이 같은 조세라 하더라도 세목, 법정기일, 부과대상 재산 및 특별규정의 적용 여부에 따라 임차인에게 실제 배분되는 금액이 달라질 수 있다(국세기본법 제35조; 지방세기본법 제71조). 그 특별한 순위조정은 Ⅱ에서 구체적으로 검토한다.

임금·퇴직급여채권에도 특별한 최우선변제가 인정되는 부분과 그 밖의 우선변제 부분이 존재한다. 근로기준법 제38조가 정한 최종 3개월분 임금 및 재해보상금과 근로자퇴직급여 보장법 제12조가 정한 최종 3년간 퇴직급여에는 특별한 우선변제가 인정되지만, 그 밖의 임금·퇴직급여에는 별도의 우선규율이 적용된다. 따라서 임금채권이 존재한다는 사실만으로 그 전액이 임차보증금보다 먼저 배당된다고 볼 수 없다. 또한 특정 주택의 매각대금으로 임금채권을 우선변제할 수 있는지를 판단할 때에는 해당 부동산의 소유자와 임금채무를 부담하는 사용자 사이의 관계도 함께 확인하여야 한다(근로기준법 제38조 제1항·제2항; 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항·제2항).

채권	우선변제 범위	기준시점·요건
임차보증금	소액보증금 최우선변제액 / 그 밖의 우선변제액 / 일반채권 부분	대항요건, 확정일자, 소액임차인 기준과 적용시점
담보권	실제 피담보채권과 법정 부대채권	담보권 설정·효력발생시점, 배당 당시의 잔액
조세	일반 조세우선 부분 / 해당 재산 조세 / 순위조정 대상 부분	세목, 법정기일, 부과대상 재산, 특별규정 적용시점
임금·퇴직급여	최우선변제 부분 / 그 밖의 우선변제 부분	사용자관계, 임금·퇴직급여의 발생 기간과 금액

[표 5] 채권별 우선범위와 기준시점·요건

이처럼 같은 채권자에게 귀속하는 하나의 채권도 법률상 보호되는 범위에 따라 서로 다른 순위를 가질 수 있다. 예컨대 임차인의 확정일자가 저당권 설정일보다 앞서더라도 대항력의 효력이 그 뒤에 발생하였다면 해당 저당권과의 관계에서는 임차인의 순위가 뒤로 밀릴 수 있다. 임금채권도 특별한 최우선변제가 인정되는 부분

과 그 밖의 부분이 같은 순위에 놓이는 것은 아니다.

따라서 배당순위는 채권자별 총액을 먼저 줄 세우는 방식이 아니라, 각 채권에서 실제로 우선변제되는 부분을 먼저 분리한 뒤 그 부분에 적용되는 기준시점과 우선순위를 서로 대조하는 방식으로 정하여야 한다. 다음에서는 이러한 일반적인 순위관계에 예외를 두는 해당 재산 조세와 주택임차보증금 사이의 특별한 순위조정을 살펴본다.

Ⅱ. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정

1. 적용대상과 기준시점

조세채권과 임차보증금이 하나의 매각대금에서 경합한다고 하여 항상 조세의 법정기일과 임차인의 확정일자 등 보호요건 취득시점만을 비교하여 순위를 정할 수 있는 것은 아니다. 일정한 조세는 그 조세가 부과된 재산 자체의 환가대금에서 특별한 우선징수관계를 가지기 때문이다.

대법원 2001. 1. 30. 판결은 증여를 원인으로 소유권이 이전된 부동산에 근저당권이 설정된 뒤 증여세가 부과된 사건에서, 그 증여세가 해당 재산에 부과된 조세에 해당하므로 선행 근저당권보다 우선한다고 판단하였다. 이는 법정기일과 담보권 설정시점의 선후에 따라 순위를 정하는 일반적인 조세우선관계와 달리, 조세가 부과된 재산 자체에 관한 특별한 우선징수관계가 적용된 사례이다.[108] 다만 이 판결은 현행의 주택임차보증금 순위조정 특례가 도입되기 전의 사안이다.

해당 재산 조세의 이러한 우선징수관계 아래에서는 임차인이 조세의 법정기일

108) 대법원 2001. 1. 30. 선고 2000다47972 판결.

보다 먼저 대항요건과 확정일자 등을 갖추었더라도 그 재산의 매각대금에서 보증금을 충분히 회수하지 못하는 결과가 발생할 수 있었다. 국세기본법 제35조 제7항과 지방세기본법 제71조 제6항은 일정한 주택임차보증금반환채권에 대하여 이러한 결과를 조정하는 특례를 두고 있다. 임차인의 확정일자 등보다 조세의 법정기일이 늦음에도 그 조세가 해당 재산 조세라는 이유로 우선징수될 수 있는 경우, 법률이 정한 요건 아래 그 우선순서를 임차보증금의 변제에 반영하도록 한 것이다.

이 특례가 적용된다고 하여 조세채권 자체가 임차인에게 이전되는 것은 아니다. 조세채권의 채권자나 채권액이 변경되는 것도 아니다. 특례는 해당 재산의 실제 환가대금을 배분하는 과정에서 해당 재산 조세가 차지하였을 우선징수 순서를 법률이 정한 범위에서 임차보증금의 변제에 사용하도록 조정하는 규율이다. 따라서 이는 민법상 변제자대위와 같이 기존 채권 자체가 다른 사람에게 이전되는 경우와 법적 구조가 다르다.

국세기본법 제35조 제7항이 순위조정의 대상으로 정한 국세는 해당 재산에 부과된 상속세·증여세 및 종합부동산세이다. 지방세기본법 제71조 제6항도 재산세, 소방분 지역자원시설세 및 재산세에 부가되는 지방교육세에 관하여 같은 취지의 순위조정 특례를 두고 있다. 다만 같은 조 제5항에 따른 해당 재산 지방세에 포함될 수 있는 자동차세와 그에 부가되는 지방교육세는 제6항의 순위조정 특례의 대상에서 제외된다. 따라서 국세·지방세 모두 단순히 해당 재산에 부과된 조세인지 여부만 확인할 것이 아니라, 순위조정 특례가 적용되는 세목으로 법률에 열거되어 있는지도 함께 확인하여야 한다.

특례의 적용 여부는 임대차계약일이나 경매신청일 하나를 기준으로 정해지지 않는다. 개정법은 각각 별도의 시행일과 적용례를 두고 있기 때문이다. 국세기본법 제35조 제7항의 개정규정은 2023년 4월 1일부터 시행되고, 그 이후 국세징수법에

따른 매각결정 또는 민사집행법에 따른 매각허가결정을 하는 경우부터 적용된다(법률 제19189호 부칙 제1조 단서·제3조). 지방세기본법 제71조 제6항의 개정규정은 2023년 5월 4일부터 시행되고, 그 이후 해당 매각결정 또는 매각허가결정을 하는 경우부터 적용된다(법률 제19401호 부칙 제1조·제2조).

따라서 동일한 임대차계약과 동일한 조세채권이 존재하더라도 실제 매각결정 또는 매각허가결정이 언제 이루어졌는지에 따라 순위조정 특례의 적용 여부가 달라질 수 있다. 결국 구체적인 사건에서 특례의 적용범위를 확정하려면 임차인의 대항요건과 확정일자, 조세의 세목과 법정기일뿐 아니라 해당 개정규정의 적용례가 요구하는 기준시점까지 함께 확인하여야 한다.

2. 순위조정에 따른 배당액 산정

순위조정 특례의 적용요건이 충족된다고 하여 해당 재산 조세의 체납액 전부가 곧바로 임차인에게 추가 배당되는 것은 아니다. 특례가 없었다면 해당 재산 조세가 실제 매각대금에서 어느 범위까지 우선징수될 수 있었는지가 순위조정으로 임차인에게 돌아갈 수 있는 금액을 제한하기 때문이다.

따라서 먼저 집행비용 등을 반영하여 실제 배당재원을 확정하고, 순위조정 특례를 적용하지 않은 상태에서 각 채권자에게 얼마가 배분될 것인지를 계산하여야 한다. 이 과정에서 해당 재산 조세가 실제로 우선징수할 금액과 임차인이 기존 순위에 따라 받을 금액을 각각 확인한다. 그 다음 법률이 허용하는 범위에서 해당 재산 조세가 차지하였을 우선순서를 임차보증금의 변제에 반영하되, 이 특례에 영향을 받지 않는 선순위권리자의 배분액은 그대로 유지한다.

예를 들어 집행비용을 공제한 배당재원이 1억 5,000만 원이고, 임차인보다 선순위인 저당권의 실제 피담보채권액이 8,000만 원, 임차보증금반환채권이 7,000만

원, 순위조정의 대상이 되는 해당 재산 조세가 3,000만 원이라고 가정한다. 조세의 법정기일은 임차인의 확정일자보다 늦고, 특례의 적용요건과 경과규정을 모두 충족하며, 그 밖의 최우선채권이나 동순위채권자는 없다고 한다.

특례를 적용하지 않으면 해당 재산 조세가 3,000만 원, 선순위 저당권자가 8,000만 원을 배분받고 임차인에게는 남은 4,000만 원이 배당된다. 반면 순위조정 특례가 적용되면 특례와 무관한 선순위 저당권자의 8,000만 원은 그대로 유지되고, 임차인이 원래 받을 수 있었던 4,000만 원에 해당 재산 조세가 실제로 우선징수하였을 3,000만 원 상당의 순위가 추가로 반영된다. 그 결과 임차인은 보증금반환채권 7,000만 원 전액을 배당받게 된다.

[표 6] 순위조정 적용 전후의 배당액

항목(단위: 만 원)	적용 전	적용 후
해당 재산 조세	3,000	0
선순위 저당권	8,000	8,000
임차보증금	4,000	7,000
합계	15,000	15,000

위 사례에서 임차인에게 추가된 3,000만 원은 조세채권 3,000만 원이 임차인에게 이전된 결과가 아니다. 특례가 없었더라면 해당 재산 조세가 실제로 우선징수하였을 3,000만 원에 관하여 배분순서가 조정된 결과이다.

위 계산에서는 해당 재산 조세의 체납액 3,000만 원 전부가 특례를 적용하지 않았을 경우 실제로 우선배당될 수 있고, 그 전부가 순위조정의 대상이 된다고 가정하였다. 그러나 실제 사건에서 소액임차인의 최우선변제권이나 임금·퇴직급여채권 등 다른 우선권자가 함께 경합한다면 특례가 없을 경우 해당 재산 조세가 현실적으

로 배분받을 금액부터 달라질 수 있다. 그에 따라 순위조정으로 임차인에게 추가되는 금액도 달라진다.

또한 위 계산은 실체법상 우선순위를 실제 매각대금에 적용한 배분관계를 설명하는 것이다. 그 금액을 절차에서 주장하는 방법은 환가절차의 종류에 따라 달라진다. 민사경매에서는 배당요구와 배당이의가, 조세공매에서는 배분요구와 그에 대한 별도의 불복절차가 적용된다. 따라서 산정된 우선배당액을 실제 절차에서 실현하는 방법은 제1절 Ⅳ.1에서 살펴본 각 환가절차의 규율에 따른다(민사집행법 제88조·제149조·제151조·제154조; 국세징수법 제76조·제98조부터 제100조까지; 지방세징수법 제81조·제101조부터 제103조까지).

Ⅲ. 배당액의 산정과 배당표의 확정·지급

1. 배당오류와 매수인의 반환채무

법정 순위에 따라 임차인이 정당하게 배당받아야 할 금액과 실제 배당표에 따라 지급받은 금액이 다르면, 그 차액이 곧바로 매수인이 인수하는 보증금반환채무가 되는 것은 아니다. 특히 대항력 있는 임차인이 배당오류 때문에 보증금 일부를 현실적으로 지급받지 못한 경우에는 현실적인 미수령액과 매수인이 법률상 인수하는 보증금 잔액을 구별할 필요가 있다.

대법원 2001. 3. 23. 판결은 임차인이 배당이의를 하지 않아 잘못된 배당표가 확정된 사건에서 매수인이 인수하는 보증금 잔액의 범위를 판단하였다. 대법원은 매수인의 반환채무를 산정할 때 임차인이 현실적으로 지급받은 배당액이 아니라 법정 우선순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 보증금에서 공제하여야 한다고 보았다. 이에 따라 실제 배당액만을 공제하여 그 차액만큼 매수인의 반환채무를 늘

린 원심판결을 파기하였다.[109] 이 판결에 따르면 배당오류로 임차인이 정당한 금액보다 적게 지급받았다는 사정 자체를 매수인의 반환채무에 전가할 수는 없다. 그 차액은 매수인이 인수하는 보증금 잔액에 포함되지 않고, 잘못된 배당으로 과다배당을 받은 후순위채권자 등에 대하여 부당이득반환청구가 성립하는지는 별도의 법률관계에 따라 판단하여야 한다.

법원실무제요는 보증금 1,000만 원 중 법률상 정당한 배당액이 800만 원이었으나 임차인이 실제로 500만 원만 지급받은 사례를 제시한다.[110] 이 경우 매수인이 인수하는 보증금반환채무는 실제 미수령액 500만 원이 아니라, 전체 보증금 1,000만 원에서 정당한 배당액 800만 원을 공제한 200만 원이다. 임차인이 배당오류 때문에 실제로 받지 못한 나머지 300만 원은 매수인에게 추가로 청구할 금액이 아니라 과다배당을 받은 채권자 등에 대한 반환청구가 성립하는지를 별도로 검토하여야 할 부분이다.

따라서 이 경우 현실적으로 수령하지 못한 금액, 법률상 정당하게 배당받았어야 할 금액 및 매수인이 인수하는 보증금 잔액은 서로 일치하지 않을 수 있다.다만 정당한 배당액을 보증금에서 공제하여 매수인의 인수채무를 산정한다고 해서, 임차인이 배당오류로 현실적으로 받지 못한 금액까지 이미 변제받은 것으로 의제되는 것은 아니다. 이는 매수인이 인수하는 임대차관계상 반환채무의 범위를 정하는 법리와 배당오류로 생긴 차액의 회수관계를 서로 구별하는 것이다.

2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸

매수인이 매각대금을 납부하고 배당표가 작성되었다고 하여 대항력 있는 임차

109) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다30165 판결. 김제완, 앞의 논문(주 88, 277면.

110) 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행Ⅲ—부동산집행(2)』, 2020, 88면.

인의 임차권이 언제나 그 시점에 곧바로 소멸하는 것은 아니다. 특히 임차인이 보증금 전액을 배당받을 수 있는 순위에 있지만 다른 채권자의 배당이의로 배당표가 아직 확정되지 않은 경우에는 매각대금의 납부와 임차권의 소멸 사이에 시간적 간격이 생길 수 있다.

대법원 2004. 8. 30. 판결은 보증금 전액을 배당받을 수 있는 임차인에 대하여 후순위 근저당권자의 배당이의의 소송이 계속되어 배당표가 확정되지 않은 사건을 다루었다. 이 사건에서 매수인은 이미 매각대금을 납부하였으나 임차인은 그 뒤에도 목적물을 사용하였고, 매수인은 그 기간의 사용이익을 부당이득으로 반환하라고 청구하였다. 대법원은 임차권의 소멸을 실제로 배당금을 손에 넣는 시점까지 미루지는 않았지만, 배당표가 확정되어 임차인이 배당금을 지급받을 수 있는 상태에 이른 시점을 임차권의 소멸과 연결하였다.[111] 따라서 대법원은 그 전까지의 사용·수익이 아직 존속하는 임차권에 기초한 것이어서 매수인에 대한 부당이득이 되지 않는다고 보았다.

이 판결이 보여주는 것은 매수인의 매각대금 납부, 배당표의 확정 및 임차인의 현실적인 배당금 수령이 서로 다른 법률상 시점이라는 점이다. 보증금 전액을 배당받을 수 있는 임차인의 경우에도 배당표가 아직 확정되지 않았다면 매수인의 대금 납부만으로 임차권이 이미 소멸하였다고 볼 수 없다. 반대로 배당표가 확정되어 임차인이 배당금을 지급받을 수 있는 상태에 이른 뒤에는 현실적인 금전수령이 아직 완료되지 않았다는 사정만으로 임차권이 계속 존속한다고 볼 수 없다.

다만 보증금 일부만을 배당받고 잔액에 관하여 매수인에게 대항할 수 있는 임차인은 사정이 다르다. 그 경우에는 미반환 보증금에 관한 임대차관계가 주택임대차보호법상 계속 존속하는지가 별도로 문제된다(Ⅴ.1).

111) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003다23885 판결.

Ⅳ. 배당금 지급과 주택인도의 관계

1. 주택인도와 배당금 지급의 동시이행

주택임대차보호법 제3조의2 제3항은 우선변제를 받을 임차인이 임차주택을 양수인에게 인도하지 아니하면 보증금을 지급받을 수 없도록 정한다. 그러나 이 규정이 있다는 이유만으로 임차인이 배당금을 확보하기 전에 먼저 주택을 인도하여야 하는 일방적인 선이행의무를 부담한다고 볼 수는 없다.

대법원 1994. 2. 22. 판결은 경매·공매절차에서 보증금의 지급을 위하여 주택의 인도사실을 확인하도록 한 취지와, 임차인에게 보증금을 받기 전에 인도의무를 먼저 이행하도록 하는 것은 서로 다른 문제라고 보았다.[112] 임차인은 보증금을 지급받는 것과 동시에 주택을 인도할 수 있으므로, 주택임대차보호법 제3조의2 제3항은 배당금 지급과 주택인도를 서로 결부시키는 규정이지 임차인에게 일방적인 선이행을 요구하는 규정은 아니라는 것이다.

이러한 법률관계는 임대차 종료 뒤의 일반적인 보증금반환관계와도 연결된다. 임차보증금은 목적물이 반환될 때까지 임차인이 부담하는 차임·손해배상채무 등을 담보하고, 그 채무를 정산한 뒤의 보증금반환의무와 목적물 반환의무는 원칙적으로 동시이행관계에 놓인다. 따라서 임대인이 보증금반환의무를 이행하지 않았거나 적법하게 이행제공하지 않은 상태에서 임차인이 동시이행항변권에 기초하여 목적물을 계속 점유하는 경우, 그 점유를 곧바로 불법점유라고 평가할 수는 없다.[113]

---

112) 대법원 1994. 2. 22. 선고 93다55241 판결.

113) 대법원 1987. 6. 23. 선고 87다카98 판결; 대법원 1990. 12. 21. 선고 90다카24076 판결; 대법원 1992. 5. 12. 선고 91다35823 판결.

다만 일반적인 임대차 종료에서의 동시이행관계와 경매배당에서 주택임대차보호법 제3조의2 제3항이 정한 배당금 지급요건으로서의 인도는 법적 근거와 적용장면이 동일하지 않다. 따라서 경매절차에서는 해당 임차인이 배당금을 지급받기 위하여 실제로 주택을 인도하여야 하는 경우인지, 인도가 필요한 경우 그 사실을 어떤 자료로 확인할 것인지를 구체적으로 판단하여야 한다.

실무에서 인도사실을 증명하기 위하여 흔히 제출하는 서면이 명도확인서이다. 그러나 명도확인서 자체가 법률상 인도의 효과를 발생시키는 것은 아니며, 모든 임차인이 언제나 동일한 서면을 제출하여야 하는 것도 아니다. 대항력 있는 임차인이 일부만 배당받고 미반환 보증금에 관하여 매수인에게 계속 대항할 수 있는 경우에는 명도확인서를 요구하지 않는 것으로 설명되고, 미등기 주택을 제외한 대지만 매각된 경우에도 건물소유자나 대지 매수인의 명도확인서를 제출할 필요가 없는 것으로 설명된다.[114]

또한 인도가 필요한 사건에서 임차인이 실제로 주택을 인도하였는데도 매수인이 명도확인서의 작성을 거부한다면 그 사실을 다른 자료로 증명할 수 있다. 같은 실무서는 관리소장 등의 확인서나 집행법원의 사실조회 등을 그 방법으로 제시한다. 따라서 명도확인서는 실제 인도를 증명하는 하나의 수단이고, 법률상 지급요건은 해당 사건에서 요구되는 주택인도 자체의 충족 여부이다.

2. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교

반환보증에서도 보증기관의 지급의무와 임차인의 주택인도의무가 서로 연결될 수 있다. 그러나 이는 민사경매에서 주택임대차보호법 제3조의2 제3항에 따라 배당

114) 윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023, 2358~2363면.

금 지급과 인도가 연결되는 경우와 발생근거가 다르다. 반환보증에서는 해당 보증계약과 적용 약관이 보증기관의 지급의무와 임차인의 인도의무 사이에 어떠한 관계를 설정하고 있는지를 확인하여야 한다.

대법원 2026. 6. 24. 판결은 주택도시보증공사의 보증채무와 임차인의 인도의무 사이에서 보증기관의 이행지체책임이 언제부터 발생하는지를 판단하였다. 이 사건에 적용된 약관은 공사의 보증채무 이행과 임차인의 주택인도를 동시이행관계로 정하고 있었다. 대법원은 보증채무가 형식적으로는 보증계약에서 발생한 의무이지만 실질적으로 임차보증금 반환의무의 변형으로서 임대인의 의무와 동일하게 볼 수 있는 점 등을 고려하여 두 의무를 쌍무계약상 동시이행관계에 있는 채무와 같이 보았다. 이에 따라 임차인이 주택을 인도하거나 적법하게 이행을 제공할 때까지 공사는 보증채무에 관한 이행지체책임을 부담하지 않는다고 판단하고, 보증원금의 지급의무에 관한 판단은 유지하면서 지연손해금 부분을 파기환송하였다.[115]

반면 대법원 2025. 4. 15.자 결정은 보증기관이 보증금을 지급한 뒤에도 임차인이 주택임대차보호법상 '임대인으로부터 보증금을 반환받지 못한 임차인'에 해당하는지가 문제 된 사건이었다. 대법원은 주택도시보증공사의 지급을 보증계약에 따른 보증기관 자신의 채무이행으로 파악하여 이를 임대인의 보증금 반환과 구별하였다.[116]

따라서 두 판례는 동일한 법률효과를 서로 다르게 판단한 것이 아니다. 2026년 판결은 적용 약관과 보증채무의 성격을 기초로 보증기관의 이행지체책임이 언제 발생하는지를 판단하였고, 2025년 결정은 보증기관의 지급이 임대인의 반환채무 이행

115) 대법원 2026. 6. 24. 선고 2026다201978 판결, 이유 3; 지체책임의 일반 법리에 관하여 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결.

116) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

과 동일한 효과를 가지는지를 판단하였다. 특정한 법률효과를 정하는 과정에서 보증기관의 지급의무와 임대인의 반환의무 사이에 기능적 유사성이 인정된다고 하더라도, 그 이유만으로 보증기관의 지급을 모든 법률관계에서 임대인의 변제와 동일하게 취급할 수는 없다.

Ⅴ. 잔존 반환채권과 매수인에 대한 인도의무

1. 대항력과 보증금 잔액의 반환

주택이 매각된 뒤에도 보증금 일부가 회수되지 않았다고 해서 모든 임차인이 그 미수령액을 매수인에게 청구하거나 그 반환을 받을 때까지 주택의 인도를 거절할 수 있는 것은 아니다. 매수인이 미반환 보증금에 관한 임대차관계를 승계하는지는 임차인이 매수인에게 대항할 수 있는 지위를 계속 보유하는지에 따라 달라지기 때문이다.

매수인에게 대항할 수 있는 임차인은 보증금을 전액 반환받지 못한 경우 미반환 보증금에 관한 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다. 이때 매수인이 인수하는 반환채무의 범위는 앞의 Ⅲ.1에서 본 것처럼 임차인이 현실적으로 지급받은 금액만을 기준으로 정하는 것이 아니라 법정 우선순위에 따른 정당한 배당액을 반영하여 산정한다. 반면 매수인에게 대항할 수 없는 임차인은 매각으로 임차권이 소멸하였다면 미반환 보증금에 관한 반환채권을 종전 임대인에게 행사하여야 한다. 보증금 잔액이 현실적으로 남아 있다는 사실만으로 그 채무가 매수인에게 이전되는 것도 아니고, 그 잔액을 이유로 매수인에게 주택의 인도를 거절할 수도 없다(주택임대차보호법 제3조의5·제4조 제2항).

2. 인도명령과 임차인의 점유권원

민사집행법 제136조에 따른 인도명령에서도 판단의 기준은 단순히 임차인에게 미반환 보증금이 존재하는지가 아니라 그 임차인이 매수인에게 대항할 수 있는 점유권원을 보유하는지이다. 반환채권의 잔액이 존재하는 것과 매수인에 대하여 주택을 계속 점유할 권리가 존재하는 것은 서로 다른 법률관계이기 때문이다.

따라서 보증금이 일부 남아 있더라도 임차권이 매각으로 소멸하고 임차인이 매수인에게 대항할 수 없다면 그 잔액만을 근거로 인도명령에 대항할 수 없다. 미회수 보증금은 종전 임대인 등에 대한 금전채권으로 남을 수 있지만, 그것이 곧 매수인에 대한 점유권원을 발생시키는 것은 아니다.

반면 대항력 있는 임차인이 미반환 보증금을 반환받을 때까지 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있는 경우에는 그 존속하는 임차권이 매수인에 대한 점유권원의 근거가 된다. 따라서 매각 후 누구에게 보증금 잔액을 청구할 수 있는지와 매수인에게 주택을 인도하여야 하는지는 모두 미수령액의 존재만으로 결정되는 것이 아니라 대항력과 임차권의 존속 여부를 기준으로 판단한다.

이와 같이 개별집행에서 임차인의 최종적인 회수결과는 우선변제권의 성립과 순위만으로 결정되지 않는다. 실제 배당액은 여러 경합채권의 우선범위와 매각대금을 반영하여 정해지고, 배당표의 오류가 있다면 법률상 정당한 배당액과 현실수령액이 달라질 수 있다. 나아가 배당표의 확정과 주택인도, 매수인에 대한 대항관계에 따라 매각 후 임차권의 존속과 반환채무의 귀속도 달라진다. 반환채권이 양도·압류되거나 보증기관의 지급으로 권리자가 변경된 경우에는 여기에 채권의 귀속과 행사·수령권한의 변동까지 반영하여야 한다.

제3절 반환채권에 대한 집행과 권리변동

보증금반환채권은 임대차가 종료된 뒤에도 최초 임차인에게 동일한 형태로 계속 귀속하는 것은 아니다. 반환채권이 양도되거나 질권의 목적이 될 수 있고, 압류·추심명령·전부명령이 이루어지면 채권의 귀속 또는 행사·수령권한이 달라질 수 있다. 보증기관이 임차인에게 보증금을 지급한 뒤 반환채권을 양수하거나 대위취득하는 경우에도 같은 문제가 발생한다. 여기에 임대인의 변제, 임대차관계에서 발생한 채무의 공제 또는 별도 반대채권에 의한 상계가 이루어지면 실제로 남아 있는 반환채권액도 달라진다.

그런데 이러한 법률행위와 집행행위가 반환채권에 미치는 효과는 서로 같지 않다. 채권양도나 확정된 전부명령처럼 채권 자체의 귀속을 변경하는 경우가 있는 반면, 질권이나 추심명령처럼 채권의 귀속은 유지하면서 다른 사람에게 행사·수령권한을 부여하는 경우도 있다. 또한 변제나 상계는 일정한 범위에서 반환채무를 소멸시키고, 보증금의 담보적 기능에 따른 공제는 최종적으로 반환할 채권액을 정하는 데 작용한다. 따라서 실제 집행과 배당에서는 각 행위가 반환채무의 총액, 채권의 귀속, 행사·수령권한 및 우선변제권에 각각 어떠한 효과를 발생시켰는지를 그 발생순서에 따라 확인하여야 한다.

Ⅰ. 양도·질권·압류·전부에 따른 채권귀속과 행사권한

1. 채권양도와 대항요건

채권양도계약이 체결되어 양도인과 양수인 사이에서 반환채권이 이전되었다는

사실과 양수인이 그 취득을 임대인이나 다른 제3자에게 주장할 수 있다는 사실은 반드시 같은 시점에 발생하지 않는다. 임대인에 대하여 채권양도의 효력을 주장하려면 양도인의 통지 또는 임대인의 승낙이 필요하고, 임대인 외의 제3자와의 관계에서는 확정일자 있는 증서에 의한 통지 또는 승낙이 문제되기 때문이다.

따라서 반환채권이 양도된 뒤 다른 양수인이나 압류채권자가 등장한 경우에는 최초 양도계약이 언제 체결되었는지만으로 최종적인 권리행사자나 지급상대방을 정할 수 없다. 예컨대 채권양도계약이 먼저 이루어졌더라도 제3자에 대한 대항요건을 갖추기 전에 다른 채권자의 압류명령이 임대인에게 송달되었다면, 양수인과 압류채권자 사이의 관계는 양도계약의 선후가 아니라 각 대항요건의 구비시점을 기준으로 달라질 수 있다. 대항요건을 갖추지 못한 채권양수인의 담보권 실행이 문제 된 최근 판례가 있고,[117] 이러한 양수인에게는 경매신청을 허용하여서는 안 된다는 비판도 있다.[118] 다만 그 대상은 이전등기를 마친 저당권의 실행이므로, 반환채권 양수인의 우선변제권 승계 여부는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항의 요건에 따라 별도로 판단하여야 한다.

복수의 채권양도가 이루어지거나 채권양도와 압류가 경합하는 경우에는 이러한 차이가 실제 우열관계를 결정한다. 복수의 양도통지가 경합하면 확정일자 있는 통지가 채무자에게 도달한 선후가 문제되고, 양도와 압류가 경합하면 그러한 통지의 도달시점과 압류명령이 제3채무자인 임대인에게 송달된 시점을 대조하여야 한다.[119] 결국 반환채권을 누가 먼저 취득하였는지와 그 취득을 다른 이해관계인에게 언제부

117) 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정.

118) 최종익·김제완, 「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고」, 『법학논고』 제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 252~253면·268면.

119) 대법원 1994. 4. 26. 선고 93다24223 전원합의체 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다52933 판결.

터 주장할 수 있는지는 서로 다른 문제이다. 따라서 경합하는 권리자가 존재하는 경우에는 최초 임대차계약의 당사자나 양도계약의 체결시점만이 아니라 양도통지·승낙 및 압류명령 송달 등 제3자 대항요건의 구비시점까지 확인하여 현재의 권리행사자와 유효한 지급상대방을 확정하여야 한다.

2. 질권과 압류·추심·전부명령의 효과

채권양도와 달리 반환채권에 질권이 설정되었다고 하여 반환채권 자체가 곧바로 질권자에게 이전되는 것은 아니다. 반환채권은 임차인에게 귀속한 상태에서 질권자가 피담보채권의 범위에서 그 채권을 직접 행사할 수 있다. 따라서 질권에서는 채권의 귀속과 그 채권을 행사·수령할 권한이 서로 다른 사람에게 존재할 수 있다.[120] 질권설정의 통지 또는 승낙과 그 시점은 이러한 권리관계를 임대인에게 대항할 수 있는 범위를 정하는 데 의미를 가진다. 임대인이 누구에게 지급하여야 하는지, 질권자에게 어떠한 항변을 주장할 수 있는지, 질권설정 뒤 임차인과 임대인 사이에서 이루어진 변제나 채권감액행위를 질권자에게 대항할 수 있는지는 민법 제349조 제1항·제2항, 제352조 및 제353조 제1항·제2항에 따라 판단하게 된다.[121]

압류·추심명령과 전부명령에서도 채권귀속과 행사권한의 관계는 서로 다르게 나타난다. 압류명령이 임대인에게 송달되면 임차인의 처분·영수와 임대인의 지급이 제한되지만, 압류만으로 대상 반환채권이 압류채권자에게 이전되는 것은 아니다. 추심명령이 내려지면 압류채권자는 압류된 반환채권을 추심할 권능을 취득하지만, 이 역시 반환채권 자체의 귀속을 변경시키는 것은 아니다.

---

120) 김영주, 「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」, 『재산법연구』 제36권 제4호, 2020, 238~240면.

121) 김영주, 앞의 논문(주 120, 247~252면.

이에 비하여 전부명령은 확정되면 그 범위의 반환채권 자체가 전부채권자에게 이전된다. 따라서 압류명령의 송달, 추심명령에 따른 추심권능의 발생 및 전부명령의 확정은 동일한 집행과정에 나타날 수 있지만 법률효과는 서로 다르다(민사집행법 제227조 제1항부터 제3항까지, 제229조 제2항·제3항·제4항·제7항 및 제231조).

전부명령이 확정되면 원칙적으로 제3채무자에게 송달된 때에 집행채무자가 집행채권자에게 변제한 것으로 보게 된다(민사집행법 제231조). 그러나 이는 집행채무자와 집행채권자 사이에서 이루어지는 변제간주이다. 제3채무자인 임대인이 전부채권자에게 반환채무를 현실적으로 이행하였다는 의미까지 가지는 것은 아니다.

따라서 반환채권에 대한 제3자의 집행에서는 단순히 “압류되었다”거나 “집행채권자가 존재한다”는 사실만으로 현재의 채권자를 정할 수 없다. 압류는 처분·지급을 제한하고, 추심명령은 추심권능을 부여하며, 확정된 전부명령은 채권귀속 자체를 변경하므로, 어떠한 집행명령이 어느 단계까지 효력을 발생하였는지를 확인하여 채권귀속과 행사·수령권한을 각각 확정하여야 한다.

3. 금융기관의 채권양수와 임차인의 보호

반환채권을 제3자가 취득하더라도 그와 동시에 임차인이 가지고 있던 임대차관계상의 모든 지위가 제3자에게 이전되는 것은 아니다. 대법원 2023. 2. 2. 판결은 이러한 권리분리가 실제 경매 이후의 법률관계에서도 나타날 수 있음을 보여준다.

이 사건에서 주택도시보증공사는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따라 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수한 뒤 경매에서 일부만 배당받았고, 그 후 매수인들에게 보증금 잔액의 지급을 구하였다. 대법원은 임차인이 대항요건을 계속 유지하고 있다면 양수 금융기관이 보증금 잔액을 반환받을 때까지 임차인이 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있고, 매수인은 그 범위에서 존속하는 임대차

의 임대인 지위를 승계한다고 판단하였다(주택임대차보호법 제3조의2 제7항부터 제9항까지·제3조의5).[122]

이 판결에서 금융기관이 우선변제권을 승계한 것은 모든 채권양수인에게 인정되는 일반적인 효과가 아니라 주택임대차보호법 제3조의2 제7항이 정한 금융기관 등에 관한 특례에 따른 것이다. 따라서 일반 양수인이나 질권자가 어떠한 권리를 취득하는지는 각각의 법적 취득근거에 따라 달라진다. 한편 반환채권을 전부 양도한 뒤에도 원임차인의 대항력을 보호한 판결의 결론을 긍정하면서, 양수인의 배당요구에 따른 임대차 종료의 근거와 시점을 보다 명확하게 설명할 필요가 있다는 평가도 제시되어 있다.[123] 이 시점 문제는 제3장 제2절 Ⅴ에서 다루었으므로, 여기서는 반환채권·우선변제권과 대항력이 서로 다른 주체에게 나뉠 수 있다는 점만 확인한다.

결국 이 사건에서는 금융기관에게 귀속한 반환채권·우선변제권과 임차인이 계속 보유하는 대항력에 기초한 임대차관계상의 지위가 서로 다른 주체에게 나누어 존재하였다. 따라서 금융기관이 반환채권을 취득하였다는 사실만으로 원임차인의 모든 보호지위까지 금융기관에 이전되었다고 볼 수 없고, 반환채권·우선변제권의 승계와 대항력의 존속은 각각의 요건에 따라 판단하여야 한다.

이상의 권리변동을 종합하면 채권양도와 확정된 전부명령은 반환채권의 귀속 자체를 변경하는 반면, 질권과 추심명령은 채권의 귀속과 행사·수령권한을 분리시킬 수 있다. 압류는 다시 임차인의 처분·영수와 임대인의 지급을 제한하지만 채권귀속 자체를 변경하지 않는다. 그리고 이러한 권리자가 주택임대차보호법상의 우선변제권까지 행사할 수 있는지는 반환채권의 취득만으로 정해지는 것이 아니라 우선변제권의 이전을 인정하는 별도의 법적 근거가 존재하는지에 따라 결정된다.

---

122) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

123) 정은아, 앞의 논문(주 72), 141~143면·146면.

Ⅱ. 보증기관의 대위·양수와 권리취득의 범위

1. 보증이행과 권리취득의 근거

보증기관이 임차인에게 보증금을 지급하면 임차인의 경제적 손실은 그 범위에서 보전된다. 그러나 임차인이 금전을 지급받았다는 사실만으로 임대인의 반환채무까지 같은 금액만큼 소멸하였다고 판단할 수는 없다. 보증기관이 보증계약상 자신의 채무를 이행한 뒤 반환채권을 양수하거나 대위취득하였다면, 임차인이 행사할 수 있는 반환채권은 감소하지만 그 채권은 보증기관에게 이전되어 임대인에 대한 채권으로 계속 존재할 수 있기 때문이다.

대법원 2025. 4. 15.자 결정은 이러한 차이를 임차권등기명령의 신청요건에서 확인하였다. 이 사건에서는 보증금을 지급받은 임차인이 종전 임차권등기를 말소한 뒤 다시 임차권등기명령을 신청할 수 있는지가 문제되었다. 대법원은 주택도시보증공사가 보증계약에 따른 자신의 지급의무를 이행한 것은 임대인이 임차인에게 보증금을 반환한 것과 동일하지 않으므로, 임차인은 여전히 주택임대차보호법상 임대인으로부터 보증금을 반환받지 못한 경우에 해당할 수 있다고 판단하였다.[124]

이 결정이 직접 판단한 것은 보증기관의 지급과 임대인의 보증금반환을 구별하여 임차권등기명령의 신청요건을 정하는 문제이다. 따라서 보증기관이 그 지급만으로 반환채권이나 우선변제권을 어떠한 근거와 범위에서 취득하는지까지 자동으로 확정되는 것은 아니다. 보증기관의 권리취득은 실제 사용된 법적 경로에 따라 달라진다. 보증기관이 반환채권을 계약으로 양수하였다면 양도계약과 대항요건 및 주택임대차보호법 제3조의2 제7항의 적용 여부에 따라 권리행사의 범위가 정해진다. 반

124) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

면 보증금 지급으로 민법상 변제자대위가 성립하였다면 민법 제481조부터 제485조까지의 요건과 대위의 범위가 문제되고, 상법상 보험자대위가 적용되는 경우에는 상법 제682조의 요건을 따르게 된다.

구상권은 다시 이러한 원채권의 양도나 법정대위와 별도의 발생근거를 가질 수 있다. 하나의 보증금 지급을 기초로 이러한 청구원인이 함께 주장될 때 각 청구가 동일한 원금을 어느 범위에서 만족시키는지는 아래 Ⅳ.2에서 검토한다. 여러 청구원인이 성립하거나 주장될 수 있다고 하더라도, 그 명칭만으로 각각 독립한 원금채무가 추가로 발생한다고 볼 수는 없다. 보증기관이 어떤 근거로 어떤 채권을 취득하였는지를 먼저 확정하고, 각 청구가 동일한 경제적 원금을 어느 범위에서 만족시키는 관계인지까지 함께 확인하여야 한다(민법 제481조부터 제485조까지; 상법 제682조; 주택임대차보호법 제3조의2 제7항부터 제9항까지).

2. 일부대위와 잔존채권의 정산

보증기관이 보증금 전액이 아니라 일부만을 지급한 경우에는 원임차인에게 남아 있는 반환채권과 보증기관이 취득한 채권이 함께 존재할 수 있다. 이 경우 양자의 배당관계를 정하기 위해서는 먼저 보증기관의 권리취득이 어떠한 법적 원인에 기초하는지를 확인하여야 한다.

민법상 일부 변제자대위가 문제되는 경우에 관하여 대법원 1988. 9. 27. 판결은 담보권 실행으로 발생한 매각대금을 배당할 때 원채권자가 일부대위자보다 우선한다고 판단하였다. 대법원 2001. 1. 19. 판결은 복수의 일부대위자 사이에서는 대위변제의 시점이나 근저당권 일부이전등기의 선후와 관계없이 각 대위변제액에 비례하여 안분배당하여야 한다고 보았다.[125)]

125) 대법원 1988. 9. 27. 선고 88다카1797 판결; 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000다37319 판결.

그러나 두 판결의 결론을 보증기관이 보증금 일부를 지급한 모든 사건에 그대로 적용할 수는 없다. 이 판례들은 담보권 실행을 전제로 일부 변제자대위가 성립한 사건에서 원채권자와 일부대위자 또는 복수의 일부대위자 사이의 배당관계를 판단하였기 때문이다. 주택임차보증금반환채권에서는 보증기관이 반환채권을 민법상 변제자대위로 취득하였는지, 계약상 채권양도로 취득하였는지부터 확정하여야 한다.

특히 주택임대차보호법 제3조의2 제7항은 일정한 금융기관 등이 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수한 경우에 우선변제권의 승계를 인정하는 법정 특례이다. 그러므로 이 규정에 따른 채권양수와 민법상 일부대위를 동일한 법률관계로 취급할 수 없다. 계약상 양수라면 양도계약과 법정 승계요건을, 변제자대위라면 대위의 성립과 범위를 각각 기준으로 원임차인과 보증기관의 권리관계를 정하여야 한다.

보증기관의 지급이 이루어진 뒤 반환채무의 잔액을 계산할 때에도 임차인이 경제적으로 얼마를 회수하였는지와 임대인의 채무가 실제로 얼마 소멸하였는지를 분리하여 계산하여야 한다.보증기관의 지급은 임차인의 미회수액을 줄일 수 있지만, 그 지급과 함께 반환채권이 보증기관에게 이전된 범위에서는 임대인의 반환채무가 새로운 권리자에 대한 채무로 계속 존재하기 때문이다. 그 뒤 임대인의 직접 변제나 경매배당이 이루어지면 비로소 그 지급의 법적 원인과 수령권자를 기준으로 각 채권의 잔액에 반영한다.

예를 들어 보증금반환채권이 1억 원이고 보증기관이 임차인에게 6,000만 원을 지급하여 그 범위에서 우선변제권을 행사할 수 있는 변제자대위가 성립하였다고 가정한다. 또한 원채권자가 일부대위자보다 우선한다는 앞의 판례법리가 적용된다고 가정한다. 선순위채권과 집행비용을 공제한 뒤 임차인과 보증기관에게 배당할 수 있는 금액이 5,000만 원이라면, 원채권자인 임차인이 자신의 잔존 반환채권 4,000만 원을 먼저 배당받고 보증기관은 나머지 1,000만 원을 배당받게 된다.

이 경우 임차인은 보증기관으로부터 이미 지급받은 6,000만 원과 경매에서 배당받은 4,000만 원을 합하여 경제적으로 보증금 1억 원 상당을 모두 회수한다. 그러나 임차인이 보증금 전액을 회수하였다는 사실만으로 임대인의 원래 반환채무 1억 원이 전부 소멸한 것은 아니다.보증기관이 대위취득한 6,000만 원 중 경매에서 만족받은 1,000만 원을 제외한 5,000만 원은 여전히 임대인에 대한 반환채권으로 남는다.

따라서 보증기관이 임차인에게 지급한 6,000만 원을 임대인의 변제액으로 처리하면 보증기관에게 이전된 채권을 누락하게 된다. 반대로 보증기관에게 이전된 채권을 기존 반환채무에 새로운 채무로 더하면 동일한 원채무를 중복하여 계산하게 된다. 보증기관의 지급과 원채권의 이전은 권리귀속을 변경하는 문제이고, 임대인의 직접 변제나 유효한 배당은 원채무의 만족·소멸에 관한 문제라는 점을 분리하여 정산하여야 한다.

Ⅲ. 공제·상계와 권리변동 후의 항변

1. 당연공제와 상계의 구별

양수인·질권자·압류채권자 또는 대위자가 반환채권에 관여하게 되더라도 그들이 행사할 수 있는 채권액이 임대차계약서에 적힌 명목상 보증금 전액과 항상 일치하는 것은 아니다. 임차보증금은 임대차관계에서 발생하는 임차인의 채무를 담보하므로, 임대차가 종료되고 목적물이 반환될 때까지 발생한 연체차임이나 목적물의 멸실·훼손에 따른 손해배상채무 등은 특별한 사정이 없는 한 보증금에서 정산되고 그 잔액이 반환대상이 된다.[126]

126) 대법원 1987. 6. 9. 선고 87다68 판결; 대법원 1987. 6. 23. 선고 86다카2865 판결; 대법원

이러한 보증금의 공제는 임대인이 별도로 가지고 있는 반대채권과 반환채권을 상계의 의사표시에 따라 소멸시키는 것과 법적 구조가 다르다. 전자는 보증금이 담보하는 임차인의 채무를 정산하여 처음부터 실제 반환하여야 할 보증금 잔액을 확정하는 작용이고, 후자는 서로 독립한 두 채권을 상계의 요건 아래 소멸시키는 작용이다.[127]

이 차이는 차임채권에 제3자의 권리가 개입한 경우에도 나타난다. 대법원 2004. 12. 23. 판결은 임대인의 차임채권에 압류·추심명령이 있더라도 임대차 종료와 목적물 반환까지 실제로 추심되지 않은 연체차임은 특별한 사정이 없는 한 보증금에서 공제된다고 판단하였다. 대법원 2015. 3. 26. 판결도 차임채권이 제3자에게 양도된 경우 임차인이 목적물 반환 시까지의 연체차임을 보증금에서 공제할 것을 주장할 수 있다고 보았다.[128]

이러한 판례법리에 따르면 차임채권에 제3자의 권리가 설정되었다는 사실만으로 보증금의 담보·정산기능이 사라지는 것은 아니다. 그러나 실제로 존재하지 않는 차임채무까지 공제할 수 있다는 의미도 아니다. 임차인이 차임을 이미 지급하였거나 압류채권자의 적법한 추심 등으로 차임채무가 소멸하였다면 동일한 금액을 다시 보증금에서 공제할 수 없다. 결국 최종 반환액은 목적물 반환 시점에 실제로 남아 있으면서 보증금이 담보하는 임차인의 미정산채무를 기준으로 정하여야 한다.

대법원 2015. 3. 26. 판결 전에는 양도된 차임채권을 보증금에서 공제할 수 있는지에 관하여 견해가 나뉘었다. 차임채권이 이미 임대인에게 귀속하지 않는다는 점

1988. 1. 19. 선고 87다카1315 판결; 대법원 2012. 9. 27. 선고 2012다49490 판결.

127) 대법원 2002. 12. 10. 선고 2002다52657 판결은 보증금에서 당연히 공제되는 원상복구비용 상당 손해배상과 별도 약정에 따른 원상복구예치금 지급채무를 구별하였다.

128) 대법원 2015. 3. 26. 선고 2013다77225 판결.

등을 근거로 공제를 부정하는 견해가 있었고,[129] 보증금의 담보적 기능을 중시하여 차임채권의 양도나 압류 뒤에도 공제를 인정하여야 한다는 견해도 제시되었다.[130]

대법원은 보증금이 임대차관계에서 임차인이 부담하는 채무를 담보하고, 그 피담보채무 상당액이 목적물 반환 시 보증금에서 당연히 공제된다는 기존 법리를 기초로 양도된 차임채권에 대해서도 공제를 인정하였다. 이러한 해석에 따르면 차임채권이 제3자에게 이전되었다는 사정만으로 임차인이 원래 보증금에서 정산될 차임채무를 별도로 부담하고 다시 보증금 전액을 기준으로 반환관계를 처리하는 결과를 피할 수 있다.[131]

공제와 상계의 차이는 소멸시효가 완성된 연체차임에서도 구체적으로 드러난다. 대법원 2025. 3. 27. 판결은 연속하여 체결된 임대차계약 사이에서 종전 연체차임이 문제 된 사건에서, 소멸시효 완성 전에 양 채권이 상계적상에 있었다고 볼 수 없다는 이유로 상계 주장을 받아들이지 않았다. 그러나 동시에 임대차 존속 중 소멸시효가 완성된 연체차임에 대해서는 민법 제495조를 유추적용하여 보증금에서 공제할 수 있다는 법리를 확인하였다.[132]

---

129) 김봉수, 「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」, 『재산법연구』 제26권 제2호, 2009, 111~114면은 양도된 차임채권의 공제에 관한 견해대립을 검토한 후 비공제설을 취한다. 조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 69~74면도 당사자의 의사와 이해관계를 근거로 비공제설을 취한다.

130) 이동원, 「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」, 『대법원판례해설』 제51호, 2005, 213~215면.

131) 여미숙, 「임대차에서의 연체차임의 공제」, 『법학논총』 제36집 제1호, 2019, 325~328면.

132) 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결(대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결 참조); 정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구」, 『법학논고』 제92집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 256~258면·270~273면; 박근웅, 「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제」, 『연세법학』 제36호, 연세법학회, 2020, 4~5면·18~20면.

또한 종전 임대차가 끝날 때 목적물과 보증금이 실제로 반환되었다거나 후행 계약을 체결하면서 종전 연체차임을 공제하지 않기로 합의하였다는 등의 사정이 증명되지 않는다면, 종전 계약에서 발생한 연체차임도 전체 임대차관계가 최종적으로 종료되고 목적물이 반환될 때 보증금에서 공제될 여지가 있다고 판단하였다. 공제 가능성을 심리하지 않은 원심판결은 그 범위에서 파기되었다.[133]

이 판결은 동일한 연체차임채권이라도 상계로는 반환채권의 소멸을 주장할 수 없는 경우에 보증금의 담보·정산관계에 따른 공제가 가능할 수 있음을 보여준다. 따라서 연속된 임대차계약에서 종전 연체차임을 공제할 수 있는지를 판단하려면 종전 보증금이 실제로 반환되었는지, 새로운 보증금이 별도로 지급되었는지, 양 계약 사이에서 보증금의 담보관계가 계속되었는지 및 종전 연체차임을 공제하지 않기로 하는 합의가 있었는지를 확인하여야 한다.

2. 권리변동 후 공제·상계의 대항

반환채권이 제3자에게 이전되거나 질권의 목적이 된 뒤에는 임대인이 종전 임차인과의 법률관계에서 가지고 있던 공제·상계 사유를 새로운 권리자에게도 주장할 수 있는지가 문제된다. 이 경우에도 보증금의 담보·정산관계에서 발생하는 공제와 별도 반대채권에 의한 상계를 동일하게 처리할 수 없다.

반환채권이 양도된 뒤에도 그 보증금이 담보하는 임대차관계상 채무는 목적물 반환 시까지 발생한 범위에서 공제될 수 있다. 대법원 2012. 9. 27. 판결은 반환채권의 양도통지 뒤 제기된 목적물 인도 등 소송에서 발생한 비용도 보증금의 담보범위에 포함되어 공제될 수 있다고 보았다.[134] 이는 반환채권의 양도로 권리자가 변

133) 파기환송된 것은 원심판결 중 19,473,020원 및 그 지연손해금 부분이다.

134) 대법원 2012. 9. 27. 선고 2012다49490 판결; 김영주, 앞의 논문(주 120, 235면.

경되었다고 하여 그 반환채권 자체에 내재한 보증금의 담보·정산관계까지 양도 당시의 금액으로 고정되는 것은 아니라는 의미이다.

반면 임대인이 별도로 보유하는 반대채권으로 상계하려는 경우에는 민법 제451조가 정하는 항변의 대항관계가 문제된다. 양도통지 전에 반드시 상계적상까지 완성되어 있어야 하는 것은 아니지만, 통지 당시 임대인이 어떠한 반대채권을 취득하고 있었는지와 양 채권의 변제기가 언제 도래하는지를 확인하여 양수인에게 상계로 대항할 수 있는 범위를 정하여야 한다.

대법원 2019. 6. 27. 판결은 채권양도통지 당시 이미 상계할 수 있는 원인이 존재하였다면 그 후 상계적상에 이른 경우에도 일정한 범위에서 양수인에게 상계로 대항할 수 있다고 판단하였다. 또한 채무자가 채권양도에 이의를 보류하지 않은 승낙을 하였는지는 단순히 특정 서면에 서명하거나 통지의 접수를 확인하였다는 사실만으로 판단할 것이 아니라, 채무자의 행위내용과 경위·목적 및 전후의 태도 등을 종합하여 양수인이 기존 대항사유가 없다고 신뢰할 정도에 이르렀는지를 기준으로 판단하였다.[135]

이에 관한 선행연구도 채권양도통지를 접수하였다는 사실을 확인한 서면과 이의를 유보하지 않은 승낙을 구별하고, 실제로 어떠한 반대채권이 통지 전에 발생하였으며 그 변제기는 언제 도래하였는지를 구체적으로 확인할 필요가 있다고 지적한다. 또한 판결에서 사용한 '상계할 수 있는 원인'이라는 표현을 장래채권의 기초관계 전반에까지 일률적으로 확대하여서는 안 된다는 비판도 제시되어 있다.[136]

따라서 반환채권의 양도통지 뒤 임대인이 상계항변을 주장하는 경우에는 통지

135) 대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결.

136) 여미숙, 「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계」, 『법조』 제70권 제5호, 2021, 256~258면·267~269면.

의 접수확인, 이의를 유보하지 않은 승낙 및 기존 상계항변의 포기를 동일한 것으로 취급해서는 안 된다. 또한 '상계할 수 있는 원인'은 통지 당시 이미 발생한 반대채권과 그 변제기를 기준으로 좁게 확인하여야 한다. 따라서 실제 서면의 내용과 작성경위, 반대채권의 발생시점과 변제기 및 양수인이 형성한 신뢰를 기준으로 임대인이 양수인에게 주장할 수 있는 상계의 범위를 판단하여야 한다.

반환채권에 질권이 설정된 경우에는 다시 질권에 관한 별도의 규율이 적용된다. 민법 제349조 제2항은 제451조를 준용하므로, 질권설정의 통지·승낙과 임대인의 항변이 발생한 시점을 대조하여 질권자에게 대항할 수 있는 범위를 판단한다. 따라서 질권자는 보증금의 담보관계에 따라 적법하게 공제되거나 질권자에게 대항할 수 있는 상계가 반영된 잔존 반환채권에 대하여 권리를 행사하게 된다.

그러나 질권설정 뒤 임대인과 임차인이 임의로 반환채권을 소멸·감액시키는 것은 다시 다른 문제이다. 민법 제352조에 따르면 질권설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적이 된 권리를 소멸시키거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다. 대법원 2018. 12. 27. 판결도 질권설정의 통지 또는 승낙 뒤 임대인이 질권자의 동의 없이 임차인에게 보증금을 변제하거나 임차인과 상계합의를 하여 반환채무를 소멸시킨 경우 그 효과를 질권자에게 대항할 수 없다고 판단하였다.[137]

따라서 반환채권에 질권이 설정된 뒤에는 원래 임대차관계에서 발생하여 보증금의 담보범위에 포함되는 채무를 정산하는 것과 질권설정 뒤 임대인과 임차인이 새로 합의하여 질권의 목적채권을 임의로 감액하는 것을 구별하여야 한다. 전자는 질권자가 취득한 반환채권의 실질적인 범위를 정하는 문제이지만, 후자는 질권자의 이익을 침해하는 권리변경으로서 민법 제352조의 제한을 받을 수 있다.

137) 대법원 2018. 12. 27. 선고 2016다265689 판결; 김영주, 앞의 논문(주 120, 244~248면·252면 각주 56.

여기서 반환채권 자체에 대한 양도·입질과 임대인이 가지는 차임채권의 양도·압류도 서로 다른 법률관계라는 점이 드러난다. 전자에서는 반환채권의 권리자나 행사권한이 변경된 뒤 임대인이 종전 항변을 새로운 권리자에게 어디까지 주장할 수 있는가가 문제된다. 반면 후자에서는 보증금이 담보하던 임차인의 차임채무가 다른 사람에게 양도·압류된 뒤에도 그 차임채무를 보증금 정산에서 공제할 수 있는가가 문제된다. 양쪽 모두 채권양도·압류라는 외형을 갖지만 그 대상채권과 법률효과가 다르므로 같은 법리로 처리할 수 없다.

결국 권리변동 뒤 공제·상계의 범위는 반환채권과 반대채권의 발생, 권리이전, 대항요건의 구비 및 실제 지급·추심의 선후관계를 함께 반영하여 정하게 된다. 이미 현실적으로 지급·추심되어 소멸한 차임을 다시 보증금에서 공제할 수는 없고, 반대로 권리변동 전에 형성되어 보호할 필요가 있는 상계기대와 권리변동 뒤 임대인·임차인이 임의로 만들어낸 감액사유도 동일하게 취급할 수 없다.

3. 전세권저당권에 관한 비교

등기된 전세권에 저당권이 설정된 경우는 일반적인 임차보증금반환채권의 양도나 질권설정과 법적 구조가 동일하지 않다. 다만 제3자가 기존 권리에 이해관계를 취득한 뒤 종전 채무자가 가지고 있던 상계항변을 그 제3자에게 어느 범위까지 주장할 수 있는가라는 문제에서는 비교할 수 있다.

대법원 2014. 10. 27. 판결은 전세권의 존속기간이 만료된 뒤 전세권저당권자가 전세금반환채권에 물상대위하여 권리를 행사한 사건을 다루었다. 판례법리에 따르면 전세권저당권자는 전세권의 존속기간이 만료되어 전세금반환채권이 발생한 경우 그 채권을 압류한 뒤 추심명령·전부명령을 받거나 다른 집행절차에서 배당요구를 하는 방법으로 물상대위를 행사하게 된다.

대법원은 전세권설정자가 단지 압류 당시 반대채권과 전세금반환채권이 상계적상에 있었다는 이유만으로 전세권저당권자에게 상계로 대항할 수 있는 것은 아니라고 보았다. 다만 저당권이 설정될 당시 이미 반대채권이 존재하고, 그 변제기가 전세금반환채권의 변제기와 동시에 또는 그보다 먼저 도래하는 등 전세권설정자에게 보호할 만한 상계의 기대가 형성되어 있었던 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 반대채권에 의한 상계로 전세권저당권자에게 대항할 수 있다고 판단하였다.[138]

이와 같이 일정한 경우 전세권설정자의 상계기대를 보호한 판례에 대해서는 전세권저당권자의 우선적 지위와의 관계에서 그 결론을 비판하는 견해가 있고,[139] 다른 한편으로는 어느 시점에 상계기대가 보호할 만한 수준으로 형성되는지를 구체화하려는 견해도 제시되어 있다.[140]

나아가 판례가 전제로 한 물상대위 구조 자체와 다른 설명도 제시된다. 전세금반환청구권을 전세권과 결부된 물권적 청구권으로 이해하여 전세권저당권자의 직접청구를 인정하고, 이에 따라 전세권설정자의 상계대항을 보다 제한적으로 보려는 견해와,[141] 전세권설정자와 전세권저당권자의 이해관계를 입법론적으로 조정할 필요가 있다는 견해가 이에 해당한다.[142] 본고는 이 견해들의 당부를 여기서 가리지 않는다. 이 항에서 확인하려는 것은 전세권저당권에 관한 판례법리를 반환채권의 양도·

138) 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결; 오민석, 「제371조」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 291~292면.

139) 김제완, 앞의 논문(주 75), 285~286면·290~291면·297~305면.

140) 이혜리, 「전세권저당권의 목적인 채권의 상계」, 『원광법학』 제32권 제2호, 2016, 116~117면.

141) 천병주·김제완, 「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」, 『비교사법』 제33권 제3호(통권 제114호), 2026, 475~479면·493~501면.

142) 여하윤, 「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌」, 『재산법연구』 제36권 제1호, 2019, 99~100면.

질권에 그대로 옮길 수 있는지이고, 그 답은 두 경우의 권리취득 근거가 같은지에 달려 있다.

위 2014. 10. 27. 판결의 소송경과는 권리취득의 법적 근거가 무엇인지에 따라 판단기준이 달라진다는 점을 보여준다. 원고는 전세금반환채권을 양수하는 동시에 전세권저당권도 취득하였지만, 소송과정에서 양수금청구를 철회하고 전세권저당권의 물상대위에 기초한 청구로 변경하였다. 대법원 역시 임대차보증금 담보를 목적으로 전세권이 설정된 사실을 저당권자가 알지 못한 경우 임대차상 연체차임 등에 의한 상계를 제한한 대법원 2008. 3. 13. 판결과 이 사건을 구별하였다.[143]

따라서 같은 전세금 또는 보증금의 반환을 구한다고 하더라도 어떤 권리를 취득하였으며 그 권리를 어떤 청구원인으로 행사하는지를 먼저 특정하여야 한다. 일반적인 반환채권의 양도에서는 민법 제451조가, 반환채권의 질권에서는 민법 제349조와 제352조가 문제되는 반면, 전세권저당권자의 물상대위에서는 담보권의 효력과 상계기대의 보호가 판단기준이 된다. 권리취득의 법적 근거가 다르면 종전 채무자가 제3자에게 주장할 수 있는 항변의 범위도 달라질 수 있으므로, 전세권저당권에 관한 판례법리를 반환채권의 양도·질권에 그대로 적용할 수는 없다.

Ⅳ. 채권의 이전과 변제를 반영한 정산

1. 권리변동과 변제에 따른 잔액 산정

반환채권에 양도·질권·압류·추심·전부·대위와 같은 권리변동이 여러 차례 이루어지고 그 사이 변제·배당·공제·상계가 함께 발생하면, 마지막 시점의 반환채권 상태를

143) 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006다29372·29389 판결.

어느 한 행위만으로 설명할 수 없다. 채권 자체를 이전하는 행위, 채권귀속은 유지하면서 행사·수령권한을 변경하는 행위 및 반환채무의 전부 또는 일부를 소멸시키는 행위가 서로 다른 시점에 누적되기 때문이다.

예컨대 임차인이 반환채권 일부를 양도한 뒤 보증기관으로부터 보증금을 지급받고, 이어 경매에서 배당이 이루어졌다면 각 행위가 반환채무 총액과 채권귀속 및 행사권한에 어떠한 영향을 미쳤는지를 발생순서대로 반영하여야 한다. 보증기관의 지급과 채권이전이 있었는지, 임대인의 현실변제 또는 유효한 배당으로 원채무가 실제 소멸하였는지, 임차인에게 남은 반환채권과 제3자가 취득한 반환채권이 각각 얼마인지가 서로 다른 계산항목이 된다. 이를 유형별로 정리하면 다음과 같다.

[표 7] 권리변동·변제의 유형별 효과

행위	반환채무 총액	채권귀속	행사·수령권한	우선변제권
채권양도 (대항요건 구비)	변동 없음	양수인에게 이전	양수인	일반 양수인은 행사 불가, 제3조의2 제7항 금융기관 등은 승계
질권설정	변동 없음	임차인 유지	질권자가 피담보채권 범위에서 직접 행사	취득근거에 따라 별도 판단
압류	변동 없음	임차인 유지	임차인의 처분·영수와 임대인의 지급 금지	변동 없음
추심명령	변동 없음	임차인 유지	압류채권자에게 추심권능	변동 없음
전부명령 (확정)	변동 없음	전부채권자에게 이전	전부채권자	별도의 법적 근거에 따라 판단

보증기관 지급 후 양수·대위	소멸하지 않음(이전 범위에서 기관에 대한 채무로 계속)	취득 범위에서 기관에 이전	기관	제3조의2 제7항 승계 또는 변제자대위의 범위
임대인의 변제	변제액만큼 소멸	(해당 없음)	적법한 수령권자에게 지급	남은 보증금의 범위에서 존속
경매에 의한 매각·배당	유효한 배당액만큼 소멸	(해당 없음)	배당받을 권리자	매각된 주택에서 행사한 우선변제권은 소멸(잔액의 대항력은 별도)
공제	반환채권의 최종액 감소	(해당 없음)	(해당 없음)	감소한 채권액 기준
상계	요건과 대항가능성을 갖춘 범위에서 소멸	(해당 없음)	(해당 없음)	남은 채권액 기준

위 표의 각 행위는 같은 계산항목에 영향을 미치는 것이 아니다. 채권양도와 전부명령은 채권의 귀속을 바꾸지만 그 자체로 임대인이 부담하는 원채무 총액을 줄이지 않는다. 질권·압류·추심명령은 채권귀속을 유지하면서 행사·수령관계를 변경한다. 이에 비하여 임대인의 적법한 변제와 실제 경매배당은 그 범위에서 반환채무를 소멸시킨다.

공제와 상계 역시 동일하게 처리할 수 없다. 임대차관계에 따른 연체차임 등이 보증금의 담보·정산관계에 따라 공제되면 최종적으로 반환하여야 할 보증금액 자체가 감소한다. 반면 별도의 반대채권에 의한 상계는 상계의 성립요건과 제3자에 대

한 대항가능성을 갖춘 범위에서 기존 반환채무를 소멸시킨다.

따라서 실제 정산에서는 각 행위를 그 발생순서대로 배열한 뒤 ① 그 시점의 반환채무 총액, ② 반환채권의 권리자, ③ 행사·수령권한을 가진 자, ④ 우선변제권의 귀속·존속에 미친 효과를 각각 누적하여야 한다. 특히 권리변동이 먼저 이루어졌는지, 공제·상계의 원인이 먼저 형성되었는지, 그 사이 실제 변제나 배당이 있었는지에 따라 최종적으로 제3자가 행사할 수 있는 반환채권액이 달라질 수 있다.

2. 동일한 보증이행액에 대한 중복회수의 방지

하나의 보증금 지급을 기초로 여러 법적 청구원인이 성립하거나 주장될 수 있다. 보증기관이 반환채권을 양수하였다면 양수금청구가 가능할 수 있고, 법정대위가 성립하였다면 대위에 기초한 권리행사가 문제되며, 보증기관과 임대인 사이의 별도 법률관계에 따라 구상금청구가 문제될 수도 있다.

그러나 청구원인이 여러 개 존재한다는 사실과 임대인의 원금채무가 그 수만큼 늘어난다는 것은 전혀 다른 문제이다.양수금·대위금·구상금이라는 법적 명칭이 다르더라도 모두 동일한 보증금 지급과 동일한 경제적 원금을 기초로 하고, 하나의 청구에 대한 변제가 다른 청구의 같은 원금부분도 만족시키는 관계라면 그 원금을 중복하여 임대인의 잔존채무로 계산할 수 없다.

따라서 여러 청구원인이 병존할 때에는 각 청구의 법적 발생근거를 개별적으로 검토하는 것과 별도로, 각 청구가 실제로 동일한 급부를 목적으로 하는지, 어느 청구에 대한 만족이 다른 청구에도 어떠한 영향을 미치는지, 현실적인 지급으로 원채무가 어느 범위에서 소멸하였는지를 확인하여야 한다.

대법원 2025. 6. 12. 판결에서도 보증기관은 양수금청구와 구상금청구를 선택적

으로 병합하였다. 대법원은 양수금청구의 일부를 파기하면서 선택적으로 병합된 구상금청구의 해당 부분도 함께 파기하였다.[144]

이 판결에서 양수금청구와 구상금청구가 선택적으로 병합되어 있었다는 사실은 하나의 경제적 급부를 둘러싸고 서로 다른 법적 청구원인이 소송에서 함께 주장될 수 있음을 보여준다. 다만 소송법상 선택적 병합관계에 있는 청구의 상소심 심판범위와, 실체법상 각 청구가 어느 범위에서 동일한 원금의 만족을 목적으로 하는지는 다시 구별하여야 한다.

따라서 보증기관이 양수금·대위금·구상금 등 여러 청구원인을 주장하는 경우에도 각 청구의 발생요건과 항변·면책의 효과는 각각 판단하되, 동일한 보증금 원금에 대한 실제 변제·배당은 중복하여 만족된 것으로 계산하지 않아야 한다.잔존 반환채무는 각 청구의 명목상 금액을 합산하여 정하는 것이 아니라, 동일한 원채무가 현실적으로 어느 범위까지 만족되어 소멸하였는지를 반영하여 산정하여야 한다. 파산면책이 각 청구에 미치는 영향은 제4장 제1절에서 검토한다.

이상의 권리변동을 종합하면 반환채권의 현재 상태는 단순히 최초 보증금액에서 임차인이 지급받은 금액을 차감하여 정할 수 없다. 채권이 양도·전부되면 권리자가 변경되고, 질권·압류·추심명령은 행사·수령권한에 영향을 미치며, 보증기관의 지급은 그 법적 원인에 따라 반환채권의 이전을 수반할 수 있다. 공제와 상계는 다시 서로 다른 법적 구조에 따라 반환채권액이나 반환채무를 감소시키고, 임대인의 변제와 실제 배당은 그 범위에서 원채무를 소멸시킨다.

따라서 경매절차에서 최종적으로 누구에게 얼마를 배당하여야 하는지를 판단하려면 각 권리변동과 지급행위를 발생순서에 따라 반영하여 현재의 반환채권액·권리자·행사자·수령권자를 확정하여야 한다.

144) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 1.다·마 및 4.

제4절 신청·배당요구의 범위와 보완

임차인에게 보증금반환채권과 우선변제권이 존재하더라도 그 전부가 특정 경매 절차에 당연히 편입되는 것은 아니다. 임차인이 반환채권 일부만을 청구하여 강제경매를 신청하였다면 신청에서 제외된 잔액이 남을 수 있고, 다른 채권자가 개시한 경매에서도 배당요구 종기까지 어떠한 반환채권과 금액 및 우선순위를 주장하였는지에 따라 실제 배당대상이 달라질 수 있다.

그 뒤 제출되는 자료(이하 편의상 '후행자료'라 한다)도 모두 같은 기능을 가지는 것은 아니다. 종기까지 이미 행사한 반환채권이나 우선변제자격을 뒷받침하기 위하여 계약서나 확정일자 자료를 뒤에 제출하는 경우가 있는 반면, 종기 당시에는 포함되지 않았던 채권이나 더 큰 금액 또는 더 앞선 우선순위를 뒤에 비로소 주장하는 경우도 있다. 또한 경매신청이나 배당요구가 적법하게 이루어진 뒤 채권양도·대위·압류·변제 등이 실제로 발생하여 기존 청구의 권리자나 잔액 자체가 달라지는 경우도 있다.

이 세 경우는 다른 채권자의 배당관계에 미치는 효과가 서로 다르다. 이미 행사한 권리의 성립이나 우선변제자격을 증명하는 자료까지 모두 새로운 청구로 취급하면 적법하게 절차에 편입된 권리를 증명할 기회가 지나치게 제한된다. 반대로 종기가 지난 뒤에도 새로운 채권·금액이나 더 높은 우선순위를 자유롭게 추가할 수 있다고 보면 다른 채권자가 종기 당시 예상하였던 배당순위와 매수인이 인수할 부담이 사후적으로 변경될 수 있다. 후발적으로 실제 발생한 채권양도나 변제는 다시 종기 당시 청구범위를 확대하는 것이 아니라 이미 절차에 편입된 채권의 현재 권리자와 잔액을 반영하는 문제이다.

따라서 후행자료의 효력을 판단하기에 앞서 경매신청 또는 배당요구를 통하여 종기까지 어떠한 채권·금액·우선권이 절차에 편입되었는지를 먼저 확정하여야 한다. 이하에서는 이를 전제로, 뒤에 제출된 자료가 기존 청구의 소명·구체화인지, 새로운 채권·금액·우선범위의 추가인지, 아니면 후발적으로 발생한 권리변동의 증명인지 차례로 검토한다.

Ⅰ. 신청·배당요구에 편입된 채권범위의 확정

1. 임차인의 경매신청과 일부청구

임차인이 반환채권의 일부만을 청구하여 직접 강제경매를 신청한 경우, 그 신청금액의 범위에서는 우선변제권을 행사한 것으로 볼 수 있지만 신청에서 제외된 잔액까지 최초 경매신청만으로 배당절차에 편입되는 것은 아니다(제1절 Ⅰ.2). 경매개시 뒤에는 신청채권액 자체를 확대할 수 없고, 추가 청구에는 배당요구의 효력만 인정될 수 있기 때문이다.[145] 따라서 임차인이 잔액을 같은 경매에서 배당받으려면 배당요구의 종기까지 그 잔액에 관하여 해당 채권자에게 요구되는 참가요건을 갖추어야 한다.

2. 배당요구와 종기까지의 청구범위

다른 채권자가 개시한 경매에서는 먼저 임차인이 어떠한 지위로 그 배당절차에 참가하는지가 문제된다. 별도의 배당요구가 필요한 임차인은 배당요구 종기까지 반

145) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

환채권의 원인과 금액을 밝혀 배당을 요구하여야 한다(민사집행법 제88조 제1항; 민사집행규칙 제48조). 반면 경매신청채권자는 자신의 경매신청에 기초하여 배당에 참가하고,[146] 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게는 판례상 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있는 지위가 인정된다(민법 제621조에 따른 주택임대차등기에 관하여는 제1절 Ⅱ.2 참조).[147]

따라서 다른 채권자가 경매를 개시하였다는 사정만으로 모든 임차인에게 동일한 배당요구의무가 발생하는 것은 아니다. 우선 해당 임차인이 별도의 배당요구를 하여야 하는 채권자인지를 확정한 뒤, 그러한 배당요구가 필요한 경우에 종기까지 어떠한 내용의 청구가 이루어졌는지를 확인하여야 한다.

배당요구의 범위도 제출된 서면의 제목만으로 결정되는 것은 아니다. 대법원 1999. 2. 9. 판결은 배당요구 의사의 존재와 범위를 서면의 명칭이나 형식보다 그 실질적인 기재내용에 따라 판단하였다.[148] 그러나 이러한 실질적 해석은 배당요구 종기까지 제출된 서면과 자료에 객관적으로 나타난 청구내용을 확인하는 것이다. 종기 전 자료에 나타나 있지 않았던 별도의 채권이나 우선순위를 종기 후 자료를 통하여 소급하여 청구에 포함시키는 것까지 의미하지는 않는다.

따라서 종기 당시 배당절차에 편입된 청구의 범위는 반환채권의 발생원인, 요구한 금액, 주장한 우선변제권의 근거, 계약서·권리신고서 등 당시 제출된 자료의 내용을 종합하여 객관적으로 확정하여야 한다. 예를 들어 임차인이 종기 전에 보증금 전액의 배당을 요구하면서 대항요건과 확정일자 등 우선변제자격의 존재도 주장하였으나 이를 뒷받침하는 계약서 일부만 누락하였다면, 뒤에 제출한 서류는 이미 행

146) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

147) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 박진수, 앞의 글(주 92), 961면·967면.

148) 대법원 1999. 2. 9. 선고 98다53547 판결

사한 채권과 우선변제자격을 증명하는 자료가 될 수 있다. 반면 종기까지 특정 임대차계약에 기초한 보증금과 그 순위만을 주장하였다가 종기 후 별개의 선행계약 또는 더 앞선 확정일자를 비로소 제시하는 경우에는 사정이 다르다. 후자의 주장이 허용되면 다른 채권자의 배당순위와 매수인이 인수하는 부담 자체가 종기 후 변경될 수 있기 때문이다.

결국 후행자료의 법률효과를 판단하기 위한 출발점은 그 자료가 언제 제출되었는가 자체가 아니라, 종기까지 이미 어떠한 채권·금액과 우선순위가 행사되어 있었는가이다. 그 범위를 먼저 확정하여야 뒤의 자료가 동일한 청구를 증명하는 것인지, 아니면 청구내용을 새롭게 변경·확대하는 것인지를 판단할 수 있다.

Ⅱ. 후행자료의 보완·추가와 후발적 권리변동

1. 기존 청구의 소명과 부대채권의 구체화

종기가 지난 뒤 제출된 자료라고 하여 언제나 새로운 배당요구가 되는 것은 아니다. 종기까지 이미 반환채권과 우선변제권이 행사되어 있었다면 그 뒤 제출된 계약서·확정일자 자료 등이 그 기존 주장의 내용을 증명하는 기능을 할 수 있기 때문이다. 반대로 종기 전에는 주장되지 않았던 더 앞선 우선순위를 후행자료를 통하여 비로소 주장하는 경우라면 단순한 소명의 보완이라고 보기 어렵다.

이 차이는 대법원 2012. 7. 12. 판결과 대법원 2014. 4. 30. 판결을 대조하면 분명하게 나타난다. 대법원 2012. 7. 12. 판결에서 주택임차인은 2003. 3. 31. 보증금 4,800만 원으로 최초 임대차계약을 체결하여 주택의 인도와 주민등록을 갖추고, 같은 해 4. 2. 최초 계약서에 확정일자를 받았다. 이후 2005년 임대차기간을 갱신하면서 동일한 보증금 4,800만 원의 갱신계약서를 작성하고 2005. 4. 11. 다시 확

정일자를 받았다. 임차인은 배당요구 종기 전에 갱신계약서를 제출하였지만, 그 배당요구에는 최초 임대차에 따른 주민등록 전입일과 주택인도일을 기재하였다. 종기가 지난 뒤에는 최초 계약서와 최초 확정일자 자료를 추가로 제출하였다.[149]

대법원은 최초 계약과 갱신계약의 당사자·목적물·보증금이 동일하고 계약기간만 달라졌으며, 종기 전 배당요구에서도 최초 임대차의 인도일과 전입일이 이미 나타나 있었다는 점에 주목하였다. 이에 따라 임차인이 종기 전부터 최초 계약에 따라 지급하여 계속 유지된 동일한 보증금채권에 관한 우선변제를 구하고 있었다고 보았다. 종기 후 최초 계약서를 제출한 것은 새로운 보증금채권이나 우선권을 비로소 주장한 것이 아니라, 이미 행사한 우선변제권의 내용을 뒷받침하는 자료의 보완으로 평가하였다.

따라서 이 판결에서 후행 서류의 제출이 허용된 이유는 단순히 최초 계약서의 확정일자가 갱신계약서보다 앞서 있었다는 데 있지 않다. 종기까지 제출된 자료를 전체적으로 보면 그 앞선 최초 임대차관계에 기초한 동일한 보증금에 관한 우선변제가 이미 청구되어 있었다는 점이 중요한 전제가 되었다.

반면 대법원 2014. 4. 30. 판결에서는 다른 결과가 나왔다. 이 사건의 상가건물 임차인들은 근저당권 설정 전에 최초 임대차계약을 체결하고 확정일자를 받은 뒤 계약을 계속 갱신하였으나, 경매에서는 근저당권 설정 뒤 작성된 최후 임대차계약서를 기초로 배당을 요구하였다. 이후 배당요구 종기가 지난 뒤 최초 계약서에 기초한 선행 확정일자를 새로 주장하였다. 그런데 최후 계약과 최초 계약은 임대인과 보증금액 등에서도 차이가 있었다.

대법원은 이러한 사정에서 종기 전 배당요구에 최초 계약에 따른 우선변제 주장까지 포함되어 있었다고 보기 어렵다고 판단하였다. 종기 후 최초 확정일자를 인

149) 대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다42990 판결, 이유 1·2.

정하면 근저당권자 등 다른 채권자의 배당순위가 뒤바뀌고, 경우에 따라 매수인이 인수하는 임차권의 부담까지 달라질 수 있으므로 이를 단순한 소명자료의 보완으로 취급할 수 없다고 보았다. [150]

두 판결에서 후행자료의 허용 여부를 가른 것은 최초 계약과 갱신계약이라는 두 서류가 존재한다는 사실 자체가 아니다.종기까지 이루어진 배당요구를 객관적으로 해석하였을 때 앞선 최초 임대차에 따른 반환채권과 우선순위가 이미 그 청구 안에 포함되어 있었는지가 달랐다.[151]

2012년 사건에서는 동일한 당사자·목적물·보증금이 계속되고 종기 전 자료에도 최초 임대차의 전입일과 인도일이 나타나 있었으므로, 뒤의 최초 계약서는 이미 행사된 우선변제권을 증명하는 자료였다. 반면 2014년 사건에서는 종기 전 청구가 최후 계약을 기초로 형성되어 있었고, 종기 후 주장한 최초 계약의 확정일자를 인정하면 기존 배당관계 자체가 변경되므로 새로운 우선순위의 추가로 평가되었다.

따라서 후행자료가 허용되는지는 자료 자체의 작성일이나 제출시점만이 아니라, 종기 당시 다른 채권자들이 확인할 수 있었던 청구내용과 배당관계를 그 자료가 사후적으로 변경하는지와 연결된다.

한편 임금·퇴직급여채권에 관한 대법원 2022. 4. 28. 판결은 배당요구서에 우선변제자격에 관한 소명자료를 첨부하지 않았더라도 배당표가 확정되기 전까지 이를 보완한 경우 우선배당을 인정하였다. 그러나 이 판결은 임금·퇴직급여채권의 실체법상 보호와 배당절차의 안정성을 조정한 사건이므로, 그 보완기간과 범위를 주택임차인의 우선변제권에 그대로 적용할 수 있는지는 별개의 문제이다. 이에 대해서도 임

150) 대법원 2014. 4. 30. 선고 2013다58057 판결.

151) 김상수, 「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구—대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결—」, 『선진상사법률연구』 통권 제101호, 법무부, 2023, 255면.

금채권의 정책적 보호 필요성을 이유로 그 법리를 주택임차인에게 일반적으로 확대하는 데 부정적인 견해가 제시되어 있다.[152]

임차인의 확정일자에 의한 우선변제권에 관하여는 앞의 2012년 판결과 2014년 판결이 종기까지 이루어진 배당요구와 후행 계약서 사이의 관계를 직접 판단하고 있다. 2014년 판결은 상가건물 임차인에 관한 것이지만, 확정일자를 갖춘 임차인이 경매절차에서 우선변제를 받는 구조는 주택임차인과 같다(상가건물 임대차보호법 제5조 제2항; 주택임대차보호법 제3조의2 제2항). 따라서 임차인의 후행자료 문제에서는 우선 이 두 판례가 보여주는 기준, 즉 종기까지 어떠한 반환채권과 우선순위가 이미 주장되어 있었는지를 중심으로 판단하고, 임금채권 판례는 다른 우선채권에서 소명자료의 보완을 어떻게 처리하는지를 비교하는 자료로 활용하는 것이 적절하다.

부대채권의 경우에는 다시 최초 경매신청이나 배당요구에서 어떤 방법으로 표시하였는지가 중요하다. 대법원 2022. 8. 11. 판결은 담보권 실행경매에서 경매신청서에 이자·지연손해금 등의 부대채권을 개괄적으로 표시한 경우 뒤에 채권계산서로 구체적인 금액을 특정하는 것을 허용하였다. 또한 부대채권을 처음부터 확정액으로 표시한 경우에도 배당요구 종기까지의 증액은 허용하였지만, 종기가 지난 뒤 그 금액을 확대하는 것은 허용하지 않았다.[153]

그러나 이 판결은 담보권 실행경매에서의 피담보채권과 신청채권액에 관한 것이다. 임차인이 반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청한 경우에는 집행권원에 표시된 채권, 최초 경매신청에서 실제로 특정한 채권액 및 부대채권의 표시내용, 후행 청구에 배당요구의 효력을 인정할 수 있는지를 강제집행의 구조에 따

152) 김상수, 앞의 논문(주 151, 262~263면.

153) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결.

라 판단하여야 한다. 강제경매에서는 경매개시 뒤 신청채권액 자체를 확대할 수 없고 추가 청구에는 배당요구의 효력만 인정될 수 있기 때문이다(Ⅰ.1).

따라서 처음부터 이자·지연손해금 등의 존재를 청구하면서 그 액수만 뒤에 계산하여 특정하는 것과, 최초 경매신청에서 제외하였던 반환채권의 원금 자체를 뒤에 추가하는 것은 동일한 보완으로 처리할 수 없다. 전자는 이미 행사된 부대채권의 금액을 구체화하는 문제가 될 수 있지만, 후자는 그 원금이 종기까지 별도의 배당요구 등으로 절차에 편입되었는지를 확인하여야 한다.

2. 새로운 채권·금액·우선범위의 추가

후행자료가 종기까지 이미 행사한 채권의 내용을 증명하는 데 그치지 않고 그 때까지 절차에 편입되지 않았던 독립한 채권을 새로 추가하는 경우에는 기존 배당요구의 단순한 보완이라고 볼 수 없다. 대법원 2008. 12. 24. 판결은 근로자가 배당요구 종기 전에 임금채권만을 배당요구한 뒤 종기가 지나 퇴직금채권을 채권계산서에 추가한 사건을 다루었다. 대법원은 임금채권과 퇴직금채권이 동일한 근로관계에서 발생하였다고 하더라도 종기 전 배당요구에 퇴직금채권이 포함되어 있지 않았다면 그 뒤 제출된 서면의 명칭이 채권계산서라는 사실만으로 새로운 퇴직금채권을 기존 배당요구의 보완으로 볼 수 없다고 판단하였다.[154]

이 판결은 동일한 기초관계에서 발생한 여러 채권이라는 이유만으로 종기 전 하나의 채권에 관한 배당요구가 다른 독립한 채권까지 포함하는 것은 아니라는 점을 보여준다. 따라서 후행자료가 기존 청구의 증명인지 새로운 채권의 추가인지는 서면의 명칭보다 종기까지 실제로 어떠한 청구원인이 절차에 편입되어 있었는지를 기준으로 판단하여야 한다.

154) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결

새로운 원금채권을 추가하지 않더라도 동일한 원금 중 더 높은 순위로 배당받을 범위를 확대하는 경우에는 다시 다른 문제가 발생한다. 대법원 2015. 6. 11. 판결에서 근로자들은 배당요구 종기 전에 임금·퇴직금의 전체 우선변제채권액과 최종 3개월분 임금 및 최종 3년간 퇴직금에 해당하는 최우선변제액을 각각 특정하였다. 그런데 종기가 지난 뒤 다시 계산하면서 전체 채권액 자체는 늘리지 않은 채 그중 최우선변제액만을 증액하였다. 대법원은 계산누락을 바로잡는 것이라는 이유만으로 종기 전에 특정한 최우선변제액을 종기 후 확대하는 것을 허용하지 않았다. [155]

여기에서 전체 채권액은 변하지 않았다. 그럼에도 최우선변제액이 늘어나면 다른 채권자보다 먼저 배당받는 금액이 증가하고, 그만큼 후순위채권자의 배당액이 감소한다. 따라서 채권총액이 늘어났는지와 기존 청구 중 우선변제되는 부분을 확대하였는지는 별개의 문제이다.

주택임차인의 소액보증금 최우선변제권에서도 이와 유사한 문제가 발생할 수 있다. 다만 소액임차인의 최우선변제권은 주택임대차보호법이 정한 요건과 한도에 따라 발생하므로, 종기 전에 임차인이 보증금 전액의 배당을 요구하고 대항요건 및 소액임차인에 해당하는 사실을 이미 주장하였다면, 비록 최우선변제액을 수치로 별도 표시하지 않았더라도 그 청구에 최우선변제를 구하는 의사까지 포함되어 있었는지는 당시 제출서면의 객관적인 내용에 따라 판단하여야 한다.

따라서 최우선변제액을 숫자로 명시하지 않았다는 이유만으로 언제나 최우선변제권의 행사를 부정할 수는 없다.반대로 법률상 소액임차인의 최우선변제권이 존재한다는 사실만으로 종기까지 특정되어 있던 배당요구의 범위를 사후적으로 자유롭게 확대할 수도 없다.

특히 종기 전에 임차인이 최우선변제액을 일정한 금액으로 명확하게 특정하였

155) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다203660 판결.

다면, 종기 후 그 금액을 늘리는 것이 단순한 계산이나 소명의 보완인지 또는 다른 채권자보다 먼저 배당받을 범위를 새로 확대하는 것인지가 문제된다. 앞의 임금채권 판례는 이러한 우선범위의 사후 확대가 배당관계에 미치는 효과를 비교하는 자료가 될 수 있지만, 실제 주택임차인 사건에서는 임차인의 보호요건과 종기 당시의 배당요구 내용 및 주택임대차보호법상 최우선변제권의 성립구조를 따로 확인하여야 한다.

결국 배당요구의 동일성은 원금 총액 하나만을 기준으로 판단할 수 없다. 종기까지 주장된 채권의 발생근거, 금액, 우선변제의 법적 근거 및 어느 범위까지 우선배당을 구하였는지를 함께 확인하여야 한다.

조세채권에 관한 대법원 2012. 5. 10. 판결도 이러한 절차적 한계를 보여주는 비교사례이다. 해당 재산 조세에 법률상 우선징수권이 인정된다고 하더라도 종기까지 교부청구한 금액을 넘어 당연히 배당받을 수 있는 것은 아니며, 장래 발생할 가산금 등을 배당범위에 포함하려면 그 취지가 종기 전에 나타나 있었는지가 문제된다고 판단하였다.[156]

이 판결은 조세채권의 교부청구라는 별도의 절차에 관한 것이므로 주택임차인의 배당요구에 직접 적용되는 법리는 아니다. 다만 실체법상 우선권이 존재한다는 사실과 그 우선권이 특정 집행절차에서 어느 금액까지 행사되었는지는 별개의 문제라는 점, 그리고 종기까지 형성된 청구내용이 후행 금액산정의 범위를 제한할 수 있다는 점에서는 참고할 수 있다.

156) 대법원 2012. 5. 10. 선고 2011다44160 판결

3. 후발적 권리변동과 승계의 증명

앞의 두 경우와 달리 경매신청이나 배당요구가 이루어진 뒤에 새로운 법률사실 자체가 발생하는 경우가 있다. 반환채권이 양도되거나 보증기관이 이를 대위취득하고, 다른 채권자의 압류가 이루어지거나 임대인이 반환채무의 일부를 변제하였다면 종기까지 이미 절차에 편입된 반환채권의 권리자 또는 잔액이 그 뒤 달라진다.

이러한 경우 뒤에 제출되는 자료는 종기 당시 누락하였던 채권을 새로 추가하는 기능을 하는 것이 아니다. 적법하게 절차에 편입된 기존 채권에 종기 후 실제로 발생한 권리변동이나 채무소멸의 효과를 반영하여 배당시점의 현재 권리자와 잔존 채권액을 확정하는 기능을 한다.

예를 들어 임차인이 반환채권 전액에 관하여 적법하게 경매를 신청하거나 배당요구를 한 뒤 그 일부를 제3자에게 양도하였다면, 채권양도는 기존 청구의 대상이었던 반환채권 가운데 권리자가 바뀐 범위를 정한다. 그 양도 자체 때문에 종기 당시 청구하지 않았던 새로운 반환채권이 배당절차에 추가되는 것은 아니다.

신청채권자의 승계와 이미 배당요구를 마친 채권자의 승계도 절차상 동일하지 않다. 집행개시 뒤 신청채권자의 승계인이 자신을 위하여 강제집행을 계속하려면 민사집행법 제31조 및 민사집행규칙 제23조 제1항이 정한 승계집행문 등의 요건이 문제된다. 반면 이미 적법한 배당요구를 마친 채권자의 권리가 뒤에 양도·대위된 경우에는 그 기존 배당요구의 대상채권을 새로 형성하는 것이 아니라 현재 누가 그 배당을 받을 권리를 가지는지를 채권양도나 대위 등의 자료로 증명하는 문제가 된다.

현실적인 금전지급도 지급원인에 따라 다른 효과를 발생시킨다. 임대인이 적법한 수령권자에게 보증금을 일부 변제하였다면 반환채무 자체가 그 금액만큼 소멸하

므로, 배당 당시 행사할 수 있는 잔존채권액에서도 이를 제외하여야 한다.

반면 보증기관이 보증계약상 자신의 지급의무를 이행하고 그 범위의 반환채권을 적법하게 양수하거나 대위취득하였다면 임차인이 금전을 지급받았더라도 임대인의 반환채무가 같은 금액만큼 당연히 소멸하는 것은 아니다. 반환채권의 전부 또는 일부가 보증기관에게 이전되어 임대인에 대한 채권으로 계속 존재할 수 있기 때문이다(제3절 Ⅱ.1).

따라서 종기 후 제출되는 지급자료를 해석할 때에는 누가 누구에게 얼마를 지급하였는가만이 아니라, 그 지급의 법적 원인이 무엇인지와 그 결과 원채권이 소멸하였는지 또는 다른 권리자에게 이전되었는지를 확인하여야 한다. 임대인의 변제자료와 보증기관의 보증이행자료가 모두 임차인의 금전수령을 보여준다고 해서 반환채무에 미치는 법률효과까지 동일한 것은 아니다.

후발적인 압류나 공탁도 같은 관점에서 보아야 한다. 이미 절차에 편입된 채권에 압류가 이루어지면 최종적으로 누구에게 지급할 수 있는지가 달라질 수 있고, 유효한 변제공탁이 이루어졌다면 그 요건과 범위에서 반환채무의 소멸이 문제될 수 있다. 그러나 이러한 후발적 사실 역시 종기까지 포함되지 않았던 새로운 반환채권을 배당대상으로 만드는 것은 아니다.

결국 후발적 권리변동의 증명은 종기 당시의 청구범위를 확대하는 제도가 아니라, 그 범위 안에 이미 들어온 채권의 현재 상태를 배당시점에 맞게 반영하는 과정이다. 따라서 후행자료를 판단할 때에는 기존 청구의 소명인지, 새로운 청구의 추가인지뿐 아니라 실제로 종기 후 발생한 법률관계를 증명하는 것인지도 별도로 확인하여야 한다.

이를 정리하면 다음과 같다.

[표 8] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항

대상	당초 신청·배당요구의 내용	후행자료	법적 구별
경매신청	신청채권의 원인·금액, 집행권원, 일부신청 여부	채권계산서의 금액과 당초 부대채권 표시	개괄적 부대채권의 구체화인지 이미 특정한 금액의 확대인지
배당요구	채권의 원인·금액, 제출일, 배당요구 필요 여부	뒤에 추가된 채권·금액	기존 배당요구의 구체화인지 새로운 배당요구인지
우선변제자격	종기 전 주장된 대항요건·확정일자·우선권의 근거	계약서·확정일자 자료 등 추가 소명자료	이미 주장한 자격의 소명인지 새로운 우선권 주장의 추가인지
우선변제범위	종기까지 특정된 최우선변제액·그 밖의 우선변제 주장액	뒤에 증가·변경된 우선변제액	기존 주장·금액의 소명인지 특정한 우선변제액의 확대인지
지급·권리변동	신청·배당요구 당시의 채권잔액과 권리자	이후 변제·보증이행·양도·대위·압류·공탁	청구범위의 변경과 후발적 권리변동·채무소멸의 구별

후행자료의 법률효과는 그 서류의 명칭이나 제출시점 하나만으로 결정되지 않는다. 같은 채권계산서라도 최초 신청에서 개괄적으로 표시한 부대채권의 액수를 산정하는 경우와 종기까지 포함되지 않았던 원금이나 다른 독립채권을 추가하는 경우는 서로 다르다. 종기 후 제출된 계약서도 이미 행사한 우선변제자격을 증명하는 경우와 그때까지 주장하지 않았던 더 앞선 우선순위를 비로소 추가하는 경우에는 법률효과가 달라진다. 또한 같은 금전지급 자료라 하더라도 임대인의 변제와 보증기관의 보증이행은 반환채무의 소멸과 채권귀속에 각각 다른 영향을 미친다.

따라서 후행자료의 검토는 ① 종기까지 절차에 편입된 채권·금액·우선권의 범위를 먼저 확정하고, ② 그 자료가 기존 청구를 증명·구체화하는지, ③ 새로운 채권·금액·우선범위를 추가하는지, ④ 아니면 종기 후 실제 발생한 권리변동이나 채무소멸을 증명하는지를 확인하는 순서로 이루어진다.

이러한 구별을 전제로 보면 개별집행에서 임차인이 보증금을 회수하지 못하는 원인도 하나로 환원되지 않는다. 반환채권의 일부만을 경매신청채권으로 특정하거나 필요한 배당요구를 종기까지 하지 않은 경우에는 어떠한 채권과 금액이 절차에 편입되었는가라는 참가범위의 문제가 발생한다. 적법하게 행사한 우선변제권의 순위를 배당법원이 잘못 적용하였다면 이는 배당이의나 과다배당을 받은 채권자에 대한 반환청구 등 배당오류를 바로잡는 절차의 문제이다.

반면 경매신청과 배당요구가 모두 적법하고 배당순위도 정확하더라도 매각대금 자체가 부족하면 보증금 전액을 회수할 수 없다. 이 경우에는 신청서나 배당요구서를 보완한다고 해서 배당재원이 증가하지 않는다. 또한 신탁주택처럼 해당 주택이 반환채무자의 책임재산이 아닌 경우에도(제1절 Ⅳ.2) 해당 재산에 관한 신청·배당요구를 보완하는 것만으로는 회수가능성을 만들 수 없다. 이 경우에는 임대인의 다른 책임재산이나 보증기관에 대한 청구 등 별도의 회수수단이 문제된다.

따라서 같은 보증금 미회수라는 결과에도 적어도 절차에 청구가 충분히 편입되지 않은 경우, 적법하게 편입된 권리의 배당순위가 잘못 처리된 경우, 배당재원 자체가 부족한 경우 및 해당 재산이 반환채무의 책임재산이 아닌 경우가 존재하며, 각 경우에 필요한 법적 대응은 서로 다르다. 이 장에서 살펴본 개별집행의 법률관계는 바로 이러한 원인의 차이에 따라 적용할 절차와 해결방법을 구별하기 위한 것이다.

다만 이 네 경우는 모두 개별집행을 개시하거나 계속할 수 있다는 것을 전제로

한다. 임대인에게 도산절차가 개시되면 그 전제 자체가 달라진다. 개별집행에서 반환채권과 우선변제권을 적법하게 행사하였더라도 기존 경매가 중지·실효되거나 새로운 강제집행이 제한될 수 있고, 임차주택의 관리·처분권이 관리인·파산관재인 등에게 귀속될 수 있다. 회생계획·변제계획이나 면책은 다시 반환채권의 처리와 후속 권리행사에 영향을 미칠 수 있다.

따라서 다음 장에서는 개별집행에서 이미 형성된 반환채권과 우선변제권이 파산·회생·개인회생절차에서 어떠한 지위를 갖는지, 기존 집행을 계속하거나 새로운 환가절차를 개시할 수 있는지, 그리고 해당 주택에 배당가능한 가치가 존재하면서도 기존 환가수단이 작동하지 않는 경우 그 가치를 어떠한 방법으로 현실화할 수 있는지를 검토한다.

제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 현실화

제1절 파산절차

임대인에 대한 파산선고는 보증금반환채권의 행사방법과 임차주택의 처분관계를 변경한다. 파산선고 전 원인으로 생긴 반환채권은 원칙적으로 파산채권에 해당하므로 파산절차 밖에서의 행사가 제한되고, 파산재단에 속하는 재산에 대한 기존 강제집행도 재단과의 관계에서 효력을 잃는다(채무자회생법 제423조·제424조·제348조 제1항). 그러나 같은 법 제415조는 일정한 요건을 갖춘 임차인에게 해당 주택과 대지의 환가대금에서 보증금을 우선하여 변제받을 권리를 인정한다. 따라서 임대인의 파산이 임차인의 반환채권에 미치는 효과는 인적 반환청구의 제한뿐 아니라 특정재산에 관한 우선변제권의 행사방법과 함께 검토하여야 한다.

특히 파산면책으로 임대인에 대한 인적 청구가 제한되더라도 우선변제권은 존속할 수 있다. 그러나 그 권리가 남아 있다는 사실만으로 임차주택이 매각되는 것은 아니며, 파산관재인의 기존 집행 속행이나 직접 처분을 이용할 수 있는지에 따라 실제 회수결과가 달라진다. 이하에서는 파산면책의 효력과 현행 비면책 특례를 검토한 뒤, 관재인의 환가와 정산이 가능한 경우 및 그러한 방법을 이용하기 어려운 경우의 권리행사를 살펴본다. 마지막으로 파산선고에 따른 임대차관계의 존속과 공제·상계 및 부인이 반환채권액에 미치는 영향을 검토한다.

Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책

1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구

채무자회생법 제411조는 파산재단에 속하는 재산상에 존재하는 유치권·질권·저당권·전세권 등에 별제권을 인정하고, 제412조는 별제권을 파산절차에 의하지 아니하고 행사할 수 있도록 정한다. 이에 비하여 제415조는 일정한 주택임차인에게 임차주택과 대지의 환가대금에서 보증금을 우선하여 변제받을 권리를 직접 규정한다. 대항요건과 확정일자를 갖춘 임차인은 제415조 제1항에 따라 우선변제를 받을 수 있고, 소액임차인은 같은 조 제2항의 요건과 한도 안에서 최우선변제를 받을 수 있다. 후자의 경우에는 파산신청일까지 주택의 인도와 주민등록을 갖추어야 한다.

제415조에 따른 우선변제권은 해당 주택과 대지의 환가대금을 대상으로 한다. 그 효력은 임대인의 일반재산 전체에 동일한 순위를 부여하는 것이 아니며, 실제 우선변제액도 매각대금에서 선순위권리와 법정 우선채권, 환가비용 및 다른 임차인의 권리를 반영하여 정해진다. 따라서 임차인이 제415조의 보호요건을 충족하더라도 매각대금이 부족하면 반환채권 전액을 회수하지 못할 수 있다.

대법원은 이러한 우선변제권을 파산절차에서 별제권에 준하는 지위로 취급해 왔다. 분양전환대금에서 보증금반환채권액을 공제하기로 한 약정의 효력이 문제된 대법원 2017. 11. 9. 판결은 제415조 제1항의 우선변제권이 인정되는 범위에서 임차인이 해당 주택의 경매절차 등을 통하여 파산절차에 의하지 않고 만족을 받을 수 있음을 전제로 하였다. 또한 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결 및 이를 원용한 대법원 2023. 6. 15. 판결은 제415조 제1항의 임차인을 별제권자에 준하는 지위에 있다고 보아, 파산관재인이 임차주택을 처분하면서 제492조 제14호에

따른 별제권 목적의 환수에 관한 법원의 허가 등을 얻어 임대차보증금 상당의 환수대금을 지급할 수 있음을 인정하였다.[157]

다만 이러한 판례는 특정재산의 환가대금에서 우선하여 만족받는 지위와 관재인의 환수절차에 관한 법률효과를 인정한 것이다. 임차인의 우선변제권 자체에 담보권 실행경매의 신청권이 포함된다고 판단한 것은 아니다. 임차인이 스스로 강제경매를 신청하려면 보증금반환채권에 관한 집행권원과 적법한 집행절차가 필요하고, 파산재단에 속하는 재산에 대해서는 파산선고에 따른 집행제한도 고려하여야 한다.

환가대금에서 우선변제받지 못한 부족액은 원칙적으로 제423조의 파산채권으로 남으며, 파산절차 계속 중에는 제424조에 따른 행사제한을 받는다. 이후 면책결정이 확정되면 그 부족액에 관한 인적 책임은 제566조와 특별법상 비면책사유의 적용 여부에 따라 결정된다. 따라서 제415조가 부여하는 특정재산에 관한 우선변제권과 임대인에게 반환을 청구할 수 있는 인적 책임은 면책 이후 서로 다른 법률효과를 가질 수 있다.

2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권

파산면책이 제415조의 우선변제권 있는 보증금반환채권에 미치는 효과는 대법원 2025. 6. 12. 판결에서 직접 문제되었다. 이 사건에서 임차인은 임대차계약을 체결하면서 주택도시보증공사와 반환보증약정을 체결하고, 임대인이 보증기관에 부담할 현재 및 장래의 구상채무를 담보하기 위하여 보증금반환채권을 양도하였다. 이후 임차인은 확정일자와 주택의 인도·주민등록을 갖추었다. 그런데 임대인이 보증금반환채무를 채권자목록에 기재하여 파산·면책을 신청하였고, 보증금이 반환되지 않은

157) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결; 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결; 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결

상태에서 파산절차가 폐지되고 면책결정이 확정되었다. 보증기관은 면책결정 확정 후 임차인에게 보증금 전액을 지급하였다.[158]

대법원은 이 사건에 적용된 채무자회생법 제566조가 제415조상 우선변제권 있는 보증금반환채권을 비면책채권으로 열거하고 있지 않다는 점 등을 근거로, 면책결정의 효력이 우선변제권이 인정되는 부분을 포함한 반환채권 전부의 인적 책임에 미친다고 판단하였다. 원심은 우선변제권 있는 부분을 제566조 단서 제7호의 채권자목록에 악의로 기재하지 않은 청구권으로 보았으나, 대법원은 해당 보증금반환채권이 채권자목록에 기재되어 있었으므로 그 예외에 해당하지 않는다고 보았다.

그러나 대법원은 면책으로 제415조상 우선변제권까지 소멸한다고 판단하지 않았다. 면책 후 해당 주택이 환가되면 임차인은 그 환가대금에 관하여 우선변제권을 주장할 수 있다고 보았다. 따라서 이 판결의 법률효과는 면책된 임대인에게 반환채권의 이행을 다시 소구할 수 없다는 것과 특정 주택의 환가대금에 대한 우선변제권은 존속할 수 있다는 것으로 나뉜다.

이러한 결론은 개인회생면책에 관한 대법원 2017. 1. 12. 판결과 구별된다. 2017년 판결은 개인회생절차에서 우선변제권이 인정되는 보증금반환채권 부분에 면책결정의 효력이 미치지 않고, 그 범위에서 기존 반환판결의 집행력도 배제되지 않는다고 보았다. 반면 대법원 2025. 6. 12. 판결은 파산절차에서는 제566조가 적용되고, 당시 같은 조의 비면책채권에 주택임차인의 보증금반환채권이 포함되어 있지 않다는 이유로 우선변제권이 인정되는 부분에도 인적 책임에 관한 면책효가 미친다고 판단하였다. 대법원은 이와 관련하여 2017년 판결은 개인회생절차의 면책규정이 적용된 사안이므로 파산절차인 이 사건에 원용하기 적절하지 않다고 명시하였다. 다만 면책으로 임대인에 대한 인적 청구가 제한되더라도 특정 주택의 환가대금

158) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결 이유 1.가~마.

에 대한 우선변제권 자체가 소멸하는 것은 아니다.[159]

이 판결에 따르면 임차인이 우선변제권을 보유하더라도 해당 주택의 환가가 이루어지지 않으면 실제 만족을 얻기 어렵다. 특히 면책으로 인적 반환청구의 집행력이 제한되는 경우에는 기존의 반환판결을 이용하여 강제경매를 신청하는 방법도 제약될 수 있다. 이러한 문제에 대응하여 우선변제권 있는 반환채권을 비면책채권으로 정하거나, 파산채권자표를 집행권원으로 하여 해당 주택에 대한 강제경매를 허용하는 입법론이 제시되었다. 두 방안은 각각 인적 책임의 존속과 집행수단의 확보를 대상으로 한다는 점에서 법적 구조가 다르다.[160]

본고의 검토대상은 우선변제권이 존속한다는 사실에서 더 나아가 그 권리가 실제 환가대금의 형성으로 이어질 수 있는가에 있다. 이를 판단하려면 먼저 파산관재인이 기존 경매를 속행하거나 주택을 직접 처분할 수 있는 경우를 확인하여야 한다. 이러한 방법으로 적법한 우선변제가 가능하다면 별도의 경매신청권을 신설하지 않더라도 임차인이 보증금을 회수할 수 있기 때문이다.

3. 현행 비면책 특례와 적용범위

대법원 2025. 6. 12. 판결 이후 일정한 전세사기피해자등의 보증금반환채권에 관하여 비면책 특례가 도입되었다. 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13은 채무자회생법 제566조에도 불구하고, 전세사기피해주택에 대한 전세사기피해자등의 임차보증금 중 채무자회생법 제415조 제1항에 따라 우선변제

159) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 3.나.; 대법원 2017. 1. 12. 2014다32014.

160) 양형우, 앞의 논문(2026, 주 29), 139~146면·152면. 제566조에 우선변제권 범위 내의 보증금반환채권을 비면책채권으로 규정하거나, 제415조에 파산채권자표를 집행권원으로 하여 임차주택과 그 대지에 강제집행할 수 있다는 규정을 신설하는 방안을 입법적 대안으로 제시한다.

권이 인정되는 한도를 책임이 면제되지 않는 청구권으로 정한다.

따라서 이 특례는 모든 주택임차인의 보증금반환채권을 비면책채권으로 변경한 것이 아니다. 특별법에서 정한 피해자와 피해주택에 해당하여야 하고, 보호범위도 보증금 전액이 아니라 제415조 제1항에 따라 우선변제권이 인정되는 한도이다. 제415조 제2항의 소액보증금 최우선변제권은 명시되어 있지 않으므로, 확정일자를 갖추지 못하여 제1항의 요건을 충족하지 않는 소액임차인은 이 규정만으로 비면책 보호를 받을 수 없다. 이러한 차이는 일반법에서 비면책 범위를 추가로 정할 것인지에 관한 입법적 검토에서도 고려할 필요가 있다.

법률 제21634호는 2026년 5월 12일 공포되었고, 제25조의13은 같은 날 시행되었다. 부칙 제6조는 시행 전에 파산선고를 받았더라도 시행 당시 면책결정이 확정되지 않은 사건에는 이 특례를 적용하도록 정한다. 반면 시행 전에 이미 면책결정이 확정된 사건은 그 적용례에 포함되지 않는다. 따라서 특례의 적용 여부는 파산선고일뿐 아니라 2026년 5월 12일 당시 면책결정의 확정 여부와 특별법상 보호대상 및 우선변제 범위를 함께 고려하여 정하여야 한다.

비면책 특례가 적용되면 그 범위의 인적 반환책임은 면책으로 소멸하지 않으므로, 해당 채권에 관한 집행권원이 있고 집행제한이 해소된 경우에는 강제집행을 구할 수 있다. 그러나 특례가 우선변제권 자체에 담보권 실행경매의 신청권을 부여하는 것은 아니다. 또한 파산절차가 계속 중인 경우에는 파산재단에 관한 관리·처분권 및 파산채권 행사제한이 문제된다. 따라서 비면책 특례의 적용만으로 언제나 임차인이 즉시 해당 주택에 대한 강제경매를 개시할 수 있다고 볼 수는 없다.

Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분

1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행

채채무자회생법 제424조는 파산채권을 파산절차에 의하지 아니하고 행사할 수 없도록 정하며, 제348조 제1항 본문은 파산채권에 기하여 파산재단에 속하는 재산에 대하여 이루어진 강제집행·가압류·가처분이 파산재단에 대해서는 효력을 잃는다고 규정한다. 다만 같은 항 단서는 파산관재인이 파산재단을 위하여 기존 강제집행 절차를 속행할 수 있도록 한다. 따라서 파산선고 전에 강제경매가 개시되었다고 하더라도 그 경매가 종전 신청채권자의 개별집행으로 그대로 진행되는 것은 아니다.

대법원 2023. 10. 26. 결정은 파산선고 전 개시된 강제경매를 파산관재인이 속행한 경우 미배당대금의 귀속을 판단하였다. 이 사건에서는 경매개시 후 소유자에 대한 파산선고가 있었고, 파산관재인은 배당기일이 진행된 뒤 경매법원에 파산선고 사실과 경매를 속행할 의사를 알렸다. 대법원은 별제권자에게 배당하고 남은 금액을 집행비용을 포함하여 파산관재인에게 교부하여야 한다고 보았다. 또한 파산채권자가 배당이의소송에서 승소하였더라도 그 금액을 해당 파산채권자에게 직접 지급할 수 없다고 판단하였다.[161]

이 결정에서 중요한 것은 기존 강제경매가 속행된다는 사실과 그 절차를 통하여 만족받을 권리자가 종전과 동일하게 유지되는지가 별개의 문제라는 점이다. 파산관재인이 제348조 제1항 단서에 따라 경매를 속행하면 그 환가절차는 파산재단을 위한 절차로 기능한다. 따라서 일반 파산채권자에게 돌아갈 금액은 개별집행의 배당관계만으로 지급할 수 없으며, 파산재단에 귀속시켜 파산절차의 규율에 따라 처리하

161) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정.

여야 한다.

한편 제415조의 우선변제권 있는 임차인에 대해서는 다른 법률관계가 적용된다. 임차인은 법정 요건과 순위에 따라 특정 주택의 환가대금에서 우선변제를 받을 수 있으므로, 관재인이 속행한 경매에서도 그 우선변제권이 인정되는 범위의 지급은 일반 파산채권자의 배당과 구별된다. 실무서와 관련 판례해설 역시 제348조에 따른 관재인의 경매 속행과 제415조상 임차인의 우선변제를 함께 설명한다.[162] 따라서 제348조는 기존 집행절차를 파산재단을 위하여 이용하는 근거이고, 제415조는 그 환가대금에서 임차인이 우선하여 만족받는 근거가 된다.

그러나 파산선고 당시 존재한 집행절차가 나중에도 당연히 이용 가능한 것은 아니다. 대법원 2014. 12. 11. 판결은 파산선고에 따라 파산재단과의 관계에서 효력을 잃은 강제집행이 그 후 파산절차가 폐지되었다는 이유만으로 당연히 부활하는 것은 아니라고 판단하였다. 따라서 임차인이 기존 경매를 이용할 수 있는지는 파산선고 당시의 절차상태와 관재인의 속행 여부, 경매절차의 종료 및 파산절차의 후속 진행에 따라 판단하여야 한다.[163]

2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산

파산재단에 속하는 임차주택에 관하여 기존 경매가 없거나 이를 속행하지 않더라도 파산관재인은 법률이 정한 방법에 따라 재산을 환가할 수 있다. 부동산의 임의매각에는 법원의 허가가 필요하며, 민사집행법상 환가방법이 정해진 재산이라도 법원의 허가를 받아 다른 방법으로 환가할 수 있다(채무자회생법 제384조·제479조·

162) 사법연수원, 앞의 책(주 110, 187~188면; 박진수, 「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」, 『판례공보스터디 민사판례해설』 제5권, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 590면.

163) 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014다210159 판결.

제492조 제1호·제496조). 또한 별제권의 목적인 재산에 대해서는 파산관재인이 제497조 제1항에 따라 별제권자의 의사와 관계없이 민사집행법에 의하여 환가할 수 있다. 직무편람은 매수인 물색이 어렵거나 별제권자가 별제권을 실행하지 않고 임의매각에도 협조하지 않는 경우 등에 이러한 환가방법을 검토할 수 있고, 그 절차는 담보권 실행을 위한 경매의 예에 따라 실시하며 집행비용은 파산재단에서 지출한다고 설명한다.[164] 다만 제497조는 별제권의 목적인 재산에 관하여 파산관재인이 이용할 수 있는 환가수단을 정한 것이므로, 주택임차인의 제415조상 우선변제권 자체에 독립적인 경매신청권을 부여하는 규정은 아니다.[165]

대법원 2017. 11. 9. 판결은 임차인이 파산선고 전 원인으로 취득한 보증금반환채권을 가지고 파산선고 후 파산재단에 부담하게 된 분양전환대금채무에서 그 금액을 공제하기로 한 사건을 다루었다. 대법원은 별제권 목적의 환수와 같은 특별한 법률관계가 없는 한, 그 정산을 공제라는 명칭으로 약정하였더라도 채무자회생법 제422조 제1호의 상계금지를 피할 수 없다고 판단하였다.[166]

이에 비하여 대법원 2023. 6. 15. 판결은 적법한 별제권 목적의 환수에 따라 발생한 채권을 이용한 정산을 다루었다. 이 사건에서 파산관재인은 제415조 제1항의 요건을 갖춘 임차인에게 해당 주택을 양도하면서 파산법원의 별제권 목적 환수 허가 등을 받았다. 이에 따라 임차보증금 상당의 환수대금채권과 매매대금채권을 일정 범위에서 상계하거나 상계합의하였는데, 대법원은 환수대금채권이 파산선고 전

164) 서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024, 35~36·40면. 35면은 제497조에 따른 환가와 재단의 집행비용 지출을, 40면은 장기 미매각과 별제권자의 비협조 등 강제집행절차를 검토할 사유를 설명한다.

165) 임차권등기의 실효성을 높이기 위하여 임차권등기를 마친 임차인에게 직접 경매신청권을 부여하자는 입법론도 일찍부터 제시되어 왔다. 민선찬, 앞의 논문(주 61), 165~166면.

166) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

원인으로 생긴 파산채권이 아니므로 매매대금채권과 상계할 수 있다고 판단하였다. 다만 환취권의 목적인 재산이 포함되어 있는 경우에는 그 재산의 가치에 상응하는 부분을 제외한 범위에서 환수대금채권을 산정하였다.[167]

두 판결의 결론이 다른 이유는 정산에 사용한 채권의 발생근거가 다르기 때문이다. 2017년 사건에서는 파산선고 전의 임대차관계에 기초한 반환채권을 파산선고 후 발생한 대금채무와 상계하려 하였으므로 파산법상 상계금지가 문제되었다. 반면 2023년 사건에서는 관재인이 법원의 허가에 따라 별제권 목적의 환수절차를 진행하면서 별도의 환수대금채권이 발생하였다. 그 채권은 기존 반환채권과 발생원인이 다르므로, 이를 매매대금채권과 정산하는 문제에도 다른 법리가 적용된 것이다.

2023년 판결에서는 환수대금채권과의 상계를 허용한 결론 외에 환취권자가 가지는 대체적 환취권의 범위도 문제되었다. 판결은 환취권의 목적인 재산이 다른 재산과 함께 양도된 경우 그 가치에 상응하는 부분을 대체적 환취권의 대상으로 보았으며, 이러한 가치산정과 상계 후 잔존 환취권의 범위에 대해서는 비판적인 견해도 제시되었다.[168] 따라서 해당 판례에 따른 정산을 다른 사건에 적용하려면 별제권 목적의 환수요건뿐 아니라 환취권자의 권리와 각 재산의 가치가 어떻게 반영되었는지도 검토하여야 한다.

대법원 2017. 11. 9. 판결은 파산관재인이 파산재단에 속하는 임대주택을 분양

167) 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결; 양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 147~148면.

168) 양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 148~151면. 양형우는 파산재단에 속하는 재산의 환가대금 한도에서 환수대금채권과 분양대금채무의 상계를 인정한 결론을 지지한다. 그러나 상계한 보증금이 전체 임차주택의 보증금이고 각 주택의 분양대금과 동일한 경우 등을 구별하여, 상계 후 대체적 환취권의 대상이 남지 않는다고 본 판결의 판단을 비판한다.

전환하여 그 대금이 형성된 경우, 제415조 제1항에 따른 우선변제권이 인정되는 범위에서 임차인이 그 환가대금으로부터 우선변제를 받을 수 있음을 전제로 하였다. 관재인의 적법한 처분과 환수대금 정산을 이용할 수 있다면 임차인이 별도로 경매를 개시하지 않더라도 보증금을 회수할 수 있다. 따라서 관재인이 기존 경매를 속행하거나 직접 매각하여 우선변제를 할 수 있는 사건에서는 그러한 현행법상 방법을 우선 검토하는 것이 타당하다. 관재인의 임의매각 가능성을 이유로 별도의 경매신청권이 반드시 필요하지는 않다고 보는 견해도 이러한 해결 가능성에 기초한다.[169]

그러나 관재인의 환가는 파산재단의 관리·처분을 전제로 하므로, 주택이 재단에서 적법하게 이탈하였거나 파산절차가 종료된 경우에는 같은 방법을 기대하기 어렵다. 또한 매각대금에서 선순위권리와 집행비용 및 임차인의 우선변제액을 처리하고 나면 재단에 남을 금액이 없는 주택에 대해서는 관재인이 적극적으로 환가할 유인이 작을 수 있다. 이처럼 관재인의 처분 가능성은 새로운 경매신청권의 필요성을 검토하기에 앞서 확인하여야 할 기존 수단이지만, 모든 미매각 사건을 해결하는 수단은 아니다.

특정 주택의 매각대금이 형성되면 조세채권과 임차보증금 사이의 구체적인 우선순위도 별도로 판단하여야 한다. 조세채권이 채무자회생법 제473조 제2호의 재단채권에 해당한다는 사실과 특정 주택의 매각대금에서 어떠한 순위로 변제받는지는 서로 다른 문제이다. 전자는 파산절차상 채권의 분류와 변제방법에 관한 규율이고, 후자는 국세기본법·지방세기본법·주택임대차보호법 등에 따른 특정재산에서의 우선순위에 관한 것이다. 따라서 재단채권이라는 이유만으로 조세채권이 해당 주택의 매각대금에서 다른 모든 우선권자보다 항상 선순위가 되는 것은 아니다.[170]

---

169) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 이유 2.다.(3)(나); 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 27), 1522면 각주 243.

170) 대법원 2003. 6. 24. 선고 2002다70129 판결; 이의영, 「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」, 『법

3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현

제415조의 우선변제권이 현실적인 만족으로 이어지려면 임차주택 또는 그 대지의 환가대금이 형성되어야 한다. 기존 경매나 관재인의 매각이 진행된다면 임차인은 그 절차에서 우선변제를 주장할 수 있다. 그러나 주택이 매각되지 않고 관재인의 처분이나 다른 권리자의 경매도 기대하기 어려운 경우에는, 우선변제권이 남아 있더라도 그 권리를 행사할 기회가 발생하지 않을 수 있다.

이러한 상황은 파산재단의 환가실익이 부족한 사건에서 발생할 수 있다. 선순위 권리와 임차인의 우선변제액 등을 고려하면 매각대금 중 파산재단에 귀속할 잔여금이 거의 없는 주택은 관재인이 재단을 위하여 적극적으로 매각할 유인이 작다. 관재인은 법원의 허가를 받아 재산을 재단에서 포기할 수도 있으며(제492조 제12호), 동시폐지 사건에는 처음부터 파산관재인이 존재하지 않는다(제317조 제1항). 이 경우 해당 주택이 재단에 남아 있는지, 적법하게 재단에서 이탈하였는지 및 파산절차가 종료되었는지에 따라 이용할 수 있는 환가방법이 달라진다. 다만 파산재단에 귀속될 잉여가 적다는 사정만으로 곧바로 재단포기로 이어지는 것은 아니다. 직무편람은 매수인 물색, 별제권자와의 협의, 임차인 등 이해관계인의 매수의사 및 민사집행법에 따른 환가 가능성 등을 검토하고, 이러한 방법으로도 환가가 어렵다고 판단되는 경우 재단포기를 고려하도록 설명한다.[171]

먼저 파산절차가 계속 중이고 주택이 파산재단에 속한다면 관재인의 관리·처분

조』 제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 196면 및 같은 면 각주 143·144; 손흥수, 「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」, 『사법』 제49호, 사법발전재단, 2019, 78~79면.

171) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 164, 34~40면. 환가 가능성, 매수인 물색, 별제권자와의 협의 및 임차인의 매수의사 등을 검토하는 절차와 재단 포기를 구별한다.

권과 개별집행 제한을 고려하여야 한다. 제415조가 임차인에게 특정재산에 관한 우선변제를 인정한다는 이유만으로 임차인이 독립하여 담보권 실행경매를 신청할 수 있는 것은 아니다. 주택임대차보호법 제3조의2 제1항은 임차인이 보증금반환청구에 관한 확정판결 등 집행권원에 기하여 임차주택에 경매를 신청하는 경우 반대의무의 이행이나 이행제공을 집행개시의 요건으로 삼지 않도록 하는 규정일 뿐, 그 자체가 집행권원을 부여하거나 독립적인 경매신청권을 발생시키는 것은 아니다. 또한 제415조상 우선변제권 자체는 민사집행법 제264조에 따라 담보권 실행경매를 신청할 수 있는 담보권으로 규정되어 있지 않다. 파산재단에 속하는 재산에 대해서는 여기에 제348조의 집행제한과 관재인의 관리·처분권도 적용된다.[172] 따라서 현행법상 임차인이 제415조의 우선변제권을 보유한다는 사실만으로 파산재단에 속하는 주택의 새로운 경매를 개시할 수 있다고 보기는 어렵다.[173]

반면 파산재단에서 적법하게 이탈한 주택이나 파산절차가 종료된 뒤 채무자에게 남아 있는 주택에서는 관재인의 관리·처분권과 직접 충돌하는 문제가 줄어든다. 그러나 그러한 사정만으로 임차인의 강제경매가 언제나 가능해지는 것은 아니다. 면책신청이 있고 파산폐지결정의 확정 또는 파산종결결정이 있으면, 면책신청에 관한 재판이 확정될 때까지 채무자회생법 제557조에 따른 집행제한이 적용된다. 따라서 파산재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되었다는 사실과 집행금지가 해소되었다는 사실은 동일하지 않다.

---

172) 파산절차에서 제415조상 임차인을 별제권자에 준하는 지위에서 보호한 판례로 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결과 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결 참조. 개인회생절차에서 우선변제 부분에 대한 면책효와 기존 반환판결의 집행력을 판단한 판례로 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결 참조.

173) 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 Ⅱ.2.가·나.

그 후 집행제한이 해소되면 인적 반환책임의 존속 여부에 따라 강제집행의 가능성이 달라진다. 제566조의 비면책사유나 특별법 제25조의13이 적용되는 사건에서는 집행권원 등 법정 요건을 갖추어 강제경매를 신청할 수 있다. 반면 인적 책임이 면책된 경우에는 기존 반환판결의 집행력이 제한될 수 있으므로 그 집행권원에 기초한 강제경매를 통하여 우선변제권을 실현하기 어렵다.[174]

이때 주택임대차보호법상 우선변제권 자체가 남아 있다 하더라도, 그것만으로 담보권 실행경매를 신청할 수 있는 것은 아니다. 결국 인적 책임은 면책되었으나 특정 주택의 우선변제권은 존속하고, 관재인의 환가나 다른 권리자의 경매가 이루어지지 않는 사건에서는 임차인이 직접 매각을 개시할 현행법상 근거가 부족해진다. 다른 채권자 등이 경매를 개시하면 그 절차에서 우선배당을 주장할 수 있지만, 그 경매가 개시되지 않는 동안에는 법률상 우선변제권을 보유하고도 현실적인 지급을 받지 못할 수 있다.

본고가 입법적으로 보완할 대상은 특정 주택의 환가대금에서 우선변제를 받을 법적 지위가 존속함에도, 임대인의 인적 반환책임에 기초한 강제집행이 제한되고 별도의 경매신청 근거도 없어 해당 주택의 매각을 개시하기 어려운 경우이다. 관재인이 기존 경매를 속행하거나 직접 처분할 수 있고 그 절차를 통하여 임차인이 우선변제를 받을 수 있다면 우선 그 방법을 이용하여야 한다. 또한 반환채권이 비면책채권에 해당하고 적법한 집행권원을 보유하며 집행제한도 해소된 경우에는 그 집행권원에 기하여 강제경매를 신청할 수 있다.

다만 이러한 권리실현의 곤란을 해소하기 위하여 임차인에게 새로운 경매신청

174) 신명숙·김제완, 「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」, 『외법논집』 제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 122면.

근거를 마련하더라도 파산재단에 속하는 주택과 재단에서 이탈한 주택을 같은 방식으로 취급할 수는 없다. 재단 소속 주택에서는 관재인의 처분권한과 다른 채권자의 이익을 고려하여 법원의 허가 아래 경매신청을 허용하는 방안을 검토할 필요가 있다. 반면 주택이 적법하게 재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되어 관재인의 처분권이 미치지 않는 경우에는 임차인의 직접신청을 허용하는 구성이 가능하다. 구체적인 입법요건은 제5절 Ⅱ에서 검토한다.

아울러 새로운 경매신청권이 인정되더라도 매각대금에서 임차인이 실제로 받을 금액이 없다면 그 제도만으로 보증금의 회수가 이루어지지는 않는다. 따라서 경매신청의 필요성은 집행비용과 선순위권리를 반영한 예상배당액을 전제로 판단하여야 한다. 관재인의 기존 환가방법을 이용할 수 있는지와 임차인에게 실제 배당될 가치가 남아 있는지를 함께 고려할 때, 새로운 경매신청권의 행사대상과 범위를 정할 수 있다.

Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경

1. 대항력 있는 임대차와 해지제한

임대인의 파산은 임대차관계의 존속에도 영향을 미칠 수 있으나, 파산선고 자체가 대항력 있는 주택임대차를 종료시키는 것은 아니다.

채무자회생법 제340조 제4항 제1호는 임대인이 파산선고를 받은 경우 임차인이 주택임대차보호법 제3조 제1항의 대항요건을 갖추었다면 같은 법 제335조의 적용을 배제한다. 따라서 파산관재인은 대항력 있는 주택임대차에 관하여 미이행 쌍무계약의 선택권을 근거로 임대차를 일방적으로 해제·해지할 수 없다.

그러나 이러한 제한은 임대차기간의 만료나 합의해지, 채무불이행에 따른 해지 등 일반적인 종료원인까지 배제하는 것은 아니다. 또한 파산관재인이 주택을 처분한 경우 임대차관계의 존속이나 매수인의 지위는 주택임대차보호법과 해당 매각절차에 따라 판단하게 된다.

따라서 반환채권의 행사 가능성과 금액을 정할 때에도 파산선고일을 임대차의 종료일로 일률적으로 취급할 수는 없다. 임대차가 존속하는 동안에는 보증금이 임차인의 차임 등 채무를 담보하는 관계가 계속될 수 있으며, 실제 반환할 잔액은 임대차의 종료와 목적물 반환 및 정산에 따라 달라지기 때문이다.

2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제

임차보증금에서 연체차임이나 임차인의 책임 있는 손해배상채무를 정산하는 것과 독립한 채권 사이의 상계는 법적 구조가 다르다. 파산절차에서는 이러한 구별에 더하여 채무자회생법 제416조부터 제422조까지의 상계규율이 적용된다.

제416조는 파산채권자가 파산선고 당시 채무자에게 채무를 부담하는 경우 일정한 요건 아래 파산절차에 의하지 않고 상계할 수 있도록 정한다. 반면 제422조는 파산채권자가 파산선고 후 파산재단에 대하여 채무를 부담한 경우 등 일정한 사유에서 상계를 금지한다. 따라서 임차인이 파산선고 전에 발생한 반환채권을 보유하고 있다는 이유만으로, 파산선고 후 관재인과의 거래에서 새로 부담한 매매대금채무와 자유롭게 상계할 수는 없다. 앞서 본 분양전환대금 공제합의 사건에서 대법원은 공제합의라는 명칭만으로 이러한 상계금지를 회피할 수 없다고 판단하였다.[175]

파산선고 당시 임차인인 파산채권자가 부담하는 차임에 대해서는 제421조의 특

175) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

별규율이 적용된다. 임차인은 파산선고 당시의 당기와 차기의 차임에 관하여 상계할 수 있고, 보증금이 있는 경우에는 그 이후 차임에 대해서도 상계할 수 있다. 한편 기한부채권이나 조건부채권에 관하여는 제417조의 규율을 검토하여야 하며, 정지조건부채권 또는 장래 청구권을 가진 자가 자신의 채무를 변제하는 경우에는 제418조에 따른 임치청구가 문제된다. 이러한 임치청구는 장래의 상계를 위하여 금액을 확보하는 방법이지, 아직 성립하지 않은 상계의 효과가 이미 발생하였다고 보는 것은 아니다.

반면 보증금이 본래 담보하는 임차인의 연체차임이나 손해배상채무를 반영하여 반환할 금액을 정하는 것은 임대차 내부의 정산관계에 기초한다. 이 경우에는 해당 채무가 보증금의 담보범위에 포함되는지와 실제로 남아 있는지를 먼저 판단하여야 한다. 그 정산관계를 고려하지 않은 채 모든 금액감소를 파산법상 상계로 취급하는 것도 적절하지 않지만, 독립한 채권을 소멸시키면서 단순히 공제라고 표시하였다는 이유만으로 상계제한을 피할 수도 없다.

따라서 보증금의 정산에서는 먼저 임대차관계에서 발생한 미정산채무를 반영하여 반환채권액을 확정한다. 그 밖의 독립한 반대채권에 의한 상계가 주장되었다면 제416조·제417조의 적용요건과 제422조의 금지사유를 검토한다. 임차인의 차임채무나 장래 청구권이 문제되는 경우에는 제421조와 제418조의 특별규율도 반영하여야 한다. 이러한 과정을 거쳐 같은 차임이나 지급액이 보증금의 공제와 상계에 중복 반영되지 않도록 최종 반환채권액을 정한다.

3. 부인과 반환채권의 재산정

파산선고 전에 보증금이 반환되었거나 임차인을 위하여 담보가 제공되었다고 하더라도 그 법률효과가 파산재단과의 관계에서 그대로 유지되는 것은 아닐 수 있

다. 채무자회생법 제391조부터 제395조까지의 부인요건을 충족하면 파산관재인은 해당 행위의 효력을 파산재단과의 관계에서 부인할 수 있기 때문이다(제396조 제1항).

다만 보증금반환과 관련된 지급이라는 이유만으로 해당 행위가 모두 부인의 대상이 되는 것은 아니다. 행위 당시 채무자의 사해의사나 지급정지·파산신청의 존재 및 상대방의 인식, 채무자의 의무에 속하지 않는 담보제공 또는 채무소멸행위인지 등 각 부인유형에 따라 요건이 다르게 정해진다. 따라서 개별 보증금 지급이나 담보제공의 효력은 적용되는 부인유형과 구체적인 사실관계를 기초로 판단하여야 한다.[176]

부인이 인정되어 파산선고 전에 임차인이 반환받았던 보증금을 다시 파산재단에 반환하거나 그 가액을 상환한 경우에는 제399조에 따라 부인된 변제로 소멸하였던 종전 반환채권이 회복될 수 있다. 따라서 이미 지급된 보증금이 부인되었다면 파산재단에 실제로 반환한 금액과 그 지급으로 소멸하였던 채권액을 대조하여야 한다. 부인의 판단이 이루어졌다는 사실만으로 회복된 채권액과 임차인이 여전히 보유하고 있는 금전을 동시에 계상하여서는 안 된다.

결국 파산에서 임차인의 보증금 회수는 반환채권의 인적 책임과 특정재산에 관한 우선변제권, 그리고 해당 주택을 환가할 수 있는 절차적 수단에 따라 달라진다. 기존 경매의 속행이나 관재인의 직접 처분으로 우선변제를 받을 수 있다면 그 방법을 이용하되, 이러한 수단을 사용할 수 없고 인적 청구까지 면책된 경우에는 현행법상 새로운 경매를 개시하기 어려운 문제가 남는다. 또한 임차인의 실제 반환채권액은 임대차의 존속과 공제·상계 및 부인의 결과에 따라 달라진다.

176) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2003다271 판결.

제2절 회생절차

일반 회생에서는 파산과 달리 회생계획이 채권의 내용과 변제조건을 정한다. 임차인에게 보증금반환채권과 우선변제권이 인정되더라도, 그 권리가 회생절차에서 어떠한 지위로 취급되는지와 인가된 회생계획에 따라 언제 얼마를 지급받을 수 있는지는 별도로 문제된다. 특히 주택임차인의 우선변제권에 관하여는 파산절차의 채무자회생법 제415조나 이를 개인회생에 준용하는 제586조에 대응하는 직접규정이 없으므로, 일반 회생에서는 같은 법 제141조에 따른 권리분류부터 검토하여야 한다.

또한 특정 주택과 대지에 우선변제권이 인정되더라도 그 재산의 가치가 보증금 전액을 담보하는 것은 아니다. 선순위 담보권과 다른 임차인의 권리를 반영하면 회생담보권으로 인정되는 금액이 줄어들 수 있으며, 관리인의 처분가격이나 회생계획의 변제조건에 따라 현실적인 수령액은 다시 달라진다. 따라서 이하에서는 주택임차인의 우선변제권을 회생담보권으로 분류하는 근거와 담보가치의 산정(Ⅰ), 임대차의 존속 및 관리인의 처분과 회생계획에 따른 권리변경(Ⅱ), 반환채권의 정산과 회생절차상 상계(Ⅲ)를 차례로 검토한다.

Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치

1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권

채무자회생법 제141조 제1항은 회생절차개시 당시 채무자의 재산상에 존재하는 유치권·질권·저당권·양도담보권·가등기담보권·전세권 또는 우선특권 등으로 담보된 범위의 채권을 회생담보권으로 정한다. 같은 조 제4항은 담보되는 채권액 중 담보

목적물의 가치를 초과하는 부분에 관하여 회생채권자로서 절차에 참가할 수 있도록 한다. 따라서 주택임차인의 보증금반환채권도 법정 우선변제권이 특정재산의 가치에 미치는 범위와 그 가치를 초과하는 부분을 나누어 분류할 수 있는지가 문제된다.

주택임차인의 우선변제권은 주택임대차보호법 제3조의2 제2항과 제8조의 요건을 충족한 경우 임차주택 및 대지의 환가대금에서 법정 순위에 따라 만족을 받을 수 있도록 하는 권리이다. 이 권리가 강학상 우선특권에 해당한다고 보면서도 채무자의 일반재산에 대한 우선권 있는 회생채권으로 분류한 견해가 있었으나, 이후의 연구와 회생실무는 이를 특정 부동산에 관한 우선특권으로 파악하여 회생담보권으로 분류한다.[177]

본고는 주택임차인의 우선변제권을 제141조 제1항의 우선특권으로 보아 회생담보권으로 분류하는 해석이 타당하다고 본다. 주택임대차보호법이 인정하는 우선변제권은 특정 주택과 대지의 환가대금에 미치는 권리이므로, 회생절차에서도 해당 재산의 교환가치에 한정하여 우선적 만족을 인정하는 것이 그 권리의 본래 내용에 부합하기 때문이다.

이를 일반재산 전체에 미치는 우선권 있는 회생채권으로 취급하면, 원래 특정 주택에 한정되었던 우선변제권이 회생절차를 통하여 다른 재산에까지 확대되는 결과가 발생할 수 있다. 반면 제141조 제1항의 우선특권으로 분류하면 해당 재산의 가치로 담보되는 부분은 회생담보권으로 보호하고, 이를 초과하는 반환채권의 잔액은 같은 조 제4항에 따라 회생채권으로 처리할 수 있다. 이러한 분류는 주택임대차보호법상 우선변제권의 효력범위를 유지하면서 회생절차의 권리분류체계에도 부합한다.

177) 김영주, 앞의 논문(주 19), 16면·21면; 같은 저자, 앞의 책(주 20), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 20), 746~747면 및 747면 각주 167.

다만 회생담보권으로 분류된다는 사실만으로 임차보증금 전액이 담보되는 것은 아니다. 임차주택의 교환가치에는 선순위 담보권과 조세채권, 다른 임차인의 우선변제권 등이 경합할 수 있으므로, 개별 임차인에게 실제로 귀속할 수 있는 담보가치는 법정 순위를 반영하여 산정하여야 한다. 명목상 보증금반환채권액이 동일하더라도 주택의 가치와 선순위 부담에 따라 회생담보권으로 인정되는 금액은 달라질 수 있다.

파산절차의 제415조와 이를 개인회생에 준용하는 제586조도 주택임차인의 우선변제권을 특정 주택과 대지에 관한 우선만족의 지위로 보호한다는 점에서 이러한 해석을 뒷받침한다. 그러나 일반 회생에서 회생담보권으로 분류하는 직접 근거는 제415조의 유추적용이 아니라 제141조 제1항의 우선특권과 같은 조 제4항의 담보가치 한도에 있다. 따라서 일반 회생에서는 해당 조문에 따라 권리의 종류와 보호되는 가치범위를 확정하여야 한다.

2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분

회생담보권으로 인정되는 금액은 임차주택과 대지의 가치에 대한 법정 우선순위를 반영하여 산정한다. 하나의 목적물에서 발생하는 교환가치는 한정되어 있으므로, 선순위 담보권자와 여러 임차인이 존재하는 경우 동일한 가치를 각 채권자에게 반복하여 배분할 수 없다. 따라서 목적물의 평가액뿐 아니라 선순위권리의 실제 채권액과 다른 임차인의 보호요건을 함께 고려하여야 한다.

예컨대 환가에 필요한 비용을 반영한 주택과 대지의 가치가 2억 원이고, 임차인보다 선순위인 근저당권의 실제 피담보채권액이 1억 5,000만 원이라면, 그보다 후순위인 권리자에게 배분될 수 있는 가치는 5,000만 원이다. 후순위 임차인이 여러 명이라고 하여 각 임차인에게 이 5,000만 원의 담보가치를 중복하여 인정할 수

는 없다. 다만 근저당권보다 앞서 변제받는 소액보증금의 최우선변제액이 존재한다면 이를 먼저 반영하여 각 권리자에게 귀속할 수 있는 가치를 다시 산정하게 된다.

이때 소액보증금의 최우선변제권과 확정일자부 우선변제권은 보호요건과 순위가 다르므로 각기 인정되는 부분을 구분하여야 한다. 개별 임차인의 반환채권 중 해당 목적물의 가치로 담보되지 않는 금액은 회생채권으로 분류한다. 이와 같이 선순위 부담과 법정 우선순위를 반영하여 산정한 금액이 제141조 제4항에 따른 담보가치 한도를 판단하는 기초가 된다.

그러나 등기부에 표시된 채권최고액과 실제 피담보채권액, 회생절차에서 신고·조사·확정된 회생담보권액은 서로 일치하지 않을 수 있다. 채권최고액은 근저당권이 담보하는 책임의 상한이지 해당 시점에 실제로 남아 있는 채권액을 표시하는 것은 아니다. 또한 회생담보권으로 확정된 금액은 회생절차상 권리의 내용과 범위를 정하는 것이므로, 관리인이 뒤에 주택을 매각하면서 현실적으로 지급한 금액과도 구별된다.

이러한 문제는 전주지방법원 2020. 10. 27. 판결의 기초가 된 회생사건에서 나타났다. 이 사건에는 보증금이 각각 6,000만 원, 4,000만 원 및 2,500만 원인 세 임차인이 있었고, 선순위 근저당권의 채권최고액은 4억 9,545만 원이었다. 2014년 12월 임의경매가 개시된 뒤 2015년 9월 회생절차가 개시되었으며, 2016년 2월 회생계획이 인가되었다. 이후 관리인은 법원의 허가를 받아 해당 부동산을 5억 원에 매각하였다. 그런데 판결자료상 비용을 공제한 순매각대금 498,802,954원이 선순위 회생담보권자에게 지급되어 임차인들에게는 현실적인 배분이 이루어지지 않았다.[178]

이 사건에서 선순위 근저당권의 채권최고액은 495,450,000원인 반면 실제 지급액은 498,802,954원으로 3,352,954원이 더 많았다. 이러한 차이는 지급액의 적

178) 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결.

법성을 검토할 필요가 있음을 보여주지만, 채권최고액과 현실지급액의 차액만으로 곧바로 위법한 배분이 이루어졌다고 단정할 수는 없다. 우선 실제 피담보채권의 범위와 회생계획에서 인정된 지급채권, 비용의 처리 및 초과 지급의 법적 근거를 확인하여야 한다. 또한 각 임차인에게 소액보증금 최우선변제권이 인정되는지와 그 권리가 선순위 근저당권에 어떠한 영향을 미치는지도 검토할 필요가 있다.

따라서 관리인의 허가매각에서는 권리자별 회생담보권 인정액과 실제 지급대상 채권액, 처분대금에서 각 권리자에게 배분한 금액을 구체적으로 확인할 수 있어야 한다. 이러한 자료가 없다면 임차인이 배분을 받지 못한 이유가 담보가치의 부족에 있는지, 선순위채권의 범위를 잘못 산정한 것인지 또는 실제 처분대금의 배분에 관한 문제인지 구별하기 어렵다.

회생절차 개시 당시의 담보가치와 실제 처분가격이 일치하지 않는 경우에도 같은 문제가 발생한다. 부동산의 시장가격이 변하거나 선순위채권이 일부 변제되는 등 사정이 변경되면 실제 매각 시점의 배분가능액은 당초 평가와 달라질 수 있다. 그러나 실제 매각대금이 예상과 달랐다는 사실만으로 이미 조사·확정된 회생담보권액이나 인가된 회생계획의 권리내용이 당연히 변경되지는 않는다. 실제 처분결과를 확정된 권리내용에 어떻게 반영할지는 계획의 정산규정과 필요한 계획변경 등 회생법상 절차에 따라 판단하여야 한다.

결국 임차인의 회생절차상 금전적 지위는 회생담보권으로 인정된 금액, 실제 처분대금에서 해당 권리에 배분될 수 있는 금액, 그리고 현실적으로 지급받은 금액으로 나누어 파악할 수 있다. 세 금액이 달라진 이유를 확인해야 채권의 분류에 문제가 있었는지, 처분대금의 배분이 적절하였는지, 회생계획에 따른 지급이 제대로 이루어졌는지를 판단할 수 있다. 제5절 Ⅲ에서 제안하는 권리별 예상배분액의 작성과 통지 및 처분 전 의견청취는 이러한 판단을 처분 전에 가능하게 하는 데 목적이 있

다.

Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경

1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과

보증금반환채권이 회생담보권이나 회생채권으로 분류된다는 사실과 임차인이 목적물을 계속 사용·수익할 수 있는 지위는 법적 근거가 다르다. 임대인에 대한 회생절차가 개시되었다고 하여 대항력 있는 주택임대차가 당연히 종료되는 것은 아니며, 관리인이 회생절차의 개시만을 이유로 임대차계약을 임의로 해제하거나 해지할 수도 없다.

채무자회생법 제124조 제4항 제1호는 임대인이 회생절차개시결정을 받은 경우 임차인이 주택임대차보호법 제3조 제1항의 대항요건을 갖추고 있으면 제119조의 쌍방미이행계약에 관한 관리인의 선택권을 적용하지 않도록 정한다. 따라서 대항력 있는 임차인에 대해서는 관리인이 제119조를 근거로 임대차를 일방적으로 종료시킬 수 없다. 다만 임대차기간의 만료나 당사자 사이의 합의, 채무불이행에 따른 해지 등 일반적인 종료원인은 별도로 문제될 수 있다.

이러한 존속보호는 회생담보권의 금액과도 구별된다. 특정 주택의 가치가 선순위권리로 모두 소진되어 임차인에게 배분될 담보가치가 없더라도, 그 사정만으로 임차인의 대항력이나 점유권원이 소멸하는 것은 아니다. 반대로 임대차관계가 계속 존속한다는 이유만으로 반환채권 전액이 공익채권이 되거나 회생계획 밖에서 전액 지급받을 수 있는 것도 아니다. 임차인의 사용·수익관계와 반환채권에 대한 권리분류는 각각 해당 법률요건에 따라 정해진다.

관리인이 법원의 허가를 받아 임차주택을 매각하는 경우에는 매각허가의 효과와 사법상 소유권이전에 따른 임대인 지위의 승계를 구별하여야 한다. 법원의 허가는 회생절차상 해당 재산의 처분을 허용하는 것이므로, 허가가 있었다는 사실만으로 임차인의 대항력이나 임차권등기가 소멸하거나 매수인이 임대인 지위를 승계하지 않는다고 볼 수는 없다.

전주지방법원 2020. 10. 27. 판결 사건에서는 관리인의 허가매각 후 매수인이 임대인 지위와 보증금반환채무를 승계하지 않는다는 전제에서 임차권등기의 말소와 인도 및 부당이득반환의 문제가 판단되었다. 그러나 관리인의 사법상 매매와 민사집행법에 따른 경매는 그 법적 근거가 다르다. 주택임대차보호법 제3조의5에 따른 경매상 임차권 소멸의 효과가 임의매각에도 동일하게 발생한다고 볼 수는 없으므로, 매수인의 임대인 지위 승계 여부는 같은 법 제3조 제4항과 실제 처분의 법적 구조에 따라 판단하여야 한다.[179]

특히 선순위 담보권보다 뒤에 대항요건을 갖춘 임차권은 경매와 임의매각 사이에서 법률효과가 달라질 수 있다. 경매라면 매각으로 소멸할 수 있는 임차권이 사법상 매매에서는 존속하여 매수인에게 대항할 수 있다면, 그 부담은 목적물의 매각가격과 선순위 담보권자의 회수에도 영향을 미친다. 이에 대응하여 제124조 제4항의 보호범위를 입법적으로 조정하는 방안이 제시되었고, 현행법 아래에서는 법원의 허가를 받아 임차인에게 퇴거비용을 지급하는 화해계약으로 해결하는 방안도 논의되었다.[180]

---

179) 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결.

180) 김영주, 앞의 책(주 20), 212~214면. 김영주는 선순위 담보권보다 뒤에 대항요건을 갖춘 임차권에도 제124조 제4항이 문언상 적용되어 임의매각에서 불균형이 생긴다고 지적하고, 입법적 배제를 제안하면서 현행법 아래에서는 관리인이 법원의 허가를 받아 퇴거비용을 지급하는 화해계약을 체결하는 처리를 제시한다.

다만 이러한 사정은 임차인의 대항력을 관리인의 처분허가만으로 소멸시킬 근거가 되지는 않는다. 관리인이 임대차관계를 종료하거나 임차권등기의 말소와 주택인도를 확보하려면 각각의 법률효과를 발생시킬 근거를 갖추어야 한다. 임차인과의 합의를 통하여 처리하는 경우에도 합의의 대상과 효력을 명확히 하고, 주택임대차보호법 제10조의 강행규정에 반하는지 검토하여야 한다.

이때 반환채권에 대한 회생계획의 권리변경도 함께 고려하여야 한다. 제252조 제1항에 따라 반환채권의 금액과 변제조건이 변경되었다면 해당 임차인이나 그 승계인이 행사할 수 있는 채권은 변경된 권리내용을 기초로 판단하여야 한다. 그러나 인가된 계획이 임대인에 대한 반환채권을 변경한다는 사실만으로 사법상 매수인의 임대인 지위 승계 여부까지 당연히 결정되는 것은 아니다. 따라서 매수인에게 어떠한 반환채무가 귀속하는지는 법정 승계요건과 회생계획의 권리변경이 각 당사자에게 미치는 효력을 함께 검토하여 정하여야 한다.

한편 대법원 2025. 2. 13. 판결은 구 회사정리법이 적용된 상가임대차에서 임대차보증금반환채권과 별도의 우선분양약정에 따른 매도청구권이 문제 된 사건이다. 대법원은 임차인이 매도를 청구하면 매매계약이 성립하도록 하는 권리를 형성권으로 보아, 그 자체를 정리채권으로 취급할 수 없다고 판단하였다. 또한 관리인의 계약선택권과 그 행사 여부에 따라 우선분양약정에 따른 권리의 존속을 판단하였다.[181] 이는 동일한 임대차계약에서 발생한 권리라도 보증금반환채권과 별개의 형성권 또는 그 행사로 발생하는 청구권은 각각의 법적 성질과 도산법상 처리규율에 따라 판단하여야 함을 보여준다.

181) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2020다258657 판결

2. 회생계획상 권리변경과 현실지급

회생담보권과 회생채권의 분류가 이루어진 뒤에도 임차인이 실제로 지급받을 금액과 시기는 인가된 회생계획의 영향을 받는다. 채무자회생법 제252조 제1항은 회생계획이 인가되면 회생채권자와 회생담보권자 등의 권리가 계획의 정함에 따라 변경되도록 한다. 따라서 회생절차 개시 당시 인정된 반환채권액과 인가 후의 법률상 채권내용을 동일하게 취급할 수는 없다.

회생계획이 반환채권의 일부를 감면하거나 변제기를 연장하고 분할변제를 정하였다면, 임차인은 그 계획에 따라 변경된 권리내용을 기준으로 변제를 받는다. 보증금반환채권 중 회생담보권으로 분류된 부분과 회생채권으로 분류된 부족액에도 각각 해당 계획의 변제조건이 적용된다. 관리인이 목적물을 처분하였더라도 계획상 아직 변제기가 도래하지 않은 금액까지 당연히 즉시 지급하여야 한다고 할 수는 없고, 반대로 관리인이 허가매각을 이유로 인가된 계획의 지급조건을 임의로 변경할 수도 없다.[182]

보증금의 변제조건을 평가할 때에는 지급금액뿐 아니라 반환시기와 임차인의 사용·수익관계도 고려될 수 있다. 대법원 2007. 11. 29. 결정의 기초가 된 구 회사정리절차에서는 임차보증금 정리채권자와 정리담보권자에 대한 변경계획의 변제조건이 문제되었다. 법원은 종전 계획에 따라 이미 수행된 부분을 반영하여 변경 당시 남아 있던 권리를 기준으로 공정·형평을 판단하였으며, 보증금의 현재가치와 장래 반환시점뿐 아니라 임차인이 그동안 목적물을 계속 사용·수익하는 관계도 고려하였다[183]

182) 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 20), 747면 및 각주 168, 169.

183) 서울고등법원 2004. 5. 1.자 2004라84 결정; 대법원 2007. 11. 29.자 2004그74 결정.

이러한 판단은 보증금의 지급이 늦어진다는 사실만으로 모든 임차인이 같은 부담을 지는 것은 아님을 보여준다. 목적물을 계속 사용하는 임차인과 이미 인도하여 사용이익을 잃은 임차인은 장래 지급에 따른 경제적 지위가 다를 수 있기 때문이다. 따라서 회생계획이 변제기를 연장하거나 지급조건을 변경할 때에는 기존 권리의 내용과 이미 수행된 부분, 임차인의 사용·수익관계 및 반환시기를 함께 고려하여야 한다. 다만 이러한 사정은 법률상 권리변경을 임의로 허용하는 근거가 아니므로, 조기반환이나 변제조건의 조정은 회생계획 또는 적법한 합의와 변경절차에 따라 처리하여야 한다.

회생담보권의 법정 순위가 곧바로 현실적인 지급순서를 결정하지 않는다는 점은 대법원 2026. 5. 20. 판결에서도 확인된다. 이 사건은 임차보증금이 아니라 선순위 및 후순위 회생담보권자 사이에서 허가매각대금의 지급범위가 문제 된 사건이다. 대법원은 선순위 담보권이라는 이유만으로 그 채권자의 장래 변제분을 모두 즉시 지급하여야 한다고 보지 않고, 인가된 회생계획의 문언과 자금수지계획 등을 해석하여 당시 지급대상이 되는 금액을 판단하였다.[184]

이 판결은 임차보증금반환채권에 관한 직접 판례는 아니지만, 회생담보권의 담보순위와 인가된 계획에 따른 변제조건의 관계를 설명한다. 임차인이 회생담보권자로 인정되었더라도 실제 허가매각대금의 지급방법은 인가된 계획의 내용에 따라 달라질 수 있다. 따라서 처분대금이 형성된 경우에는 법정 우선순위와 회생계획의 지급조건을 함께 대조하여 임차인에게 현실적으로 지급할 금액과 시기를 정하여야 한다.

반환보증의 이행이나 채권양도·대위에 따라 권리자가 변경된 경우에도 같은 기준을 적용한다. 보증기관이 임차인에게 지급한 금액을 임대인의 변제로 처리할 수는

184) 대법원 2026. 5. 20. 선고 2023다287663 판결.

없지만, 적법하게 반환채권을 양수하거나 대위취득하였다면 해당 기관이 변경된 권리내용의 범위에서 채권을 행사할 수 있다. 따라서 회생계획에 반영된 채권의 법적 성질과 잔액을 확인하고, 그 후의 실제 변제·배당에 따른 소멸액과 채권양도·대위에 따른 권리귀속의 변경을 반영하여 현재의 행사자와 수령권자를 정하여야 한다.

Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계

1. 임대차관계의 공제와 반환채권액

회생절차에서 분류하고 회생계획에 반영할 대상은 계약서에 기재된 보증금의 명목상 금액이 아니라, 법률상 정산을 거쳐 실제로 남아 있는 보증금반환채권이다. 임대차관계에서 발생한 연체차임이나 목적물의 훼손으로 인한 손해배상채무 등이 보증금의 담보범위에 포함된다면, 그 채무를 반영하여 반환할 잔액을 산정하여야 한다. 이는 독립한 두 채권을 상계의 의사표시로 소멸시키는 것과 달리 보증금의 담보·정산기능에 기초하여 반환채권액 자체를 확정하는 문제이다.

대법원 2025. 3. 27. 판결은 소멸시효가 완성된 연체차임에 관하여 일반적인 상계는 허용되지 않더라도 민법 제495조를 유추적용하여 보증금에서 공제할 수 있다고 판단하였다. 또한 임대차계약이 연속하여 체결된 경우에는 종전 보증금의 반환과 새 보증금의 지급이 실제로 이루어졌는지, 연체차임을 공제하지 않기로 하는 약정이 있었는지 등을 고려하여 정산관계의 계속 여부를 판단할 수 있다고 보았다. 따라서 임대차관계에서 적법하게 공제되는 채무의 범위를 확인한 뒤 잔존 반환채권액을 확정하고, 그 금액을 기초로 회생담보권 부분과 회생채권 부족액을 구분하여야 한다.

회생계획 인가 전후에 공제의 효력이 언제 발생하였는지도 중요하다. 인가 전에

공제요건이 이미 충족되어 해당 채권과 채무가 공제의 범위에서 소멸하였다면, 그 부분은 인가 당시 더 이상 존속하는 권리로서 회생계획에 따라 변경되는 대상이 아니다. 반면 인가 후에 비로소 공제요건이 충족되었다면, 인가 당시의 권리내용과 계획에 따른 변경효과를 반영하여 공제가 가능한 범위를 판단하여야 한다.

대법원 2025. 12. 4. 판결은 이러한 공제효과의 발생시점이 문제 된 사건이다. 하나의 위탁판매계약에서 수수료 지급채무와 반환채무를 일정한 방법으로 공제하기로 약정하였는데, 회생계획 인가 전에 이미 공제요건이 충족되었을 가능성이 있었다. 대법원은 그 반환채권을 회생채권으로 신고하지 않았다는 이유만으로 인가 전에 발생한 공제의 법률효과를 부정할 수 없다고 보아 원심판결을 파기하였다. 따라서 회생계획에 따른 면책이나 권리변경의 효력을 판단하기 전에, 해당 공제약정에 따라 어느 시점에 어떤 금액이 소멸하였는지를 먼저 확정하여야 한다.[185]

공제대상 채권의 성질과 견련성도 회생절차에서 중요한 의미를 가진다. 대법원 2025. 7. 18. 판결은 회생채무자인 임차인의 관리인이 임대차계약을 해지한 사건에서, 임대인이 손해배상 예정액과 위약벌을 보증금에서 공제하기로 약정한 경우 그 약정의 효력이 어디까지 인정되는지를 판단하였다.

대법원은 일반적으로 강행법규에 반하지 않는 공제약정은 유효하고 그 약정의 성립 자체에 두 채권 사이의 견련성이 반드시 요구되는 것은 아니라고 보았다. 그러나 당사자 일방에게 회생절차가 개시된 경우에는 견련성이 없는 채권까지 공제하도록 한 약정의 효력을 그대로 인정할 수 없다고 판단하였다. 이에 따라 해당 사건에서 감액되어 확정된 손해배상 예정액은 임대차관계에서 발생한 손해와 보증금 사이의 견련성을 인정하여 공제를 허용하였지만, 위약벌은 그러한 견련성이 인정되지 않아 공제를 부정하였다.[186]

185) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결.

이 판결은 회생채무자가 임차인인 사건이므로, 회생채무자인 임대인에게 보증금반환채권을 가진 주택임차인의 법률관계를 직접 판단한 것은 아니다. 그러나 도산절차에서 공제약정의 효력을 판단할 때 단순히 당사자가 공제라는 명칭을 사용하였는지뿐 아니라, 실제 정산대상 채권의 발생원인과 견련성 및 다른 채권자에 미치는 영향을 고려한다는 점에서 참고할 수 있다.

따라서 임대인의 회생에서 보증금의 공제 여부를 검토할 때에도 먼저 해당 채무가 임대차보증금이 본래 담보하는 차임·손해배상 등의 채무인지, 아니면 별개의 법률관계에서 발생한 채권을 공제약정으로 정산하려는 것인지를 확인하여야 한다. 또한 공제의 효력이 회생계획 인가 전에 발생하였는지, 인가 후에 발생한 것인지에 따라 권리변경의 적용범위가 달라질 수 있다.[187] 이러한 기준에 따라 최종 반환채권액을 확정한 뒤 해당 금액을 회생담보권과 회생채권으로 분류하여야 한다.

2. 회생절차상 상계와 상계금지

보증금의 담보·정산관계에 따라 반환채권액을 확정한 뒤 별개의 반대채권으로 상계하려는 경우에는 채무자회생법 제144조와 제145조가 적용된다. 제144조 제1항에 따르면 회생채권자나 회생담보권자가 회생절차개시 당시 채무자에게 채무를 부담하고 있었고, 양 채권이 채권신고기간 만료 전에 상계할 수 있는 상태에 이르러 그 기간 안에 상계의 의사표시가 이루어져야 한다. 같은 조는 일정한 기한부채무에 대해서도 상계를 허용한다. 반면 제145조는 개시 후 새로 부담한 채무나 취득한 채권, 지급정지 또는 회생절차개시 신청 등의 사실을 알고 취득한 채권에 의한 상계 등을 제한한다.

---

186) 대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결

187) 김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 22~24면.

임차인이 회생채무자인 임대인에게 부담하는 차임에 대해서는 제144조 제2항의 특별규율도 적용된다. 임차인은 당기와 차기의 차임에 관하여 상계할 수 있으며, 보증금이 있는 경우에는 그 후의 차임에 대해서도 상계할 수 있다. 다만 이 경우에도 같은 조 제1항의 상계기간과 법정 요건을 충족하여야 하므로, 보증금이 존재한다는 이유만으로 회생절차가 계속되는 동안 언제든지 상계를 할 수 있는 것은 아니다.

대법원 2017. 3. 15. 판결은 상계적상의 성립과 회생절차상 상계금지의 예외를 판단한 비교사례이다. 이 사건에서는 골프장 운영회사인 임차인에게 회생절차가 개시되었고, 그 회사에 대한 입회금반환채권을 보유한 상대방이 그 채권을 자동채권으로 하여 회생채무자가 가진 임대차보증금반환채권과 상계하였다. 문제 된 입회금반환채권은 회생절차개시 신청 사실을 안 뒤 탈회의 의사표시가 도달하면서 현실화되었으므로, 상계금지에 해당하는지와 법정 예외가 인정되는지가 쟁점이 되었다.[188]

대법원은 임대차보증금반환채권이 임대차 종료 시 이행기에 도달하는 채권이라는 점을 전제로, 임대인이 그 기한의 이익을 포기하고 수동채권으로 삼아 상계할 수 있다고 판단하였다. 또한 입회금반환채권이 회생절차개시 신청 사실을 안 뒤 현실화되었더라도, 그 사실을 알기 전에 생긴 원인에 기초하여 취득한 채권인지에 따라 제145조의 상계금지 예외가 적용될 수 있다고 보았다.

이 판결에 관하여는 임대차보증금반환채권을 수동채권으로 삼을 수 있다는 결론을 지지하면서도, 상호 담보에 대한 당사자의 합의나 합리적인 기대가 충분하지 않은 상황에서 상계금지의 예외를 인정한 결론을 비판하는 견해가 제시되었다.[189] 또한 상계에 대한 기대이익과 상계금지 예외의 적용요건을 별도로 검토하는 논의도 있다.[190] 이러한 견해차는 수동채권의 이행기와 상계적상에 관한 문제와 위기상태

188) 대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결

189) 김치송, 앞의 논문(주 34), 364~365면. 365면.

를 안 뒤 취득하거나 현실화된 자동채권으로 상계할 수 있는지에 관한 문제가 동일하지 않다는 점에서 발생한다.

다만 위 사건에서 회생채무자는 임차인이었고, 보증금반환채권은 상계의 수동채권이었다. 반면 회생채무자가 임대인인 경우에는 임차인이 보유한 반환채권을 자동채권으로 하여 임대인에 대한 별도의 채무와 상계하는 상황이 문제될 수 있다. 두 사건은 동일한 반환채권을 다루더라도 상계에서의 지위와 당사자 관계가 다르므로, 판결의 결론을 그대로 옮길 수는 없다.

특히 반환채권을 자동채권으로 사용하는 경우에는 그 채권의 이행기와 제144조의 상계요건을 충족하는지를 확인하여야 한다. 임대차가 종료되지 않아 반환채권의 이행기가 도래하지 않았다면 임차인이 임대인의 기한이익까지 임의로 포기하여 상계적상을 형성할 수는 없다. 따라서 제144조 제1항이 일정한 기한부 수동채무에 대하여 상계를 허용한다는 사정과 자동채권인 반환채권의 이행기가 아직 도래하지 않았다는 사정은 법적 효과가 다르다.

또한 반환채권이 양도되거나 보증기관의 지급에 따라 대위취득된 경우에는 상계를 주장하는 자가 현재 적법한 채권자인지와 그 취득원인 및 시점을 확인하여야 한다. 상계의 상대방이 회생채무자에게 부담하는 채무와 반환채권 사이에 법정 요건이 충족되었더라도, 제145조의 금지사유와 예외가 적용되는지는 채권을 취득한 경위에 따라 달라질 수 있다. 따라서 반환채권의 경제적 손실을 전보할 필요가 있다는 이유만으로 회생계획 밖에서 상계를 허용할 수는 없다.

회생계획 인가 전후에 이루어진 정산에서도 이러한 구별이 필요하다. 인가 전에 적법한 공제나 상계로 채권이 소멸하였다면 그 부분은 인가에 따른 권리변경의 대상에서 제외된다. 반면 인가 당시 존속하던 반환채권이 회생계획에 따라 변경되었다

190) 오소정, 앞의 논문(주 21), 215~218면.

면, 인가 후에는 그 변경된 권리내용을 기준으로 실제 지급액과 후속 정산의 효과를 판단하여야 한다.

결국 일반 회생에서는 임차인의 보증금반환채권을 특정재산에 관한 우선특권으로 파악하여 회생담보권과 회생채권으로 분류하고, 실제 목적물의 처분과 회생계획의 변제조건에 따라 회수액을 확정하여야 한다. 관리인의 허가매각이 이루어졌더라도 임차인의 대항력과 임대인 지위의 승계는 별도의 법률요건에 따르며, 공제와 상계 역시 각 권리의 발생원인과 효력발생시점에 따라 처리된다.

따라서 회생절차에서는 채권신고와 권리분류의 누락, 담보가치 산정의 오류 및 허가매각대금의 부적절한 배분을 방지하는 것이 중요하다. 회생절차가 종결되면 법률이 정한 요건 아래 회생담보권자표 등을 이용한 집행 가능성도 문제되므로, 주택이 매각되지 않았다는 사실만으로 파산면책 후와 동일한 집행수단의 공백이 발생한다고 볼 수는 없다.

제3절 개인회생절차

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 개인회생재단의 관리·처분권을 가진다(채무자회생법 제580조 제2항). 파산절차의 관재인과 같이 채무자와 구별되는 환가주체가 일반적으로 존재하지 않으므로, 임대인인 개인회생채무자가 주택을 처분하지 않고 다른 권리자도 경매를 신청하지 않는 경우에는 임차인이 보증금 회수를 위한 환가절차를 스스로 개시할 수 있는지가 문제된다.

채무자회생법 제586조는 제415조 등을 준용하여 법정 요건을 갖춘 주택임차인에게 특정 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제를 받을 지위를 인정한다. 그러나 이러한 보호가 임차인에게 독립적인 담보권 실행경매 신청권을 부여하는 것은 아니

다. 따라서 임차인이 보증금반환채권에 관한 집행권원을 가지고 있더라도, 그 권원에 기한 강제경매가 개인회생절차의 어느 단계에서 허용되는지는 별도로 검토하여야 한다.[191]

반환채권이 개인회생채권에 해당하는지는 회생절차 개시 전에 그 발생원인이 형성되었는지를 기준으로 판단한다(제581조 제1항). 임대차계약과 보증금 지급이 개시 전에 이루어졌다면 임대차 종료, 반환채권의 이행기 또는 집행권원 취득이 개시 뒤에 이루어졌다는 사실만으로 새로운 개시 후 채권이 되는 것은 아니다. 다만 계약의 갱신이나 보증금 증액으로 새로운 채권이 발생하였는지는 구체적인 계약관계에 따라 판단하여야 한다.

이하에서는 개시결정에 따른 집행제한과 집행권원 취득(Ⅰ), 변제계획 인가에 따른 재산귀속 및 기존 집행의 처리(Ⅱ), 인가 후 신규 강제경매와 변제기간 중 미매각의 문제(Ⅲ), 절차종료 및 면책 후 권리승계(Ⅳ)를 차례로 검토한다.

Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한

1. 기존 집행과 집행권원의 취득

개인회생절차개시결정이 있으면 채무자회생법 제600조 제1항 제2호에 따라 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기한 기존 강제집행·가압류·가처분이 중지되고, 같은 요건 아래 새로운 집행도 금지된다. 다만 집행이 중지된다는 것은 절차의 진행이 정지된다는 뜻이지, 개시결정 전에 이루어진 집행행위가 소급하여 무효로 되거나 당연히 취소된다는 의미는 아니다.

191) 김형진, 앞의 논문(2010, 주 21), 42면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), 208~209면·212면·217면; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 546면·170~171면.

대법원 2023. 9. 19. 결정은 개인회생절차개시결정에 따른 강제집행의 중지는 그 절차를 당시의 상태에서 동결하는 효과를 가질 뿐이라고 판단하였다. 따라서 개시결정으로 중지된 집행이 이후 속행되거나 취소되는지는 제600조 제3항의 요건에 따라 정하여지고, 변제계획의 인가 후에는 제615조 제3항이 정한 실효 여부를 다시 판단하여야 한다.[192]

임차인이 개시 전에 보증금반환판결 등 집행권원을 취득하였더라도 집행제한이 당연히 해제되는 것은 아니다. 제600조는 집행권원의 존재 자체가 아니라 목록기재 채권에 기하여 어떠한 집행이나 변제요구를 하는지를 규율하기 때문이다. 따라서 개시 전 집행권원에 기한 기존 경매와 개시 후 새로운 강제경매의 신청에는 각각 그 시점에 적용되는 집행제한을 검토하여야 한다.

한편 집행권원을 취득하기 위한 이행소송은 실제 강제집행과 법률상 효과가 다르다. 대법원 2013. 9. 12. 판결은 개인회생절차 개시 당시 이미 계속 중이던 소송의 소송행위와 개시 후 새로 제기하는 이행의 소를 구별하였다. 대법원은 제600조 제1항 제3호 단서에서 소송행위를 금지대상에서 제외하였더라도, 개인회생채권자목록에 기재된 채권에 관하여 개시 후 새로운 이행의 소를 제기하는 것은 허용되지 않는다고 판단하였다. 채권자목록과 채권조사확정절차가 마련되어 있고 목록 제출에 따른 시효중단효도 인정되므로, 이미 확정판결이 있는 채권에 관한 시효중단 목적의 재소 역시 허용되지 않는다고 보았다.[193]

다만 주택임차인의 우선변제 부분에도 이와 같은 신규 이행소송의 제한이 동일하게 적용되는지는 별도의 검토가 필요하다. 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제 및 면책에서 별도로 취급될 수 있으므로, 그 부분에 관한 집행권원 취

192) 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정.

193) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다42878 판결.

득의 필요성과 개인회생채권자목록 기재의 법률효과가 충돌할 수 있기 때문이다.

실제로 주택임차보증금반환채권에 관한 하급심에서도 신규 이행소송의 허용 여부를 둘러싸고 결론이 나뉘었다. 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 판결은 변제계획 인가 후 제기된 보증금반환청구에 관하여, 실제 강제집행의 제한과 미리 집행권원을 취득하는 문제를 구별하여 지급판결을 하였다. 서울남부지방법원 2026. 8. 21. 판결 역시 별도의 집행권원 취득을 인정하는 방향으로 판단하였다. 반면 전주지방법원 2026. 6. 17. 판결은 개시 후 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 관하여 새로 제기한 이행의 소를 허용하지 않았다.[194]

이들 판결은 서로 다른 시점에 제기된 소송을 포함하므로, 결론만을 대조하여 동일한 법률문제에 관한 정면의 대립으로 단정할 수는 없다. 서울중앙지방법원 사건은 변제계획 인가 후 제소된 사건이고, 전주지방법원 사건은 개시 후 절차가 진행 중인 상태에서 새로 제기된 소송이다. 서울남부지방법원 사건의 판결문에는 제소일과 개시결정일의 선후가 명시되어 있지 않다. 또한 인천지방법원 2022. 11. 25. 판결은 개인회생 신청·개시 전부터 소송이 계속 중이던 사건이므로, 개시 후 신규 이행소의 허용 여부와는 구별된다.[195]

이러한 하급심 사례들은 우선변제권 있는 임차인의 집행권원 취득이 개인회생 절차의 어느 단계에서 허용되는지를 검토하는 자료이다. 그러나 어느 판결도 변제계획 인가 후 임차인의 신규 강제경매 신청을 집행법원이 허용하였다는 사실을 보여주는 것은 아니다. 따라서 이행소송의 허용 여부와 그 판결을 이용한 부동산집행의 가능성을 별도로 판단하여야 한다.

---

194) 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 선고 2025가단91937 판결, 이유 3.나.2)가)·나); 서울남부지방법원 2026. 8. 21. 선고 2026가단203202 판결, 이유 1·2; 전주지방법원 2026. 6. 17. 선고 2026가단10209 판결, 이유 1.나·다, 2.나.2)·3).

195) 인천지방법원 2022. 11. 25. 선고 2022가단237851 판결.

2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별

개인회생절차에서 강제경매와 담보권 실행경매는 서로 다른 제한을 받는다. 제600조 제1항은 개인회생채권에 기한 강제집행 등을 제한하는 반면, 같은 조 제2항은 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 담보권의 설정이나 실행 등을 위한 경매를 변제계획 인가결정일 또는 개인회생절차 폐지결정 확정일 중 먼저 도래하는 날까지 중지·금지한다.

근저당권자나 등기된 전세권자와 같이 독립적인 담보권 실행권능을 가진 자는 해당 담보권에 기하여 경매를 신청할 수 있으나, 개인회생절차 개시 후에는 제600조 제2항에 따른 기간 동안 그 실행이 제한된다. 인가결정으로 제한기간이 종료되면 담보권자는 해당 담보권의 실행요건에 따라 경매를 신청할 수 있다. 이는 담보권이 개시결정으로 소멸하였다가 인가 후 되살아나는 것이 아니라, 그 실행시기에 대한 절차적 제한이 종료되는 것이다.

이에 비하여 주택임차인의 우선변제권은 특정 주택과 대지의 환가대금에 우선적으로 참여하는 권리이지만, 그 자체에 독립적인 담보권 실행경매 신청권이 포함되는 것은 아니다. 임차인이 보증금반환판결 등 금전집행권원을 기초로 경매를 신청한다면 이는 강제경매에 해당한다. 따라서 제600조 제2항이 인가를 담보권 실행경매의 제한종기로 정하였다는 사실만으로, 금전집행권원에 기한 임차인의 강제경매도 같은 시점부터 당연히 허용된다고 할 수는 없다.

대법원 2025. 5. 15. 판결은 개인회생면책 이후 근저당권에 기초한 권리행사와 인적 피담보채권의 행사에 관한 문제를 판단하면서, 근저당권자의 독립적인 담보권 실행권능과 주택임차인의 우선변제지위를 구별하였다. 이 판결은 두 권리의 실행근거가 같지 않다는 점을 보여주지만, 임차인의 강제경매에 제600조 제2항의 제한기

간을 유추하여 적용할 수 있는지까지 직접 판단한 것은 아니다.[196]

한편 다른 담보권자가 적법하게 경매를 개시한 경우에는 임차인의 지위가 달라진다. 임차인은 자신의 대항요건과 확정일자 및 법정 순위에 따라 그 매각대금에 우선배당을 주장할 수 있다. 이는 경매의 개시근거가 다른 담보권자의 권리에 있더라도, 임차인의 우선변제권이 배당단계에서 작용할 수 있기 때문이다.

임차인이 주택임대차보호법상 우선변제권과 별개로 등기된 전세권이나 근저당권 등의 독립적인 담보권을 보유한 경우에도 그 담보권에 기한 실행과 반환채권에 기한 강제경매는 구별된다. 독립한 담보권을 실행하는 경우에는 제600조 제2항이 적용되지만, 이는 주택임차인의 우선변제권이 담보권 실행권능으로 전환되었기 때문이 아니라 별도의 물권적 실행근거가 존재하기 때문이다.

Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리

1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속

개인회생에서 변제계획의 인가는 그 계획의 효력을 발생시키지만, 일반 회생에서의 계획인가와 달리 채권자의 권리내용을 즉시 변경하지는 않는다. 채무자회생법 제615조 제1항 단서에 따라 변제계획에 의한 권리변경은 면책결정이 확정되기까지 발생하지 않으며, 면책의 효력은 제624조와 제625조에 따라 정해진다. 따라서 인가 당시의 채권액과 변제계획에서 예정한 지급액, 실제 변제액 및 면책 후 존속하는 권리는 서로 다른 시점과 법률효과를 반영한다.[197]

---

196) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

197) 대법원 2019. 7. 25.자 2018마6313 결정. 전병서, 「2019년 도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제489호, 2020, 208~209면.

특히 제586조에 따라 우선변제권이 보호되는 주택임차인의 반환채권은 일반적인 계획변제에 포함되는 부분과 특정재산에서 우선만족을 받을 부분으로 나뉠 수 있다. 대법원 2017. 1. 12. 판결도 반환채권 전액이 개인회생채권자목록에 기재되어 있더라도 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제와 면책에 관하여 다르게 취급된다고 보았다. 다만 이 판결은 면책 후의 권리행사를 판단한 것이므로, 인가 후 신규 집행의 허용 여부는 제600조와 제615조의 관계를 통하여 별도로 검토하여야 한다.

변제계획 인가에 따른 개인회생재단 재산의 귀속은 제615조 제2항에 따라 정해진다. 제580조 제1항은 절차개시 후 절차종료 전에 취득한 일정한 재산과 소득도 개인회생재단에 포함시키지만, 제615조 제2항은 변제계획이나 인가결정에서 달리 정하지 않는 한 인가결정으로 개인회생재단에 속하는 모든 재산이 채무자에게 귀속되도록 한다.

이러한 재산귀속 규율의 의미는 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부와 연결된다. 제600조 제1항 제2호는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 강제집행 등을 제한하므로, 제615조 제2항에 따른 채무자 귀속을 해당 재산의 개인회생재단으로부터의 이탈까지 의미한다고 해석한다면, 인가 후 그 주택은 더 이상 같은 호가 정한 집행제한의 객체에 해당하지 않는다는 해석이 가능하다.

그러나 인가 뒤에도 변제계획의 수행과 면책절차가 계속된다. 이때 제600조 제1항 제2호의 강제집행·보전처분 제한과 제3호의 변제수령·변제요구 제한은 적용요건과 규율대상이 서로 다르므로 나누어 검토하여야 한다. 제3호에 개인회생재단에 속하는 재산이라는 요건이 없다는 사실만으로 제2호의 재산요건에 관한 검토를 생략할 수는 없다. 채무자의 재산 관리·처분과 변제계획의 수행에는 제580조 제2항 및 제611조 제2항 제3호가, 계획의 변경에는 제619조가 적용된다.[198]

2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효

개인회생절차 개시로 중지된 집행은 일정한 경우 법원의 결정에 따라 속행되거나 취소될 수 있다. 제600조 제3항은 상당한 이유가 있으면 이해관계인의 신청이나 직권으로 중지된 절차 또는 처분의 속행·취소를 명할 수 있도록 정한다. 따라서 임차주택에 대한 기존 강제경매나 담보권 실행경매가 있는 경우에는 그 절차가 인가 전에 적법하게 속행될 수 있었는지 검토하여야 한다.[199]

이 규정은 이미 개시되어 중지된 절차를 전제로 한다. 법원의 속행결정에 따라 기존 경매가 다시 진행되더라도, 그 사실만으로 특정 채권자의 배당순위나 수령액이 새로 창설되는 것은 아니다. 임차인의 우선변제액은 제586조가 준용하는 법률에 따라 정해지고, 그 밖의 개인회생채권 부분은 변제계획에 따른 처리를 받아야 한다.

변제계획이 인가되면 중지되었던 기존 집행에 다시 변화가 발생한다. 제615조 제3항은 제600조에 따라 중지된 강제집행·가압류·가처분 등이 변제계획이나 인가결정에서 달리 정한 경우를 제외하고는 효력을 잃도록 한다. 따라서 개시결정의 중지와 인가결정의 실효는 발생시점과 법률효과가 다르다. 대법원 2008. 1. 31. 결정과 대법원 2023. 9. 19. 결정 및 대법원 2025. 5. 9. 결정은 이러한 차이를 압류·추심·전부명령 등의 집행관계에서 보여준다.[200]

---

198) 신아름, 「제580조」, 앞의 책(주 26), 62~63면; 김범준, 「제615조」, 같은 책, 603~605면; 유철희, 「제600조」, 같은 책, 355~356면; 전대규, 『도산법』, 법문사, 2025, 380~382면; 재산의 귀속과 관리·처분권의 관계에 관하여 노영보, 『도산법 강의』 제2판, 박영사, 2024, 889~890면, 901~902면 참조.

199) 유철희, 「제600조」, 앞의 책(주 26), 365~368면.

200) 대법원 2008. 1. 31.자 2007마1679 결정; 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정; 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정; 서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단,

다만 인가가 제600조에 따라 중지된 모든 절차를 동일하게 소멸시키는 것은 아니다. 제615조 제3항이 직접 규율하는 기존 집행의 종류를 확인하여야 하며, 담보권 실행경매는 같은 항의 일반 강제집행 실효규율과 구별된다. 제600조 제2항은 담보권 실행경매의 중지·금지기간을 인가결정일까지로 정하고 있으므로, 변제계획 인가에 따른 기존 강제집행의 실효와 담보권 실행경매의 제한종료는 각각의 규정에 따라 처리한다.

기존 압류나 추심으로 적립된 금액을 변제계획에 어떻게 반영할 것인지도 별도로 검토하여야 한다. 대법원 2023. 9. 19.자 결정은 개인회생절차 개시 전 급여채권에 대한 압류·추심명령이 있었던 사건에서, 변제계획이 인가되면 기존 압류·추심명령이 효력을 잃어 채무자가 압류적립금을 수령하여 변제재원으로 사용할 수 있다는 점을 변제계획의 수행가능성 판단에 반영하였다. 따라서 기존 집행의 효력에 관한 법률판단과 그 결과 확보되는 적립금을 변제계획에 어떠한 시기와 방법으로 투입할 것인지는 구별하여 검토하여야 한다.[201]

다만 인가가 제600조에 따라 중지된 모든 절차를 동일하게 소멸시키는 것은 아니다. 제615조 제3항이 직접 규율하는 기존 집행의 종류를 확인하여야 하며, 담보권 실행경매는 같은 항의 일반 강제집행 실효규율과 구별된다. 제600조 제2항은 담보권 실행경매의 중지·금지기간을 인가결정일과 개인회생절차 폐지결정 확정일 중 먼저 도래하는 날까지로 정하고 있으므로, 변제계획 인가에 따른 기존 강제집행의

2024, 264면 각주 242 참조. 2023마6207 결정은 기존 집행에 따른 압류적립금의 처리와 변제계획의 수행가능성이 문제 된 사건으로서, 인가 후 임차인의 신규 강제경매 허용 여부를 직접 판단한 것은 아니다.

201) 전휴재·김유성, 앞의 논문(주 45), 274~275면. 김유성은 급여 압류적립금의 변제재원 투입과 변제계획의 수행가능성을 검토하면서 수행가능성에 관한 원심의 판단을 존중할 필요가 있었다고 비판한다.

실효와 담보권 실행경매의 제한종료는 각각의 규정에 따라 처리한다.

Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각

1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부

여기에서 검토할 사건은 임차인의 보증금반환채권이 개인회생채권자목록에 기재되어 있고, 임차인이 개인회생절차 개시 전에 이미 반환채권에 관한 집행권원을 취득하였으나 개시 전에는 임차주택에 강제경매를 신청하지 않은 경우이다. 이하에서는 해당 주택이 개시결정 당시 개인회생재단에 속하고 그 후 별도의 처분으로 소유관계가 변경되지 않았으며, 변제계획이나 인가결정에서도 그 귀속을 달리 정하지 않은 경우를 전제로 한다. 다른 담보권자가 개시한 경매에 참가하거나 법원이 기존 집행의 속행을 허용한 경우, 임차인이 별도로 보유한 물권적 담보권을 실행하는 경우 및 개인회생절차 종료 뒤 집행하는 경우는 이와 구별된다.

이 사안에서 신규 강제경매의 허용 여부는 우선 제600조 제1항 제2호가 해당 반환채권과 임차주택에 적용되는지를 나누어 검토할 필요가 있다. 하나는 개인회생채권자목록에 실제 기재된 반환채권 중 우선변제 부분에도 같은 호의 집행제한이 미치는지라는 채권 측 문제이고, 다른 하나는 제615조 제2항의 채무자 귀속에도 불구하고 인가 후 그 주택이 같은 호의 '개인회생재단에 속하는 재산'에 해당하는지라는 재산 측 문제이다. 제600조 제1항 제3호의 변제수령·변제요구 제한과 같은 조 제2항의 담보권 실행제한은 각각의 적용요건과 기능을 구별하여 검토하여야 한다.

우선 제615조 제2항의 재산귀속을 인가에 따른 재단 이탈로 해석하면, 인가 후 해당 주택은 제600조 제1항 제2호가 정한 '개인회생재단에 속하는 재산'에 해당하지 않게 된다는 해석이 가능하다.[202] 이 해석에 따르면 변제계획이나 인가결정에서

달리 정한 재산은 인가 후에도 별도로 처리할 수 있고, 인가 후 새로 취득한 재산이나 소득은 제580조 제1항 제2호에 따라 개인회생재단에 포함될 수 있다. 따라서 제611조 제2항 제3호가 인가 후 개인회생재단 재산의 관리·처분에 관한 사항을 예정하고 있다는 사정만으로, 개시 당시 개인회생재단에 속하던 재산 전부가 인가 후에도 그대로 재단에 남는다고 단정할 수는 없다. 인가 후에도 개인회생재단에 관한 규율이 존재한다는 점과 개시 당시의 임차주택이 인가 후에도 그 재단에 속하는지는 구별하여 판단하여야 한다.[203]

또한 제586조가 준용하는 제415조는 주택임차인에게 해당 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제를 받을 지위를 인정한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결도 반환채권 전액이 개인회생채권자목록에 기재되어 있더라도 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제의 대상에서 제외된다고 보았다. 이 판단을 제600조 제1항의 목록기재채권에 대한 집행제한에도 연결하면, 우선변제 부분을 일반적인 목록기재 개인회생채권과 동일하게 취급하여 집행을 금지할 필요가 없다는 해석이 가능하다.[204]. 주석서에도 우선변제권 자체에는 담보권 실행경매 신청권이 없다고 하면서, 위 판결의 법리를 우선변제 부분에 적용하면 개인회생절차 계속 중의 소제기와 강제집행을 허용할 여지가 있다고 지적하는 설명이 있다.[205]

이러한 해석은 우선변제권의 보호가 실제 환가대금에서의 만족으로 이어지도록

202) 전대규, 앞의 책(도산법, 주 198), 381면. 변제계획 인가에 따른 개인회생재단의 소멸과 재산의 채무자 귀속 및 기존 집행의 실효에 관한 설명 참조. 다만 후자의 설명은 기존 집행의 실효에 관한 것이므로, 인가 후 임차인의 신규 강제경매 허용 여부를 직접 다룬 것으로 보아서는 안 된다.

203) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 200, 271면 참조. 압류적립금의 개인회생재단 귀속과 관리·처분에 관한 기재례는 인가 후에도 특정 재산이 개인회생재단에 속하도록 정하는 경우가 있음을 보여주는 범위에서 참고한다.

204) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 200, 60~61면.

205) 신아름, 「제586조」, 앞의 책(주 26), 133~134면.

한다는 장점이 있다. 다른 담보권자가 경매를 신청하지 않더라도 임차인이 이미 보유한 집행권원으로 주택을 매각할 수 있고, 매각 뒤에는 우선변제권이 인정되는 부분을 배당하며 부족액은 변제계획에 반영하여 처리할 수 있기 때문이다.

다만 대법원 2017. 1. 12. 판결은 변제계획 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부를 직접 판단한 사건은 아니다. 그 판결은 개인회생면책 후 기존 반환판결의 집행력을 배제할 수 있는지가 문제 된 사건으로서, 우선변제 부분의 계획 외 만족과 면책효의 범위를 판단하였다. 따라서 해당 부분이 일반적인 계획변제에서 제외된다는 사실로부터 개인회생절차 계속 중의 신규 강제집행까지 허용된다는 결론을 도출하려면 제600조의 집행제한과 연결하는 추가 논증이 필요하다.

다른 해석은 대법원 2017. 1. 12. 판결의 법리를 제600조 제1항의 집행제한에도 확장하여, 우선변제권이 인정되는 부분에 대해서는 개인회생절차 개시 후에도 소제기와 강제집행을 허용할 수 있다고 본다. 다만 이와 같이 해석하면 담보권자는 제600조 제2항에 따라 일정 기간 그 실행이 제한되는 반면 임차인은 개시 직후부터 강제집행을 할 수 있게 되므로, 양자의 차이를 조정하기 위하여 같은 항을 유추하여 임차인의 강제집행도 그 법정 제한기간 동안 중지·금지하는 방안을 제시할 수 있다.[206] 이 해석에서 집행허용의 근거는 우선변제 부분을 제600조 제1항의 집행제한에서 제외하는 데 있고, 제2항의 유추적용은 그 집행을 일정 기간 제한하는 기능을 한다. 임차인의 경매신청은 여전히 기존 집행권원에 기한 일반 강제경매이므로, 우선변제권 자체에 새로운 담보권 실행경매 신청권을 인정하는 것은 아니다.

---

206) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 27), 2111면 및 각주 74; 김희중, 앞의 논문(주 27), 332면. 김희중은 2014다32014 판결의 법리를 확장하여 우선변제 부분을 제600조 제1항의 집행제한에서 제외할 가능성을 설명한 뒤, 담보권자와의 차이를 조정하기 위하여 같은 조 제2항을 인가 전의 일시적 중지·금지에 유추적용하는 방안을 제시한다. 우선변제권 자체에 담보권 실행경매의 신청권을 인정하는 견해와는 구별된다.

이에 비하여 본고는 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 기한 신규 강제경매가 변제계획의 인가만으로 당연히 허용되지는 않는다는 해석을 취한다.

본고는 먼저 재산의 귀속과 개인회생재단에서의 제외를 구별하여 제615조 제2항을 해석한다. 제580조 제3항이 준용하는 제383조는 압류할 수 없는 재산이 개인회생재단에 속하지 않도록 하고, 일정한 재산은 법원의 결정에 따라 그 재단에서 면제될 수 있도록 정한다. 이에 비하여 제615조 제2항은 변제계획 인가 당시 개인회생재단에 속하는 재산의 귀속주체를 정하면서, 변제계획이나 인가결정에서 달리 정할 수 있도록 한다. 본고는 이러한 문언과 규율대상의 차이에 비추어, 제615조 제2항의 채무자 귀속만으로 해당 재산이 개인회생재단의 범위에서 당연히 제외된다고 보기는 어렵다고 해석한다. 개인회생재단의 편입·제외에 관한 기본적인 범위와 인가 후 그 재산의 귀속주체는 구별하여 검토할 필요가 있다.

인가 후에는 제580조 제2항에 따른 재산의 관리·처분과 제617조 제1항에 따른 변제계획의 수행이 함께 문제된다. 앞서 본 급여압류적립금 사건도 인가로 기존 집행이 실효된 뒤 채무자가 적립금을 수령하여 계획변제에 사용할 수 있게 되는 경우이다. 직무편람은 인가 후 담보목적물을 임의매각한 경우 부족액을 확정하고, 매각대금의 잔여액을 반영한 청산가치가 총변제예정액을 초과하면 변제계획의 변경을 검토하도록 한다.[207] 이러한 실무는 인가 후 재산의 처분과 변제계획의 수행이 서로 연결됨을 보여준다. 다만 허용설에서도 실제 환가 뒤 같은 정산은 가능하므로,

207) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 200, 218·256·271·287면. 218면은 일반적인 신규 집행금지가 절차 종료까지 존속한다고 설명한다. 256·271면은 인가 후 재산귀속과 계획변제의 관계 및 압류적립금에 대한 회생위원의 관리·처분을, 287면은 담보목적물의 임의매각 후 부족액 확정과 청산가치가 총변제예정액을 초과할 때의 계획변경 검토를 다룬다. 임의매각 후의 정산은 집행을 허용하는 해석에서도 채택할 수 있으므로, 그 실무만으로 임차인의 신규 강제경매 금지 여부가 결정되는 것은 아니다.

이러한 실무 자체가 임차인의 신규 강제경매를 금지하는 결정적 근거가 되는 것은 아니다.

한편 목록에 기재된 개인회생채권에 대한 계획 외 변제와 변제요구는 제582조와 제600조 제1항 제3호의 제한을 받는다. 이와 별도로 제600조 제1항 제2호는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 강제집행·가압류·가처분 자체를 제한하므로, 실제 변제수령에 이르기 전 단계에서 재단재산이 개별집행에 구속되는 것을 방지하는 독자적인 기능을 가진다. 이러한 기능과 앞서 본 개인회생재단의 범위에 관한 해석을 함께 고려하면, 본고의 해석에서는 인가만으로 해당 주택에 대한 제2호의 적용이 당연히 종료된다고 보기는 어렵다.

이러한 재산 측 해석을 전제로 하더라도 제600조 제1항의 채권 측 적용범위는 별도로 검토하여야 한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결은 우선변제권이 인정되는 부분을 변제계획의 구속과 면책효에서 제외하고, 면책과의 관계에서는 개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권에 해당한다고 보았다. 이는 우선변제 부분에 제600조 제1항의 집행제한도 미치지 않는다고 보는 허용설의 중요한 근거가 된다. 다만 그 판결의 직접적인 판단대상은 면책 후 기존 반환판결의 집행력이 배제되는지 여부였으므로, 실제 채권자목록에 기재된 반환채권을 기초로 개인회생절차 계속 중 새로운 강제경매를 개시할 수 있는지에 관한 제600조의 적용범위까지 직접 확정한 것은 아니다.

제586조가 준용하는 제415조는 특정 주택과 대지의 환가대금에서 임차인이 우선변제를 받을 지위를 보장한다. 따라서 적법한 환가절차에서 이루어지는 우선배당은 제586조가 예정한 권리행사로서, 제582조와 제600조 제1항 제3호의 일반적인 계획 외 변제제한만을 이유로 이를 부정할 수 없다. 그러나 이러한 우선배당의 허용과 임차인이 스스로 환가절차를 개시할 수 있는지는 별개의 문제이다. 반환채권에

관한 집행권원에 기하여 임차인이 신청하는 강제경매에는 제600조 제1항 제2호의 적용 여부를 별도로 판단하여야 한다.

이처럼 개인회생절차 밖에서 특정재산으로부터 만족을 받을 수 있는 지위와 그 권리행사의 일시적 제한은 양립할 수 있다. 제586조가 준용하는 제412조에 따라 별제권은 개인회생절차에 의하지 않고 행사할 수 있지만, 그 실행도 제600조 제2항이 정한 기간 동안 중지·금지된다. 다만 같은 항은 그 제한의 종기를 명시하는 반면 제600조 제1항에는 변제계획 인가를 신규 강제집행 금지의 종기로 정한 규정이 없고, 제615조 제3항도 개시결정으로 중지된 기존 집행의 인가 후 효력을 정할 뿐 인가 후 새로 신청되는 집행의 금지효를 해제하지 않는다.

또한 별제권자는 담보권 자체에 기하여 목적물의 환가를 개시할 수 있는 반면, 주택임차인은 우선변제권과 별도로 반환채권에 관한 집행권원을 갖추어 일반 강제경매를 신청하여야 한다. 제415조와 제586조는 임차인의 우선변제 범위와 순위를 정하지만 이러한 실행방법의 차이까지 변경하지 않는다. 본고는 이러한 실행근거와 제한종기 규율의 차이에 비추어, 실제 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 기한 신규 강제경매의 금지는 개인회생절차가 종국적으로 종료될 때까지 계속된다고 해석한다.

인가 후 임차인의 신규 강제경매를 허용하더라도 우선변제 부분과 개인회생채권으로 남는 부족액을 구분하여 배당·정산할 수 있다는 점은 유추적용설의 장점이다. 본고는 이러한 정산 가능성을 인정하면서도, 현행법이 강제집행과 담보권 실행경매의 실행근거 및 제한종기를 달리 정한 점을 중시한다. 이러한 차이를 해석만으로 동일하게 취급하기 어렵다는 이유에서 제한설을 취한다.[208]

208) 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 26), 186~187면; 같은 저자, 「제600조」, 같은 책, 355~356면·367~369면. 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권의 우선변제 부분에도 제600조 제1항의 집행제한이 적용되고, 변제계획 인가만으로 그 제한이 해소되지는 않는다는 견해이다. 이에 비하여

제한설에서도 적법하게 형성된 환가대금에 대한 임차인의 우선변제권은 보호된다. 별도의 담보권자가 제600조 제2항의 제한기간이 종료된 뒤 경매를 개시하거나, 변제계획에 따라 주택이 처분되는 등 임차인의 우선변제 대상이 되는 환가대금이 적법하게 형성되면 임차인은 제586조에 따른 우선변제권을 행사할 수 있다. 또한 이미 개시된 경매가 법률에 따라 적법하게 존속·속행하는 경우에도 그 절차에서 임차인의 우선순위를 반영하여야 한다.

문제는 이러한 환가절차가 존재하지 않고 임차인이 스스로 새로운 강제경매를 신청하여야 하는 경우이다. 이 사건군에서는 우선변제권을 보유하더라도 그 권리를 실현할 환가절차가 개시되지 않을 수 있다. 따라서 현행법에 관한 제한설을 취하더라도, 입법적으로는 임차인에게 인가 후 직접 경매를 신청할 수 있는 근거를 마련하는 방안을 검토할 필요가 있다.

허용설에 따르더라도 집행권원이 없는 임차인의 경매신청 근거와 그 요건·증명서류, 채무자가 경매보다 불리하지 않고 실제 이행 가능한 지급계획을 제시한 경우의 일시적 중지, 실제 배당 후 잔존채권의 정산에 관한 규율은 별도로 필요하다. 허용설은 이미 집행권원을 가진 임차인에 대한 집행제한의 범위를 해석하는 견해이므로, 이들 사항은 입법적으로 정할 필요가 있다.

2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사

변제계획이 인가된 뒤에도 임차주택이 매각되지 않으면 임차인의 우선변제권이 현실적인 만족으로 이어지지 않을 수 있다. 채무자가 주택을 계속 보유하고 다른

신아름, 「제581조」, 같은 책, 84면은 절차 계속 중의 집행제한을 설명하면서도 대법원 2014다32014 판결의 법리를 일관되게 적용할 경우 우선변제 부분에 관하여 소제기와 강제집행을 허용할 논리적 여지가 있음을 지적한다.

담보권자도 경매를 신청하지 않는다면, 임차인은 수년간 우선변제를 받지 못한 상태에 놓일 수 있다.

대법원 2017. 1. 12. 판결의 원심인 부산지방법원 2014. 4. 30. 판결 사건은 이러한 상황을 보여준다. 이 사건의 보증금은 5,500만 원이었고, 임차인의 채권은 우선변제권을 가진 채권으로서 일반적인 계획변제와 구별되어 처리되었다. 그러나 선순위 근저당권자가 경매를 신청하지 않아 임차주택의 환가가 이루어지지 않았고, 임차인은 개인회생절차에서 보증금을 변제받지 못하였다.

변제계획은 2006년 11월 인가되었으나 면책결정은 2012년 7월에 확정되었다. 그 사이 임차인은 2007년 보증금반환판결을 받고 임차권등기를 마친 뒤 주택을 인도하였다. 이후 임대인이 면책을 이유로 기존 반환판결의 집행력 배제를 구하면서, 우선변제권 있는 반환채권이 면책의 대상이 되는지가 문제되었다.[209]

대법원은 주택임차인의 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제와 구별되고, 주택이 매각되지 않아 그 우선변제권을 행사하지 못한 채 면책결정이 확정된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 그 부분에 면책효가 미치지 않는다고 판단하였다. 따라서 우선변제권이 인정되는 범위에서는 이미 존재하던 반환판결의 집행력도 배제되지 않는다고 보았다.

다만 이 판결에서 말하는 우선변제권이 인정되는 부분을 변제계획 작성 당시의 예상 우선변제액이나 장래 경매에서 실제로 지급받을 배당액과 동일하게 볼 수는 없다. 우선변제권의 성립과 범위는 임차인의 보호요건과 법정 한도에 따라 판단하지만, 실제 배당액은 목적물의 매각가격과 선순위 담보권·조세·집행비용 및 다른 임차인의 권리에 따라 달라진다.[210] 실무상 변제계획에 기재하는 예상 우선변제액은 이

209) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

러한 불확실성 아래에서 산정하는 추정치이므로, 이를 최종 배당액이나 면책되지 않는 채권액의 확정된 산식으로 취급하여서는 안 된다.

면책 후 기존 반환판결을 이용한 집행대상의 범위도 판결의 심판범위에 맞추어 이해하여야 한다. 원심은 임차주택과 대지를 대상으로 하는 집행의 허용 여부를 판단하였고, 채무자만이 그 목적물에 대한 집행력까지 배제하여 달라고 다투었다. 대법원은 우선변제권이 인정되는 부분에 면책효가 미치지 않고 그 범위에서 기존 판결의 집행력이 유지된다고 판단하였다. 따라서 그 상고기각만으로 다른 모든 책임재산에 대한 집행을 금지하는 결론까지 확정되었다고 볼 수는 없다. 우선변제권의 객체와 면책되지 않은 인적 반환채권의 책임재산은 각기 해당 법률과 판결의 심판범위에 따라 판단하여야 한다.

그러나 면책 후 일정한 반환채권과 집행력이 존속한다는 판단은 변제기간 중의 미회수 문제를 해결하지 못한다. 이 사건에서도 변제계획이 인가된 2006년부터 면책이 확정된 2012년까지 주택의 환가가 이루어지지 않았다. 대법원 판결은 면책 후 남는 권리의 범위를 확정하였지만, 임차인이 그 기간 동안 신규 경매를 개시할 수 있는 별도의 절차적 근거를 마련한 것은 아니다.

결국 면책 후 권리의 존속과 변제기간 중 권리실현의 가능성은 서로 다른 문제이다. 우선변제권과 기존 집행권원이 면책 후 보호되더라도, 그 전에 주택이 매각되지 않으면 임차인의 보증금 회수는 장기간 지연될 수 있다. 이러한 문제는 제586조에 따른 우선변제권을 유지하면서 변제계획 인가 후의 매각신청과 집행통제에 관한 별도의 입법적 규율을 마련할 필요성을 보여준다.

---

210) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 200, 62면·64~65면; 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 26), 184~186면.

Ⅳ. 절차종료와 권리행사

1. 폐지 후 집행

개인회생절차가 면책이 아니라 폐지로 종료되는 경우에는 채권자의 권리행사에 다른 효과가 발생한다. 폐지결정이 확정되면 개인회생채권자는 법률이 정한 요건에 따라 개인회생채권자표를 집행권원으로 이용할 수 있다(제603조 제4항). 별도로 보증금반환판결 등 집행권원을 가지고 있다면 그 집행가능성도 현재 채권액과 다른 집행제한을 반영하여 판단하여야 한다.

폐지확정 뒤 개시한 집행에도 후속 개인회생절차가 개시되면 새로운 집행제한이 적용될 수 있다. 대법원 2025. 5. 9. 결정은 첫 개인회생절차가 폐지된 뒤 채권자가 개인회생채권자표에 기하여 압류·전부명령을 받았으나, 집행이 완결되기 전에 채무자에게 다시 개인회생절차가 개시된 사건을 다루었다. 대법원은 후속 개인회생절차의 개시와 변제계획 인가에 따른 법률효과를 종전 집행에 다시 적용하여야 한다는 취지로 판단하였다.[211]

따라서 폐지로 집행가능성이 회복되었다면 실제 집행이 어느 단계까지 진행되었는지 확인하여야 한다. 후속 개인회생절차의 개시 전에 적법한 만족이 이루어졌는지와 집행이 완결되지 않은 상태에서 새로운 중지·금지가 발생하였는지는 결과가 다르다. 후자의 경우에는 새 개시결정 당시의 집행상태를 기초로 제600조를 적용하고, 새 변제계획이 인가되면 제615조 제3항에 따른 기존 집행의 후속 효과를 판단하게 된다.

---

211) 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정.

2. 면책 후 권리승계

개인회생면책이 확정되면 채무자의 인적 책임은 제625조가 정한 범위에서 면제된다. 다만 우선변제권 있는 주택임차인의 반환채권은 앞서 본 대법원 2017. 1. 12. 판결에 따라 일반적인 개인회생채권과 다른 취급을 받을 수 있다. 이때 보증기관이 임차인에게 보증금을 지급하고 반환채권을 양수하거나 대위취득하였다면, 원래 반환채권의 면책 여부와 그 권리의 승계범위를 함께 검토하여야 한다.

보증기관이 보증금을 지급하였다는 사실만으로 면책의 대상이었던 인적 반환채권이 새로운 비면책채권으로 바뀌는 것은 아니다. 이미 개인회생채권자목록에 기재되어 변제계획의 처리를 받은 반환채권을 적법하게 승계하였다면, 승계인은 원칙적으로 그 채권에 이미 적용되는 도산법상 법률효과를 전제로 권리를 행사한다. 따라서 양도나 대위로 채권자가 변경되었다는 사정만으로 면책범위가 새롭게 결정되는 것은 아니다.

대법원 2025. 10. 16. 판결은 이러한 문제를 검토하는 비교사례이다. 이 사건에서 채무자는 보증인이 있는 채권의 원채권자를 개인회생채권자목록에 기재하였으나 보증인은 기재하지 않았다. 보증인은 변제계획 인가 후 채권 전액을 대위변제하였고, 채무자는 이후 계획변제를 완료하여 면책결정을 받았다. 대법원은 특별한 사정이 없는 한 면책결정의 효력이 보증인의 구상금채권에도 미친다고 판단하였다. 원채권이 이미 개인회생절차에서 계획변제의 대상이 되었고, 보증인의 구상권 및 대위하여 행사하는 채권이 동일한 경제적 이익의 만족을 목적으로 한다는 점 등이 그 근거였다.[212]

그러나 이 판결은 주택임차인의 법정 우선변제권을 판단한 사건이 아니다. 따라

212) 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결

서 보증금반환채권을 취득한 기관의 권리행사에 이 판결을 적용하려면, 원래 반환채권 가운데 우선변제권이 인정되어 일반적인 계획변제와 면책에서 달리 취급되는 부분이 있는지부터 판단하여야 한다. 승계가 새로운 비면책사유를 발생시키지는 않지만, 원채권에 이미 인정되는 비면책의 효과를 권리자가 변경되었다는 이유만으로 소멸시킬 수도 없기 때문이다.

대전지방법원 2024. 6. 12. 판결은 이러한 개인회생면책 후 보증기관의 인적 반환청구가 문제 된 사건이다. 이 사건에서 보증기관은 임차인에게 보증금을 지급한 뒤 반환채권과 우선변제권을 승계하였고, 개인회생면책을 받은 임대인에게 반환을 청구하였다. 법원은 승계한 반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분에는 면책의 효력이 미치지 않는다고 보아, 보증금 1억 1,000만 원에서 5,119,272원을 공제한 104,880,728원과 지연손해금의 지급을 명하였다.[213)]

다만 법원이 공제한 5,119,272원은 변제계획상 유보되어 회생법원에 확보되어 있을 것으로 판단한 금액이었다. 유보금이 확보되어 있다는 사실과 해당 채권자에게 실제로 지급되어 반환채무가 소멸하였다는 사실은 동일하지 않다. 따라서 반환채권의 잔액은 실제 지급이나 유효한 변제공탁 등 채무소멸의 법률효과가 발생하였는지를 기준으로 정하는 것이 타당하다. 유보액이 아직 지급되지 않았다면 그에 관한 잔액을 별도로 확인하여야 하고, 이후 해당 금액이 지급되었다면 그 지급으로 만족된 범위에서 중복회수가 이루어지지 않도록 정산하여야 한다.

한편 보증기관이 반환채권 자체를 양도받거나 법정대위로 취득한 경우와 독립한 구상권을 주장하는 경우에는 권리취득의 근거가 다르다. 전자에서는 기존 반환채권의 금액·우선순위·목적물 및 도산절차상 지위를 승계하는 범위가 문제되고, 후자에서는 구상권의 발생원인과 시점, 개인회생채권 해당 여부 및 면책의 적용범위가

213) 대전지방법원 2024. 6. 12. 선고 2023가단251609 판결, 주문 1 및 이유 2.나·다·라.

별도로 문제된다. 따라서 동일한 보증금 지급에서 비롯되었다는 사정만으로 두 청구를 동일한 채권이라고 단정할 수는 없지만, 동일한 원금을 별도로 중복 회수할 수도 없다.

이러한 권리승계가 개인회생절차 진행 중에 발생하였다면 채권자목록의 수정과 채권자 명의변경에 관한 법률규정도 반영하여야 한다. 제589조의2는 인가 전 채권자목록의 수정에 관한 규율이고, 제609조의2는 양도·대위 등에 따른 채권자 명의변경의 근거가 된다. 따라서 권리승계가 발생한 시점과 그 효과에 따라 적절한 절차를 거치되, 이미 개인회생채권으로 처리된 채권의 원금과 우선순위 및 변제계획상 지위를 부당하게 변경하지 않도록 하여야 한다.[214]

결국 개인회생에서 임차보증금의 회수는 개시결정에 따른 기존 집행의 중지, 인가에 따른 재산귀속과 집행의 실효, 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부 및 면책 후 권리의 존속을 구분하여 판단하여야 한다. 현행법상 인가 후 신규 강제경매의 제한설을 취하더라도 특정재산에서 우선변제를 받을 권리가 소멸하는 것은 아니다. 다만 다른 권리자의 경매나 변제계획에 따른 주택 처분이 없다면 임차인이 스스로 환가를 개시할 수 있는 절차적 근거가 충분하지 않다는 문제가 남는다.

이에 대한 입법적 보완에서는 임차인에게 인가 후 경매신청권을 부여하는 한편, 채무자가 구체적인 대체 지급계획을 제시하는 경우의 일시적 중지와 환가대금의 배당·정산을 함께 규율할 필요가 있다. 이러한 방식은 우선변제권의 실효성을 확보하면서도 개인회생절차에서 변제계획이 수행되고 있다는 사정을 집행절차에 반영하는 것이다.

---

214) 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결. 제589조의2의 채권자목록 수정은 인가 전의 절차이고, 제609조의2는 양도·대위 등에 따른 채권자 명의변경의 근거이다.

제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향

임차보증금반환채권에 대한 우선변제권이 인정되더라도 실제 환가대금이 형성되지 않으면 임차인은 그 권리를 행사하여 보증금을 회수할 수 없다. 그러나 주택이 매각되지 않는 원인과 이를 해결할 수 있는 방법은 도산절차에 따라 다르다. 파산에서는 관재인의 관리·처분권과 면책이, 일반 회생에서는 회생담보권의 분류와 관리인의 처분 및 회생계획이, 개인회생에서는 변제계획 인가 전후의 집행제한이 각각 권리실현에 영향을 미치기 때문이다.

따라서 새로운 경매신청권을 인정할 필요가 있는지는 현행법상 가능한 환가·지급방법을 먼저 검토한 뒤 판단하여야 한다. 기존 경매가 진행 중이거나 관재인·관리인의 적법한 처분을 통하여 합리적인 기간 안에 우선변제를 받을 수 있다면 별도의 경매를 중복하여 개시할 필요성은 낮다. 반면 임차인에게 배분될 재산가치가 존재하는데도 이를 실현할 환가절차가 개시되지 않거나 지급이 장기간 지연된다면 우선변제권이 존속한다는 사실만으로 충분한 보호가 이루어졌다고 볼 수 없다.

이하에서는 각 도산절차에서 이용할 수 있는 매각방법과 미매각의 효과를 정리하고(Ⅰ), 기존 매각방법과 임차인의 경매신청을 조정할 기준 및 입법요건을 검토한다(Ⅱ). 이어 미국·독일·일본의 집행제한과 환가절차를 비교하여 국내 보완규정의 설계에 필요한 사항을 검토한다(Ⅲ).

Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리

1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법

파산절차에서는 파산관재인이 재단재산의 관리·처분권을 가진다. 관재인은 채무자회생법 제348조 제1항 단서에 따라 기존 강제집행을 파산재단을 위하여 속행할 수 있고, 법원의 허가를 받아 임차주택을 직접 처분하거나 별제권 목적의 환수 등 법률이 정한 방법을 이용할 수 있다(제384조·제479조·제492조 제1호·제14호·제496조). 대법원 2023. 10. 26. 결정과 2023. 6. 15. 판결도 각각 기존 경매의 속행과 별제권 목적의 환수에 관한 이러한 권한의 행사 및 법률효과를 판단하였다. 따라서 파산선고가 있었다는 이유만으로 임차인의 보증금 회수를 위하여 언제나 새로운 경매신청권이 필요한 것은 아니다.[215]

그러나 관재인에게 환가권한이 있다는 사실과 해당 주택이 실제로 매각된다는 사실은 다르다. 관재인이 환가하지 않고 별제권자 등도 경매를 개시하지 않으면 임차인은 우선변제권을 보유하고도 이를 행사할 매각대금을 얻지 못할 수 있다.[216] 대법원 2025. 6. 12. 판결은 파산면책 뒤에도 특정재산에 관한 우선변제권이 존속할 수 있음을 인정하였으나, 그 권리만으로 임차인이 독립하여 새로운 경매를 개시할 수 있다고 판단하지는 않았다.[217] 따라서 파산에서는 기존 환가방법을 이용할 수 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하고, 특히 주택이 파산재단에 남아 있는지에 따라 보완방법을 달리 정할 필요가 있다.

---

215) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정; 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

216) 양형우, 앞의 논문(2026, 주 29), 139~145면·152면.

217) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

일반 회생에서는 관리인이 법원의 감독 아래 재산을 처분하고 인가된 회생계획이 채권의 내용과 변제조건을 정한다. 주택임차인의 우선변제권은 특정재산에 관한 우선특권으로서 담보가치의 범위에서 회생담보권으로 분류될 수 있으므로, 임차인의 권리실현은 우선 회생담보권의 신고·조사·확정과 계획변제 및 관리인의 적법한 처분을 통하여 이루어진다(제61조·제141조·제252조). 이 경우 관리인과 경쟁하는 새로운 환가주체를 만드는 것보다, 처분 전에 임차인의 담보가치와 예상배분액을 정확하게 산정하고 실제 처분대금이 법정 순위와 회생계획에 맞추어 지급되도록 하는 절차적 통제가 중요하다.[218]

이와 함께 관리인의 허가매각이 임차인의 대항력이나 임대인 지위의 승계에 어떠한 효과를 미치는지도 확인하여야 한다. 처분허가가 있었다는 사실만으로 임차권이 소멸하거나 매수인의 반환채무가 당연히 배제되는 것은 아니므로, 처분에 수반되는 권리변동은 주택임대차보호법과 회생계획 등 별도의 근거에 따라 판단하여야 한다. 일반 회생에서의 보완은 환가절차의 개시뿐 아니라 이러한 권리관계가 실제 처분과 지급에 정확하게 반영되는지를 확인하는 방향으로 이루어져야 한다.

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재산의 관리·처분권을 유지한다(제580조 제2항). 파산관재인과 같이 별도로 환가를 수행할 주체가 존재하지 않는 가운데 채무자가 주택을 처분하지 않고 다른 담보권자도 경매를 개시하지 않으면, 임차인의 우선변제권은 현실적으로 행사되기 어렵다. 제586조가 우선변제권을 보호하더라도 그 권리만으로 독립적인 담보권 실행경매를 신청할 수는 없으며, 이미 집행권원을 가진 임차인의 인가 후 신규 강제경매 허용 여부에도 해석상 다툼이 있다(제600조·제615조). 따라서 개인회생에서는 변제계획 인가 후 임차인이 경매를 신청할 명시

218) 김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020, 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 20), 746~747면; 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결.

적인 근거와 집행을 일시적으로 조정할 절차를 함께 마련하는 방법을 검토할 수 있다.[219]

2. 미매각 상태와 절차종료의 효과

임차주택이 매각되지 않은 채 도산절차가 종료된 경우에는 면책의 효력과 우선변제권의 존속을 구분하여 판단하여야 한다.

파산에서는 대법원 2025. 6. 12. 판결에 따라 우선변제권 있는 반환채권에도 원칙적으로 인적 책임에 대한 면책효가 미칠 수 있지만, 특정 주택의 환가대금에 관한 우선변제권은 존속할 수 있다. 다만 비면책사유가 적용되는 경우에는 별도로 인적 책임이 남는다. 특히 현행 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13의 요건을 충족하는 채권은 법률이 정한 한도에서 비면책채권으로 취급되므로, 해당 사건에서는 집행권원과 집행제한의 해소 여부에 따라 일반 강제집행의 가능성도 검토할 수 있다.[220]

개인회생에서는 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제권이 인정되는 반환채권 부분에 관하여 일반적인 계획변제 및 면책과 다른 취급을 인정하고, 면책 후에도 그 범위에서 기존 반환판결의 집행력이 유지된다고 판단하였다. 그러나 이는 면책 후 남는 권리와 집행력에 관한 판단으로서, 변제계획 인가 후부터 면책 확정 전까지 임차인이 신규 강제경매를 개시할 수 있는지까지 직접 결정한 것은 아니다. 따라서 면책 후 일정한 인적 권리와 집행력이 남는다고 하더라도 변제기간 동안 주택이 매각되지 않는 문제는 별도로 남는다.[221]

---

219) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결

220) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결; 전세사기피해자법 제25조의13

221) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결

이처럼 파산과 개인회생에서 면책의 법률효과가 다르다는 사실만으로 임차인의 현실적인 회수가능성을 충분히 설명할 수는 없다. 주택이 매각되지 않은 상태에서는 우선변제권이 존속하더라도 그 권리가 작용할 환가대금이 없으며, 인적 책임이 존속하는 경우에도 집행권원과 집행제한 등의 요건을 갖추어야 실제로 집행할 수 있기 때문이다.

따라서 입법적으로 보완할 대상은 단순히 우선변제권이 있는 모든 임차인이 아니라, 기존 매각·지급방법으로 합리적인 기간 안에 우선변제를 받기 어렵고 법률상 별도의 매각개시 근거가 필요한 경우로 한정하는 것이 타당하다. 새로 마련하는 신청권은 해당 주택과 대지에 대한 환가를 개시할 근거를 부여하는 것이며, 기존 법률에 따라 정해진 배당순위나 일반 부족액의 처리까지 변경하는 것은 아니다. 이미 비면책사유에 따라 존속하는 인적 권리와 집행권원의 효력도 별도로 유지된다.

Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청

1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용

새로운 경매신청권을 인정할 때에는 기존 매각방법과의 충돌을 어떻게 조정할 것인지도 함께 규율하여야 한다. 이때 중요한 것은 해당 재산의 관리·처분권이 누구에게 있는지와 기존 방법으로 언제 어느 범위의 지급이 가능한지이다.

파산재단에 속하는 주택에서는 관재인이 재단재산을 관리·처분하므로, 임차인의 별도 경매가 관재인의 매각절차와 경쟁할 수 있다. 관재인이 이미 적정한 가격의 임의매각을 구체적으로 진행하고 있거나 제348조에 따라 기존 경매를 속행하여 합리적인 기간 안에 매각대금이 형성될 것으로 예상된다면, 그 절차를 우선하여 이용하는 것이 타당할 수 있다. 특히 관재인의 처분이 별도 경매보다 높은 가격과 빠른

지급을 가능하게 한다면 새로운 환가절차의 개시를 기다릴 실익도 작아진다.

그러나 장래 매각을 검토하고 있다는 설명이나 처분할 의사가 있다는 사정만으로 임차인의 권리실현을 무기한 유예해서는 안 된다. 기존 매각방법을 우선할 수 있으려면 매각방법과 예상가격, 매수인의 자금조달 가능성, 주요 이행단계 및 완료예정시점이 객관적인 자료로 확인되어야 한다. 이러한 요건이 충족되었다면 법원은 일정한 기한을 정하여 관재인의 처분을 기다릴 수 있지만, 정한 기한 안에 매각이나 지급이 이루어지지 않거나 그 이행이 불가능해진 경우에는 임차인의 경매신청을 다시 심사하여야 한다.

반면 주택이 적법하게 파산재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되어 관재인의 관리·처분권이 미치지 않는 경우에는 같은 사전 조정이 필요하지 않다. 이 경우에는 임차인에게 직접 경매를 신청할 권리를 인정하되, 해당 목적물의 권리관계와 집행요건에 따라 집행법원이 신청을 심사하도록 구성할 수 있다.

일반 회생에서는 관리인의 처분과 회생계획의 변제조건이 우선적인 권리실현 방법이다. 임차인의 회생담보권액과 회생채권 부족액이 적법하게 분류되고, 관리인의 처분으로 계획에 따른 지급이 이루어질 수 있다면 독립적인 경매신청권을 추가로 부여할 필요성은 낮다. 다만 처분 전에 선순위 담보권과 조세채권, 복수 임차인의 우선순위를 반영한 예상배분액을 확인하고, 처분 후의 실제 지급결과를 확정된 회생계획상 권리내용과 대조할 수 있어야 한다. 따라서 일반 회생의 개선은 새로운 환가권한의 부여보다 관리인의 처분에 관한 정보제공과 의견청취 및 배분명세의 확인에 집중하는 것이 적절하다.

개인회생에서 채무자가 주택의 매각이나 다른 재원으로 보증금을 지급할 구체적인 계획을 제시한다면, 임차인이 신청한 경매를 일시적으로 중지하여 그 계획의 이행 기회를 부여할 수 있다. 다만 중지를 허용하려면 지급재원과 지급금액, 완료기

한 및 이행가능성이 확인되어야 하고, 임차인이 경매를 통하여 받을 것으로 예상되는 금액과 지급시기를 고려할 때 그 대체방법이 더 불리하지 않아야 한다. 단순히 장래에 주택을 매각하거나 새로운 임차인을 구할 수 있을 것이라는 기대만으로 경매를 중지할 수는 없다.

특히 후속 임차인에게서 받은 보증금으로 종전 임차인의 보증금을 반환하려는 경우에는 새 보증금의 유입만을 지급재원으로 평가하여서는 안 된다. 임대인은 새 임차인으로부터 보증금을 수령하는 동시에 그 금액을 반환할 새로운 채무를 부담하기 때문이다. 따라서 재임대계약의 성립과 신규 보증금의 실제 지급가능성 및 사용처를 확인하는 한편, 새 반환채무를 부담한 상태에서도 변제계획을 이행할 수 있는지 검토하여야 한다. 인가 후 이러한 지급방법을 변제계획에 새로 반영하기 위하여 계획을 변경하는 경우에는 제619조 제2항에 따라 제614조의 수행가능성에 관한 인가요건도 다시 문제되며, 법원은 필요한 경우 제611조 제6항에 따라 변제계획의 이행을 위한 인적·물적 담보를 제공하게 할 수 있다. 따라서 재임대가 가능한 경우 신규 보증금으로 종전 임차인에게 지급하는 내용을 변제계획에 정할 수 있는지와 그러한 계획이 실제로 이행될 수 있는지는 구별하여 검토하여야 한다.[222] 다만 이 방법이 이론상 가능하더라도 신규 임차인의 유입과 그 임차인의 우선변제요건 충족이 불확실하다는 점에서 현실성에 의문을 제기하는 견해도 있다.[223]

결국 기존 매각·지급방법을 우선할 것인지는 그 방법이 추상적으로 존재하는지가 아니라 법정 우선순위에 따른 지급을 실제로 언제까지 이행할 수 있는지에 따라 판단하여야 한다. 파산재단 소속 주택에서는 관재인이 자신이 진행하는 처분의 내용과 이행기한을 제시하여 파산법원의 허가심사에 반영하도록 하고, 개인회생에서는

222) 김범준, 「제611조」, 앞의 책(주 26), 540면.

223) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), 219~220면.

경매의 일시 중지를 구하는 채무자가 대체 지급계획의 구체적인 자료를 제출하도록 구성하는 것이 적절하다.

기존 매각·지급방법의 이행가능성을 판단하기 위한 자료에는 처분·지급의 재원과 금액, 주요 이행기한뿐 아니라 그 이행을 좌우하는 계약조건과 자금조달의 근거도 포함되어야 한다. 매수인의 자금조달이 대출 등에 의존하는 경우에는 그 조달가능성과 지급조건을 확인하고, 계약의 해제나 이행불능 가능성이 있는 경우에는 그 사유와 계획이 실패하였을 때의 후속 처리방법도 고려하여야 한다. 기존 방법의 예상 회수액이 더 크더라도 그 이행이 불확실하다면, 실패한 뒤 새로 경매를 개시하는 데 추가되는 기간과 비용까지 포함하여 새로운 경매와 비교하여야 한다. 이를 이유로 경매의 허가를 미루거나 집행을 중지한 경우에는 주요 이행기한을 지키지 못하거나 지급계획의 이행이 불가능해진 때 그 유예·중지를 종료하고 경매절차를 진행할 수 있도록 하여야 한다.

지급시기를 비교할 때에도 매매계약상 잔금기일과 임차인이 실제로 우선변제금을 수령하는 시점을 구별하여야 한다. 관재인이 매매대금을 수령한 뒤 별도의 배분·배당절차가 필요하다면 그 소요기간을 예상 지급시기에 포함하고, 매각대금에서 곧바로 지급할 수 있다고 보는 경우에는 그 법적 근거와 지급조건을 확인하여야 한다.[224]

224) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 164, 33·93면. 직무편람은 특별한 경우를 제외하고 환가를 6개월 내 완료하는 것이 바람직하다고 설명하는 한편, 개인파산의 최후배당허가 신청부터 배당절차 완료까지는 특별한 사정이 없는 경우 통상 약 60일이 소요된다고 설명한다. 후자의 기간은 최후배당절차에 관한 실무상 안내이므로 관재인의 매각허가 심사기간이나 본고가 제안하는 경매신청허가의 처리기간을 의미하지 않는다.

2. 예상배당액과 경매의 실익

추가적인 경매의 필요성은 임차인에게 실제로 배당할 수 있는 금액이 남을 가능성을 기초로 판단하여야 한다. 이를 위해 예상매각대금에서 집행비용과 법정 선순위채권액을 반영하고, 같은 순위의 권리자 사이에서 배분될 금액을 고려하여 신청인의 예상배당액을 산정할 수 있다.

다만 예상배당액은 경매신청이나 사전허가의 실익을 판단하기 위한 추정치이다. 실제 매각가격과 선순위채권의 잔액, 집행비용 및 법정 배당순위는 경매 진행 중 변경될 수 있으므로, 신청 당시의 예상액을 장래 확정될 배당액으로 취급하여서는 안 된다.

임차인에게 일부라도 배당될 가능성이 있다면 그 금액이 보증금 전액에 비하여 작다는 이유만으로 경매의 실익을 부정할 수는 없다. 회수금액이 크지 않더라도 임차인의 주거이전이나 잔존채권 정산에 의미 있는 재원이 될 수 있기 때문이다. 따라서 일정한 최저 회수율이나 정액 기준에 미달한다는 사정만으로 신청을 배제하는 방법은 적절하지 않다. 반면 기존 처분방법보다 새로운 경매의 비용이 지나치게 크거나 중복된 환가절차로 매각가격이 하락할 가능성이 있다면, 그 사정은 절차선택의 실익을 판단할 때 고려할 수 있다.

이때 임차인의 우선변제권 행사로 일반채권자에게 배분될 금액이 줄어든다는 사실 자체를 새로운 경매가 발생시키는 불이익으로 보아서는 안 된다. 이는 주택임대차보호법이 이미 정한 우선순위가 현실적인 배분에 반영되는 결과이기 때문이다. 반면 불필요한 중복경매로 추가 집행비용이 발생하거나 매각가치가 감소한다면 이는 새로운 절차선택에서 발생하는 손실이므로 별도로 심사할 수 있다. 따라서 다른 채권자의 이익을 고려할 때에도 법정 우선순위에 따른 배분결과와 새로운 환가방법

으로 증가하는 비용을 구별하여야 한다.

민사집행법 제102조에 따른 무잉여 판단 역시 이러한 사전심사와 구별된다. 제102조는 경매가 진행되는 동안 최저매각가격 등을 기준으로 압류채권자에게 남을 가망을 판단하고 법률이 정한 보증 등에 따라 절차의 속행 여부를 결정하는 규정이다. 반면 파산법원의 사전허가는 기존 관재인의 처분과 새로운 경매 중 어느 방법을 우선할지를 검토하는 절차이다. 양자는 판단시점과 적용요건이 다르므로, 파산법원의 허가를 받았다는 이유만으로 민사집행법 제102조의 적용이 배제되는 것은 아니다. 반대로 허가 당시 예상배당액이 있다는 판단이 경매절차에서의 무잉여 여부를 확정하지도 않는다.

이러한 차이는 다음 사례를 통하여 설명할 수 있다. 임차인의 보증금은 5,000만 원이고 같은 순위의 다른 채권자는 없다고 가정한다. 신청인보다 선순위인 채권액은 각 매각방법의 예상 지급일까지 발생할 이자 등을 포함하여 2억 원이며, 아래 비용 외에 추가 비용은 없다고 한다.

관재인이 진행하는 매각의 대금이 2억 5,000만 원이고 처분비용이 500만 원이라면, 선순위채권과 비용을 공제한 임차인의 예상 회수액은 4,500만 원이다. 반면 새 경매의 예상매각대금이 2억 3,000만 원이고 집행비용이 800만 원이라면, 임차인의 예상배당액은 2,200만 원이다.

구분	관재인의 매각	새 경매
예상매각대금	25,000만 원	23,000만 원
예상비용	500만 원	800만 원
선순위채권액	20,000만 원	20,000만 원

임차인 예상회수액	4,500만 원	2,200만 원
예상 지급까지의 기간	3개월	6개월

〈표 8〉

관재인의 처분으로는 3개월 안에 대금을 지급할 수 있고 새로운 경매에서는 지급까지 6개월이 걸릴 것으로 예상된다면, 관재인의 처분은 회수액과 지급시기 모두에서 임차인에게 유리하다. 따라서 매수인의 자금조달과 계약이행의 가능성까지 소명된다면 법원이 정한 기한 동안 관재인의 처분을 우선하도록 할 이유가 있다.

그러나 실제 매매계약이나 지급재원이 확인되지 않는다면 높은 예상가격만으로 임차인의 경매를 미룰 수는 없다. 이 경우에는 새로운 경매를 통한 회수액이 상대적으로 작더라도 그 절차를 통하여 실제 지급이 이루어질 가능성을 고려해야 한다. 반대로 두 방법 모두에서 선순위채권과 비용을 공제하고 남는 금액이 없다면 그 가정 아래에서는 임차인이 우선변제를 받을 실익이 없다고 평가할 수 있다.

이 사례는 파산법원이 관재인의 처분과 임차인의 경매신청을 조정하는 판단구조를 설명한다. 실제 경매에서는 매각가격과 배당채권액이 달라질 수 있으므로, 이러한 사전 추정은 이후 집행법원의 제102조 판단과 구별하여야 한다.

회수액과 지급시기가 서로 엇갈리는 경우에는 두 요소를 함께 비교할 필요가 있다. 예컨대 앞의 보증금 5,000만 원과 권리순위는 유지하되, 관재인의 처분으로는 9개월 뒤 4,500만 원을, 새로운 경매로는 3개월 뒤 4,200만 원을 지급받을 수 있다고 가정할 경우, 각 금액에는 환가비용과 지급시점까지의 선순위채권액이 이미 반영되어 있고 다른 권리자의 배분 및 재단에 귀속할 잉여에는 차이가 없다. 이 경우 관재인의 처분을 기다려 추가로 회수할 수 있는 금액은 300만 원이다. 추가 6개월의 대기로 인하여 임차인에게 새로 발생하는 임시거처비·차입금 이자 등 직접비용이 월 60만 원이라면 그 부담은 360만 원으로 회수액의 차이를 초과하고, 월 20

만 원이라면 120만 원이므로 신청인의 비용만을 비교할 때에는 관재인의 처분이 180만 원 유리하다. 다만 이러한 비용은 법정 배당액이나 우선순위를 변경하는 항목이 아니라, 관재인의 처분을 우선하기 위하여 경매신청에 관한 결정을 유예할 실익이 있는지를 판단하는 보조적 요소에 그친다. 실제 판단에서는 앞서 본 처분계약의 이행가능성과 실패 시 추가되는 지연·비용 및 다른 이해관계인의 지급시기도 함께 고려하여야 한다.

3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건

임차인에게 별도의 경매신청권을 인정하더라도 그 행사요건을 특정할 필요가 있다. 우선 주택임대차보호법에 따른 우선변제권이 존속하여야 하고, 그 권리가 미치는 주택과 대지가 특정되어야 한다. 또한 임대차가 종료되고 반환채권의 실제 이행기가 도래한 경우에 신청을 허용하는 것이 적절하다. 파산이나 개인회생에서 채권의 변제기가 도래한 것으로 의제된다는 사정만으로 임대차관계가 종료되거나 민사법상 반환의무의 이행기가 당연히 도래하는 것은 아니기 때문이다.

신청권자는 우선변제권을 가진 임차인과 그 반환채권 및 우선변제권을 적법하게 취득한 자로 정할 수 있다. 다만 반환채권 자체의 양수나 질권설정·압류가 있었다는 사실만으로 법정 우선변제권까지 이전하는 것은 아니므로, 승계인이 신청하는 경우에는 권리취득의 근거와 범위를 증명하도록 하여야 한다. 신청 단계에서는 임대차의 종료와 현재 반환채권액, 우선변제권의 요건 및 목적물의 권리관계를 심사하되, 그 심사가 장래 배당액이나 우선순위를 확정하는 효과까지 가지게 할 필요는 없다.

경매신청권의 행사방법은 도산절차에 따라 달리 구성할 수 있다. 파산재단에 속하는 주택에 대해서는 관재인의 처분권과 기존 환가방법을 고려할 수 있도록 파산법원의 사전허가를 요구한다. 반면 재단에서 적법하게 이탈한 주택이나 파산절차 종

료 후의 주택에 대해서는 임차인의 직접신청을 허용할 수 있다. 개인회생에서는 변제계획 인가 후 직접신청을 원칙으로 하되, 채무자가 구체적인 대체 지급계획을 소명한 경우에 한하여 기간을 정하여 경매를 일시 중지하도록 하는 방식이 적절하다.

또한 경매신청요건과 배당금 지급요건을 구별하여야 한다. 임차인이 경매를 신청하기 위하여 먼저 주택을 인도하거나 그 제공을 할 것을 요구하면, 보증금 회수에 앞서 점유를 상실하게 되는 부담이 발생한다. 따라서 경매의 개시에는 법정 신청요건과 우선변제권의 소명을 요구하되, 실제 우선변제금의 지급에는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항에 따른 인도요건을 적용하는 것이 타당하다. 이와 같이 신청과 지급을 구별하면 새로운 환가수단을 마련하면서도 매수인의 인도청구와 임차인의 보증금 수령을 조정하는 기존 법리를 유지할 수 있다.

새로운 경매가 개시되더라도 그 절차에서 배당할 금액은 실제 매각대금과 법정순위에 따라 확정한다. 임차인이 지급받은 금액은 반환채권의 잔액과 각 도산절차의 변제관계에 반영하되, 배당을 받지 못한 일반 부족액은 해당 도산절차의 규율에 따라 처리하여야 한다. 특히 개인회생에서는 예상배당액과 실제 배당액의 차이를 변제계획에 반영하되, 변제계획 변경은 제619조에 따라 허용되는 기간과 절차 안에서 이루어져야 한다.

따라서 입법안은 임차인의 신청권을 인정하는 데 그치지 않고 신청에 필요한 증명자료, 기존 경매와의 조정, 파산법원의 허가 또는 개인회생법원의 일시 중지, 실제 배당과 후속 정산을 함께 정하여야 한다. 구체적인 규율은 제5절에서 검토한다.

Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차

비교법 검토에서는 외국의 도산절차가 한국의 주택임차보증금반환채권과 같은

권리를 인정하는지보다, 도산절차에서 특정재산의 집행을 제한하면서 그 제한을 어느 시점에 해소하고 이해관계인에게 어떠한 절차를 제공하는지 살펴볼 필요가 있다. 특히 재산귀속과 집행정지의 관계, 환가 지연의 통제 및 집행 관련 결정에 대한 불복절차는 국내 보완규정의 설계에 참고할 수 있다.

1. 미국법상 재산귀속과 집행정지

미국 연방파산법 제13장에서는 절차 중 취득한 재산과 소득의 재단편입을 정한 제1306조와 계획인가에 따른 재산귀속을 정한 제1327조가 함께 적용된다. 계획인가 후 재단의 범위를 둘러싸고 해석상 논의가 존재하지만, 재산이 누구에게 귀속하는지와 집행에 관한 자동정지의 효력이 언제 종료되는지는 별도의 규정에 따라 판단한다.[225]

연방파산법 제362조 (c)는 자동정지의 대상을 구별하여 종료시점을 정한다. 같은 조 (c)(1)은 재단재산에 대한 정지가 해당 재산이 재단에 속하지 않게 될 때 종료되도록 하고, (c)(2)는 그 밖의 채무자 또는 채무자의 재산에 관한 정지가 절차의 종료·각하 또는 법률이 정한 면책 관련 시점 등에 따라 종료되도록 한다. 따라서 재산귀속이 변경되었다는 사실만으로 모든 집행정지의 효력이 동일한 시점에 종료되는 것은 아니다.

이러한 규율은 국내 개인회생에서 제615조 제2항에 따른 재산귀속과 제600조 제1항의 집행제한을 구별하여야 한다는 문제를 검토하는 데 참고할 수 있다. 다만 미국법의 자동정지 종료규정을 국내 조문에 그대로 적용할 수는 없다. 국내에서는 일반 강제집행과 담보권 실행경매를 별도로 제한하고 있으므로, 각 제한의 대상과

225) Lawrence Ponoroff, “Rethinking Chapter 13,” Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 18-21.

종기를 국내 법체계에 맞게 명문으로 정하는 것이 중요하다.

한편 연방파산법 제362조 (d)는 이해관계인이 법원에 자동정지의 해제를 신청할 수 있도록 하고, 같은 조 (g)는 정지해제절차의 증명책임을 구별한다. 제361조는 담보가치의 감소 등에 대비한 보호방법을 정한다. 이러한 규율은 경매신청과 기존 처분방법 사이의 조정을 법원에 맡기면서도 필요한 자료를 어느 당사자가 제출하여야 하는지를 정하는 데 참고할 수 있다.

국내에서 임차인의 경매신청을 허가하거나 일시 중지하는 절차를 마련한다면, 임차인에게 자신의 권리와 반환채권액, 목적물 및 선순위권리 등 신청에 필요한 자료를 제출하도록 할 수 있다. 그러나 관재인이나 채무자가 보유하고 있는 내부 처분계획이 존재하지 않는다는 사실까지 임차인에게 모두 소명하도록 하는 것은 적절하지 않다. 기존 처분계획을 이유로 경매의 유예나 중지를 구하는 자는 그 계획의 재원·가격·방법·완료시점 및 이행가능성에 관한 자료를 제출하도록 구성하는 편이 합리적이다.

다만 미국법의 정지해제는 원래 존재하는 집행권한의 행사를 허용하는 절차이다. 따라서 집행권원이 없는 주택임차인에게 우선변제권을 증명하는 방법으로 새로운 경매신청권을 부여하려면 집행정지의 해제뿐 아니라 신청권의 발생근거와 증명서류를 법률에 따로 규정하여야 한다. 이러한 구별은 제5절의 파산법원 허가절차 및 개인회생의 직접신청·일시 중지 규정에 반영한다.

2. 독일법상 환가권한과 환가기간

독일 도산법은 도산채권자의 일반적인 권리행사를 도산절차에 집중시키면서도 특정재산에 대한 별제권(Absonderungsrecht)을 인정한다(독일 도산법 제49조·제87조·제89조). 같은 법 제165조는 별제권이 설정된 부동산에 대해서도 도산관재인

이 관할법원에 강제경매나 강제관리를 신청할 수 있도록 한다. 또한 독일 강제경매 및 강제관리법 제30d조는 별제권자가 개시한 강제경매를 일정한 요건 아래 일시적으로 정지하도록 할 수 있다. 이처럼 독일법은 특정재산에 대한 우선권이 존재하더라도 환가권한의 행사와 그 조정에 관하여 별도의 규율을 둔다.[226]

독일 도산법은 관재인에게 환가권한이 없는 일정한 동산이나 채권에 관하여 별제권자의 환가권을 인정한다(제166조·제173조). 제173조에서는 관재인의 신청과 별제권자의 의견청취 등을 거쳐 법원이 환가기간을 정할 수 있으며, 그 기간이 경과하면 법률이 정한 바에 따라 관재인에게도 환가권한이 인정될 수 있다. 이러한 규율은 환가를 담당할 주체와 기간을 정하고, 그 기간 안에 환가가 이루어지지 않았을 때의 후속 효과를 법률로 연결한다는 점에서 의미가 있다.[227]

다만 제173조가 직접 대상으로 하는 지연은 환가권한을 가진 별제권자의 권리행사와 관련된 것이다. 본고의 국내 입법안이 해결하려는 문제는 관재인이나 채무자가 구체적인 처분·지급계획을 제시하고도 이를 이행하지 않아 임차인의 우선변제가 지연되는 경우이므로 규율대상이 동일하지 않다.

따라서 독일법에서 참고할 것은 환가권한 자체를 이전하는 방식이 아니라, 이해관계인의 의견을 듣고 일정한 환가기간을 부여한 다음 그 기간의 경과나 이행불능에 법률효과를 연결하는 절차설계이다. 파산에서는 관재인이 제시한 매각의 주요 이행기한을 지키지 못하면 유예된 허가심사를 다시 진행하도록 하고, 개인회생에서는 채무자가 대체 지급계획을 이행하지 못하면 일시 중지를 취소하여 경매를 속행하도록 하는 방식으로 반영할 수 있다.

---

226) Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, InsO § 165, Rn. 4-6; Reinhard Bork 저·최준규 역, 『독일 도산법』 제9판, 박영사, 2021, 40면, 44면(Rdnr. 86), 165면(Rdnr. 300).

227) Bork 저·최준규 역, 앞의 책(주 226, 166~167면(Rdnr. 302).

3. 일본법상 집행중지와 불복

일본 민사재생법은 개시결정에 따른 기존 강제집행의 중지와 그 절차의 속행·취소, 별제권의 행사 및 재생계획인가에 따른 후속 효과를 서로 다른 규정에서 다룬다. 제39조는 재생절차 개시와 기존 집행의 중지·속행 등에 관한 사항을, 제53조는 별제권의 행사를, 제184조는 계획인가확정에 따른 기존 절차의 효력을 규정한다. 일본 파산법도 기존 집행의 효력과 별제권 행사를 별도의 조문으로 규율한다(제42조 제2항·제65조). 따라서 기존 집행이 중지되거나 실효된다는 사실과 채권자가 새로운 집행을 개시할 권한이 있는지는 구별하여 판단한다.[228]

주택자금대부채권에 관한 담보권 실행의 중지제도에서도 절차설계에 참고할 요소를 찾을 수 있다. 일본 민사재생법 제197조는 일정한 주택자금대부채권과 관련된 담보권 실행을 잠정적으로 중지시키는 규율을 두고 있으며, 제31조의 관련 규정은 이해관계인의 참여와 명령의 변경·취소 및 불복 등을 정한다. 이 제도는 주택금융의 유지와 개인채무자의 재생을 목적으로 하므로 한국의 임차보증금반환채권과 보호대상이나 권리구조가 같지는 않다.[229] 그러나 담보권 실행을 예외적으로 조정하면서 신청권자와 중지기간, 이해관계인의 의견청취 및 불복을 법률상 절차로 구성한다는 점은 참고할 수 있다.

국내에서 새로운 임차주택 경매신청권을 인정한다면 권리분쟁으로 인한 집행정지와 대체 지급계획을 위한 일시 중지를 구별할 필요가 있다. 전자는 임차인의 우선변제권이나 신청권의 존부·범위를 다투는 문제이고, 후자는 신청권의 존재를 전제로 다른 지급방법을 이행할 기회를 일정 기간 부여하는 문제이다. 두 절차의 요건

228) 山本和彦 저·안좌진 역, 『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025, 120~121면, 174~175면, 337면,

229) 山本和彦 저·안좌진 역, 앞의 책(주 228, 270~271면, 384~385면.

과 불복방법을 동일하게 규율하면 채무자가 권리의 존부를 다투지 않으면서도 지급계획을 이유로 경매를 장기간 지연시키거나, 반대로 권리분쟁의 심리 없이 환가가 진행되는 문제가 발생할 수 있다.

따라서 권리의 존부·범위에 관한 이의에는 민사집행법상 담보권 실행경매에 관한 집행정지 규율을 필요한 범위에서 준용하고, 대체 지급계획을 위한 중지에는 별도의 신청기간과 소명자료, 중지기간 및 취소사유를 정하는 방안이 적절하다. 이때 중지신청이나 즉시항고가 제기되었다는 사실만으로 경매가 자동으로 정지되도록 할 필요는 없으며, 필요한 경우 법원이 잠정적인 중지를 결정하도록 구성할 수 있다. 같은 목적물에 이미 적법한 경매가 진행 중이라면 민사집행법의 중복경매 규율에 따라 절차를 조정하여야 한다.

이와 같이 외국법에서 참고할 사항은 특정 국가의 환가제도를 그대로 채택하는 것이 아니라, 집행제한의 대상과 종기, 환가기간의 설정과 기간 경과 후의 조치, 자료제출책임 및 이해관계인의 참여·불복을 명문으로 정하는 방식이다. 이를 국내 도산법의 절차별 권한구조와 결합하면 우선변제권 있는 임차인의 경매신청을 허용하면서도 기존 환가절차와의 충돌 및 장기적인 지연을 함께 통제할 수 있다.

제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안

Ⅰ. 개정안의 구조와 한계

1. 국회에 제출된 개정안의 내용

주택·상가임차인의 우선변제권과 도산절차의 관계를 조정하기 위하여 채무자회생법 일부개정법률안 세 건이 국회에 제출되었다. 의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호는 모두 도산절차에서 임차인의 우선변제권을 현실화하기 어려운 문제에 대응하지만, 경매신청권의 인정방법과 발동시점 및 비면책 범위를 서로 다르게 정한다. 이하에서는 신청의 법적 근거와 대상재산, 면책 후 권리의 범위 및 기존 환가절차와의 조정이라는 관점에서 비교한다.[230]

의안 제2213186호는 임차인에게 별제권 관련 규정을 준용하는 방법을 채택한 반면, 제2216282호와 제2217769호는 일정한 요건 아래 별도의 경매신청권을 인정하는 방향을 취한다. 이러한 차이는 임차인의 우선변제권을 기존 담보권 실행체계에 편입시킬 것인지, 아니면 법정 우선변제권의 성질을 유지하면서 새로운 환가개시 수단을 마련할 것인지에 관한 입법방식의 차이이다.

---

230) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안 의안 제2213186호(한창민 의원 대표발의, 2025. 9. 23.), 제2216282호(염태영 의원 대표발의, 2026. 1. 23.), 제2217769호(최기상 의원 대표발의, 2026. 3. 26.); 법제처 국민참여입법센터 국회입법현황 공개 상세정보, 2026. 10. 4. 확인. 제2213186호는 2026. 7. 27. 법제사법위원회 전체회의에서 소위원회로 회부된 것으로 표시되며, 나머지 두 안은 같은 확인일의 공개자료에서 각각 법제사법위원회 회부 이후의 상정·의결이 확인되지 않는다.

비면책의 범위도 같지 않다. 제2213186호는 환가대금에서 우선하여 변제받을 권리가 있는 보증금을 비면책으로 정한다. 제2216282호는 파산에서는 반환채권 중 우선변제권의 범위에 해당하는 부분을, 개인회생에서는 우선변제권이 인정되는 임차보증금반환채권을 비면책으로 정한다. 제2217769호는 파산선고 당시를 기준으로 산정한 우선변제 범위의 금액을 비면책으로 하고, 개인회생에서는 우선변제권이 인정되는 범위의 채권을 목록에 기재되지 않은 청구권으로 보도록 한다. 따라서 이들 개정안은 우선변제권의 실현을 보완한다는 목적은 공유하지만, 인적 반환책임을 어느 범위까지 면책하지 않을 것인지에 관하여 차이가 있다.[231]

경매신청의 시점과 절차에서도 차이가 나타난다. 제2216282호는 파산선고 후 6개월이 경과하고 별제권자가 경매를 신청하지 않았을 것을 요건으로 하며, 파산관재인의 의견을 듣도록 한다. 제2217769호는 파산절차의 폐지·종결 또는 파산선고 후 1년 동안 관재인이 환가하지 않은 경우를 신청요건으로 정한다. 두 개정안은 모두 민사집행법상 담보권 실행경매에 관한 규정을 준용하지만, 제2216282호는 별도의 제415조의3을 신설하는 반면 제2217769호는 제415조 자체에 경매신청에 관한 항을 추가하는 방식을 취한다.[232]

특히 제2217769호는 제415조의 개정규정이 제586조에 따라 개인회생에도 준용될 수 있도록 하면서 부칙의 적용대상에도 개인회생사건을 포함한다. 그러나 경매신청의 발동요건은 파산선고와 파산관재인의 미환가를 중심으로 규정되어 있으므로, 개인회생에서 어떠한 절차단계에 이르러야 신청할 수 있는지와 집행제한이 언제 해

231) 의안 제2213186호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제9호; 의안 제2216282호 안 제566조 제7호의2·제625조 제2항 제9호; 의안 제2217769호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제1호 단서.

232) 의안 제2216282호 안 제415조의3 및 부칙 제2조; 의안 제2217769호 안 제415조 제4항·제5항 및 부칙 제2조.

소되는지는 별도로 정할 필요가 있다.

이처럼 세 개정안은 우선변제권의 현실적인 행사수단을 마련하려는 점에서 의미가 있지만, 신청권의 발생근거와 기간, 면책의 범위 및 기존 도산절차와의 조정방법을 함께 검토하여야 한다.

2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택

우선변제권 있는 임차인에게 별제권 규정을 포괄적으로 준용하는 방법은 기존의 담보권 실행절차를 이용할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 주택임차인의 우선변제권은 특정재산의 환가대금에서 법정 순위에 따라 우선만족을 받을 지위로서, 저당권 등 독립적인 담보물권과 동일한 실행권능을 가진 것은 아니다. 따라서 별제권 규정을 포괄적으로 준용하려면 어떤 조문을 어느 범위까지 적용할 것인지, 관재인의 관리·처분권과 어떠한 관계에 놓이는지 및 그 준용이 매수인의 권리취득에 어떠한 효과를 미치는지를 구체적으로 정하여야 한다.

기간 경과를 주된 신청요건으로 삼는 방식은 신청 가능 시점을 비교적 명확하게 정할 수 있다. 그러나 일률적인 기간만으로 새로운 경매의 필요성을 판단하기는 어렵다. 파산관재인이 이미 매수인과 매매계약을 체결하고 지급재원과 이행기한을 확보하였다면 일정한 기간이 지났다는 이유만으로 새로운 경매를 우선할 실익이 작다. 반면 관재인이 해당 주택의 환가를 포기하였거나 처분을 진행할 수 없는 상태라면 정해진 기간이 경과할 때까지 임차인에게 기다리도록 할 이유도 작다.

민사집행법 제102조의 무잉여 판단이 이러한 문제를 모두 해결하는 것은 아니다. 제102조는 개시된 경매에서 신청인에게 남을 금액이 있는지 판단하는 규정이므로, 관재인의 기존 처분과 새로운 경매 가운데 어느 방법이 더 높은 회수액을 더 빠르게 확보할 수 있는지는 직접 심사하지 않는다. 따라서 경매의 실익을 판단할

때에는 신청인의 예상배당액과 집행비용뿐 아니라 기존 환가방법의 실제 이행가능성도 고려할 필요가 있다.

한편 비면책 규정과 경매신청권 규정은 담당하는 법률효과가 다르다. 전자는 채무자가 면책 후에도 부담하는 인적 책임의 범위를 정하고, 후자는 특정재산에 관한 우선변제권을 현실화할 환가수단을 마련한다. 파산면책으로 인적 책임이 제한된 경우에도 우선변제권이 존속할 수 있으므로, 이를 행사할 절차적 수단을 마련할 필요가 있다. 반면 종전 법령에 따라 이미 비면책 인적 책임이 인정되는 경우에는 새로운 경매신청제도를 도입한다는 이유로 그 책임범위나 집행권원의 효력을 축소해서는 안 된다.

일반 민사집행의 관점에서도 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게 직접 경매신청권을 부여하자는 입법론이 제시된 바 있다.[233] 다만 이 제안은 임차권등기의 실효성 확보를 중심으로 한 것이어서, 파산재단의 관리·처분권이나 개인회생절차의 집행제한과 경매신청권을 어떻게 조정할 것인지는 다루지 않는다. 본고는 이러한 차이를 고려하여 재산의 소속과 관리·처분권에 따라 경매신청의 방식을 달리 정하는 입법을 제안한다.

파산재단에 속하는 주택에서는 관재인의 기존 환가권한과 충돌할 수 있으므로 파산법원의 사전허가를 거치도록 한다. 반면 주택이 적법하게 재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료된 경우에는 임차인에게 직접신청을 허용한다. 개인회생에서도 변제계획 인가 후 직접신청을 인정하되 채무자가 실제 이행 가능한 대체 지급계획을 제시하면 일정 기간 경매를 중지하도록 한다. 일반 회생에서는 관리인의 처분권과 회생계획의 구속을 유지하면서 회생담보권 분류와 처분대금의 배분에 대한 절차적 통제를 보완하는 방법을 취한다.

이러한 방식은 기존 도산절차에서 법률상 인정되는 환가방법을 우선 이용하면

233) 민선찬, 앞의 논문(주 61), 165~166면.

서, 그 방법으로 임차인의 우선변제권을 현실화하기 어려운 경우에 새로운 신청수단을 제공한다는 점에서 포괄적인 별제권 준용이나 일률적인 대기기간 설정과 구별된다.

일반 주택임대차에서도 임차인의 독립적인 환가개시수단을 마련하기 위하여 임대차등기를 전제로 경매신청권을 부여하고, 임대차 종료 후 일정한 기간이 지난 때부터 그 신청을 허용하는 입법방안이 제안된 바 있다.[234] 이 방안은 등기를 통하여 신청권의 기초가 되는 임차관계를 공시하고, 별도의 반환청구소송을 거치지 않고 해당 주택의 환가를 개시할 수 있도록 한다는 장점이 있다.

그러나 임대차 종료 후 일률적인 대기기간을 두는 방식은 재임대나 임의반환을 기대하기 어려운 경우에도 같은 기간 동안 권리행사를 지연시키며, 등기된 보증금액과 실제 반환채권의 잔액이 달라진 경우에는 경매개시 단계에서 어느 범위까지 이를 심사할 것인지가 별도로 문제된다. 본고는 이러한 고정된 대기기간 대신 도산절차별 재산귀속과 관리·처분권, 기존 환가방법의 실제 이행가능성 및 예상 회수액을 기준으로 신청의 허가 또는 일시 중지를 조정한다는 점에서 그와 구별된다.

Ⅱ. 파산절차

1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가

파산재단에 속하는 주택은 채무자회생법 제384조에 따라 파산관재인이 관리·처분하고, 임의매각에도 같은 법 제492조 제1호에 따른 법원의 허가가 필요하다. 따

234) 이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 31~32면.

라서 임차인이 해당 주택에 관하여 새로운 경매를 신청하려는 경우에는 파산법원이 관재인의 기존 환가방법과 조정할 수 있도록 사전에 허가 여부를 판단하는 것이 적절하다.

사전허가에서는 관재인의 기존 처분이 실제로 임차인의 우선변제로 이어질 수 있는지를 심사한다. 관재인이 임차인의 우선변제권을 실현할 수 있는 매각을 구체적으로 진행하고 있다면 그 이행을 우선하도록 하되, 해당 처분이 지연되거나 실제 지급 가능성이 확인되지 않는 경우에는 임차인의 경매신청을 허용할 수 있어야 한다. 또한 비용과 선순위권리를 반영하였을 때 신청인에게 배당될 재산가치가 존재하는지도 함께 검토하여야 한다. 이 단계에서는 기존 처분과 새로운 경매의 조정 및 예상배당 가능성을 심사하고, 경매가 개시된 뒤 실제 무잉여 여부는 집행법원이 민사집행법 제102조에 따라 판단하도록 한다.

임차인에게 먼저 경매를 신청하게 한 뒤 관재인의 신청에 따라 이를 중지하는 방식도 생각할 수 있다. 이 방식은 구체적인 기존 처분이 없는 사건에서는 집행개시를 앞당길 수 있으나, 파산재단에 속하는 주택에 관하여 관재인의 처분계획을 심사하기 전에 새로운 경매절차가 개시되어 기존 환가와의 충돌을 사후적으로 조정하여야 할 수 있다. 본고는 파산재단에 속하는 동안에는 이러한 충돌을 경매개시 전에 조정하는 편이 재단의 관리·처분구조에 더 부합한다고 보아 사전허가 방식을 취한다. 다만 사전허가 자체가 새로운 장기 대기수단이 되지 않도록, 관재인이 기존 처분을 이유로 결정을 유예받으려면 구체적인 이행가능성을 소명하도록 하고 유예의 횟수와 주요 이행기한 및 이행불능 시의 후속절차를 명확히 정할 필요가 있다.

기존 선행연구는 파산면책 후 우선변제권의 실현을 위하여 인적 책임을 비면책으로 정하거나 파산채권자표에 기한 경매신청을 허용하는 방안을 제시하였다.[235]

235) 박진웅, 앞의 글(주 29), 3~4면; 양형우, 앞의 논문(2026, 주 29), 139~146면·152면.

개인회생에서도 우선변제권 있는 반환채권의 계획 외 만족과 집행권원 및 채권자표에 기한 집행을 연결하는 논의가 이루어져 왔다.[236] 본고는 이러한 제안을 토대로 파산재단의 소속 여부와 관재인의 실제 환가 가능성에 따라 사전허가와 직접신청을 구별하고, 경매신청에 필요한 자료 및 이해관계인의 절차참여를 함께 규정한다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제415조의3(파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가) ① 제415조 제1항 또는 제2항에 따른 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 그 권리를 적법하게 취득한 자는 임대차가 종료되고 보증금반환채권의 이행기가 도래한 경우 파산법원에 파산재단에 속하는 해당 주택과 대지의 경매신청 허가를 구할 수 있다. 제425조의 변제기 도래 의제만으로는 이 항의 요건을 충족하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 반환채권의 현재 금액과 귀속, 임대차 종료와 이행기, 우선변제권의 요건, 목적물과 선순위권리, 예상매각대금 및 비용을 소명하여야 한다. 법원은 채무자·파산관재인·선순위권리자·다른 임차인 및 결정으로 직접 영향을 받는 자에게 신청자료를 송달하고 2주 이상의 의견제출기간을 주어야 한다. ③ 법원은 파산관재인의 처분이나 기존 경매로 합리적인 기간 안에 신청인의 우선변제권을 실현하기 어렵고, 비용과 선순위권리를 공제한 뒤 신청인에게 배당될 금액이 있을 것으로 인정되면 신청을 허가한다. 파산관재인이 경매보다 유리한 처분을 구체적으로 진행하고 있음을 소명하면 법원은 주요 이행기한을 정하여 한 차례 결정을 유예할 수 있다. 파산관재인이 제시한 처분계획의 이행이 불가능해지거나 정한 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 유예기한이 끝나기 전이라도 지체 없이 허가 여부를 결정하여야 한다. 유예기한까지 처분이 이행되지

236) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), 221~225면; 정민교, 앞의 논문(주 21), 567~570면·574~576면; 오소정, 앞의 논문(주 21), 219~223면.

	않은 때에도 같다. ④ 권리에 다툼이 있는 경우 법원은 제출자료로 소명된 범위에서 신청요건을 심사한다. 다툼 없는 부분만으로 요건이 충족되면 그 범위에서 허가할 수 있다. 결정은 반환채권액이나 우선순위를 확정하지 아니한다. ⑤ 결정에는 목적물, 신청인, 청구금액의 한도, 허가 또는 기각의 이유, 기존 처분과의 조정방법을 적어야 한다. 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 허가결정이 확정되면 제415조의4에 따라 경매를 신청할 수 있다. ⑥ 법원은 신청 중 목적물 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관 등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다.

이 규정의 사전허가는 신청인의 우선변제권과 실제 회수 가능성을 확인하면서 관재인이 이미 진행하는 환가와 새로운 경매를 조정하기 위한 절차이다. 관재인의 대체 처분을 이유로 결정을 유예하려면 예상 회수액과 실제 지급시기 및 처분계약의 이행가능성을 구체적으로 소명하도록 하고, 주요 이행기한이나 최종기한을 지키지 못하면 다시 허가 여부를 결정하도록 한 것은 추상적인 처분계획에 따른 장기 지연을 방지하기 위한 것이다.

사전허가의 심리 자체가 새로운 비용과 지연을 발생시키지 않도록 이미 도산절차에 제출된 재산목록·평가자료와 그 밖의 객관적인 가격자료를 우선 활용하고, 작성시점 이후의 가격·권리관계 또는 목적물 상태의 변동으로 기존 자료만으로 판단하기 어려운 경우에 필요한 범위에서 보완하는 것이 적절하다.[237] 사전허가 단계의 예상가치 심사는 경매개시 후 집행법원이 민사집행법 제97조 등에 따라 실시하는

237) 이이수, 『개인파산관재절차의 이론과 실무』, 법률출판사, 2026, 152~153면 참조.

평가를 대체하지 않는다. 또한 기존 처분과 새 경매를 비교할 때 고려하는 주거비·차입비용 등 경제적 부담과, 실제 경매에서 법률상 집행비용으로 취급되어 우선변상될 수 있는 비용은 구별하여야 한다.

2. 경매의 신청과 배당

파산법원의 허가를 받은 임차인이 집행법원에 경매를 신청하는 방법과 파산재단에서 이탈한 주택에 직접 신청하는 방법은 구별하여 규정할 필요가 있다. 재단소속 주택은 제415조의3에 따른 허가결정 정본을 제출하도록 하고, 재단에서 적법하게 이탈하거나 파산절차가 종료된 주택에는 임차인의 우선변제권과 반환채권의 현재 상태를 증명하는 자료로 직접 신청할 수 있도록 한다.

신청권을 승계하는 자는 반환채권뿐 아니라 그 채권의 우선변제권도 적법하게 취득한 경우로 한정하여야 한다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따른 금융기관등은 법정 요건과 취득금액의 범위에서 권리를 행사할 수 있고, 변제자대위자는 대위의 요건과 이전되는 권리의 범위를 증명하여야 한다. 반환채권의 일반 양수인이나 전부채권자는 반환채권을 취득하였다는 사실만으로 신청권을 취득하는 것은 아니며, 우선변제권까지 이전되는 법적 근거가 필요하다.

반면 질권자나 추심채권자는 목적채권을 직접 청구하거나 추심할 권한이 있더라도 그 자체로 반환채권과 우선변제권을 모두 취득한 것은 아니다. 따라서 새 경매신청권은 단순한 질권설정이나 압류·추심명령만으로 인정하지 않는 것이 타당하다. 다만 경매 후의 지급에서는 질권과 압류의 효력 및 실제 수령권한을 반영하여야 한다.

또한 경매신청과 배당금 수령의 요건을 구별할 필요가 있다. 경매를 신청하는 단계에서는 주택을 먼저 인도하거나 그 제공을 요구하지 않고, 우선변제금의 실제

수령에는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항에 따른 인도요건을 적용하도록 한다. 이는 임차인이 보증금을 회수하기 전에 점유를 상실하도록 강제하지 않으면서, 매수인의 인도청구와 배당금 지급을 조정하는 기존 법리를 유지하는 것이다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제415조의4(임차주택의 경매와 배당) ① 제415조의3의 허가결정이 확정된 자는 그 결정정본과 확정사실을 증명하는 서류를 제출하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 주택이 법원의 허가를 받은 권리포기로 파산재단에서 이탈하거나 파산폐지결정이 확정되거나 파산종결결정이 있은 뒤에는, 해당 주택에 관하여 우선변제권이 존속하는 임차인 또는 적법한 권리취득자가 임대차 종료와 실제 이행기 도래를 증명하여 직접 신청할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. ② 제1항의 신청에는 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건을 증명하는 서류, 현재 채권액·기지급액 및 권리취득범위에 관한 자료를 제출하여야 한다. 이 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 제348조·제424조 및 제557조에도 불구하고 이 조가 정한 특정재산의 경매를 할 수 있다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자 및 이해관계인에게 송달하고, 파산절차가 계속 중이면 파산법원과 파산관재인에게 통지하여야 한다. 같은 목적물에 적법한 경매가 진행 중이면 「민사집행법」의 중복경매에 관한 규정에 따른다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ④ 제1항 후단의 경매에서 채무자가 더 유리한 매각·지급방법을 이유로 중지를 구하려면 통지를 받은 날부터 2주 이내에 재원, 지급액과 완료기한을 소명하여

	야 한다. 집행법원은 지급재원의 확보, 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용을 함께 심사하여 그 방법이 경매보다 신청인에게 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있으면 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 경매를 중지할 수 있다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하고 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. ⑤ 제13조 제3항에도 불구하고 중지신청이나 그 결정에 대한 즉시항고만으로 집행은 정지되지 아니한다. 집행법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각절차가 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여야 한다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적고, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. ⑥ 권리의 존부나 범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행 경매에 관한 규정에 따른다. 같은 법 제267조를 준용할 때에는 경매개시결정 당시 유효하게 존재한 우선변제권이 그 후 소멸한 경우에 한하여 매수인의 부동산 취득에 영향을 미치지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 기존 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속할 수 있으며, 이 조는 제3자에게 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다. ⑦ 매각대금은 집행비용을 공제하고 법정 순위에 따라 배당한다. 신청인은 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받고, 채권을 양수하거나 대위한 자는 원임차인의 목적물·순위 및 적법하게 취득한 금액의 범위를 넘을 수 없다. 예상배당액은 실제 배당액을 확정하지 아니한다. ⑧ 실제 지급액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 해당 반환채권의 잔액에 반영한다. 배당표에 기재되거나 지급이 유보되었다는 사실만으로 채권이

	소멸한 것으로 처리하여서는 아니 된다. 보증기관의 지급에 따른 채권이전과 임대인의 채무변제를 중복하여 계산하여서는 아니 된다. 파산재단에 속하는 목적물의 법정 배당 후 잉여는 파산관재인에게 교부하고, 재단에 속하지 않는 목적물의 잉여는 권리관계에 따라 정한다. ⑨ 이 조는 보증금반환채권에 관하여 신청인에게 채무자의 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 부여하지 아니하며, 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 및 집행권원의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

이 조문안은 재단 소속 여부에 따라 경매신청의 절차를 나누면서도 실제 매각대금의 배당에는 동일한 법정 순위를 적용하도록 한다. 담보권 실행경매에 관한 규정을 준용하는 것은 새로 마련한 신청권을 집행하기 위한 절차를 이용하는 것이며, 임차인의 우선변제권을 저당권 등의 담보물권으로 변경하는 것은 아니다.

특히 제415조의4 제2항은 특정재산의 경매에 필요한 집행제한의 예외를 인정하지만, 그 예외로 면책된 인적 책임을 부활시키거나 신청인에게 다른 재산에 대한 새로운 청구권을 부여하지는 않는다. 또한 직접신청의 경우에도 채무자가 구체적인 대체 지급방법을 제시하면 일정한 기간 동안 경매를 중지할 수 있도록 하여, 기존 권리관계의 보호와 실제 지급의 가능성을 함께 고려한다.

제415조의3안의 2주 의견제출기간과 그 종료 후 7일의 결정기간, 제415조의4안의 2주 중지신청기간과 7일의 잠정적인 중지 결정기간 및 한 차례의 유예·중지는 사전허가나 대체 지급계획을 이유로 임차인의 권리행사가 장기간 지연되는 것을 방지하기 위한 절차관리 기준이다. 다만 이러한 기간의 경과만으로 경매신청이 허가되거나 중지가 당연히 해제되는 것으로 할 것은 아니며, 법원은 각 신청요건과 이행상황을 심사하여 재판하여야 한다. 구체적인 기간을 법률에서 직접 정할 것인지 일부를 대법원규칙에 위임할 것인지는 입법기술상 별도로 검토할 수 있다.

3. 경매의 효력과 매수인의 보호

새로운 경매신청권을 도입하는 경우에는 경매개시 당시의 우선변제권에 하자가 있거나 경매개시 뒤 그 권리가 소멸한 경우 매수인의 소유권 취득을 어떻게 처리할 것인지도 정해야 한다. 민사집행법 제267조를 준용하더라도 그 보호범위를 명확하게 규정하지 않으면 경매의 효력과 소유자의 보호를 둘러싼 해석상 문제가 남기 때문이다.

대법원 2022. 8. 25. 전원합의체 판결의 다수의견은 경매개시결정 전에 근저당권이 소멸한 경우에는 그 담보권에 기한 경매를 원칙적으로 무효로 보고, 제267조의 매수인 보호를 경매개시 뒤에 담보권이 소멸한 경우에 적용하였다.[238] 반면 별개의견은 제267조의 문언이 담보권의 소멸시기를 구별하지 않고 매수인의 거래안전을 보호한다는 점에서, 유효하게 성립한 담보권이 경매개시 전에 소멸하였더라도 매수인의 소유권 취득을 인정하여야 한다고 보았다. 학설에서도 담보권 소멸시기를 구별하지 않고 매수인의 취득을 인정하여야 한다는 견해와[239] 담보권 실행의 유효한 개시를 기준으로 보호범위를 정하여야 한다는 견해가 대립한다.[240]

본고는 새 경매신청권의 행사에 관하여 다수의견의 기준을 따르되, 이를 단순한 현행법 해석에 맡기지 않고 신설조문에 명시하는 것이 타당하다고 본다. 새 경매신청권은 경매개시 당시 존속하는 우선변제권을 현실화하기 위한 것이므로, 그 권리가

238) 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결.

239) 이호행, 「경매의 공신력에 대한 재론」, 『부동산법학』 제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 205~206면; 최우진, 「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 168~170면

240) 장재형, 「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」, 『법조신문』 제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16., 3.나.4)·4.

처음부터 존재하지 않았거나 개시 전에 이미 소멸하였다면 경매를 개시할 실체적 근거가 없다. 이러한 경우까지 매수인의 소유권 취득을 인정하면 소유자는 이미 소멸한 권리에 근거한 경매를 스스로 저지하지 못하였다는 이유만으로 소유권을 상실할 위험을 부담하게 된다.

경매개시결정은 신청서와 제출자료를 기초로 절차를 개시하는 재판이지 우선변제권의 존재를 확정하는 재판은 아니다. 따라서 소유자에게 경매개시결정이 송달되어 이의할 기회가 있었다는 사정만으로 개시 전 권리부존재의 위험을 모두 부담시키는 것은 적절하지 않다.

반면 경매개시 당시 우선변제권이 유효하게 존재하였다면 경매는 정당한 실체적 권리에 근거하여 시작된 것이다. 그 후 변제 등으로 우선변제권이 소멸한 경우에는 소유자에게 이의와 집행정지를 구할 기회를 보장하면서도, 적법하게 개시된 경매에 참가한 이해관계인의 신뢰와 매각절차의 안정성을 보호할 필요가 있다. 따라서 경매가 취소되지 않은 상태에서 매수인이 매각대금을 완납하였다면 제267조를 준용하여 그 취득을 유지하는 구성이 타당하다.

다만 이 준용은 개시 당시 존재한 우선변제권이 나중에 소멸한 경우에 관한 것이므로, 목적물의 소유권 귀속, 법률상 처분제한, 경매개시결정의 송달 등 다른 절차의 효력요건까지 해결하는 것은 아니다. 이들 문제는 각각 해당 법률에 따라 별도로 판단하여야 한다.

소유자는 준용되는 민사집행법 제265조에 따라 우선변제권의 부존재나 소멸을 이유로 경매개시결정에 이의하고 집행정지를 구할 수 있다. 또한 권리가 없거나 소멸하였다는 취지의 확정판결 정본이 제출된 경우에는 제266조 제1항 제3호와 제2항에 따라 경매를 정지하고 이미 실시한 절차를 취소한다. 일시정지를 명하는 재판 정본이 제출되었다면 같은 조 제1항 제5호와 제2항에 따른 정지효가 발생하되, 그

재판에 따라 절차가 취소되지 않은 한 이미 실시한 절차는 유지된다.

한편 대체 지급계획의 이행을 기다리기 위한 일시 중지는 이러한 권리분쟁에 따른 집행정지와 구별된다. 대체 지급계획이 이행되지 않아 중지가 취소되면 경매를 속행하되, 매각대금의 완납으로 이미 이루어진 매수인의 취득을 그 계획의 불이행이나 새로운 지급약정을 이유로 소급하여 되돌리지는 않는다.

Ⅲ. 회생절차

1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정

일반 회생에서 주택임차인의 반환채권은 우선변제권이 미치는 목적물의 가치범위에서 회생담보권으로 보호되고, 그 범위를 초과하는 부분은 회생채권으로 분류된다. 그러나 채무자회생법 제141조 제1항은 주택임차인의 우선변제권을 명시적으로 열거하지 않고 있으므로, 특정재산에 관한 우선특권에 포함된다는 해석을 법률에 명문화하는 방안을 검토할 수 있다.

또한 하나의 주택과 대지에 선순위 담보권자와 복수의 임차인이 존재한다면 동일한 담보가치를 여러 채권자에게 중복하여 산정하지 않도록 하여야 한다. 이를 위해 단순한 목적물 평가액만으로 회생담보권액을 정하는 것이 아니라, 예상환가비용과 선순위채권액 및 법정 우선순위를 반영하여 개별 권리자에게 귀속할 수 있는 가치를 산정하도록 할 필요가 있다. 이러한 자료는 회생담보권의 신고·조사뿐 아니라 관리인이 주택을 처분할 때 예상되는 배분관계를 확인하는 데에도 사용될 수 있다.

한편 회생담보권자는 원칙적으로 회생계획에 따른 변제를 받아야 하므로, 임차인에게만 별도의 경매신청권을 부여하면 같은 목적물의 가치에 권리를 가진 다른

회생담보권자와 집행수단이 달라지는 문제가 발생한다. 따라서 일반 회생에서는 새로운 경매신청권의 창설보다 권리분류를 명확히 하고 실제 처분 전후의 배분내역을 확인하도록 하는 방법이 적절하다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제141조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권) ① 「주택임대차보호법」에 따라 임차보증금반환채권에 관하여 인정되는 우선변제권은 제141조 제1항의 우선특권에 포함되는 것으로 본다. 그 우선변제권으로 담보되는 범위의 반환채권은 회생담보권으로 하고, 그 범위를 초과하는 부분은 제141조 제4항에 따라 회생채권으로 한다. ② 동일한 주택과 대지에 둘 이상의 임차인 또는 그 밖의 선순위권리자가 있는 경우 회생담보권액을 산정할 때에는 동일한 목적물 가액을 중복하여 산입하여서는 아니 된다. 목적물의 평가액에서 예상환가비용을 공제하고, 선순위채권액과 각 권리자의 법정 순위를 반영하여 배분될 수 있는 금액을 산정한다. ③ 관리인은 목적물, 평가액, 예상환가비용, 각 임차인의 대항요건과 확정일자, 선순위권리와 순위, 임차인별 예상 회생담보권액과 회생채권 부족액 및 권리승계 관계를 기재한 권리자별 예상배분액 명세서를 작성하여 제147조에 따른 목록 제출기간 안에 법원에 제출하고 해당 임차인과 적법한 권리취득자에게 통지하여야 한다. 실제 처분·배분 또는 권리변동으로 그 내용이 달라진 경우에는 이를 갱신하여야 한다.

이 규정은 주택임차인의 우선변제권을 독립적인 담보물권으로 변경하는 것이 아니라, 특정 주택과 대지에 관한 우선권이라는 기존 법적 성질에 맞추어 회생담보권으로 분류하는 근거를 명시한다.

또한 제3항의 예상배분액 명세서는 확정된 배당표나 처분대금의 최종 분배를 대신하는 것이 아니다. 관리인이 회생절차의 초기 단계에서 목적물의 평가와 선순위 부담을 반영하여 예상되는 회생담보권액을 작성하고, 실제 처분이나 권리변동에 따라 그 내용을 갱신하도록 하는 절차적 자료이다. 따라서 예상액과 실제 매각대금이 달라졌다는 사실만으로 조사·확정된 회생담보권액이나 인가된 회생계획이 당연히 변경되는 것은 아니다.

2. 임차주택의 처분과 권리자 보호

관리인이 법원의 허가를 받아 주택을 처분하는 경우에는 예상배분액뿐 아니라 그 처분으로 임차인의 대항력과 임대인 지위의 승계 및 보증금반환채무에 어떠한 효과가 발생하는지 확인하여야 한다. 회생절차상의 처분허가는 관리인의 처분행위를 허용하는 절차적 재판이므로, 그것만으로 임차권의 소멸이나 매수인의 임대인 지위 불승계를 창설할 수는 없다.

일반 회생의 부동산 처분실무에서도 처분가격뿐 아니라 매각대금의 수령과 그 대금에 의한 채권변제 및 처분 후 잔존채권의 처리가 함께 문제된다. 서울회생법원의 관리위원 직무편람에 제시된 담보부동산 매각 관련 서식은 평가액과 예정 처분가격, 대금수령, 매각비용과 채권변제액을 구분하고, 변제 후 남는 회생담보권의 잔액과 처분·변제 결과를 보고하도록 구성되어 있다.[241] 이러한 실무구조는 임차인의 우선변제권이 문제되는 주택을 처분할 때에도 예정 처분가격만이 아니라 실제 대금의 수령과 권리자별 배분 및 처분 후 잔존채권까지 연결하여 확인할 필요가 있음을

241) 서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018, 270, 332~334, 337~339면. 270면은 일반 회생에서의 매각절차와 계약단계의 허가를 설명하고, 부록의 양식 1-3·1-4는 담보부동산의 매각대금 수령과 비용·채권변제·미변제 회생담보권 잔액 및 결과보고에 관한 기재례를 제시한다.

뒷받침한다.

따라서 처분 전에 임차인의 반환채권과 법정 우선순위, 예상배분액을 확인하는 한편, 임차권의 소멸이나 주택인도 및 임차권등기의 말소가 예정되어 있다면 그러한 효과를 발생시키는 법적 근거도 명시하도록 하는 것이 적절하다. 이를 통하여 관리인의 처분가격과 권리자별 배분액, 매수인이 부담할 수 있는 법률관계를 함께 심사할 수 있다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	채무자회생법 제61조의2(우선변제권 있는 임차주택의 처분) ① 관리인이 제141조의2에 따른 우선변제권의 목적이 되는 주택 또는 그 대지를 처분하려는 경우에는 법원의 허가를 받아야 한다. 허가 없이 한 행위의 효력에는 제61조 제3항을 적용한다. ② 관리인은 허가신청과 함께 목적물의 평가액과 예정 처분가격의 산정근거, 제141조의2에 따른 권리자별 예상배분액과 처분비용, 각 임차인의 현재 보증금잔액과 우선순위 및 예상 부족액을 제출하여야 한다. 처분 후 임대인지위·보증금반환채무·사용수익관계의 존속 또는 변경을 주장하는 경우에는 그 법적 근거를 함께 밝혀야 하며, 임차권의 소멸·인도·등기말소가 예정된다면 이를 발생시키는 별도의 법률상 근거와 지급·인도·말소의 예정순서도 제출하여야 한다. ③ 반환채권이 양도되거나 대위된 경우 관리인은 현재 권리자와 그 취득범위를 함께 밝혀야 한다. 법원은 이러한 자료를 해당 임차인, 적법한 권리취득자, 채무자, 선순위권리자 및 처분으로 직접 영향을 받는 자에게 송달하고 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. ④ 법원은 예정 처분가격이 객관적으로 합리적인지, 법정 순위에 따른 예상배분이 적절한지, 동일한 목적물 가치가 여러 권리자에게 중복하여 배정되지 않았는

	지 및 처분조건이 회생계획과 양립하는지를 심사한다. ⑤ 처분허가는 그 자체로 임대인지위의 승계·불승계, 임차권의 소멸 또는 보증금반환채무의 소멸을 발생시키지 아니한다. 반환채권의 금액과 변제기는 제252조에 따른 회생계획의 권리변경을 반영하여 정한다. 임대인지위의 승계 여부, 사용·수익관계의 종료와 임차권등기의 말소는 각각 적용되는 실체법의 요건에 따른다. 반환채권이 변경되었다는 사유만으로 나머지 효과가 발생하는 것으로 보아서는 아니 된다. ⑥ 별도의 법적 근거에 따라 임차인의 권리소멸과 인도 또는 등기말소가 예정되고 임차인에게 지급할 금액이 있는 경우 법원은 그 지급 또는 공탁과 인도·말소의 이행시기를 서로 연결하여 정할 수 있다. ⑦ 실제 처분대금과 배분액이 확정되면 관리인은 제141조의2의 예상배분액 명세서를 수정하여 실제 처분대금, 법정 순위와 회생계획에 따른 배분액, 기수령액 및 권리승계인의 수령액을 법원과 권리자에게 보고한다. 예상액과 실제 금액의 차이는 확정된 회생담보권액과 회생채권액 및 인가된 회생계획의 권리내용에 따라 정산한다. 회생절차가 종결되기 전에 부득이한 사유로 회생계획의 권리내용을 변경할 필요가 생긴 때에는 제282조의 절차에 따른다. ⑧ 허가 또는 기각결정에는 이유를 적어야 하며, 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 이해관계인은 즉시항고할 수 있다. 제13조 제3항에도 불구하고 허가결정에 대한 즉시항고만으로 처분은 정지되지 아니한다. 법원은 권리침해를 방지할 필요가 있는 경우 신청에 따라 소유권이전 또는 대금지급의 전부나 일부를 일시 정지할 수 있으며, 이러한 정지신청만으로 처분이 정지되지는 아니한다. 관리인은 예정된 소유권이전과 지급일을 미리 통지하여 관계인이 그 전에 의견을 제출하고 일시정지를 신청할 기회를 보장하여야 한다. 법원은 정지신청을 받은 때에는 소유권이전 또는 지급 전에 잠정조치 여부를 결정하여야 한다.

이러한 처분절차는 관리인의 환가권한을 유지하면서도 임차인의 우선변제권이 처분대금의 배분에 정확하게 반영되도록 하기 위한 것이다. 특히 권리자에게 처분 전 자료를 제공하고 의견을 제출할 기회를 보장함으로써 실제 처분 후 배분액이나 매수인의 부담을 둘러싼 분쟁이 발생할 가능성을 줄일 수 있다.

다만 처분허가 과정에서의 예상배분액 심사는 인가된 회생계획을 변경하거나 확정된 회생담보권액을 다시 산정하는 절차가 아니다. 실제 처분대금과 예상액이 다르다면 우선 계획의 정산규정과 확정된 권리내용에 따라 지급범위를 판단하고, 계획의 권리내용 자체를 변경하여야 하는 경우에는 법률이 정한 계획변경절차를 거치도록 하여야 한다.

Ⅳ. 개인회생절차

1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지

개인회생에서는 변제계획 인가 후 임차인의 신규 경매신청을 허용하는 근거와 그 범위를 법률에 정할 필요가 있다. 제3절에서 검토한 바와 같이 집행권원에 기한 신규 강제경매가 인가만으로 허용되는지에 관하여 해석상 다툼이 있으나, 이와 별개로 우선변제권 자체에는 독립적인 담보권 실행경매의 신청권이 포함되지 않는다. 따라서 집행권원의 유무와 관계없이 법정 우선변제권을 증명한 임차인이 인가 후 해당 주택에 대한 경매를 신청할 수 있도록 명시적인 근거를 마련하는 것이 적절하다.

다만 이러한 신청권은 일반적인 개인회생채권의 만족을 위하여 다른 재산까지 집행할 수 있도록 하는 권리가 아니다. 신청대상은 우선변제권이 미치는 주택과 대지로 한정하고, 실제 배당도 법정 우선변제의 범위 안에서 이루어지도록 정하여야 한다. 다른 채권자가 적법하게 개시한 경매나 변제계획에 따른 처분에서 이미 지급

받은 금액 역시 최종 잔액에 반영하여야 한다.

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재산을 관리·처분하므로 파산과 같이 관재인의 환가권한을 조정하기 위한 사전허가절차를 둘 필요는 크지 않다. 따라서 임차인의 직접신청을 원칙으로 하되, 채무자가 이미 주택의 매각이나 다른 지급재원에 기초하여 보증금을 반환할 구체적인 계획을 가지고 있다면 일정한 기간 경매를 중지할 수 있도록 구성한다. 이 경우 지급재원·금액·완료기한과 실제 이행가능성이 확인되어야 하며, 추상적인 매각의사나 재임대 예상만으로 중지를 허용하지 않는 것이 타당하다.

이때 집행법원과 개인회생법원의 심사대상은 구별할 필요가 있다. 집행법원은 경매신청의 요건과 제출자료를 확인하고 경매개시 후의 권리이의·집행정지 및 매각·배당절차를 담당한다. 반면 개인회생법원은 채무자가 대체 지급방법을 이유로 경매의 일시 중지를 구하는 경우 그 재원·금액·완료기한, 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용을 심사하여 실제 이행가능성이 있는지를 판단한다. 그 지급방법을 변제계획에 새로 반영하거나 계획의 권리내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조에 따른 변경절차와 그에 따른 수행가능성 심사를 별도로 거쳐야 한다. 개인회생법원의 중지결정은 반환채권의 액수나 우선순위를 확정하는 재판은 아니다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제600조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 경매신청) ① 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차가 종료되고 반환채권의 실제 이행기가 도래한 경우 변제계획 인가 후 해당 주택과 대지의 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 제582조 및 제600조 제1항에도 불구하고 이 조에 따른 경매를 신청할 수 있으며, 계획 밖의 만족은 제617조의3 제2항이 정한 우선변제 범위

	로 한정한다. 제581조 제2항에 따른 변제기 의제만으로는 신청할 수 없고, 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건, 종료와 이행기, 현재 채권액·기지급액 및 양도·대위에 따른 취득범위를 증명하는 서류와 인가된 변제계획을 제출하여야 한다. 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 권리증명 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 집행권원의 유무에 따라 서로 다른 배당범위를 적용하지 아니한다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자와 이해관계인에게 송달하고 개인회생법원과 회생위원에게 통지하여야 한다. 이미 적법한 경매가 진행 중이면 중복경매에 관한 규정에 따른다. 인가 전부터 중지된 절차의 속행·취소에는 제600조 제3항을 적용하고, 변제계획 인가에 따른 기존 강제집행의 효력은 제615조 제3항에 따른다. 담보권 실행경매의 제한기간과 그 종료는 제600조 제2항에 따른다. ④ 채무자는 제3항의 통지를 받은 날부터 2주 이내에 개인회생법원에 경매의 일시 중지를 신청할 수 있다. 개인회생법원은 재원·금액·완료기한과 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용에 관한 자료를 함께 심사하여 기존 매각 또는 지급방법이 신청인에게 경매보다 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있다고 인정한 경우에 한하여 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 중지할 수 있다. 추상적인 매각의사나 재임대 예상만으로는 중지할 수 없다. ⑤ 중지신청만으로 경매는 정지되지 아니한다. 개인회생법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각이 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여 집행법원에 통지하여야 한다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 개인회생법원이 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하여 집행법원에 통지하고, 집

	행법원은 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적어야 하며, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 이들 결정에 대한 즉시항고에는 제13조 제3항을 적용하지 아니한다. ⑥ 권리의 존부·범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행경매에 관한 규정에 따른다. 매수인의 부동산 취득에 관하여는 제415조의4 제6항 제2문을 준용한다. 경매의 개시는 반환채권액과 우선순위를 확정하지 아니하고, 실제 배당과 잔존채권은 제617조의3에 따라 처리한다. ⑦ 개인회생절차폐지결정이 확정되면 제603조 제4항에 따른 집행권원이나 이미 보유한 집행권원에 의한 집행을 별도로 할 수 있으며, 폐지 전에 이 조에 따라 적법하게 개시된 경매는 계속한다. 면책이 확정되면 이 조에 따른 경매는 제625조의2에 따라 계속하고, 면책 후의 계획변경은 하지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속한다. ⑧ 집행법원은 제1항의 신청 후 경매개시결정 전에 목적물의 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다.

2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경

개인회생에서 임차주택이 매각된 뒤에는 실제 우선배당액과 변제계획에 반영된 예상 우선변제액을 대조하여야 한다. 임차인이 경매에서 지급받은 금액을 계획변제에서 다시 지급하지 않도록 하는 한편, 실제 배당액이 예상액보다 적어 일반 부족

액이 증가한 경우에는 변제계획상 처리방법을 확인하여야 한다.

정산에 앞서 매각 후 남은 반환채무를 누가 부담하는지 먼저 확정하여야 한다. 매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 매각 후에도 존속하고 매수인이 임대인의 지위를 승계하는 경우에는, 법정 순위에 따라 임차인이 정당하게 배당받았어야 할 금액을 반영한 보증금 잔액을 기준으로 매수인이 부담하는 반환채무의 범위를 정한다. 반면 매각으로 임차권이 소멸하여 임차인이 매수인에게 대항할 수 없는 경우에는 미회수 반환채권이 종전 임대인의 채무로 남는 범위에서 개인회생절차상 정산의 대상이 된다. 따라서 실제 우선배당액이 예상액보다 적다는 사실만으로 그 차액 전부를 종전 임대인의 개인회생채권으로 확정하여서는 아니 된다.

이러한 채무귀속의 확정은 변제계획에 유보된 금액의 처리에도 영향을 미친다. 매각 후 종전 임대인의 반환채무가 소멸한 범위에 대해서는 변제계획의 유보·정산 규정에 따라 그 금액을 처리하고, 종전 임대인에게 반환채무가 남는 경우에는 확정된 잔존채권액을 기준으로 계획변제액과 유보액을 정산하여야 한다.[242]

다만 우선배당액이 예상과 달랐다는 사실만으로 인가된 변제계획이 당연히 변경되는 것은 아니다. 계획에 이미 채권확정이나 정산방법이 마련되어 있다면 그 규정에 따라 처리할 수 있는지 먼저 검토하고, 채권액·변제율·지급방법 등 계획의 권리내용을 변경할 필요가 있는 경우에 제619조가 정한 요건과 절차를 따라야 한다. 이 경우 실제 매각·배당의 예정시기와 남은 변제기간도 함께 고려할 필요가 있다. 서울회생법원의 실무준칙은 특별한 사정이 없는 한 변제계획 변경안을 변제완료일 3개월 전까지 제출하도록 하는 실무상 기준을 두고 있으므로, 매각·배당이 변제완료

242) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 200, 288~290면 참조. 매수인의 임대인 지위 승계 여부에 따른 유보액의 처리와, 경매 후 배당표로 부족액이 확인되었으나 임차인에게 통지되지 않고 연락도 되지 않는 경우 수정보고 및 공탁으로 처리하는 실무 등을 설명한다. 임대차의 갱신 등으로 최종변제기까지 반환채권이 확정되지 않은 경우와 이미 배당표에 따라 부족액이 확정된 경우는 구별된다.

에 임박하여 이루어지는 경우에는 계획 내 정산으로 처리할 수 있는지와 별도의 변경절차가 필요한지를 조기에 확인하여야 한다. 다만 위 제출기준은 제619조상 변경가능기간 자체를 정하는 법정기간은 아니다. 변제계획에 따른 변제가 이미 완료된 뒤에는 제619조에 따른 계획변경을 할 수 없으므로, 그때에는 기지급액과 잔존채권 및 면책의 효과를 별도로 확정하여야 한다.[243]

다음 사례는 매각 후에도 미회수 반환채권이 종전 임대인의 채무로 남는 경우를 전제로 이러한 정산의 차이를 보여준다. 임차보증금반환채권 1억 원 전액이 개인회생채권자목록에 기재되어 있고, 변제계획 작성 당시 예상 우선변제액은 7,000만 원, 예상 일반 부족액은 3,000만 원이라고 가정한다. 일반채권의 변제율은 20%이므로 임차인의 일반 부족액에 관하여 계획상 예정된 총변제액은 600만 원이다. 임차인은 대항요건과 확정일자를 갖추어 보증금 전액에 관하여 우선변제권을 취득하였고 그 권리는 매각 전까지 존속하지만, 선순위권리와의 관계 등으로 경매의 매수인에게는 임대차관계의 존속을 주장할 수 없어 매각 후 미회수 반환채권은 종전 임대인의 채무로 남는다고 한다. 이러한 전제에서 실제 경매의 우선배당액은 4,000만 원이고, 다른 공제·상계나 이자 등의 변동은 없다고 가정한다.

먼저 변제계획의 이행이 완료되기 전에 실제 경매에서 4,000만 원이 우선배당되면, 실제 배당결과를 기준으로 계획변제의 대상이 되는 일반 부족액은 기지급 계획변제금을 반영하기 전 6,000만 원이 된다. 그때까지 계획변제액 300만 원을 실제로 지급받았다면 그 시점의 미변제 반환채권 잔액은 5,700만 원이지만, 20%의

243) 서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제443호 제2조 제1항~제4항 및 제442호 제2조 제1항 참조. 제443호는 별제권자의 담보권 실행 후 미확정 개인회생채권액이 확정된 경우 종전 계획의 수정으로 처리할 수 있는 경우와 제619조에 따른 계획변경이 필요한 경우를 구별하고, 제442호는 특별한 사정이 없는 한 변제계획 변경안을 변제완료일 3개월 전까지 제출하도록 정한다. 후자의 기간은 실무상 제출기준이다.

변제율을 유지하는 변경계획에서 일반 부족액에 대응하는 총 계획변제액은 6,000만 원의 20%인 1,200만 원이다. 따라서 이미 지급받은 300만 원을 공제하면 앞으로 지급할 금액은 900만 원이 된다. 이는 종전 계획에 따른 잔여변제액 300만 원보다 600만 원 많으므로, 단순히 지급명세를 정정하는 것만으로 처리할 수 없다. 채무자가 추가 재원을 확보하여 다른 채권자의 변제조건을 유지하고 적법한 계획변경이 인가된다면 임차인은 우선배당액 4,000만 원과 계획변제액 총 1,200만 원을 합하여 5,200만 원을 회수하게 된다. 그 결과 남는 4,800만 원은 별도의 비면책사유가 없는 한 면책의 대상이 된다.

반면 예정된 계획변제액 600만 원을 임차인이 모두 실제로 지급받은 뒤 면책이 확정되기 전에 주택이 매각되어 4,000만 원을 우선배당받았다면, 임차인의 총 회수액은 4,600만 원이고 미변제 반환채권은 5,400만 원이다. 변제계획에 따른 변제가 이미 완료된 이상 새로 제619조의 변경절차를 이용하여 증가한 일반 부족액을 계획에 다시 반영할 수는 없다. 또한 실제 우선배당액이 당초 예상보다 적어 일반 부족액이 사후적으로 증가하였다는 사정만으로, 인가된 변제계획에 따라 다른 개인회생채권자에게 이미 적법하게 지급된 금액을 소급하여 환수·재분배할 수는 없다. 따라서 기존 변제계획에 따른 기지급액을 반영하여 잔존채권의 법적 성질을 정하여야 한다. 우선변제권이 유효한 매각으로 소멸하고 별도의 비면책사유가 없다면 남은 5,400만 원은 일반 부족액으로서 면책의 대상이 된다.

면책이 확정된 뒤에 주택이 매각된 경우에는 다시 구별이 필요하다. 면책 당시 종전 법과 판례에 따라 우선변제권 있는 반환채권의 인적 책임이 존속하였다면, 이후 그 주택에서 실제 지급받은 배당액을 반영하여 남는 채권의 범위를 정하여야 한다. 이때 면책 당시의 예상 우선변제액을 그대로 확정된 실제 배당액으로 보거나, 나중의 배당액 차이를 이유로 이미 확정된 면책의 효과를 자동으로 변경할 수는 없

다.

앞의 사례와 같은 금액을 사용하되, 계획변제금 600만 원을 지급한 뒤 주택이 매각되지 않은 상태에서 면책이 확정되고, 그 당시 남은 반환채권 9,400만 원 전부가 종전 법과 판례상 우선변제권이 인정되는 부분에 해당하여 면책효가 미치지 않는다고 가정해 보자. 그 후 해당 주택의 경매에서 4,000만 원을 실제로 배당받으면 임차인의 총 회수액은 4,600만 원이고 잔존 반환채권은 5,400만 원이다. 이 경우 면책확정 뒤의 실제 배당액이 4,000만 원이었다는 사정만으로 이미 확정된 면책효의 범위를 소급하여 다시 정할 수 없으므로, 위 가정 아래에서는 남은 5,400만 원에도 면책효가 새로 미친다고 볼 수 없다. 다만 이 사례는 면책 당시 9,400만 원 전부가 우선변제권이 인정되는 부분에 해당한다는 것을 전제로 한 것이며, 대법원 2017. 1. 12. 판결이 예상 우선변제액이나 장래 실제 배당액을 이용하여 비면책채권액을 산정하는 일반적인 계산식을 제시한 것은 아니다. 또한 면책되지 않은 반환채권을 어떠한 책임재산에 대하여 집행할 수 있는지는 별도로 판단하여야 한다.

따라서 같은 4,000만 원의 배당이라도 그 지급이 변제계획의 수행 중에 이루어졌는지, 변제완료 후 면책 전에 이루어졌는지 또는 면책확정 뒤에 이루어졌는지에 따라 잔존채권의 처리방법이 달라진다.

계획변제금이 임차인에게 실제로 지급되지 않고 유보된 경우에는 그 금액의 처리와 반환채권의 소멸 여부를 구별하여야 한다. 반환채권이 아직 확정되지 않아 계획에 따라 일정액을 유보하였다가 최종변제기까지 그 채권이 확정되지 않아 유보액을 다른 개인회생채권자에게 배분하였다면, 그 배분을 임차인에 대한 반환채무의 변제로 볼 수는 없다. 반면 경매·배당 등으로 부족액이 확정된 경우에는 그 확정액과 인가된 변제계획의 유보·정산방법에 따라 처리하여야 한다.

앞의 사례와 같은 금액을 사용하되, 임대차가 갱신되어 최종변제기까지 반환채

권이 확정되지 않아 계획상 변제액 600만 원이 유보되었고, 인가된 변제계획에 따라 그 유보액 전부가 미변제 원금이 남아 있는 다른 개인회생채권자에게 배분되었다고 가정한다. 그 뒤 변제계획에 따른 변제가 완료되었으나 아직 면책이 확정되기 전에 임대차가 종료되고 주택이 경매되어 임차인이 4,000만 원을 우선배당받았다면, 임차인의 현실적인 회수액은 4,000만 원이고 잔존 반환채권은 6,000만 원이다. 임차인에게 실제로 지급된 계획변제금은 없으므로 다른 채권자에게 배분된 600만 원을 반환채권에서 다시 공제할 수 없다. 이 경우 매각으로 우선변제권이 소멸하고 별도의 비면책사유가 없다면, 남은 6,000만 원은 일반 부족액으로서 이후 면책의 대상이 된다.

보증기관이 보증금 일부를 지급한 경우에는 별도의 정산이 필요하다. 반환채권 1억 원에 관한 계획변제액은 0원이고 보증기관이 임차인에게 2,000만 원을 지급하여 그 범위의 반환채권과 우선변제권을 적법하게 취득하였으며, 이후 해당 반환채권에 배분될 금액이 4,000만 원이라고 가정한다. 이때 임차인과 보증기관 사이의 만족순서는 실제 권리취득의 근거와 약정 및 적용되는 일부대위 법리에 따라 결정하여야 한다.

임차인에게 남은 8,000만 원의 채권이 보증기관이 취득한 2,000만 원보다 우선하여 만족받는 관계가 인정된다고 가정하면, 배당금 4,000만 원은 임차인에게 지급된다. 이 경우 임차인은 보증기관으로부터 받은 2,000만 원과 배당금 4,000만 원을 합하여 6,000만 원을 회수하고, 임차인의 잔존채권은 4,000만 원, 보증기관이 취득한 채권은 2,000만 원이 된다. 따라서 임대인의 반환채무는 실제 배당으로 만족된 4,000만 원을 반영한 합계 6,000만 원으로 남는다.

다만 이러한 배당결과는 임차인의 우선만족관계가 인정된다는 가정에 따른 것이다. 보증기관이 계약상 양수인인지 변제자대위자인지, 일부대위에 관한 법리가 구

체적인 반환채권과 우선변제권의 관계에 어떻게 적용되는지에 따라 결과가 달라질 수 있다. 따라서 보증기관이 일부를 지급하였다는 사실만으로 모든 사건에서 임차인이 언제나 우선배당받는다고 일반화할 수는 없다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제617조의3(임차주택의 매각·배당에 따른 정산과 변제계획의 조정) ① 제600조의2에 따른 경매, 다른 권리자가 적법하게 개시한 경매 또는 변제계획에 따른 처분에서 주택임차인이나 그 권리를 적법하게 취득한 자가 제586조에 따라 지급받은 경우에는 이 조를 적용한다. ② 제600조의2에 따른 경매에서 신청인은 제586조에 따라 우선변제권이 미치는 범위에서만 배당받으며, 절차 계속 중 변제계획의 대상이 되는 일반 부족액은 그 계획에 따라 변제받는다. ③ 실제로 지급된 금액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 그 범위에서 반환채권잔액에 반영한다. 배당이의로 지급이 유보되거나 배당금이 공탁된 때에는 그 사유와 출급권자를 확인하며, 배당표의 기재나 보관 사실만으로 채권이 소멸한 것으로 보지 아니한다. 보증기관의 보증이행에 따른 채권이전 자체를 임대인의 반환채무 변제로 중복하여 계산하여서는 아니 된다. ④ 경매 후에도 인적 반환채권이 남으면 그 잔존액과 변제계획에 이미 반영된 개인회생채권액, 유보액 및 기지급 계획변제액을 대조한다. 실제 우선배당액이 당초 예상과 다르다는 사실만으로 인가된 변제계획이 당연히 변경되는 것은 아니다. ⑤ 법정 배당 뒤 남는 잉여는 채무자에게 귀속하되, 그 가치가 변제계획의 청산가치나 변제재원에 반영되어 있었고 그 귀속으로 계획의 수행이나 다른 채권자의 변제관계에 중대한 변경이 발생하는 경우에는 제619조에 따른 계획변경 필요성을 심사한다.

	⑥ 집행법원은 배당표와 지급결과를 개인회생법원과 회생위원에게 송부한다. 채무자는 실제 우선배당액, 채권잔액, 기지급 계획변제액, 유보액, 잉여 및 권리취득자별 수령액을 반영한 정산내역을 제출한다. 회생위원은 이를 확인하여 관계인에게 통지한다. ⑦ 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 계획의 채권액·변제율·지급방법·유보액 또는 청산가치를 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조의 절차를 거친다. 계획에 정한 채권확정과 정산만으로 처리할 수 있는 때에는 그 규정에 따른다. 변제 완료 후에는 제619조에 따른 변경을 하지 아니하고, 기지급액의 공제와 남아 있는 권리의 행사범위를 확정한다. ⑧ 이 조에 따른 정산만으로 이미 인정되는 비면책 인적 책임의 범위를 변경하지 아니한다. 이 조에 따른 경매·배당은 배당 후 남는 일반 부족액을 새로 비면책채권으로 변경하거나 신청인에게 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 발생시키지 아니한다.

이 규정은 실제 배당과 계획변제를 서로 다른 지급경로로 파악하면서도 최종 반환채권액을 하나의 금액으로 정산하도록 한다. 특히 배당표상 금액과 지급이 유보된 금액을 구별하고, 보증기관이 반환채권을 취득한 사실을 임대인의 현실적인 채무변제와 동일시하지 않도록 하였다.

또한 변제계획에 반영된 예상 우선변제액과 실제 배당액이 다르더라도 그 차이만으로 계획이 당연히 변경되는 것은 아니므로, 계획에 정한 채권확정방법과 제619조의 변경절차를 구별하도록 하였다. 이와 같은 정산규율은 배당 후 남는 일반 부족액에 새로운 비면책 효과를 부여하거나 이미 인정되는 인적 책임을 축소하는 것을 목적으로 하지 않는다.

3. 변제계획의 기재사항

경매 후의 정산이 적절하게 이루어지려면 변제계획에 임차주택과 관련된 기본적인 권리관계와 처리방법이 미리 기재되어 있어야 한다. 특히 목적물이 아직 매각되지 않은 경우에는 우선변제권의 목적물과 예상 우선변제액, 예정된 매각 또는 지급방법 및 실제 배당 후 일반 부족액을 정산하는 기준을 확인할 수 있어야 한다.

실무의 변제계획 기재례도 우선변제권이 인정되는 반환채권을 환가대금에서 우선변제가 예상되는 부분과 부족부분으로 나누어 후자만 계획변제의 대상으로 하고, 우선변제권이 인정되지 않는 미확정 반환채권에 대해서는 일반 변제비율에 해당하는 금액을 유보하는 방식을 제시한다.[244] 이에 우선변제권 있는 주택임차보증금반환채권에 관한 기재사항을 채무자회생법 제611조 제1항의 필수기재사항으로 추가하는 방안을 제안한다.

현 행	개 정 안
제611조(변제계획의 내용) ① 변제계획에는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다. 1. 채무변제에 제공되는 재산 및 소득에 관한 사항 2. 개인회생재단채권 및 일반의 우선권 있는 개인회생채권의 전액의 변제에 관한 사항 3. 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권의 전부 또는 일부의 변제에 관한 사항	제611조(변제계획의 내용) ①_____ _____ 1. _____ ____ 2. _____ _____ 3. _____ _____

244) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 200, 169~170면 및 그 책 170면 각주 168 참조.

〈 신설 〉	4. 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권 있는 임차보증금반환채권에 관하여 다음 각 목의 사항 가. 우선변제권의 목적물과 변제계획 작성 당시의 예상 우선변제액 나. 목적물의 예정된 매각 또는 지급방법과 주요 이행기한 다. 일반 변제와의 중복지급을 방지하기 위한 유보·정산방법 라. 실제 배당 후 잔존채권의 정산 및 필요한 경우 제619조에 따른 계획변경의 처리방법

4. 면책·폐지 후의 권리행사

변제계획의 이행이 완료되어 면책결정이 확정되면 개인회생절차가 종료되므로, 이후의 경매와 배당을 이유로 종전 변제계획을 다시 변경할 수는 없다. 그러나 면책 당시 종전 법과 판례에 따라 주택임차인의 우선변제권이 존속한다면 그 권리를 실현할 방법까지 없어지는 것은 아니다. 따라서 면책 후에도 해당 우선변제권을 기초로 직접 경매를 신청할 수 있도록 별도의 규정을 마련할 필요가 있다.

본고의 기본안은 면책 후 새로 인정하는 경매신청권의 기능을 특정 주택과 대지에 존속하는 우선변제권의 실현에 한정하고, 종전 법과 판례에 따라 별도로 존속하는 비면책 인적 채권이나 기존 집행권원의 효력은 그대로 두는 방식이다. 따라서 그러한 인적 권리를 다른 책임재산에 행사할 수 있는 경우에도 이 경매신청권이 그 권리행사를 제한하지 않는다. 경매신청권과 우선변제권이 별개의 법률효과라는 점은

유치권에서도 확인된다. 유치권에는 법률상 경매신청권이 인정되지만 그 자체에 우선변제권이 인정되는 것은 아니기 때문이다.[245]

다만 면책 전에 주택이 매각되어 우선변제권이 소멸하고 잔존액이 일반 부족액으로 남는 경우와 면책 당시까지 우선변제권이 존속하여 그에 관한 인적 책임이 면책되지 않는 경우에는 잔존채권의 취급이 달라질 수 있다. 그러한 인적 권리의 추가적인 행사가 실제로 가능한 사건에서는 임차인이 환가시기를 늦출 경제적 유인이 생길 수 있으므로, 독립적인 경매신청권의 신설만으로 환가시점에 따른 모든 유인 차이가 제거되는 것은 아니다.

반면 개인회생절차가 면책이 아니라 폐지로 종료된 경우에는 채무자회생법 제603조 제4항에 따른 개인회생채권자표나 별도로 존재하는 집행권원을 이용할 수 있다. 따라서 폐지 후의 집행을 새로운 특별경매절차로 모두 대체할 필요는 없다. 다만 폐지 전에 새 조문에 따라 적법하게 개시된 경매는 그 효력을 유지하여 계속할 수 있도록 정하는 것이 적절하다.

이에 다음과 같은 규정을 제안한다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제625조의2(면책 후 주택임차인의 우선변제권 행사) ① 면책결정이 확정된 뒤에도 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하는 주택과 대지에 관하여 임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차 종료와 반환채권의 실제 이행기 도래를 증명하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 면책 전에 제600조의2에 따라 개시한 경매도 계속할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다.

245) 민법 제322조 제1항; 민사집행법 제274조 제1항; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 578~579면.

	② 신청서류와 경매절차에 관하여는 제415조의4 제2항(제348조·제424조 및 제557조에 관한 부분은 제외한다)·제3항(파산법원과 파산관재인에 대한 통지는 제외한다) 및 제6항을, 일시 중지에 관하여는 같은 조 제4항 및 제5항을 준용한다. 이 경우 같은 조 제4항의 「제1항 후단의 경매」는 이 조 제1항의 경매로 본다. 종료된 개인회생절차를 다시 개시하거나 변제계획을 변경하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 경매신청요건으로 하지 아니한다. ③ 신청인은 법정 순위에 따라 실제 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받는다. 양수인이나 대위자는 원임차인의 목적물·순위와 적법하게 취득한 채권액을 초과하여 배당받을 수 없다. ④ 실제 지급액은 반환채권잔액에 반영하고, 원임차인과 권리승계인의 수령액을 대조하여 동일한 채권에 대한 중복변제를 방지한다. ⑤ 이 조는 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 또는 집행권원의 효력을 제한하지 아니한다. 우선변제권이 소멸하였거나 그 권리가 미치지 않는 제3자의 재산에는 이 조에 따라 새 부담을 부과할 수 없다.

이 조문안은 개인회생면책 뒤에도 존속하는 우선변제권에 집행수단을 부여하는 것이며, 면책된 인적 반환채무를 부활시키는 것은 아니다. 또한 면책 전에 적법하게 개시된 경매가 면책확정으로 당연히 종료되지 않도록 하되, 그 집행의 대상과 배당범위는 종전 법에 따라 존속하는 우선변제권에 한정한다.

면책 후의 일시 중지 역시 이미 종료된 변제계획을 다시 수행하게 하는 절차가 아니다. 채무자가 특정 주택의 매각보다 불리하지 않은 지급방법을 실제로 이행할 수 있는 경우에 한하여 일시적인 중지를 허용하는 것이므로, 그 요건과 기한 및 불이행 시 속행에 관한 규율을 적용한다.

이로써 변제계획의 이행 중 발생하는 경매와 면책 후의 경매를 구별하면서도

임차인의 권리실현과 실제 지급액의 정산을 연속적으로 처리할 수 있다.

Ⅴ. 적용례와 경과조치

1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호

새로운 경매신청절차는 종전 법에 따라 존속하는 우선변제권을 현실화하기 위한 것이지만, 그 적용으로 이미 확정된 면책이나 회생계획의 법률효과 및 목적물에 관한 제3자의 권리상태가 변경될 수 있는지도 검토하여야 한다.

특히 시행 전에 파산면책이 확정된 사건에 새 경매신청권을 적용하면, 종전 법 아래에서 채무자가 기대하였던 집행관계에 변화가 발생할 수 있다. 그러나 이미 존속하는 특정재산의 우선변제권에 행사수단을 부여하는 것과 면책으로 소멸하거나 책임이 면제된 인적 청구권을 다시 발생시키는 것은 구별된다. 전자는 종전 법에 따라 보호되는 권리를 장래의 절차로 행사하게 하는 것이지만, 후자는 확정된 면책의 효과를 실체적으로 변경하는 문제가 발생하기 때문이다.

따라서 시행 전에 파산절차가 종료되었거나 면책결정이 확정된 사건이라도 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하고 해당 주택에 그 권리가 미치는 경우에는 시행 후 새로운 경매신청절차를 이용할 수 있도록 하는 것이 타당하다. 다만 이미 소멸한 우선변제권을 부활시키거나 그 권리가 미치지 않는 제3자의 재산에 종전 법률관계에 없던 부담을 새로 부과하여서는 안 된다.

또한 시행 전의 집행·처분·배당에 관한 확정된 법률효과를 새 법률로 다시 판단할 필요는 없다. 새 경매신청절차는 시행 후의 신청을 대상으로 하고, 종전에 적법하게 이루어진 처분이나 확정된 배당·권리변경의 효력은 유지하도록 하여야 한다.

이와 함께 경매개시결정의 송달과 이의·집행정지 및 매수인의 권리보호에 관한 절차를 명확히 하면, 새로운 신청권의 도입으로 발생할 수 있는 신뢰보호의 문제를 완화할 수 있다.

2. 회생·개인회생사건의 적용례

일반 회생에서는 권리분류의 명문화와 관리인의 처분절차 보완을 구별하여 적용할 필요가 있다. 제141조의2의 회생담보권 분류와 담보가치 산정에 관한 규정은 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건에 적용하여, 시행 전에 이미 확정된 회생담보권액이나 인가된 회생계획의 권리변경에 영향을 주지 않도록 한다. 반면 제61조의2의 처분허가와 자료제출·의견청취에 관한 절차는 시행 후 새로 신청하는 처분허가에 적용할 수 있다. 다만 시행 전에 이루어진 처분허가와 이미 인가된 회생계획의 법률효과를 새 규정에 따라 소급하여 변경해서는 안 된다.

개인회생에서는 시행 당시 변제계획이 이미 인가되어 절차가 계속 중인 사건에도, 시행 후 새로 신청하는 경매에 제600조의2를 적용하는 방법을 채택할 수 있다. 이는 우선변제권이 존속함에도 변제기간 동안 다른 환가절차가 개시되지 않는 문제를 해결하기 위한 것이다. 다만 시행 전에 적법하게 개시된 집행에는 그 당시 법률에 따른 효력을 유지하고, 새 신청요건을 소급하여 적용하여서는 안 된다.

제617조의3의 정산규정은 제600조의2에 따른 경매, 다른 권리자가 적법하게 개시한 경매 또는 변제계획에 따른 처분에서 주택임차인이나 그 권리를 적법하게 취득한 자가 이 법 시행 후 제586조에 따라 실제로 지급받는 경우부터 적용한다. 다만 이를 근거로 이 법 시행 전에 적법하게 완료된 계획변제를 소급하여 변경하거나 다른 개인회생채권자에게 이미 지급된 변제금을 반환하게 하여서는 아니 된다. 제611조 제1항 제4호의 신설 기재사항은 이 법 시행 후 최초로 제출하거나 인가

전에 수정하는 변제계획안부터 적용한다. 이 법 시행 전에 이미 인가된 변제계획은 새 규정의 시행만으로 변경되지 않으며, 시행 후의 실제 배당·지급 또는 처분결과를 반영하여 그 계획의 내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 제619조의 절차를 거쳐야 한다.

면책 후 직접신청에 관한 제625조의2도 시행 후 이루어지는 경매신청에 적용하되, 면책결정이 이미 확정된 사건을 일률적으로 배제할 필요는 없다. 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하고 있는 경우에는 새로운 집행수단을 이용할 수 있도록 하는 편이 해당 입법의 목적에 부합하기 때문이다. 다만 그 적용으로 이미 면책된 인적 책임을 부활시키거나 종전 법에 따라 확정된 제3자의 권리상태를 변경해서는 안 된다.

이러한 적용례와 경과조치를 명문으로 정하면 이미 확정된 권리와 절차의 법률효과를 유지하면서도, 시행 후 새로 이루어지는 경매신청과 관리인의 처분 및 실제 배당에 관한 절차적 개선을 적용할 수 있다. 이미 확정된 면책의 인적 책임을 다시 부활시키는 것과 종전부터 존재하던 우선변제권을 실현하기 위한 절차적 수단을 새로 부여하는 것은 소급효의 강도와 법적 성질을 달리 평가할 필요가 있다.[246]

이를 구체화하기 위하여 다음과 같은 부칙을 제안한다.

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	부칙 제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 제2조(파산절차에 관한 적용례) ① 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정은 이 법 시행 후 경매신청의 허가를 구하거나 경매를 신청하는 경우부터 적용한다.

246) 박진웅, 앞의 글(주 29), 4면.

	② 제1항은 이 법 시행 전에 파산선고를 받았거나 파산절차가 폐지·종결된 경우 및 면책결정이 확정된 경우에도 적용한다. 다만, 이 법 시행 당시 종전 법에 따라 해당 주택과 대지에 관한 우선변제권이 존속하는 경우에 한한다. ③ 이 법 시행 전에 적법하게 이루어진 경매·처분·배당 또는 확정된 면책의 효력은 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정으로 변경되지 아니한다. 제3조(회생절차에 관한 적용례)① 제141조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건부터 적용한다. 이 법 시행 전에 확정된 회생담보권액과 인가된 회생계획에 따른 권리변경의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. ② 제61조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 관리인이 새로 처분허가를 신청하는 경우부터 적용한다. 이 경우에도 이 법 시행 전에 이루어진 처분허가와 인가된 회생계획의 효력은 유지한다. 제4조(개인회생절차에 관한 적용례)① 제600조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 변제계획이 인가된 사건뿐 아니라 시행 당시 변제계획이 인가되어 절차가 계속 중인 사건에서 이 법 시행 후 새로 경매를 신청하는 경우에도 적용한다. ② 제617조의3의 개정규정은 제600조의2에 따른 경매, 다른 권리자가 적법하게 개시한 경매 또는 변제계획에 따른 처분에서 주택임차인이나 그 권리를 적법하게 취득한 자가 이 법 시행 후 제586조에 따라 실제로 지급받는 경우부터 적용한다. 다만, 이 법 시행 전에 적법하게 완료된 계획변제의 효력을 변경하거나 이미 확정된 면책의 효력을 변경하는 근거가 되지 아니한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획의 내용은 이 개정규정의 시행만으로 변경되지 아니하며, 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 그 내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조에 따른다. ③ 제611조 제1항 제4호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제출하거나 인가 전에 수정하는 변제계획안부터 적용한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획에

	대해서는 이 항만을 이유로 변경을 요구하지 아니한다. ④ 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 경매를 신청하는 경우부터 적용한다. 면책결정이 이 법 시행 전에 확정된 경우에도 시행 당시 종전 법과 판례에 따라 우선변제권이 존속한다면 같다. ⑤ 이 법 시행 전에 적법하게 개시된 강제집행이나 담보권 실행경매의 효력은 종전 법에 따른다. 제5조(종전 권리와 제3자의 보호)① 제415조의3·제415조의4·제600조의2 및 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 전에 소멸한 우선변제권을 부활시키거나 면책으로 책임이 면제된 인적 채무를 새로 발생시키는 근거가 되지 아니한다. ② 이 법 시행 전에 이미 확정된 배당 또는 적법하게 완성된 소유권 취득 등 제3자의 권리에는 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다. ③ 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권이나 집행권원의 효력은 이 법의 시행으로 제한되지 아니한다.

이 부칙안은 새로운 경매신청권을 시행 후의 절차에 적용하면서도, 종전에 확정된 면책과 회생계획의 권리변경 및 제3자의 권리를 보존하기 위한 것이다. 특히 제625조의2에 따라 시행 전에 개인회생면책이 확정된 사건에도 시행 후 새로운 경매신청절차를 이용할 수 있도록 하되, 그 적용대상을 당시 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하는 사건으로 한정하였다.

이와 같이 새로운 신청절차와 기존 권리의 효력을 구별하면 이미 확정된 도산절차를 다시 심리하지 않으면서도 미매각 주택에 관한 우선변제권을 행사할 수 있게 된다.

본고의 보완안은 도산절차별로 권리실현의 곤란이 발생하는 원인을 구분한다. 파산재단에 속하는 주택은 파산법원의 사전허가를 거쳐 관재인의 기존 환가와 조정

하고, 재단에서 이탈하거나 파산절차가 종료된 주택에는 직접신청을 허용한다. 일반회생에서는 회생담보권의 분류와 담보가치 산정을 명확히 하고 관리인의 처분 전후에 권리자별 배분을 확인하도록 한다. 개인회생에서는 변제계획 인가 후 경매신청과 구체적인 대체 지급계획에 기초한 일시 중지를 규율하고, 실제 배당을 변제계획과 잔존채권에 반영하도록 한다.

새로운 입법은 현행법상 이미 인정되는 특정재산의 우선변제권이 실제 환가와 지급으로 이어지도록 그 행사방법을 보완하는 데 목적이 있다. 기존의 법정 우선순위를 유지하면서 경매의 개시와 배당의 범위, 인적 책임의 면책과 존속, 이미 확정된 권리의 보호를 각각 구별하여 규율하여야 한다.

제5장 결론

본고는 주택임차보증금반환채권의 행사요건과 법률효과를 민사집행과 임대인의 도산절차에 걸쳐 검토하였다. 보증금이 회수되지 않는 원인은 동일하지 않으므로 그 원인에 따라 법적 대응도 구별하여야 한다. 반환채무자와 현재 권리자, 잔존채권액, 우선변제권의 범위와 순위, 권리의 행사·수령권한 및 실제 지급의 효과에 관한 문제는 우선 현행법의 해석과 기존 집행·배당절차에 따라 해결하여야 한다. 반면 우선변제권과 이에 배분할 재산가치가 남아 있음에도 기존의 집행·환가방법만으로 그 권리를 행사하기 어려운 경우에는 경매신청의 근거와 도산절차와의 조정을 입법적으로 보완할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 구별에 따라 각 쟁점에서 얻은 결론을 정리한다.

먼저 반환채권의 법률관계를 확정할 때에는 임대차계약의 당사자와 현재의 반환채무자, 반환채권의 귀속 및 수령권한을 구별하여야 한다. 임차주택의 소유권이 이전되거나 임대인 지위가 승계되면 반환채무의 귀속이 달라질 수 있고, 반환채권의 양도·질권설정·압류나 보증기관의 지급이 있으면 채권을 행사하거나 그 금전을 수령할 수 있는 자가 최초 임차인과 일치하지 않을 수 있다. 따라서 반환채권을 최초로 취득한 자가 누구인지를 확인하는 것만으로는 부족하며, 권리변동의 원인과 대항요건 및 그 효력이 미치는 범위를 기준으로 현재의 법률관계를 확정하여야 한다.

임차인의 우선변제권 역시 반환채권과 구별되는 요건과 법률효과를 가진다. 주택임대차보호법에 따른 대항력과 확정일자부 우선변제권 및 소액임차인의 최우선변제권은 성립요건과 보호범위가 같지 않다. 우선변제권이 인정되는 경우에도 그 권리는 원칙적으로 해당 주택과 대지의 환가대금에 대한 우선만족의 지위이며, 임대인의 일반재산 전체에서 동일한 순위로 변제받을 권리를 부여하는 것은 아니다. 또한 우

선변제권의 존재만으로 임차인이 독립적인 담보권 실행경매를 신청할 수 있는 것도 아니다. 이와 같이 반환채권의 존재와 우선변제권의 성립, 경매를 개시할 권능은 각각 구별하여야 한다.

민사집행에서는 경매를 개시할 근거와 매각대금에서 우선배당을 받을 근거가 서로 다르다. 임차인은 보증금반환채권에 관한 집행권원을 기초로 강제경매를 신청하고, 주택임대차보호법상 우선변제권의 요건을 갖춘 범위에서 매각대금의 우선배당을 주장한다. 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 직접 강제경매를 신청하였다면 특별한 사정이 없는 한 그 신청에는 우선변제권의 행사도 포함된다고 볼 수 있다. 다만 반환채권의 일부만을 신청채권으로 특정하였다면, 그러한 신청으로 반환채권 전액이 당연히 배당대상에 포함되는 것은 아니다. 나머지 부분의 배당참가는 추가적인 신청이나 배당요구의 시기와 요건에 따라 판단하여야 한다.

다른 채권자가 개시한 경매에서는 임차인이 배당요구를 하여야 하는 지위인지, 법률상 당연히 배당에 참가할 수 있는 지위인지부터 확인하여야 한다. 배당에 참가할 수 있더라도 우선변제권의 요건과 순위가 적법하게 확인되어야 하며, 실제 배당의 범위는 절차에서 행사한 채권의 내용에 따라 정해진다. 특히 배당요구 종기 뒤에 제출된 자료가 종기 전에 행사한 반환채권과 우선변제권을 소명하는 것인지, 새로운 채권이나 청구금액 또는 우선순위의 주장을 추가하는 것인지는 구별하여야 한다. 이를 판단할 때에는 제출서류의 명칭에만 의존하기보다 종기까지 제출된 자료를 통하여 어떠한 권리가 객관적으로 행사되었는지를 살펴야 한다.

배당에 참가하는 채권의 범위가 확정되더라도 실제 수령액이 그 금액과 일치하는 것은 아니다. 반환채권의 잔액은 먼저 임대차관계에서 발생한 차임·손해배상 등의 공제대상 채무와 이미 이루어진 변제를 반영하여 정하여야 한다. 이후 해당 채권이 경매절차에서 적법하게 행사된 범위를 확인하고, 매각대금에서 집행비용과 선

순위 담보권·조세채권 및 다른 임차인의 법정 우선순위를 반영하여 배당액을 산정한다. 이때 국세·지방세에 관한 특별한 순위조정 규정과 그 적용시점도 고려하여야 한다. 따라서 반환채권액, 경매절차에서 행사한 금액, 예상 우선변제액 및 실제 배당액은 서로 다른 법률적 판단의 결과이다.

배당이 이루어진 뒤에도 실제 지급과 채무소멸의 효과를 구별하여야 한다. 배당표에 금액이 기재되었거나 그 지급이 유보되었다는 사실만으로 반환채무가 언제나 해당 금액만큼 소멸하는 것은 아니다. 또한 배당표의 오류로 임차인이 정당하게 받아야 할 금액을 수령하지 못한 경우에는 잘못 배당받은 자에 대한 부당이득반환 등과 함께, 매수인이 인수하는 반환채무의 범위를 별도로 판단하여야 한다. 특히 대항력 있는 임차권이 매각 후 존속하여 매수인이 반환채무를 인수하는 경우 그 채무범위는 정당하게 배당되었어야 할 금액을 기준으로 산정될 수 있으므로, 임차인의 현실수령액을 그대로 매수인의 인수채무 산식에 대입해서는 안 된다. 배당오류에 따른 반환청구, 원래 반환채무의 변제소멸 및 매수인의 채무인수는 각기 다른 법률관계이기 때문이다.

임차인의 인도의무와 배당금의 지급도 구별할 필요가 있다. 경매를 신청하거나 배당요구를 하는 단계에서 임차인이 먼저 주택을 인도하여야 하는 것은 아니지만, 주택임대차보호법이 정한 우선변제금의 지급에는 인도요건이 문제된다. 또한 배당 후에도 반환채권의 잔액이 남아 있다는 사실만으로 임차인이 매수인에게 주택의 인도를 거절할 수 있는 것은 아니다. 매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 존속하는지와 그가 인수하는 반환채무의 범위를 확인하여야 한다. 따라서 보증금의 미회수와 주택인도의 거절 가능성은 동일한 기준으로 판단할 수 없다.

반환채권의 양도·대위와 보증기관의 지급이 이루어진 경우에도 이러한 구별을 유지하여야 한다. 보증기관이 자신의 보증채무를 이행하여 임차인에게 금전을 지급

한 경우, 그 지급을 곧바로 임대인의 반환채무에 대한 변제로 취급할 수는 없다. 적법한 양도나 대위가 이루어졌다면 그 범위에서 반환채권의 귀속이 이전되는 것이므로, 임차인의 잔존채권과 보증기관이 취득한 채권을 나누어야 한다. 일부대위, 질권·압류·추심 및 전부에 관해서도 채권의 귀속과 행사·수령권한을 각각 확인하고, 실제 지급으로 만족된 금액을 반영하여 동일한 반환채무가 중복하여 소멸하거나 중복 회수되지 않도록 정산하여야 한다.

이상의 문제는 우선 현행 민사집행법과 주택임대차보호법의 해석 및 배당절차를 통하여 해결하여야 한다. 배당요구의 누락이나 행사범위의 불명확성, 배당순위 또는 배당표의 오류로 회수가 이루어지지 않은 경우에는 해당 절차에서 권리의 행사와 배당의 적법성을 판단할 수 있다. 반면 법정 순위가 올바르게 적용되었음에도 매각대금 자체가 부족한 경우에는 절차의 시정만으로 부족한 재산가치를 만들어낼 수 없다. 따라서 회수곤란의 원인이 권리확정과 집행절차에 있는지, 실제 반환재원의 부족에 있는지를 구별하는 것이 필요하다.

임대인에게 도산절차가 개시되면 개별집행의 제한과 재산의 관리·처분권, 회생계획 및 면책의 효력이 추가된다. 그러나 이러한 효과는 파산·일반 회생·개인회생에서 동일하지 않다. 따라서 임차인의 우선변제권이 존속하는지뿐 아니라 누가 해당 주택을 처분할 수 있는지, 이미 진행 중인 경매를 이용할 수 있는지 및 새로운 경매를 신청할 수 있는지를 각 절차에 따라 검토하여야 한다.

파산에서는 파산관재인이 재단재산을 관리·처분하므로, 기존 강제경매의 속행이나 직접 매각 및 적법한 환수절차를 통하여 임차인의 우선변제권을 실현할 수 있는지 먼저 확인하여야 한다. 이러한 방법으로 합리적인 기간 안에 법정 우선변제를 받을 수 있다면 새로운 경매를 중복하여 개시할 필요성은 낮다. 반면 파산관재인이 주택을 환가하지 않고 다른 권리자도 경매를 개시하지 않는 경우에는 임차인이 우

선변제권을 보유하고도 이를 행사할 환가대금이 형성되지 않을 수 있다.

특히 파산면책 뒤에는 인적 반환책임이 제한되더라도 특정 주택의 환가대금에 관한 우선변제권이 존속할 수 있다. 이러한 경우 우선변제권이 남아 있다는 사실만으로 임차인이 새 경매를 개시할 수 있는 것은 아니므로, 기존 환가방법을 이용할 수 없는 사건에서는 별도의 신청근거를 마련할 필요가 있다. 다만 특별법상 비면책 특례나 그 밖의 비면책사유에 따라 인적 책임이 존속하는 경우에는 기존의 집행권원과 집행방법을 이용할 수 있는 범위가 별도로 인정된다. 새로운 경매신청권은 이러한 인적 권리행사를 대체하거나 제한하는 제도로 구성하여서는 안 된다.

일반 회생에서는 주택임차인의 우선변제권을 특정재산에 관한 우선특권으로 파악하여, 해당 재산의 가치로 담보되는 반환채권을 회생담보권으로 분류하는 것이 타당하다. 이때 동일한 목적물의 가치를 여러 권리자에게 중복하여 배정하지 않도록 선순위채권과 다른 임차인의 순위를 반영하여야 한다. 또한 회생담보권으로 인정된 금액, 관리인의 허가매각대금에서 배분될 금액 및 인가된 회생계획에 따라 현실적으로 지급받는 금액은 서로 다를 수 있다. 따라서 실제 처분결과가 달라졌다는 이유만으로 확정된 회생담보권액이나 회생계획이 당연히 변경된다고 볼 수 없으며, 법정 권리분류와 계획상의 변제조건을 대조하여 처리하여야 한다.

관리인의 처분허가 역시 임차관계의 실체법상 변동과 구별된다. 주택을 처분하도록 허가하였다는 사실만으로 대항력 있는 임차권이 소멸하거나 임대인 지위의 승계 또는 보증금반환채무의 소멸이 당연히 발생하는 것은 아니다. 그러므로 일반 회생에서는 임차인에게 독립적인 환가권한을 추가하는 방안보다, 회생담보권과 담보가치를 정확히 분류하고 관리인이 처분하기 전에 예상배분액과 임차권 처리의 법적 근거를 확인하도록 하는 절차적 보완이 적절하다.

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재산의 관리·처분권을 유지하므로 파산과

달리 관재인의 환가를 기대할 수 없다. 또한 변제계획 인가 후 이미 집행권원을 가진 임차인이 새로운 강제경매를 신청할 수 있는지에 관하여 해석상 다툼이 있다. 인가로 개인회생재단의 재산이 채무자에게 귀속된다는 점과 담보권 실행경매의 제한기간이 인가 시 종료된다는 점은 집행허용설의 근거가 될 수 있다. 그러나 주택임차인의 우선변제권 자체에 담보권 실행권능이 포함되는 것은 아니며, 일반 강제집행과 담보권 실행경매는 제600조에서 서로 다르게 규율되어 있다.

본고는 제615조 제2항의 채무자 귀속과 개인회생재단에서의 제외를 구별하고, 개인회생재단의 범위는 제580조를 중심으로 판단하였다. 또한 제600조 제1항 제2호의 일반 강제집행 제한과 같은 조 제2항의 담보권 실행경매 제한은 그 실행근거와 제한종기를 달리하며, 제2항이 변제계획 인가를 담보권 실행경매의 제한종기로 정한 것을 반환채권에 기한 일반 강제경매에 그대로 적용할 수 없다고 보았다. 이에 따라 개시결정 당시 개인회생재단에 속하였고 이후 별도의 처분이나 재단 제외가 없으며 변제계획이나 인가결정에서도 달리 정하지 않은 채무자 소유 임차주택에 대해서는, 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권의 집행권원에 기한 신규 강제경매가 변제계획 인가 후에도 개인회생절차가 종국적으로 종료될 때까지 제한된다는 견해를 취한다. 우선변제 부분의 계획 외 만족과 면책 후 권리보호를 인정한 판례의 법리는 인가 후 신규 강제집행의 허용 여부와 구별하여 적용하여야 한다.

개인회생면책 후에도 우선변제권이 인정되는 반환채권 부분과 기존 집행권원의 효력이 종전 법과 판례에 따라 존속하는 범위는 보존하여야 한다. 그러나 이는 면책 후의 권리행사에 관한 보호이므로, 변제계획 수행 중 주택이 매각되지 않아 발생하는 회수 지연까지 해결하지는 못한다. 따라서 인가 후의 집행제한과 면책 후의 권리존속을 구별하여야 하며, 바로 이 구별에서 변제계획 수행 중의 경매신청 근거와 실제 배당 후 정산방법을 별도로 정비할 필요가 도출된다.

이러한 검토를 바탕으로 본고는 임차인의 우선변제권에 새로운 실체법상 우선순위를 추가하기보다, 그 권리를 행사할 수 있는 절차를 도산절차별로 보완하는 입법방안을 제안하였다. 파산재단에 속하는 주택에 대해서는 관재인의 관리·처분권과 기존 환가방법을 고려하여 파산법원의 사전허가를 요구한다. 반면 주택이 적법하게 재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료된 경우에는 직접 경매를 신청할 수 있도록 한다. 일반 회생에서는 회생담보권 분류와 담보가치 산정의 기준을 명문화하고, 관리인의 처분 전에 권리자별 예상배분액과 임차관계의 처리방법을 심사하도록 한다. 개인회생에서는 인가 후 직접신청과 구체적인 지급계획에 따른 일시 중지 및 배당 후 정산을 연결하는 규율을 마련한다.

새 경매신청권의 요건으로는 우선변제권의 존속과 목적물의 특정, 임대차 종료 및 반환채권의 실제 이행기 도래를 요구하는 것이 타당하다. 도산법상 변제기 도래의 의제만으로 임대차가 종료되거나 반환의무의 실제 이행기가 도래하는 것은 아니기 때문이다. 신청권을 승계하는 자도 반환채권과 우선변제권을 적법하게 취득한 범위에서 권리를 행사하도록 하여야 한다. 다만 경매신청 단계에서 임차인에게 먼저 주택의 인도를 요구할 필요는 없으며, 우선변제금의 실제 지급에는 주택임대차보호법의 인도요건을 적용하여야 한다.

새로운 경매와 기존의 처분·지급방법을 조정할 때에는 각 방법의 명목상 존재가 아니라 실제 이행가능성을 확인하여야 한다. 파산재단에 속하는 주택의 경우 파산관재인이 허가결정의 유예를 구하려면 예상되는 추가 기간과 비용을 함께 고려하더라도 경매보다 유리한 처분을 구체적으로 진행하고 있음을 소명하여야 한다. 반면 개인회생에서 직접신청으로 개시된 경매의 일시 중지를 구하는 채무자는 기존의 매각 또는 지급방법이 신청인에게 경매보다 불리하지 않고 실제로 이행 가능함을 소명하여야 한다. 두 경우 모두 지급재원과 금액, 주요 이행기한과 완료시점을 구체적으로

확인하고, 제시된 계획의 이행이 불가능해지거나 주요 기한을 지키지 못한 경우에는 정한 기간이 끝나기 전이라도 허가 여부를 결정하거나 경매를 속행하도록 하여야 한다. 또한 사전허가 단계의 예상배당액 심사는 집행법원의 무잉여 판단이나 실제 배당액의 확정과 구별하여야 한다.

경매가 개시된 뒤에는 권리분쟁에 따른 집행정지와 대체 지급계획을 위한 일시 중지를 구별할 필요가 있다. 매수인의 보호범위도 명확히 하여, 경매개시 당시 우선변제권이 존재하지 않았거나 이미 소멸한 경우와 적법한 개시 후에 그 권리가 소멸한 경우를 달리 취급하는 방안을 제시하였다. 이는 새 신청권의 행사로 발생할 수 있는 소유자와 매수인의 이해관계를 조정하면서 경매절차의 안정성을 확보하기 위한 것이다.

실제 배당 후에는 지급된 금액과 법률상 채무소멸의 효과를 반환채권의 잔액에 반영하고, 양수인·대위자 등 현재 권리자의 취득범위와 수령액을 확인하여야 한다. 개인회생의 경우 예상 우선변제액과 실제 배당액의 차이를 계획상 일반 부족액 및 유보액과 대조하되, 그 차이만으로 변제계획이 당연히 변경되는 것으로 보아서는 안 된다. 변제계획의 변경은 법률이 허용하는 시점과 절차에 따르고, 변제완료 또는 면책 후에는 이미 이루어진 지급과 남아 있는 권리의 범위를 확정하여 정산하여야 한다. 새 신청권의 도입으로 기존에 면책된 인적 책임을 부활시키거나 종전 법에 따라 존속하는 비면책채권과 집행권원의 효력을 제한해서도 안 된다.

이러한 입법방안은 특별법상 전세사기피해자에 대한 지원과 기능을 달리한다. 특별법의 재정·주거지원은 피해의 성질과 정책목적에 따라 그 대상을 정할 수 있다. 반면 주택임대차보호법에 따라 이미 우선변제권을 취득한 임차인이 해당 주택의 환가대금에서 우선변제권을 행사하는 방법은 원칙적으로 임대인의 사기 여부와 별도로 검토할 수 있다. 따라서 보증금 회수에 필요한 집행절차의 보완은 일반법에 마

련하되, 기존 특별법의 비면책 특례나 별도의 지원제도와 그 적용범위를 혼동하지 않아야 한다.

새로운 경매신청권은 우선변제권이 존속하고 집행비용과 선순위권리를 공제한 뒤 임차인에게 배분 가능한 재산가치가 남아 있음에도 기존의 집행·환가방법만으로 그 권리를 행사하기 어려운 경우에 그 행사방법을 보완한다. 따라서 해당 주택에 배분 가능한 재산가치 자체가 부족한 경우에는 새로운 집행절차만으로 회수액을 늘릴 수 없으며, 반환재원을 확보하기 위한 예방·보증 및 지원정책이 별도의 과제로 남는다. 이미 존재하는 권리의 행사방법을 정비하는 입법과 반환재원 자체를 확보하는 정책은 서로 다른 문제를 대상으로 하므로, 각각의 기능에 맞추어 병행하여야 한다.

본고가 제안한 보완은 임차인에게 새로운 실체법상 우선순위를 부여하는 것이 아니라, 현행법상 이미 인정된 반환채권과 우선변제권이 적법한 집행·처분절차를 거쳐 실제 지급으로 이어질 수 있도록 그 행사방법을 정비하는 데 있다. 민사집행에서는 경매신청·배당요구와 실제 지급의 법률효과를 명확히 하고, 도산절차에서는 기존 환가방법의 이용 가능성과 재산의 관리·처분권을 고려하여 경매신청과 중지·정산의 근거를 마련하는 방안을 제시하였다. 이러한 정비는 기존의 법정 우선순위와 이미 확정된 권리를 유지하면서, 권리가 존속하고 배분 가능한 재산가치가 있음에도 행사수단의 제약으로 회수가 지연되는 문제를 줄이는 데 그 의의가 있다.

참고문헌

Ⅰ. 국내 문헌

1. 주석서·단행본

Reinhard Bork 저·최준규 역,『독일 도산법』제9판, 박영사, 2021.

山本和彦 저·안좌진 역,『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025.

김범준,「제611조 [변제계획의 내용]」, 이동원 집필대표,『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 516~555면.

김범준,「제615조 [변제계획인가의 효력]」, 이동원 집필대표,『주석 채무자회생법 (V)』제2판, 한국사법행정학회, 2025, 599~611면.

김영주,『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020.

김제완,『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026.

김희중,「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편,『도산판례백선』, 박영사, 2021.

노영보,『도산법 강의』제2판, 박영사, 2024.

문혜영,『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025.

박진수,「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표,『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 960~968면.

방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 316~341면.

법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026.

소송비용실무 발간위원회, 『소송비용실무』, 사법발전재단, 2026.

신아름, 「제580조 [개인회생재단]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 60~77면.

신아름, 「제581조 [개인회생채권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 78~96면.

신아름, 「제586조 [별제권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 123~135면.

오민석, 「제371조 [지상권, 전세권을 목적으로 하는 저당권]」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 287~294면.

유철희, 「제589조 [개인회생절차개시신청서]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 162~199면.

유철희, 「제600조 [다른 절차의 중지 등]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 346~391면.

윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(1)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023.

윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023.

이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 항목.

이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025.

이이수, 『개인파산관재절차의 이론과 실무』, 법률출판사, 2026.

전대규, 『도산법』, 법문사, 2025.

전대규, 『채무자회생법』 제10판 제2권, 법문사, 2026.

최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 348~492면.

2. 학술논문

곽희경, 「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위—대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095, 300101 판결—」, 『비교사법』 제31권 제1호, 2024, 123~153면.

김덕중, 「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다24424, 244231 판결—」, 『법학논총』 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 67~95면.

김봉수, 「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」, 『재산법연구』 제26권 제2호, 2009, 91~120면.

김상수, 「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구—대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결—」, 『선진상사법률연구』 통권 제101호, 법무부, 2023, 243~268면.

김성연, 「구분소유권의 성립요건—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」, 『홍익법학』 제14권 제4호, 홍익대학교 법학연구소, 2013, 207~233면.

김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과—대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결, 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결을 중심으로—」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 1~25면.

김영주, 「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」, 『법학논총』 제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013. 12., 7~34면.

김영주, 「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」, 『재산법연구』 제36권 제4호, 2020, 231~262면.

김제완, 「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」, 『법조』 제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 38~77면.

김제완, 「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결[양수금]—」, 『고려법학』 제76호, 2015, 273~308면.

김제완, 「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」, 『민사법학』 제111호, 한국민사법학회, 2025, 175~211면.

김제완, 「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」, 『안암법학』 제12호, 안암법학회, 2001, 239~278면.

김제완·손유은, 「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응 방안」, 『은행법연구』 제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 135~175면.

김제완·손유은, 「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」, 『일감부동산법학』 제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 3~55면.

김치송, 「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의 임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부—대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결—」, 『저스티스』 통권 제171호, 한국법학원, 2019, 341~369면.

김태건·오세준, 「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523[추심금] 전원합의체 판결을 중심으로—」, 『일감부동산법학』 제22호, 건국대학교 법학연구소, 2021, 43~92면.

김판기, 「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」, 『법과정책연구』 제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 265~286면.

김현선, 「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부—대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결을 중심으로—」, 『홍익법학』 제15권 제1호, 2014, 919~943면.

김현선, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고, 2011다49523 전원합의체 판결을 중심으로—」, 『일감법학』 제28호, 건국대학교 법학연구소, 2014, 453~499면.

김형진, 「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」, 『민사법의 이론과 실무』 제15권 제1호, 민사법의 이론과 실무학회, 2011, 201~238면.

김형진,「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」,『법무사』2010년 1월호, 대한법무사협회, 2010, 40~51면.

김홍석,「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」,『일감부동산법학』제32호, 2026. 5., 157~191면.

김효석,「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로부터의 배당과 관련하여—」,『법무사』2009년 9월호, 대한법무사협회, 2009, 4~30면.

나병진,「구분소유권 성립시기에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」,『외법논집』제37권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2013, 99~115면.

민선찬,「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」,『부동산중개학회지』제7집, 2013, 153~170면.

박근웅,「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제—대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결—」,『연세법학』제36호, 연세법학회, 2020, 1~22면.

박세영·김제완,「담보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제—대법원 2024. 7. 25. 선고 2022다204333 판결을 계기로—」,『고려법학』제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 103~146면.

박창수,「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」,『법조』제54권 제4호, 2005, 146~179면.

박해선·이린하·김제완,「부동산 경매에서 다툼 있는 유치권의 처리: 제도 및 실무 개선을 위한 시론(試論)적 고찰—대상판결: 대법원 2024. 4. 5. 자 2023마7896 결정—」,『홍익법학』제27권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2026, 167~206면.

성위석,「임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결의 검토를 중심으로—」,『법학논고』제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 115~148면.

성주현,「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금 보호제도와 비교를 통한 시사점—」,『비교사법』제32권 제1호(통권 제108호), 한국비교사법학회, 2025, 373~396면.

성준호,「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」,『회생법학』제29호, 한국채무자회생법학회, 2024, 23~58면.

손유은·김제완,「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위—대상판결: 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결—」,『법학논집』제30권 제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 99~133면.

손흥수,「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」,『사법』제49호, 사법발전재단, 2019, 43~85면.

신동현,「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」,『서강법률논총』제10권 제3호, 서강대학교 법학연구소, 2021, 183~214면.

신명숙·김제완,「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」,『외법논집』제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 115~140면.

양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2021, 143~173면.

양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 121~155면.

양형우, 「저당권의 효력이 미치는 차임채권 등에 대한 저당권 실행방법—대법원 2016. 7. 27. 선고 2015다230020 판결—」, 『토지법학』 제35권 제1호, 2019, 1~33면.

양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 119~152면.

양형우, 「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결—」, 『홍익법학』 제27권 제2호, 2026, 125~155면.

여미숙, 「임대차에서의 연체차임의 공제」, 『법학논총』 제36집 제1호, 2019, 315~344면.

여미숙, 「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계—대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결—」, 『법조』 제70권 제5호(통권 제749호), 2021, 234~275면.

여하윤, 「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌—대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—」, 『재산법연구』 제36권 제1호, 2019, 85~105면.

오소정, 「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호 방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」, 『회생법학』 제32호, 한국채무자회생법학회, 2026, 201~232면.

원종배, 「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」, 『민사법의 이론과 실무』 제25권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2022, 259~294면.

윤성진·이슬, 「주택임차보증금 반환 지연 및 미반환 발생 구조 이해: 보증금 반환 재원과 우선순위를 고려하여」, 『국토연구』 제122권, 국토연구원, 2024, 99~117면.

이동원, 「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」, 『대법원판례해설』 제51호, 법원도서관, 2005, 206~217면.

이연호, 「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」, 『민사집행법연구』 제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 411~494면.

이영창, 「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」, 『사법』 제23호, 사법발전재단, 2013, 341~375면.

이의영, 「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」, 『법조』 제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 170~207면.

이지형, 「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무—대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결—」, 『토지법학』 제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 223~246면.

이창배·김제완, 「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력—대상판결: 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결—」, 『외법논집』 제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 135~166면.

이창현, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결—」, 『법학논집』 제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 473~501면.

이해진·최예린·김제완, 「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무—대상판결: 대법원 2024. 9. 12. 선고 2024다239364 판결—」, 『법학논총』 제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 57~87면.

이혜리, 「전세권저당권의 목적인 채권의 상계—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672—」, 『원광법학』 제32권 제2호, 2016, 99~123면.

이호행, 「경매의 공신력에 대한 재론: 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결」, 『부동산법학』 제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 183~211면.

이홍민, 「채권적 전세의 법적 규율」, 『고려법학』 제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 89~131면.

장명, 「신탁과 주택임대차보호법상 대항력—대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879(본소), 2018다44886(반소) 판결을 중심으로—」, 『법학논총』 제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 373~412면.

장보은, 「전세권 제도의 현황과 개정 방향」, 『민사법학』 제110호, 한국민사법학회, 2025, 147~175면.

장재형, 「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」, 『법조신문』 제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16.

전병서, 「2019년 도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제489호, 2020, 194~212면.

전휴재·김유성, 「2023년 민사집행법·도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제521호, 대한변호사협회, 2024, 250~277면.

정구태, 「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계—대법원 전원합의체 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 판결에 대한 비판적 검토—」, 『고려법학』 제74호, 고려대학교 법학연구원, 2014, 153~186면.

정민교, 「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」, 『법조』 제72권 제1호(통권 제757호), 법조협회, 2023, 546~582면.

정민희·김제완, 「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로—대상판결: 대법원 2021. 5. 7. 선고 2021다201320 판결—」, 『비교사법』 제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 257~297면.

정은아, 「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료—대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결의 평석을 겸하여—」, 『재산법연구』 제41권 제1호, 2024, 123~150면.

정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구—대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결—」, 『법학논고』 제92집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 253~286면.

조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 49~95면.

조인영,「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」,『연세법학』제39호, 연세법학회, 2022. 7., 299~329면.

조재진·권기욱,「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」,『한국지적학회지』제42권 제2호, 2026, 19~46면.

천병주·김제완,「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」,『비교사법』제33권 제3호(통권 제114호), 한국비교사법학회, 2026, 467~507면.

최우진,「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」,『저스티스』통권 제174호, 한국법학원, 2019, 145~178면.

최종익·김제완,「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고—대상결정: 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정—」,『법학논고』제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 249~275면.

최환주,「2013년 민사집행법 중요 판례」,『인권과 정의』제440호, 대한변호사협회, 2014, 64~79면.

한승수,「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무—대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결—」,『민사법학』제97호, 한국민사법학회, 2021. 12., 161~196면.

3. 학위논문

모승규, 「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023.

4. 연구보고서·정책자료

김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024. 7.

문윤상, 「전세보증금 반환보증제도 개선방안」, 『KDI FOCUS』 제125호, 한국개발연구원, 2023. 9. 12.

박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결을 중심으로—」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 1~4면.

이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 26~41면.

최은영·홍정훈·김기성·이채윤 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023.

한국은행, 『금융안정보고서』, 2022. 12.

5. 법원 실무자료·행정규칙

국토교통부, 「감정평가법인등의 보수에 관한 기준」, 국토교통부공고 제2026-145호, 2026. 2. 9. 시행.

대법원, 「감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규」(재일 2008-1), 재판예규 제1932호, 2025. 9. 24. 개정, 2025. 10. 1. 시행.

대법원, 「부동산등에 대한 경매절차 처리지침」(재민 2004-3), 재판예규 제1939호, 2025. 12. 23. 개정, 2026. 1. 1. 시행.

대전고등법원, 「1회 송달료 기준금액 변경 안내」, 2026. 9. 28. 게시, 2026. 10. 16. 확인.

박진수, 「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」, 『판례공보스터디 민사판례해설 V-상』, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 585~590면.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020.

서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023.

서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024.

서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018.

서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단, 2024.

서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제442호 「변제계획의 변경」 제2조·제443호 「변제계획의 수정처리」 제2조, 264·266면.

6. 보증·보험 약관

SGI서울보증, 「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 판.

주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정판.

한국주택금융공사, 「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준.

7. 국회 의안·진행상황 자료

국회 의안정보시스템·국민참여입법센터, 의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호 의안정보 및 진행상황, 2026. 10. 4. 확인. 국민참여입법센터 상세화면:
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2213186/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2216282/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2217769/detailRP

염태영 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2216282호, 2026. 1. 23.

최기상 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2217769호, 2026. 3. 26.

한창민 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2213186호, 2025. 9. 23.

Ⅱ. 외국 문헌

1. 외국 법령

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), § 30d.

Insolvenzordnung (InsO), §§ 49, 87, 89, 165, 166, 173.

United States Code, Title 11, §§ 361, 362(c), (d), (g), 1306, 1327.

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号), 제31조, 제39조, 제53조, 제184조 및 제197조.

破産法(平成十六年法律第七十五号), 제42조 제2항·제65조.

2. 외국 문헌

Lawrence Ponoroff, “Rethinking Chapter 13,” Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 1–48.

Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, Insolvenzordnung, § 165, Rn. 4–6, Haufe 온라인 공개 주석, 2026. 9. 5. 열람, <https://www.haufe.de/id/kommentar/baumertbeththoenissen-inso-165-verwertung-unbeweglic-2-das-verfahren-der-zwangsverwertung-durch-zwangsversteigerung-und-zwangsverwaltung-HI7323560.html>.